제 1 회 예 상 문 제 + 해 설

2026 제1회

공공조달관리사

예상문제 풀이집

"이 한 권으로 끝낸다! 조달청 실무 기준과 최신 출제 경향을 완벽 분석한 공공조달관리사 예상문제집"

공공조달관리사

실전 예상문제집

발 행 | 2026년 1월 10일

저 자 | 제민행정사 조관식

펴낸이 | 조병욱

펴낸곳 | 선한미디어

초판 발행일 | 2026년 1월 10일

ISBN | 979-11-981217-3-8

주 소 | 서울특별시 송파구 오금로46길 8, 3층

전 화 | 010-4892-2625

이메일 | jemin0191@naver.com

본 전자책은 저작권법에 따라 보호받는 창작물입니다.
구매자에게만 열람 권한이 부여되며, 어떤 형태로든 복제, 배포, 공유, 전송, 캡처, 스크린녹화, 제3자 제공을 포함한 모든 무단 사용을 금합니다.
이를 위반할 경우 민·형사상 책임이 발생할 수 있으며, 불법 공유가 확인될 경우 구매 기록을 통해 즉시 법적 절차가 진행될 수 있습니다.
선한미디어는 지식재산권 보호를 위해 지속적으로 모니터링하며, 전자책의 무단 복제 방지 기술을 적용하고 있습니다.

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

[서 문]

공공조달은 더 이상 단순한 계약 행위가 아니다.
국가와 지방자치단체, 공공기관의 정책 목표를 실현하고, 산업을 육성하며, 공공서비스의 품질을 좌우하는 핵심 행정 시스템이다. 이러한 변화 속에서 공공조달관리사는 법과 제도를 이해하는 수준을 넘어, 실제 현장에서 문제를 해결할 수 있는 전문 인력으로 요구되고 있다.

공공조달관리사 시험은 이러한 시대적 요구를 반영해 단순 암기형 시험이 아닌, 제도 이해력과 판단 능력, 실무 적용 능력을 종합적으로 평가하는 시험으로 설계되었다. 특히 필기시험에서는 법·제도에 대한 정확한 해석과 원칙 적용 능력을, 실기시험에서는 실제 조달 상황을 가정한 문제 해결 능력을 중점적으로 묻고 있다.

이 문제집은 다음과 같은 목적을 가지고 집필되었다.
첫째, 공공조달관리사 시험의 출제 방향과 난이도를 정확히 반영한 문제를 제공한다.
둘째, 문제 하나를 풀면서 이론과 실무 흐름을 동시에 정리할 수 있도록 구성한다.
셋째, 실기시험 대비를 위해 실제 현장에서 발생하는 사례와 판단 포인트를 중심으로 문제를 설계한다.

각 문항은 출제 가능성이 높은 핵심 개념을 중심으로 구성되었으며, 해설은 단순한 정답 설명이 아니라 “왜 그렇게 판단해야 하는지”를 이해할 수 있도록 문장형으로 작성되었다. 이를 통해 수험생은 문제 풀이 과정 자체가 학습이 되도록 설계된 문제집을 경험하게 될 것이다.

이 책은 공공조달관리사 시험 합격을 목표로 하는 수험생뿐만 아니라, 조달 업무를 담당하는 실무자에게도 실질적인 참고서가 되기를 바란다. 이 문제집이 공공조달을 이해하고, 현장에서 자신 있게 판단할 수 있는 든든한 기준서가 되기를 기대한다.

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

[목 차]

[제1과목] 공공조달의 이해 1차 실전 예상문제 ---------- 4
[제1과목] 공공조달의 이해 2차 실전 예상문제 ---------- 14
[제1과목] 공공조달의 이해 3차 실전 예상문제 ---------- 24
[제1과목] 공공조달의 이해 4차 실전 예상문제 ---------- 32

[제2과목] 공공조달 계획분석 1차 실전 예상문제 ---------- 42
[제2과목] 공공조달 계획분석 2차 실전 예상문제 ---------- 51
[제2과목] 공공조달 계획분석 3차 실전 예상문제 ---------- 60
[제2과목] 공공조달 계획분석 4차 실전 예상문제 ---------- 69

[제3과목] 공공계약관리 1차 실전 예상문제 ---------- 78
[제3과목] 공공계약관리 2차 실전 예상문제 ---------- 86
[제3과목] 공공계약관리 3차 실전 예상문제 ---------- 95
[제3과목] 공공계약관리 4차 실전 예상문제 ---------- 104

[제4과목] 공공조달 관리실무 서답형 실전 1차 실전 예상문제 ---------- 114
[제4과목] 공공조달 관리실무 서답형 실전 2차 실전 예상문제 ---------- 120
[제4과목] 공공조달 관리실무 서답형 실전 3차 실전 예상문제 ---------- 126
[제4과목] 공공조달 관리실무 서답형 실전 4차 실전 예상문제 ---------- 132
[제4과목] 공공조달 관리실무 서답형 실전 5차 실전 예상문제 ---------- 138

[제4과목] 공공조달 관리실무 사례분석형 서술형 1차 실전 예상문제 ---------- 144
[제4과목] 공공조달 관리실무 사례분석형 서술형 2차 실전 예상문제 ---------- 152
[제4과목] 공공조달 관리실무 사례분석형 서술형 3차 실전 예상문제 ---------- 159
[제4과목] 공공조달 관리실무 사례분석형 서술형 4차 실전 예상문제 ---------- 167
[제4과목] 공공조달 관리실무 사례분석형 서술형 5차 실전 예상문제 ---------- 175

공공조달관리사 시험 전 범위 종합평가 (30문항) ---------- 182

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

공공조달관리사 1차 실전 모의고사 ---------- 190
공공조달관리사 2차 실전 모의고사 ---------- 198
공공조달관리사 3차 실전 모의고사 ---------- 207
공공조달관리사 4차 실전 모의고사 ---------- 215
공공조달관리사 5차 실전 모의고사 ---------- 223
공공조달관리사 6차 실전 모의고사 ---------- 232
공공조달관리사 7차 실전 모의고사 ---------- 241
공공조달관리사 8차 실전 모의고사 ---------- 249
공공조달관리사 9차 실전 모의고사 ---------- 258
공공조달관리사 10차 실전 모의고사 ---------- 267
공공조달관리사 11차 실전 모의고사 ---------- 275
공공조달관리사 12차 실전 모의고사 ---------- 283
공공조달관리사 13차 실전 모의고사 ---------- 291
공공조달관리사 14차 실전 모의고사 ---------- 299
공공조달관리사 15차 실전 모의고사 ---------- 309
공공조달관리사 16차 실전 모의고사 ---------- 318
공공조달관리사 17차 실전 모의고사 ---------- 326
공공조달관리사 18차 실전 모의고사 ---------- 333
공공조달관리사 19차 실전 모의고사 ---------- 343
공공조달관리사 20차 실전 모의고사 ---------- 352

제1과목 공공조달의 이해	실전 예상문제 120문제
제2과목 공공조달 계획분석	실전 예상문제 120문제
제3과목 공공계약관리	실전 예상문제 120문제
제4과목 공공조달 관리실무	실전 예상문제 200문제
종합 평가 문제	30문제
공공조달관리사	실전 모의고사 600문제

총 문항 수 **1,190문제**

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

[제1과목] 공공조달의 이해 1차 실전 예상문제

문제 1. 공공조달의 정의와 법적 성격에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은?

① 국가가 사경제 주체로서 사인(私人)과 대등한 관계에서 체결하는 사법(私法)상 계약이다.

② 민법의 일반 원칙이 적용되지만, 공공성 확보를 위해 국가계약법 등 특별법이 우선 적용된다.

③ 계약 담당 공무원이 지켜야 할 내부 절차 규정(훈시적 성격)이므로 입찰공고에 명시되지 않아도 입찰자에게 효력이 있다.

④ 국가 재정 집행의 핵심 수단이자, 경제정책과 산업정책의 실현 도구이다.

⑤ 국민의 세금을 재원으로 필요한 물품·용역·공사 등을 구매하는 행위이다.

[정답] ③ 해설: 국가계약법령은 계약 담당 공무원이 지켜야 할 내부의 훈시적 규정 성격이 강하므로, 입찰공고나 계약서에 명시되어야만 입찰자(상대방)에게 실질적인 법적 효력을 갖습니다.

문제 2. 다음 중 공공조달의 '경제적 기능'으로 보기 어려운 것은?

① 중소기업 및 벤처기업에 대한 안정적 판로 제공

② WTO 정부조달협정(GPA)을 통한 국제무역 연계

③ 친환경 제품 및 장애인기업 생산품의 우선구매

④ 경기 불황 시 정부 지출을 통한 경기 안정 장치 역할

⑤ 공공조달 납품 실적을 통한 기업의 초기 신뢰 확보

[정답] ③ 해설: 친환경 제품, 장애인기업 생산품 우선구매 등은 사회적 약자 보호나 환경 보전과 같은 '사회적 가치 실현'을 목적으로 하는 정책적 기능에 해당합니다.

문제 3. 다음 중 공공조달의 '정책적 기능'과 가장 밀접하게 관련된 제도는?

① G-PASS 기업 지정 제도

② 혁신제품 지정 및 시범구매 제도

③ 최저가 낙찰제

④ 물품목록번호 부여 제도

⑤ WTO 정부조달협정(GPA)

[정답] ② 해설: 혁신제품 지정 및 시범구매 제도는 아직 상용화되지 않은 혁신 기술 제품을 정부가 선도적으로 구매하여 기술 혁신을 촉진하는 대표적인 정책적 기능(혁신 성장 지원)의 제도입니다.

문제 4. 정부계약의 법적 성격에 대한 판례의 입장(대법원 2001다 33604 등)으로 가장 옳은 것은?

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

① 국가계약법령은 강행규정이므로 위반 시 모든 계약은 원인 무효이다.

② 국가계약법령은 국가의 내부 규정에 불과하므로 입찰공고에 명시해도 대국민적 효력이 없다.

③ 국가계약법령은 국가가 사인과의 계약관계를 공정하게 처리하기 위해 관계 공무원이 지켜야 할 내부 규정(훈시적 규정)이다.

④ 정부계약은 공법(公法)상 계약이므로 행정소송의 대상이 된다.

⑤ 정부계약은 민법의 적용을 받지 않고 국가계약법의 규율만 받는다.

[정답] ③ 해설: 대법원은 국가계약법령을 국가 내부 공무원이 준수해야 할 훈시적 규정으로 보며, 정부계약은 사법상 계약으로서 원칙적으로 민사소송의 대상이 된다고 판시하고 있습니다.

문제 5. 정부계약의 특징으로 옳지 않은 것은?

① 민간계약과 달리 결과보다 과정을 중시하며 투명하고 공정한 절차를 강조한다.

② 경제성과 공공성이 균형을 유지하도록 운영된다. 않는

③ 국가계약법규는 계약담당자가 계약사무 집행 시 준수해야 할 의무를 규정한다.

④ 입찰자나 계약상대자는 정부계약법규에 의해 직접 규율 당하지 않는다.

⑤ 국가의 우월적 지위에서 이루어지는 행정처분이다.

[정답] ⑤ 해설: 정부계약은 국가가 사경제 주체로서 사인과 대등한 지위에서 체결하는 사법상 계약이지, 우월적 지위에서 행하는 행정처분(공권력의 행사)이 아닙니다.

문제 6. 다음 중 공공조달의 기능에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은?

(가) 혁신제품 지정을 통해 기술력이 우수한 기업의 초기 판로를 지원한다. (나) 사회적기업 생산품을 우대 구매하여 사회적 가치를 실현한다. (다) WTO 정부조달협정(GPA)을 통해 국내 기업의 해외시장 진출 기반을 마련한다. (라) 경기 불황기에 조달 예산 집행을 통해 경기 안정 장치 역할을 한다.

① (가), (나) ② (다), (라) ③ (가), (나), (다)

④ (나), (다), (라) ⑤ (가), (나), (다), (라)

[정답] ⑤ 해설: 제시된 (가)~(라)는 모두 공공조달의 주요 기능(경제적 기능 및 정책적 기능)에 해당합니다.

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

문제 7. 대한민국 공공조달 법령체계의 3대 축으로 볼 수 없는 법률은?

① 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률

② 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률

③ 조달사업에 관한 법률

④ 독점규제 및 공정거래에 관한 법률

⑤ (해당 없음)

[정답] ④ 해설: 공공조달의 3대 기본 법령은 「국가계약법」, 「지방계약법」, 「조달사업법」입니다. 공정거래법은 담합 규제 등과 관련되나 조달의 기본 절차법은 아닙니다.

문제 8. 중앙정부기관이 아닌 '지방자치단체'가 당사자가 되는 계약의 기본 절차를 규율하는 법률과 그 소관 중앙행정기관이 올바르게 연결된 것은?

① 국가계약법 - 기획재정부 ② 지방계약법 - 행정안전부 ③ 조달사업법 - 조달청

④ 지방계약법 - 기획재정부 ⑤ 국가계약법 - 행정안전부

[정답] ② 해설: 지방자치단체의 계약 업무를 규율하는 「지방계약법」의 소관 부처는 행정안전부입니다. (국가계약법은 기획재정부 소관)

문제 9. 다음 중 「조달사업에 관한 법률」(조달사업법)을 주된 법적 근거로 하는 업무나 제도가 아닌 것은?

① 국가종합전자조달시스템(나라장터)의 운영

② MAS(다수공급자계약) 제도의 운영

③ 혁신제품 및 벤처나라 제도의 운영

④ 지방자치단체의 계약심의위원회 설치

⑤ 조달청의 중앙조달(계약 대행) 업무

[정답] ④ 해설: 지방자치단체의 계약심의위원회 설치 및 운영은 「지방계약법」에 규정된 지방계약 고유의 제도입니다.

문제 10. 다음 중 '지방계약법'의 고유한 특징으로 볼 수 없는 것은?

① 수의계약 절차의 투명화 및 내역 공개

② 주민참여에 의한 계약감독제도 도입

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

③ 긴급한 재해복구 계약에 대한 개산계약 허용

④ 국가계약법과 완전히 동일한 입찰 및 계약 절차 적용

⑤ 일정 규모 이상 계약에 대한 계약심의위원회 운영

[정답] ④ 해설: 지방계약법은 국가계약법과 유사하지만, 주민참여 감독제, 계약심의위원회, 지역제한 입찰의 활성화 등 지방행정의 특수성을 반영한 차별화된 규정을 두고 있습니다.

문제 11. 「국가계약법」의 법적 성격과 효력 발생에 대한 설명으로 가장 옳은 것은?

① 국민의 권리·의무를 직접 규율하는 실체법적 성격이 강하다.

② 국가의 내부 훈시 규정이나, 입찰공고에 명시됨으로써 계약상대방에게 효력이 발생한다.

③ WTO 정부조달협정(GPA)보다 하위 법률이므로 GPA와 충돌 시 GPA가 무효가 된다.

④ 지방자치단체가 이 법을 우선적으로 적용해야 한다.

⑤ 조달청의 업무만을 규정하기 위해 제정된 특별법이다.

[정답] ② 해설: 국가계약법령은 대외적 구속력이 없는 내부 규정 성격이지만, 입찰공고서나 계약서에 편입됨으로써 계약상대방에게 법적 구속력을 갖게 됩니다.

문제 12. 공공계약의 법적 근거에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 국가계약법과 지방계약법은 계약담당공무원이 아닌 입찰자를 직접 규율한다.

② 모든 공공기관(공기업, 준정부기관 포함)은 예외 없이 「국가계약법」만 적용받는다.

③ 정부계약은 사법(私法)상 계약이므로 민법이 적용될 여지가 전혀 없다.

④ 조달청의 MAS(다수공급자계약) 제도는 「국가계약법」이 아닌 「조달사업법」에 주된 근거를 둔다.

⑤ 지방계약법은 국가계약법의 하위법령이므로 법적 효력이 더 약하다.

[정답] ④ 해설: 다수공급자계약(MAS)은 「조달사업에 관한 법률」 제13조에 명시적인 근거를 두고 있는 조달청의 특화된 계약 제도입니다.

문제 13. 다음 중 공공조달 행정체계와 그 역할을 잘못 연결한 것은?

① 기획재정부 - 「국가계약법」 소관 및 국가 계약제도 총괄

② 행정안전부 - 「지방계약법」 소관 및 지방 계약제도 총괄

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

③ 조달청 - 「조달사업에 관한 법률」에 따른 중앙조달기관

④ 지방자치단체 - 자체조달기관 (지방계약법 적용)

⑤ 공공기관 - 조달 정책 수립 및 「조달사업법」 총괄

[정답] ⑤ 해설: 공공기관은 수요기관으로서 조달 업무를 수행할 뿐, 조달 정책을 수립하거나 법령을 총괄하는 권한은 없습니다. (조달사업법 총괄은 조달청, 국가계약 정책은 기획재정부 소관)

문제 14. 「조달사업에 관한 법률」에 근거한 '조달청'의 핵심 역할 및 업무로 볼 수 없는 것은?

① 수요기관의 요청을 받아 계약을 대행하는 중앙조달 업무

② 국가종합전자조달시스템(나라장터)의 구축 및 운영

③ MAS(다수공급자계약), 벤처나라 등 주요 조달 제도 운영

④ 지방자치단체의 계약 제도를 총괄하고 「지방계약법」 제정

⑤ 공공조달에 사용되는 물품의 목록 관리 및 표준화

[정답] ④ 해설: 지방자치단체의 계약 제도를 총괄하고 「지방계약법」을 관장하는 기관은 행정안전부입니다.

문제 15. '공기업·준정부기관 계약사무규칙'에 따라, 공기업이나 준정부기관이 계약 업무를 수행할 때 원칙적으로 준용하는 법률은 무엇인가?

① 조달사업에 관한 법률 ② 지방계약법 ③ 국가계약법

④ 상법 ⑤ 공정거래법

[정답] ③ 해설: 공기업과 준정부기관은 기획재정부령인 「공기업·준정부기관 계약사무규칙」에 따라 원칙적으로 「국가계약법」의 규정을 준용하여 계약 업무를 처리합니다.

문제 16. 다음 중 '자체조달'에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?

① 조달청이 모든 공공기관의 물품을 대신 구매해주는 방식이다.

② 각 수요기관(지자체, 공공기관 등)이 직접 입찰공고를 내고 계약을 체결하는 방식이다.

③ 조달청 나라장터 종합쇼핑몰(MAS)을 통해 구매하는 방식이다.

④ 기획재정부가 직접 입찰을 집행하는 방식이다.

⑤ 중소벤처기업부가 중소기업 제품을 강제로 할당하는 방식이다.

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

[정답] ② 해설: 자체조달은 수요기관이 조달청에 의뢰하지 않고 자신의 명의와 책임 하에 직접 입찰 및 계약 절차를 진행하는 것을 의미합니다.

문제 17. 「국가계약법」과 「지방계약법」을 각각 소관하는 주무 부처가 올바르게 연결된 것은?

① 국가계약법: 조달청 / 지방계약법: 행정안전부

② 국가계약법: 기획재정부 / 지방계약법: 조달청

③ 국가계약법: 기획재정부 / 지방계약법: 행정안전부

④ 국가계약법: 행정안전부 / 지방계약법: 기획재정부

⑤ 국가계약법: 조달청 / 지방계약법: 조달청

[정답] ③ 해설: 국가 재정을 총괄하는 기획재정부가 국가계약법을, 지방 행정을 총괄하는 행정안전부가 지방계약법을 소관합니다.

문제 18. 공공조달 행정체계에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 조달청은 중앙조달기관으로서의 지위를 갖는다.

② 기획재정부는 국가 계약제도의 기본 정책을 수립한다.

③ 행정안전부는 지방 계약제도의 기본 정책을 수립한다.

④ 지방자치단체는 「국가계약법」을 기본법으로 하여 조달 업무를 수행한다.

⑤ 중소벤처기업부는 중소기업자간 경쟁제품 지정 등 중소기업 보호 정책을 담당한다.

[정답] ④ 해설: 지방자치단체는 「지방계약법」(지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률)을 기본법으로 하여 조달 업무를 수행합니다.

문제 19. WTO 정부조달협정(GPA)에 대한 설명으로 가장 옳은 것은?

① 국내법보다 하위 개념으로, 국내법과 충돌 시 국내법이 우선한다.

② 가입국 간 정부조달시장의 상호 개방을 목적으로 한다.

③ 국내 산업 보호를 위해 외국 기업에 대한 차별을 허용한다.

④ 조달청이 국내 기업 지원을 위해 만든 국내 정책이다.

⑤ G-PASS 기업은 GPA 협정에 따라 자동 지정된다.

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

[정답] ② 해설: GPA는 가입국 정부조달시장의 상호 개방을 목적으로 하는 국제 협정으로, 비준 시 국내법과 동등한 효력을 가집니다.

문제 20. WTO 정부조달협정(GPA)이 가입국에 부여하는 기본 원칙(의무)이 아닌 것은?

① 내국민대우 원칙 ② 무차별 원칙 ③ 시장 상호 개방의 원칙

④ 국내 기업 우선구매 원칙 ⑤ 투명성 및 공정성 원칙

[정답] ④ 해설: GPA는 외국 공급자를 국내 공급자와 차별하지 않는 '내국민대우'를 원칙으로 하므로, 자국(국내) 기업 우선구매 원칙은 협정의 취지와 정면으로 배치됩니다.

문제 21. 조달청이 국내 조달시장에서 검증된 기업의 '해외조달시장 진출'을 촉진하기 위해 지정·지원하는 제도는 무엇인가?

① 벤처나라

② G-PASS (Government Performance Assured)

③ MAS (다수공급자계약)

④ GPA (Government Procurement Agreement)

⑤ NEP (신제품 인증)

[정답] ② 해설: G-PASS(해외조달시장 진출 유망기업) 제도는 조달청이 기술력과 신뢰성을 인정한 기업의 수출을 지원하는 제도입니다.

문제 22. WTO 정부조달협정(GPA) 체결로 인한 효과로 옳은 것을 모두 고른 것은?

(가) 국내 기업은 GPA 가입국의 조달시장에 진출할 기회를 얻는다.

(나) GPA 양허 기준 금액 이상인 조달 건에 외국 기업이 참여할 수 있게 된다.

(다) 조달청은 G-PASS 제도를 통해 국내 기업의 해외 진출을 지원한다.

(라) 국내 조달시장은 외국 기업에 대해 완전히 폐쇄된다.

① (가), (나) ② (가), (나), (다) ③ (나), (다), (라)

④ (가), (나), (다), (라) ⑤ (가), (다)

[정답] ② 해설: GPA는 시장 개방을 의미하므로 (라)는 틀린 설명입니다. GPA 체결로 우리 기업도 해외 시장에 진출할 수 있고(가), 국내 시장도 일정 부분 개방됩니다(나). 이에 대응해 정부는 G-PASS 등 지원책을 운영합니다(다).

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

문제 23. 다음 ( ) 안에 들어갈 용어를 순서대로 올바르게 나열한 것은?

(A)는/은 가입국 간 정부조달시장의 상호 개방을 규정한 '국제 협정'이며, (B)는/은 조달청이 국내 기업의 해외시장 진출을 지원하기 위한 '국내 정책'이다.

① A: G-PASS / B: GPA ② A: GPA / B: G-PASS ③ A: MAS / B: G-PASS

④ A: GPA / B: MAS ⑤ A: NEP / B: G-PASS

[정답] ② 해설: A는 WTO GPA(Government Procurement Agreement), B는 G-PASS(Government Performance Assured)입니다.

문제 24. 「국가계약법」 등 공공조달 법령이 입찰자 및 계약상대방에게 실질적인 효력을 갖게 되는 가장 중요한 근거는?

① 법제처의 유권해석 ② 조달청장의 내부 지침

③ 입찰공고서 및 계약서 특수조건에 명시 ④ 담당 공무원의 구두 통지

⑤ 민법의 일반 원칙

[정답] ③ 해설: 훈시적 규정인 조달 법령이 계약상대방을 구속하기 위해서는 해당 내용이 입찰공고서나 계약서(특수조건 등)에 명시되어 계약의 내용으로 편입되어야 합니다.

문제 25. 계약상대자가 정당한 이유 없이 계약서상 정해진 납품기한을 지체한 경우, 발주기관이 지연 일수만큼 산정하여 부과하는 것은 무엇인가?

① 지체상금 ② 계약보증금 ③ 부정당업자 제재 ④ 과징금 ⑤ 이행강제금

[정답] ① 해설: 지체상금은 이행 지체에 대한 손해배상액의 예정 성격을 갖는 금전적 제재입니다.

문제 26. 다음 중 '부정당업자 입찰참가자격 제한' 처분 사유에 해당하지 <u>않는</u> 것은?

① 입찰 또는 계약에 관한 서류를 허위로 제출한 경우

② 정당한 이유 없이 계약의 이행을 하지 아니한 경우

③ 입찰 과정에서 담당 공무원에게 뇌물을 제공한 경우

④ 납품기한을 1일 지체하였으나 즉시 납품을 완료한 경우

⑤ 입찰자 간 담합 행위가 적발된 경우

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

[정답] ④ 해설: 단순한 납품 지연은 '지체상금' 부과 대상이며, 계약을 이행할 의사가 있고 즉시 납품을 완료했다면 '부정당업자 제재'(입찰참가자격 제한) 사유인 '계약 불이행'에는 해당하지 않습니다.

문제 27. 공공조달 계약 과정에서 발주기관의 처분으로 불이익을 받은 자가 1차적으로 취할 수 있는 공식적인 구제 절차는?

① 즉시 행정소송을 제기한다.

② 해당 중앙관서의 장에게 서면으로 이의신청을 한다.

③ 기획재정부 국가계약분쟁조정위원회에 재심을 청구한다.

④ 공정거래위원회에 담합으로 신고한다.

⑤ 중소벤처기업부에 민원을 제기한다.

[정답] ② 해설: 「국가계약법」 제28조에 따라 불이익 처분을 받은 자는 1차적으로 해당 중앙관서의 장에게 이의신청을 할 수 있으며, 이에 불복할 경우 2차적으로 분쟁조정위원회에 재심을 청구할 수 있습니다.

문제 28. 중앙관서의 장에게 이의신청을 하였으나 그 결과에 불복하는 경우, 2차적으로 '국가계약분쟁조정위원회'에 재심을 청구해야 하는 기한은?

① 이의신청 결과 통지를 받은 날로부터 10일 이내

② 이의신청 결과 통지를 받은 날로부터 **20**일 이내

③ 이의신청 결과 통지를 받은 날로부터 30일 이내

④ 불이익 처분이 있음을 안 날로부터 15일 이내

⑤ 불이익 처분이 있은 날로부터 10일 이내

[정답] ② 해설: 「국가계약법」 제28조 제2항에 따라 이의신청 처리 결과에 불복하는 경우, 통지를 받은 날로부터 **20**일 이내에 재심을 청구해야 합니다.

문제 29. 다음 중 계약상대자의 귀책 사유로 계약 해제·해지 시 발주기관이 국고에 귀속시킬 수 있는 것은?

① 선금 ② 지체상금 ③ 계약보증금 ④ 입찰보증금 ⑤ 예정가격

[정답] ③ 해설: 계약 체결 후 계약상대자의 책임 있는 사유로 계약이 해제·해지되는 경우, 계약 이행을 담보하기 위해 납부한 '계약보증금'이 국고에 귀속됩니다.

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

문제 30. 공공조달 법규 검토 실무에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은?

① 「국가계약법」은 계약 담당 공무원이 지켜야 할 내부 훈시 규정의 성격이 강하다.

② '부정당업자 제재'는 입찰참가를 제한하는 강력한 행정처분이다.

③ '지체상금'은 계약 이행을 지체했을 때 부과된다.

④ 분쟁 발생 시, 계약 당사자 간 사전 협의는 법적으로 금지된다.

⑤ 법령 내용은 입찰공고문에 명시되어야 입찰자에게 실질적인 효력을 갖는다.

[정답] ④ 해설: 분쟁 해결의 가장 기본적이고 효율적인 방법은 당사자 간의 '사전 협의'입니다. 법적으로 금지된 것이 아니라 오히려 권장되는 1단계 절차입니다.

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

[제1과목] 공공조달의 이해 2차 실전 예상문제

문제 1. 공공조달 계약의 법적 성질에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?

① 국가가 우월적 지위에서 행하는 공법상의 행정처분이다.

② 사법(私法)상 계약이므로 민법의 원칙이 전면적으로 배제된다.

③ 사법(私法)상 계약이나, 공공성을 위해 국가계약법 등 특별법의 규율을 받는다.

④ 계약 당사자 간의 합의보다는 법령에 의한 강제성이 우선한다.

⑤ 국제법이 국내법보다 항상 우선하여 적용되는 조약 행위이다.

[정답] ③ [해설] 정부계약은 국가가 사인의 지위(사경제 주체)에서 상호 대립하는 의사표시의 합치로 성립하는 '사법(私法)상 계약'입니다. 따라서 민법상 계약 원칙(계약 자유, 신의성실 등)이 적용되지만, 동시에 공공성·투명성을 확보하기 위해 국가계약법 등 특별법의 규율을 받습니다.

문제 2. 공공조달의 기능 중 '경제적 기능'에 해당하지 <u>않는</u> 것은?

① 조달시장 개방을 통한 국제무역 연계

② 정부 지출을 통한 경기 조절 및 안정화

③ 혁신제품 시범구매를 통한 사회적 가치 실현

④ 중소기업에 대한 안정적인 판로 및 시장 제공

⑤ 연관 산업에 대한 경제적 파급 효과 창출

[정답] ③ [해설] 혁신제품 시범구매를 통한 혁신 촉진 및 사회적 가치 실현은 공공조달의 '정책적 기능'에 해당합니다. ①, ②, ④, ⑤는 시장 창출, 경기 조절, 무역 연계 등 경제적 파급효과와 관련된 '경제적 기능'입니다.

문제 3. 다음 중 공공조달의 '정책적 기능'을 수행하기 위한 제도로 볼 수 <u>없는</u> 것은?

① 사회적기업 및 장애인기업 생산품 우선구매

② 기술 혁신을 위한 혁신제품 지정 제도

③ 중소기업 보호를 위한 벤처나라 운영

④ 예산 절감을 위한 최저가 낙찰제 운영

⑤ 친환경 녹색제품 의무구매 제도

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

[정답] ④ [해설] 최저가 낙찰제는 예산 효율성을 추구하는 가격 중심 제도로, 혁신/사회적 가치/중소기업 보호 등 특정 정책 목표를 달성하기 위한 '정책적 기능'과는 거리가 멉니다. ①, ②, ③, ⑤는 대표적인 정책 지원 제도입니다.

문제 4. 국가계약법령의 성격에 대한 대법원 판례의 입장으로 옳은 것은?

① 이를 위반한 계약은 무조건 사법상 효력이 부인된다.

② 대외적인 구속력을 갖는 강행법규이다.

③ 국가 내부의 사무처리 준칙인 훈시규정의 성격을 갖는다.

④ 입찰공고에 명시되지 않아도 국민에게 직접적인 효력을 미친다.

⑤ 계약 담당 공무원의 재량권을 인정하지 않는 기속규정이다.

[정답] ③ [해설] 대법원 판례는 국가계약법령을 국가 내부의 훈시규정으로 봅니다. 따라서 법령 위반이 곧바로 사법상 계약의 무효로 이어지지는 않으며, 입찰공고나 계약서에 편입되어야 계약상대자에게 구속력을 갖습니다.

문제 5. 공공조달 시장의 규모와 영향력에 대한 설명으로 <u>틀린</u> 것은?

① 국내 공공조달 규모는 GDP의 약 9~10% 수준이다.

② 정부는 조달시장의 구매력을 활용해 산업정책을 지원한다.

③ 공공조달은 단순한 물자 구매 행위에 그치지 않고 국가 재정 집행의 핵심 수단이다.

④ 조달시장은 민간 시장과 완전히 분리되어 상호 영향을 주지 않는다.

⑤ 조달시장은 기업에게 초기 실적(Track Record)을 제공하는 테스트베드 역할을 한다.

[정답] ④ [해설] 조달시장은 민간 시장과 밀접하게 연계되어 있습니다. 조달시장에서 검증된 실적(Track Record)은 민간 시장 진출의 교두보가 되며, 정부의 조달 정책은 민간 산업 생태계에 직접적인 영향을 미칩니다.

문제 6. '가치 기반 조달'의 개념과 가장 거리가 <u>먼</u> 것은?

① 단순 비용 절감보다는 사회적 가치 실현을 중시한다.

② 안전, 환경, 복지 등 공공의 이익을 고려한다.

③ 오로지 가격 경쟁력만을 최우선으로 평가한다.

④ 사회적 약자 기업에 대한 배려를 포함한다.

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

⑤ 혁신 기술 도입을 통해 공공서비스의 질을 개선한다.

[정답] ③ [해설] 가치 기반 조달(Value-based Procurement)은 단순한 가격 경쟁을 넘어 안전, 환경, 고용, 사회적 약자 배려 등 사회적 가치와 공공성을 종합적으로 고려하는 조달 방식입니다.

문제 7. 공공조달 관련 법령의 적용 우선순위에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 민법 > 국가계약법 > 특례규정

② 국가계약법 > 민법 > 입찰공고문

③ 입찰공고문 및 계약서 > 국가계약법(강행규정이 아닌 경우) > 민법

④ 조달사업법 > 헌법 > 국가계약법

⑤ 지방계약법 > 국가계약법 > 국제협정

[정답] ③ [해설] 국가계약법은 훈시규정 성격이 강하므로, 구체적인 계약 조건이 입찰공고문 및 계약서에 명시될 때 최우선적인 효력을 갖습니다. 다만, 공고 내용이 강행법규를 위반해서는 안 됩니다.

문제 8. 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」(지방계약법)에만 존재하는 고유한 제도는?

① 지체상금 부과 제도

② 부정당업자 제재 제도

③ 주민참여 감독대상 공사 제도

④ 협상에 의한 계약 체결

⑤ 적격심사 낙찰제

[정답] ③ [해설] 주민참여 계약감독제는 지방자치단체의 특수성을 반영하여 주민 생활과 밀접한 공사 등에 주민대표가 감독자로 참여할 수 있도록 「지방계약법」에만 규정된 고유 제도입니다.

문제 9. 「조달사업에 관한 법률」(조달사업법)의 주요 내용이 아닌 것은?

① 조달청의 중앙조달 업무 범위 규정

② 국가종합전자조달시스템(나라장터)의 구축 및 운영 근거

③ 다수공급자계약(MAS) 제도의 법적 근거

④ 지방자치단체의 입찰 및 계약 집행기준 제정

⑤ 혁신제품의 구매 촉진 및 지원 근거

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

[정답] ④ [해설] 지방자치단체의 입찰 및 계약 집행기준 등 지방계약 관련 예규는 행정안전부 소관이며 지방계약법에 근거합니다. 조달사업법은 조달청의 업무(중앙조달, 나라장터, MAS, 혁신제품 등)를 규정합니다.

문제 10. 다음 중 기획재정부 장관이 정하는 '계약예규'에 포함되지 않는 것은?

① 용역계약일반조건 ② 공사입찰유의서

③ 정부 입찰·계약 집행기준 ④ 지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준

⑤ 예정가격 작성기준

[정답] ④ [해설] '지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준'은 행정안전부 예규입니다. ①, ②, ③, ⑤는 기획재정부 소관의 국가계약예규입니다.

문제 11. 국가계약법령상 수의계약이 가능한 사유가 아닌 것은?

① 천재지변, 작전상의 병력 이동 등 긴급한 경우

② 국가기관의 행위를 비밀리에 할 필요가 있는 경우

③ 경쟁에 부칠 여유가 없다고 판단되는 경우

④ 특정인의 기술이 필요하여 경쟁이 성립될 수 없는 경우

⑤ 예산이 부족하여 경쟁입찰을 진행하기 어려운 경우

[정답] ⑤ [해설] 예산 부족은 수의계약의 법적 사유가 될 수 없습니다. 수의계약은 천재지변(긴급), 특정 기술(경쟁 불가), 소액 등 법령(시행령 제26조)이 정한 엄격한 요건 하에서만 허용됩니다.

문제 12. 공공조달 법령 체계상 '중앙관서의 장'에게 위임된 권한이 아닌 것은?

① 계약담당공무원의 임명 ② 입찰참가자격의 제한(부정당업자 제재)

③ 국가계약법 시행령의 개정 ④ 이의신청에 대한 심사 및 조치

⑤ 소관 계약에 대한 세부 기준 마련(법령 범위 내)

[정답] ③ [해설] 「국가계약법 시행령」은 대통령령으로, 그 개정 권한은 행정부(국무회의 심의, 대통령 재가)에 있습니다. 중앙관서의 장은 법령의 범위 내에서 집행하는 권한을 갖습니다.

문제 13. 조달청의 역할과 기능에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 기획재정부의 외청으로 국가 계약 법령을 단독으로 제정한다.

② 수요기관의 요청에 따라 계약을 대행하는 중앙조달기관이다.

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

③ 원자재 수급 안정을 위해 비축사업을 수행한다.

④ 물품목록 정보를 관리하고 물품식별번호를 부여한다.

⑤ 나라장터 시스템을 운영하고 관리한다.

[정답] ① [해설] 조달청은 기획재정부 산하 외청으로, 법률(국가계약법)의 제정 및 총괄 권한은 주무부처인 기획재정부에 있습니다. 조달청은 집행 및 운영 기능을 담당합니다.

문제 14. 다음 중 '자체조달'을 원칙으로 하는 기관은?

① 모든 국가기관 (중앙부처)

② 조달청에 계약 체결을 위임한 기관

③ 지방자치단체 및 공공기관 (단, 일정 금액 이상 등 예외 제외)

④ 수요물자 구매를 조달청에 의무적으로 요청해야 하는 기관

⑤ 국회 및 법원 등 헌법기관

[정답] ③ [해설] 지방자치단체와 공공기관은 자체적으로 계약을 체결하는 자체조달이 원칙이며, 필요시 조달청에 중앙조달을 요청할 수 있습니다. 국가기관(중앙부처)은 일정 금액 이상 물품/용역 등에 대해 의무적으로 조달청에 조달 요청을 해야 합니다.

문제 15. 행정안전부의 공공조달 관련 역할로 옳은 것은?

① 국가계약법령의 해석 및 운영

② 지방공기업 및 지방자치단체의 계약 업무 총괄

③ 조달청 조직 및 인력 관리

④ G-PASS 기업 지정 및 지원

⑤ 혁신제품 시범구매 예산 편성

[정답] ② [해설] 행정안전부는 지방자치단체 및 지방공기업의 계약 업무와 관련 법령(지방계약법)을 총괄합니다. 국가계약법은 기획재정부, G-PASS는 조달청 소관입니다.

문제 16. '중앙조달'과 '자체조달'의 구분 기준으로 가장 적절한 것은?

① 계약 금액의 크기 (무조건 금액 기준)

② 계약 체결의 주체 (조달청장 vs 수요기관의 장)

③ 입찰 방식의 종류 (일반경쟁 vs 수의계약)

④ 기업의 규모 (대기업 vs 중소기업)

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

⑤ 계약 목적물의 종류 (물품 vs 공사)

[정답] ② [해설] 중앙조달과 자체조달을 구분하는 가장 본질적인 기준은 계약 체결의 주체가 누구냐는 것입니다. 조달청장이 계약 당사자가 되면 중앙조달, 수요기관의 장이 직접 계약하면 자체조달입니다.

문제 17. 조달청이 수행하는 '시설공사 맞춤형 서비스'에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 수요기관이 직접 공사 감독을 수행하는 방식이다.

② 조달청이 기획, 설계, 시공, 사후관리 등 공사발주 업무를 대행하는 서비스이다.

③ 민간 건설사가 공공 공사를 발주하는 방식이다.

④ 지방자치단체만 이용할 수 있는 서비스이다.

⑤ 법적 근거 없이 관행적으로 이루어지는 서비스이다.

[정답] ② [해설] 시설공사 맞춤형 서비스는 전문 인력이 부족한 수요기관을 대신하여 조달청이 기획부터 시공관리까지 공사 발주 및 관리 업무 전반을 대행해 주는 서비스입니다.

문제 18. 공공기관(공기업, 준정부기관)의 계약 사무 처리에 적용되는 규정은?

① 민법만 적용된다.

② 상법만 적용된다.

③ 「공기업·준정부기관 계약사무규칙」을 따르며 국가계약법을 준용한다.

④ 지방계약법을 의무적으로 따른다.

⑤ 조달사업법만 전적으로 따른다.

[정답] ③ [해설] 공공기관은 「공공기관의 운영에 관한 법률」에 따라 기획재정부령인 「공기업·준정부기관 계약사무규칙」을 적용받으며, 세부 사항은 「국가계약법」을 준용하도록 되어 있습니다.

문제 19. WTO 정부조달협정(GPA)의 적용을 받지 않는 예외 사항이 아닌 것은?

① 무기, 탄약 등 국방 안보와 관련된 조달

② 농산물 등 특정 민감 품목

③ 중소기업을 위한 정부조달 (Set-aside)

④ 일정 기준금액(양허금액) 미만의 소액 조달

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

⑤ 외국 기업의 진입을 원천 봉쇄하기 위한 일반 물품 조달

[정답] ⑤ [해설] 외국 기업을 원천 봉쇄하기 위한 일반 조달은 GPA의 '시장 개방' 및 '비차별' 원칙에 위배됩니다. ①방산, ②특정 품목, ③중소기업 지원(Set-aside), ④소액 조달은 협정에서 인정하는 대표적인 예외 사항입니다.

문제 20. GPA 가입국 간에 적용되는 '내국민 대우' 원칙의 의미는?

① 자국 기업에게만 보조금을 지급해야 한다.

② 외국 기업을 자국 기업보다 불리하게 대우해서는 안 된다.

③ 외국 기업에게 자국 기업보다 더 유리한 혜택을 주어야 한다.

④ 국내 생산품을 우선적으로 구매해야 한다.

⑤ 개발도상국 기업을 차별해야 한다.

[정답] ② [해설] 내국민 대우(National Treatment)는 외국산 물품이나 외국 공급자에게 국산 물품이나 국내 공급자보다 불리하지 않은 대우를 해야 한다는 원칙입니다.

문제 21. 우리나라 조달기업이 해외 조달시장에 진출할 때 겪는 가장 큰 진입 장벽으로 보기 어려운 것은?

① 해당 국가의 복잡한 조달 법규 및 절차

② 현지어 입찰 서류 작성의 어려움

③ 국제 인증 및 현지 실적 요구

④ WTO GPA에 따른 시장 개방 원칙

⑤ 현지 네트워크 및 정보 부재

[정답] ④ [해설] WTO GPA는 시장 개방을 통해 우리 기업의 해외 진출을 돕는 기회 요인이지 진입 장벽이 아닙니다. ①법규, ②언어, ③인증/실적, ⑤정보 부족은 실질적인 비관세 장벽입니다.

문제 22. 조달청의 'G-PASS 기업' 지정 제도의 주된 목적은?

① 국내 조달시장에서의 과당 경쟁 방지

② 외국 기업의 국내 시장 진입 억제

③ 국내 우수 조달기업의 해외 조달시장 진출 지원

④ 대기업 위주의 수출 정책 강화

⑤ 수입 물품의 품질 검사 강화

[정답] ③ [해설] G-PASS(Government Performance Assured)는 국내 조달시장에서 검증된 우수 기업을 선정하여 해외 조달시장 진출을 체계적으로 지원하기 위한 제도입니다.

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

문제 23. 국제입찰에서 낙찰자를 결정할 때 환율 변동 위험을 줄이기 위해 주로 사용하는 통화 기준은?

① 입찰 공고일 기준 환율
② 개찰일 기준 환율
③ 계약 체결일 기준 환율
④ 대금 지급일 기준 환율
⑤ 입찰자가 임의로 선택한 환율

[정답] ② [해설] 입찰서의 가격 평가 시 공정성을 위해 보통 개찰일(또는 입찰일)의 외국환율고시를 기준으로 환산하여 평가합니다. 이는 통상 입찰공고에 기준 시점이 명시됩니다.

문제 24. 국제조달 시장에서 '오프셋(Offset, 절충교역)'에 대한 설명으로 옳은 것은?

① WTO GPA는 원칙적으로 오프셋을 금지한다.
② 모든 국제 입찰에서 의무적으로 적용된다.
③ 선진국이 개발도상국에 일방적으로 요구하는 조건이다.
④ 가격 할인만을 의미하는 용어이다.
⑤ 입찰 참가 자격을 제한하는 제도를 말한다.

[정답] ① [해설] WTO GPA는 원칙적으로 기술 이전, 국산품 사용 의무화 등 반대급부를 요구하는 오프셋(절충교역)을 금지합니다. 다만, 개발도상국 가입 시 예외적으로 허용되기도 합니다.

문제 25. 계약 담당 공무원의 법령 위반 행위에 대해 입찰자가 취할 수 있는 조치가 아닌 것은?

① 감사원에 감사 청구
② 해당 기관에 이의 신청
③ 국민권익위원회에 고충 민원 제기
④ 즉시 형사 고발 (명백한 범죄 혐의가 없는 경우)
⑤ 국가계약분쟁조정위원회에 조정 신청

[정답] ④ [해설] 명백한 범죄(뇌물 등)가 아닌 행정적/절차적 미비나 위법에 대해서는 이의신청, 분쟁조정, 감사 청구 등의 행정적 구제 절차를 우선 활용해야 합니다.

문제 26. 국가계약분쟁조정위원회의 조정 대상이 되는 사항이 아닌 것은?

① 입찰 참가 자격의 제한에 관한 사항
② 낙찰자 결정에 관한 사항
③ 계약 금액의 조정에 관한 사항
④ 지체상금의 부과에 관한 사항
⑤ 계약 담당 공무원의 개인적인 인사 조치 사항

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

[정답] ⑤ [해설] 국가계약분쟁조정위원회는 입찰 자격, 낙찰자 결정, 계약 금액, 지체상금 등 계약 내용 및 절차와 관련된 분쟁을 조정합니다. 공무원 개인에 대한 인사 조치는 소관 사항이 아닙니다.

문제 27. '부정당업자 입찰참가자격 제한' 처분의 제척기간(시효)은 원칙적으로 해당 사유가 발생한 종료일부터 몇 년인가?

① 1년 ② 3년 ③ 5년 (담합 등 일부 사유는 7년) ④ 10년 ⑤ 20년

[정답] ③ [해설] 국가계약법상 부정당업자 제재 처분의 제척기간은 원칙적으로 사유 발생 종료일로부터 5년입니다. (단, 담합 등 일부 중대 사유는 7년으로 연장됩니다).

문제 28. 계약상대자가 정당한 이유 없이 계약을 이행하지 않을 때 발주기관이 취할 수 있는 조치로 틀린 것은?

① 계약의 해제 또는 해지

② 계약보증금의 국고 귀속

③ 부정당업자 입찰참가자격 제한

④ 지체상금 부과 (이행 지체 시)

⑤ 대표자에 대한 즉결 심판 청구

[정답] ⑤ [해설] 계약 불이행은 민사상/행정상 책임(해지, 보증금 귀속, 제재)의 대상이지, 곧바로 대표자를 형사 처벌하거나 즉결 심판을 청구할 수 있는 사안은 아닙니다.

문제 29. 다음 중 '사정변경의 원칙'에 따라 계약 내용을 변경할 수 있는 경우가 아닌 것은?

① 급격한 물가 변동으로 계약 금액 조정이 필요한 경우

② 설계 변경으로 인해 물량이 증감된 경우

③ 천재지변으로 인해 공사 기간 연장이 필요한 경우

④ 계약상대자의 단순한 경영상 판단 착오

⑤ 법령의 개정으로 계약 내용의 변경이 불가피한 경우

[정답] ④ [해설] 계약상대자의 단순 변심이나 경영상 판단 착오는 귀책사유에 해당하며, 사정변경의 원칙에 따른 적법한 계약 변경 사유가 될 수 없습니다. ①, ②, ③, ⑤는 객관적인 사정 변경으로 인정되어 계약 변경이 가능합니다.

문제 30. 조달청의 '불공정행위 신고센터'에 신고할 수 있는 대상이 아닌 것은?

① 입찰 담합 행위

② 직접생산 위반 행위

③ 원산지 허위 표시 행위

④ 발주기관의 적법한 입찰 공고 내용

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

⑤ 브로커의 불법 알선 행위

[정답] ④ [해설] 적법한 절차에 따른 입찰 공고는 신고 대상이 아닙니다. ①담합, ②직접생산 위반, ③원산지 위반, ⑤브로커 개입 등은 공정한 조달 질서를 해치는 불공정 행위로 신고 대상입니다.

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

[제1과목] 공공조달의 이해 3차 실전 예상문제

문제 1. 국가계약법령상 계약의 원칙으로 명시되지 않은 것은?

① 계약은 상호 대등한 입장에서 당사자의 합의에 따라 체결되어야 한다.

② 계약당사자는 계약의 내용을 신의성실의 원칙에 따라 이행하여야 한다.

③ 국제입찰의 경우 국내 기업을 우선하여 보호해야 한다.

④ 계약담당공무원은 계약상대자의 이익을 부당하게 제한하는 특약을 정해서는 안 된다.

⑤ 계약담당공무원은 공정하고 투명하게 계약 업무를 수행해야 한다.

[정답] ③ 해설: 국제입찰의 경우 호혜의 원칙에 따라 정부조달협정 가입국 국민이나 물품에 대해 국내의 것과 차별되는 특약이나 조건을 정해서는 안 되며, 내국민대우 원칙이 적용됩니다.

문제 2. 다음 중 「물품 관리법」 상 물품의 정의에서 제외되는 것은?

① 현금 ② 사무용 집기 ③ 관용 차량 ④ 공구 및 기구 ⑤ 기계 장치

[정답] ① 해설: 「물품 관리법」상 물품은 현금, 부동산(토지·건물), 유가증권 등을 제외한 동산(動産)을 의미합니다. 현금은 「국고금 관리법」 등의 적용을 받습니다.

문제 3. 조달청이 운영하는 '해외조달시장 진출 유망기업(G-PASS)'의 지정 유효기간은?

① 1년 ② 2년 ③ 3년 ④ 5년 ⑤ 7년

[정답] ④ 해설: G-PASS 기업의 지정 기간은 지정일로부터 5년입니다. 기업이 신청할 경우 수출 실적 등을 고려하여 연장(재지정)이 가능합니다.

문제 4. '중소기업자간 경쟁제품'의 입찰 참여 자격과 관련하여 필수적으로 확인해야 하는 서류는?

① 우수제품 지정증서 ② 직접생산확인증명서 ③ 벤처기업확인서

④ 기술신용평가등급 확인서 ⑤ 수출실적증명서

[정답] ② 해설: 중소기업자간 경쟁제품 입찰에 참여하기 위해서는 해당 제품을 직접 생산하는 중소기업임을 증명하는 '직접생산확인증명서'를 반드시 소지해야 합니다.

문제 5. 지방자치단체 계약에서 '지역제한 입찰'을 할 때, 법인 등기부상 본점 소재지 기준일은 언제인가?

① 입찰서 제출일 ② 입찰공고일 전일 ③ 현장설명일

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

④ 계약체결일 ⑤ 개찰일

[정답] ② 해설: 지방계약법령상 지역제한 경쟁입찰 시 입찰참가자의 주된 영업소(본점) 소재지 기준일은 '입찰공고일 전일'이며, 입찰일까지(낙찰자는 계약체결일까지) 계속 유지해야 합니다.

문제 6. 다음 중 '수의계약'을 체결할 수 있는 사유로 가장 거리가 먼 것은?

① 천재지변, 감염병 예방 등 긴급한 경우

② 경쟁입찰을 실시하였으나 입찰자가 1인뿐인 경우 (재공고 유찰 등)

③ 국가유공자 단체나 장애인 기업 등과 계약하는 경우

④ 특정인의 기술이 필요하여 경쟁을 할 수 없는 경우

⑤ 발주기관장의 개인적 친분이 있는 업체와 계약하는 경우

[정답] ⑤ 해설: 수의계약은 법령(국가계약법 시행령 제26조 등)에 열거된 구체적인 사유에 해당하는 경우에만 가능하며, 개인적 친분은 수의계약 사유가 될 수 없습니다.

문제 7. 다수공급자계약(MAS) 2단계 경쟁에서 제안요청 대상자를 선정할 때, 시스템이 자동으로 추천하는 업체를 포함해야 하는 경우는?

① 계약 상대자가 2인 미만일 때 ② 계약 상대자가 5인 미만일 때

③ 계약 상대자가 15인 이상인 세부품명일 때 ④ 모든 MAS 2단계 경쟁 시

⑤ 추정가격이 1천만원 미만일 때

[정답] ③ 해설: 다수공급자계약(MAS) 2단계 경쟁 시, 계약 상대자가 15인 이상인 세부품명인 경우에는 희망 규격을 충족하는 업체 중 시스템이 무작위로 추천하는 업체를 포함하여 제안요청 대상자를 선정해야 합니다.

문제 8. 물품 분류 체계에서 '물품목록번호'는 총 몇 자리 숫자로 구성되는가?

① 8자리 ② 10자리 ③ 13자리 ④ 16자리 ⑤ 20자리

[정답] ④ 해설: 물품목록번호는 물품분류번호 8자리(품명)와 물품식별번호 8자리(품목)가 결합된 총 16자리 숫자로 구성됩니다.

문제 9. 조달청 '혁신제품'으로 지정된 제품에 주어지는 혜택으로 옳지 않은 것은?

① 지정 기간 동안 금액 한도 없는 수의계약 가능

② 조달청 예산으로 시범구매 지원 (테스트베드)

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

③ 혁신장터(전용몰)에 등록되어 홍보

④ 구매 담당자에 대한 구매면책 적용

⑤ 모든 공공기관 의무 구매 비율 50% 강제 적용

[정답] ⑤ 해설: 혁신제품 구매목표제가 있어 기관 물품 구매액의 일정 비율(예: 1% 내외)을 혁신제품으로 구매하도록 권장/평가하지만, 특정 제품에 대해 50%를 강제로 구매해야 하는 규정은 없습니다.

문제 10. 경쟁입찰에서 낙찰자가 정당한 이유 없이 소정의 기한 내에 계약을 체결하지 않을 경우 조치로 옳은 것은?

① 계약보증금을 국고에 귀속한다.

② 입찰보증금을 국고에 귀속한다.

③ 선금을 회수한다.

④ 지체상금을 부과한다.

⑤ 하자보수보증금을 징수한다.

[정답] ② 해설: 낙찰자가 계약을 체결하지 않는 것은 입찰 단계의 위반 사항이므로 '입찰보증금'을 국고에 귀속시킵니다. (계약보증금은 계약 체결 이후의 의무 불이행 시 귀속)

문제 11. 국가종합전자조달시스템(나라장터)의 영문 약칭은?

① KONEPS (G2B) ② ONBID ③ ALIO ④ UN PASS ⑤ KISCON

[정답] ① 해설: 조달청이 운영하는 국가종합전자조달시스템은 KONEPS (Korea ON-line E-Procurement System)이며, 통칭 G2B(Government to Business) 시스템이라고 합니다.

문제 12. 공사 계약에서 '설계변경'으로 인한 계약금액 조정 시, 증액 조정이 가능한 사유가 <u>아닌</u> 것은?

① 설계서의 내용이 불분명하거나 누락·오류가 있는 경우

② 지질, 용수 등 공사 현장의 상태가 설계서와 다른 경우

③ 발주기관의 필요에 따라 공사 범위를 확대한 경우

④ 신기술·신공법을 사용하여 공사비를 절감한 경우

⑤ 설계서 간에 상호 모순이 있는 경우

[정답] ④ 해설: 신기술·신공법을 사용하여 공사비를 절감한 경우에는 계약금액을 '감액' 조정하는 것이 원칙입니다. (단, 절감액의 일부를 해당 계약상대자에게 보상하는 제도는 별도로 존재합니다.)

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

문제 13. 다음 중 '사회적 책임 조달(SRPP)'의 대상에 해당하지 않는 기업 유형은?

① 중소기업 ② 여성기업 ③ 장애인기업 ④ 사회적기업 ⑤ 시장 지배적 대기업

[정답] ⑤ 해설: 사회적 책임 조달은 사회적 약자나 소외 계층을 지원하여 사회적 가치를 창출하는 것이 목적이므로, 대기업은 주된 지원 대상이 아닙니다.

문제 14. 조달청 '벤처나라'에 상품을 등록할 수 있는 기업의 자격 요건은?

① 창업 7년 이내의 벤처·창업기업 ② 창업 20년 이상의 중견기업

③ 대기업 계열사 ④ 해외 소재 외국 법인

⑤ 부도 또는 파산 상태인 기업

[정답] ① 해설: 벤처나라는 기술력은 있으나 납품 실적이 부족한 창업 7년 이내의 벤처기업 또는 창업기업의 공공조달 판로 확대를 지원하기 위한 전용 몰입니다.

문제 15. 물품 구매 계약에서 계약상대자가 납품 기한을 지체했을 때 부과하는 '지체상금'의 부과율(국가계약법 시행규칙 기준)은?

① 1,000분의 0.5 ② 1,000분의 0.75 ③ 1,000분의 1.25

④ 1,000분의 2.5 ⑤ 1,000분의 3.0

[정답] ② 해설: 물품의 제조·구매 계약의 지체상금율은 1일당 계약금액의 1,000분의 0.75입니다. (참고: 용역은 1.25, 공사는 0.5)

문제 16. 계약 이행 중 물가 변동으로 인한 계약금액 조정을 신청할 수 있는 요건(조정기준일)은?

① 계약체결일로부터 30일 경과 및 물가변동률 1% 이상

② 계약체결일로부터 60일 경과 및 물가변동률 5% 이상

③ 계약체결일로부터 90일 경과 및 물가변동률 3% 이상

④ 계약체결일로부터 120일 경과 및 물가변동률 10% 이상

⑤ 계약체결 즉시 신청 가능

[정답] ③ 해설: 물가변동으로 인한 계약금액 조정(Escalation)은 계약체결일로부터 90일 이상 경과하고, 입찰일 기준 물가변동률(품목조정율 또는 지수조정율)이 3% 이상 증감된 경우에 할 수 있습니다.

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

문제 17. 다음 중 '부정당업자 입찰참가자격 제한' 처분의 사유에 해당하지 않는 것은?

① 정당한 이유 없이 계약을 체결하지 않거나 이행하지 않은 경우

② 입찰 과정에서 담합을 주도한 경우

③ 입찰 또는 계약 서류를 위조·변조하여 제출한 경우

④ 천재지변으로 인해 납품 기한을 지키지 못한 경우

⑤ 관계 공무원에게 뇌물을 제공한 경우

[정답] ④ 해설: 천재지변 등 불가항력적인 사유로 인한 계약 불이행이나 지체는 부정당업자 제재 사유에 해당하지 않으며, 지체상금 면제 사유가 될 수 있습니다.

문제 18. '협상에 의한 계약' 방식에서 제안서 평가 시 기술능력 평가와 입찰가격 평가의 일반적인 배점 비율은?

① 기술 50 : 가격 50 ② 기술 60 : 가격 40 ③ 기술 80 : 가격 20

④ 기술 90 : 가격 10 ⑤ 기술 100 : 가격 0

[정답] ③ 해설: 국가계약법 시행령 등 관련 규정에 따라 협상에 의한 계약의 기본 배점 비율은 기술능력평가 80점, 입찰가격평가 20점입니다. (사업 특성에 따라 10점 범위 내 조정 가능)

문제 19. 다수공급자계약(MAS) 제도의 특징으로 옳지 않은 것은?

① 품질, 성능, 효율 등이 같거나 유사한 종류의 물품을 대상으로 한다.

② 수요기관이 공통적으로 필요로 하는 물자를 대상으로 한다.

③ 2인 이상을 계약상대자로 하는 단가계약이다.

④ 계약 체결 후 나라장터 종합쇼핑몰에 등록된다.

⑤ 계약 기간은 원칙적으로 10년이다.

[정답] ⑤ 해설: 다수공급자계약(MAS)의 기본 계약 기간은 3년입니다. (재계약 등을 통해 연장은 가능하지만 기본 단위는 3년입니다.)

문제 20. 조달청이 운영하는 '우수조달물품'으로 지정된 제품의 지정 기간(기본)은?

① 1년 ② 2년 ③ 3년 ④ 5년 ⑤ 10년

[정답] ③ 해설: 우수조달물품의 기본 지정 기간은 3년이며, 수출 실적, 고용 창출 등 요건을 충족할 경우 최대 3년까지 연장할 수 있습니다.

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

문제 21. 다음 중 용역 계약의 종류에 해당하지 않는 것은?

① 학술연구용역 ② 기술용역 ③ 시설물관리용역

④ 폐기물처리용역 ⑤ 제조용역

[정답] ⑤ 해설: '제조'는 물품 계약의 영역이며, 용역 계약의 분류에는 포함되지 않습니다. 용역은 기술용역(엔지니어링 등)과 일반용역(청소, 경비, 학술연구 등)으로 나뉩니다.

문제 22. 입찰공고에 명시해야 할 사항으로 법령에 규정되지 않은 것은?

① 입찰에 부치는 사항 (품명, 규격 등) ② 입찰 참가 자격

③ 낙찰자 결정 방법 ④ 경쟁 업체의 영업 비밀 및 원가 분석 자료

⑤ 입찰보증금 납부 및 귀속에 관한 사항

[정답] ④ 해설: 경쟁 업체의 영업 비밀이나 원가 분석 자료는 입찰공고에 명시할 사항이 아니며, 비공개 대상 정보입니다.

문제 23. '적격심사제'에서 낙찰자를 결정할 때 평가하는 핵심 요소 두 가지는?

① 입찰가격 + 이행능력 (실적, 기술, 경영상태 등) ② 입찰가격 + 디자인

③ 입찰가격 + CEO의 평판 ④ 입찰가격 + 해외 지사 수

⑤ 오로지 최저가

[정답] ① 해설: 적격심사제는 입찰가격 점수와 이행능력(납품실적, 기술능력, 경영상태, 신인도 등) 점수를 종합적으로 심사하여 일정 점수 이상인 자를 낙찰자로 결정하는 제도입니다.

문제 24. 계약 이행 완료 후 계약목적물의 품질이 계약 내용과 맞는지 확인하는 절차를 무엇이라 하는가?

① 투찰 ② 개찰 ③ 검사 ④ 착수 ⑤ 입찰

[정답] ③ 해설: '검사'는 계약상대자가 납품한 물품 등이 계약서의 규격, 시방서대로 제조·설치되었는지 확인하는 절차입니다. 검사 합격 후 수량을 확인하여 인수하는 것을 '검수'라고 합니다.

문제 25. 다음 중 '공사' 계약의 특성으로 옳은 것은?

① 주로 완성된 완제품을 구매하는 형태이다.

② 설계서(도면, 시방서)에 따라 시공하여 목적물을 완성하는 계약이다.

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

③ 하자담보책임기간이 통상 1년으로 물품과 동일하다.

④ 계약금액이 2천만원 이하인 경우에만 체결한다.

⑤ 조달청이 아닌 국토교통부에서만 발주한다.

[정답] ② 해설: 공사 계약은 설계서, 시방서 등에 따라 인력과 자재를 투입하여 시설물을 완성하는 도급 계약입니다. 하자담보책임기간은 공종에 따라 2~10년 등으로 물품보다 길게 설정됩니다.

문제 26. 국가계약 분쟁 발생 시, 이의신청에 불복하여 재심을 청구할 수 있는 위원회는?

① 공정거래위원회 ② 국민권익위원회 ③ 국가계약분쟁조정위원회

④ 중소기업유통센터 ⑤ 소비자분쟁조정위원회

[정답] ③ 해설: 국가계약 과정에서 불이익을 받은 자는 발주기관의 이의신청 결과에 불복할 경우 기획재정부 산하의 '국가계약분쟁조정위원회'에 조정을 위한 재심을 청구할 수 있습니다.

문제 27. 다음 중 조달청의 주요 업무가 아닌 것은?

① 정부 비축물자 관리 (원자재 비축) ② 국가종합전자조달시스템(나라장터) 운영

③ 정부 시설공사 계약 대행 ④ 민간 아파트 분양가 심사

⑤ 조달물자 구매 및 공급

[정답] ④ 해설: 조달청은 공공기관의 물품·공사·용역 계약을 지원하고 관급자재를 관리하는 기관이며, 민간 아파트 분양가 심사는 지자체 등의 업무 소관입니다.

문제 28. '입찰서 제출'의 효력이 발생하는 시점(전자입찰 기준)은?

① 입찰자가 전송 버튼을 누른 때

② 국가종합전자조달시스템(나라장터)의 서버에 접수된 때

③ 개찰관이 개찰을 시작한 때

④ 입찰 마감 시간이 종료된 때

⑤ 계약 담당자가 입찰서를 열어본 때

[정답] ② 해설: 전자조달법 및 전자입찰특별유의서에 따라 전자입찰서의 제출 시각은 전자조달시스템의 문서접수지원서버에 접수된 시각으로 봅니다.

문제 29. 물품 식별을 위해 부여하는 '물품목록번호'(16자리) 중 앞 8자리가 의미하는 것은?

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

① 물품식별번호 (개별 품목)　② 물품분류번호 (품명)　③ 제조사 번호

④ 계약 번호　⑤ 지역 코드

[정답] ② 해설: 물품목록번호 16자리는 물품분류번호 8자리(품명, 기능/용도별 분류)와 물품식별번호 8자리(품목, 제조사/모델별 식별)로 구성됩니다.

문제 30. 다음 중 '2단계 경쟁 입찰'(규격·가격 분리 입찰)의 진행 순서로 옳은 것은?

① 가격입찰 개찰 → 낙찰자 선정 → 규격심사

② 규격(기술)입찰서 제출 및 심사 → 적격자에 한해 가격입찰서 개찰 → 낙찰자 선정

③ 가격입찰과 규격입찰 동시 개찰 → 종합평가

④ 수의계약 체결 → 가격 협상

⑤ 입찰공고 → 바로 계약 체결

[정답] ② 해설: 2단계 경쟁 입찰은 먼저 규격(기술) 입찰서를 심사하여 적격자로 확정된 자에 한해서만 가격 입찰서를 개찰하여 낙찰자를 결정하는 방식입니다.

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

[제1과목] 공공조달의 이해 4차 실전 예상문제

문제 1. 국가계약법령상 계약의 원칙에 대한 설명으로 가장 적절하지 않은 것은?

① 계약은 상호 대등한 입장에서 당사자의 합의에 따라 체결되어야 한다.

② 계약당사자는 계약의 내용을 신의성실의 원칙에 따라 이행하여야 한다.

③ 계약담당공무원은 계약상대자의 계약상 이익을 부당하게 제한하는 특약이나 조건을 정해서는 안 된다.

④ 국제입찰의 경우 호혜의 원칙에 따라 외국 물품을 국내 물품보다 무조건 우대해야 한다.

⑤ 정부계약은 사법상 계약으로서 원칙적으로 민법의 적용을 받는다.

[정답] ④ 해설: 국제입찰의 경우 호혜의 원칙에 따라 정부조달협정 가입국 국민이나 물품에 대해 국내 물품과 '차별되는' 특약이나 조건을 정해서는 안 된다는 것이지, 외국 물품을 무조건 우대해야 한다는 의미는 아닙니다(내국민대우 원칙).

문제 2. 공공조달 계약의 종류 중 '장기계속계약'에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 이행에 수년이 걸리더라도 계약금액 총액은 확정하지 않고 매년 계약한다.

② 각 회계연도 예산의 범위 안에서 체결하되, 1차 계약 시 총공사금액을 부기하여야 한다.

③ 총공사금액이 확정되지 않은 상태에서 우선 착공하는 방식이다.

④ 계약보증금은 매년 연차별 계약금액의 10%만 납부하면 된다.

⑤ 천재지변 등 불가피한 사유가 있을 때만 체결할 수 있다.

[정답] ② 해설: 장기계속계약은 이행에 수년이 걸리고 설계서 등에 의해 전체 사업내용이 확정된 경우, 총액을 부기하고 당해 연도 예산의 범위 내에서 제1차 계약을 체결하는 방식입니다. 이때 계약보증금은 총공사금액(총부기금액)의 10% 이상을 납부해야 합니다.

문제 3. 다음 중 「국가계약법 시행령」에 따른 '수의계약' 체결 사유로 볼 수 없는 것은?

① 천재지변, 감염병 예방 등 긴급하게 계약을 체결할 필요가 있는 경우

② 경쟁입찰을 실시하였으나 입찰자가 1인뿐이어 유찰되어 재공고입찰을 하였으나 다시 유찰된 경우

③ 중소기업자가 직접 생산한 제품으로서 성능인증제품(EPC), 우수조달물품 등으로 지정된 경우

④ 특정인의 기술이 필요하여 경쟁을 할 수 없는 경우

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

⑤ 발주기관의 선호도에 따라 특정 브랜드 제품을 구매하고 싶은 경우

[정답] ⑤ 해설: 수의계약은 법령에 정해진 엄격한 요건(천재지변, 경쟁 불가, 중소기업 기술개발제품 지원, 유찰 등) 하에서만 가능하며, 단순한 발주기관의 선호도는 수의계약 사유가 될 수 없습니다.

문제 4. '추정가격'의 산정 기준과 역할에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 부가가치세를 포함하여 산정한다.

② 관급자재로 공급될 부분의 가격은 제외한다.

③ 국제입찰 대상 여부를 판단하는 기준으로 쓰인다.

④ 적격심사 평가기준(공사 규모별 등)을 결정하는 기준으로 쓰인다.

⑤ 예산에 계상된 금액 등을 기준으로 산정한다.

[정답] ① 해설: 추정가격은 부가가치세와 관급자재 가격을 '제외'한 금액으로 산정합니다. 반면, 예정가격이나 계약금액 등은 부가가치세를 포함하는 것이 일반적입니다.

문제 5. 다수공급자계약(MAS) 제도에 대한 설명으로 가장 올바른 것은?

① 품질·성능이 상이한 물품을 대상으로 1인의 공급자와 체결하는 계약이다.

② 수요기관이 공통적으로 필요로 하는 규격화된 물품을 대상으로 한다.

③ 계약 체결 후 나라장터 종합쇼핑몰에 등재되지 않고 별도로 납품요구한다.

④ 계약 기간은 원칙적으로 1년으로 제한된다.

⑤ 중소기업자간 경쟁제품은 MAS 계약 대상에서 제외된다.

[정답] ② 해설: 다수공급자계약(MAS)은 수요기관이 공통적으로 필요로 하는 품질·성능이 유사한 물품에 대해 2인 이상의 계약상대자와 단가계약을 체결하여 종합쇼핑몰에 등록하는 제도입니다. 기본 계약기간은 3년입니다.

문제 6. 다음 중 입찰공고 시 명시해야 할 사항으로 법령에 규정되지 않은 것은?

① 입찰참가자의 자격에 관한 사항

② 입찰보증금과 국고귀속에 관한 사항

③ 낙찰자 결정 방법

④ 계약의 착수일 및 완료일

⑤ 경쟁 업체의 영업비밀 및 원가분석 자료

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

[정답] ⑤ 해설: 경쟁 업체의 영업비밀이나 원가분석 자료는 입찰공고에 명시할 사항이 아니며, 비공개 대상 정보입니다. 입찰공고에는 입찰 개요, 자격, 보증금, 낙찰자 결정 방법 등 공정한 경쟁을 위한 필수 정보를 명시해야 합니다.

문제 7. 조달청이 운영하는 '해외조달시장 진출 유망기업' 지정 제도(G-PASS)에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 국내 조달시장에서 기술력과 신뢰성이 검증된 기업을 대상으로 한다.

② 지정 기간은 5년이며 요건 충족 시 연장이 가능하다.

③ 수출 실적이 없는 기업은 지정 신청을 할 수 없다.

④ 지정 기업은 해외 전시회 참가 지원, 수출 상담회 등의 혜택을 받는다.

⑤ 국내 조달시장에서도 신인도 가점 등의 우대 혜택이 있다.

[정답] ③ 해설: 수출 실적이 없더라도 국내 조달 실적이 있고 기술력이 우수한 기업이라면 G-PASS 기업 지정 신청이 가능합니다.

문제 8. 공공조달 '접근성(Access)' 원칙의 핵심 내용으로 옳은 것은?

① 대기업만 참여할 수 있도록 기준을 상향한다.

② 모든 잠재적 공급업체가 공정하고 평등하게 경쟁할 수 있도록 장벽을 제거한다.

③ 특정 지역 업체만 참여하도록 제한을 강화한다.

④ 입찰 정보를 유료 회원에게만 공개한다.

⑤ 수의계약을 원칙으로 한다.

[정답] ③ 해설: 접근성은 소외 계층이나 중소기업을 포함한 모든 잠재적 공급업체가 조달 기회에 평등하게 접근할 수 있도록 보장하는 것입니다.

문제 9. 경쟁입찰 성립의 요건으로 올바른 것은?

① 1인 이상의 유효한 입찰

② 2인 이상의 유효한 입찰

③ 3인 이상의 유효한 입찰

④ 5인 이상의 유효한 입찰

⑤ 예정가격 이하 투찰자가 1인 이상인 경우

[정답] ② 해설: 경쟁입찰은 2인 이상의 유효한 입찰이 있어야 성립합니다. 1인만 입찰하거나 유효한 입찰자가 1인인 경우에는 유찰됩니다.

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

문제 10. '녹색공공조달(GPP)'의 정의로 가장 적절한 것은?

① 가격이 가장 싼 제품을 구매하는 것

② 공공부문의 구매력을 활용해 환경에 미치는 영향을 최소화하는 제품과 서비스를 구매하는 것

③ 녹색 색상의 제품을 구매하는 것

④ 해외 친환경 제품을 수입하는 것

⑤ 에너지 소비가 많은 제품을 구매하는 것

[정답] ② 해설: 녹색공공조달은 제품의 전 과정에서 환경 오염을 줄이고 자원을 절약하는 녹색제품을 공공기관이 우선적으로 구매하여 지속가능발전에 기여하는 제도입니다.

문제 11. 국가종합전자조달시스템(나라장터)을 이용한 전자입찰에서 '입찰서 제출'의 효력 발생 시점은?

① 입찰자가 입찰서를 작성하여 전송 버튼을 누른 때

② 국가종합전자조달시스템의 문서접수지원서버에 접수된 때

③ 개찰관이 개찰을 완료한 때

④ 입찰서 제출 마감 시간이 종료된 때

⑤ 계약담당공무원이 입찰서를 확인한 때

[정답] ② 해설: 전자조달법 및 전자입찰특별유의서에 따라 전자입찰서의 제출 시각은 전자조달시스템의 문서접수지원서버에 접수된 시각으로 봅니다.

문제 12. 공공조달에서 '혁신제품'으로 지정된 제품에 주어지는 혜택이 아닌 것은?

① 지정 기간 동안 수의계약 가능

② 조달청 시범구매 사업 참여 자격 부여

③ 구매 담당자에 대한 구매면책 적용

④ 혁신장터(전용몰)에 제품 등록 및 홍보

⑤ 모든 공공기관 의무 구매 비율 50% 강제

[정답] ⑤ 해설: 혁신제품 구매목표제가 운영되고는 있으나, 특정 제품에 대해 모든 공공기관이 의무적으로 50%를 구매해야 한다는 강제 규정은 없습니다. 구매목표비율은 기관별 물품 구매액의 일정 비율(예: 1% 내외) 등으로 설정됩니다.

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

문제 13. 다음 중 '우수조달물품' 지정 대상이 될 수 없는 것은?

① 신제품(NEP) 인증을 받은 제품

② 신기술(NET)이 적용된 제품

③ 특허 또는 등록실용신안이 적용된 제품

④ 저작권 등록된 우수품질 소프트웨어(GS) 인증 제품

⑤ 단순히 디자인만 변경하여 특허가 없는 일반 생활용품

[정답] ⑤ 해설: 우수조달물품은 중소·벤처기업이 생산하는 물품 중 신제품(NEP), 신기술(NET), 특허, 실용신안 등 기술소명자료와 품질소명자료를 갖춘 제품을 대상으로 합니다. 단순 디자인 변경 제품은 대상이 아닙니다.

문제 14. 계약상대자가 정당한 이유 없이 계약상의 의무를 이행하지 않아 계약이 해제·해지된 경우, 국고에 귀속되는 보증금은?

① 입찰보증금 ② 계약보증금 ③ 하자보수보증금

④ 선금급 보증금 ⑤ 지체상금

[정답] ② 해설: 계약 체결 후 의무 불이행으로 계약이 해제·해지되는 경우, 계약 이행을 담보하기 위해 납부한 '계약보증금'이 국고에 귀속됩니다.

문제 15. 물품 제조 계약의 '하자보수보증금' 납부 시기에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 입찰 참가 신청 시 납부한다.

② 계약 체결 전까지 납부한다.

③ 선금 지급 신청 시 납부한다.

④ 검사 완료 후 대가 지급 전(납품 완료 시)까지 납부한다.

⑤ 하자담보책임기간이 종료된 후에 납부한다.

[정답] ④ 해설: 하자보수보증금은 계약 이행(납품 및 검사)이 완료된 후, 하자담보책임기간 동안의 하자를 보증하기 위해 납부하는 것이므로, 대가 지급 전(최종 검수 시점)에 납부합니다.

문제 16. 다음 중 '제한경쟁입찰'에서 제한할 수 있는 요건이 아닌 것은?

① 실적에 의한 제한

② 기술의 보유 상황에 의한 제한

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

③ 본점 소재지(지역)에 의한 제한

④ 중소기업 기본법에 따른 소기업 여부에 의한 제한

⑤ 특정 업체의 상표나 모델명에 의한 제한

[정답] ⑤ 해설: 정부입찰·계약 집행기준에 따라 물품 구매 입찰 시 특정 상표나 모델명을 지정하여 입찰에 부치는 것은 원칙적으로 금지됩니다(특정 물품 조달 예외 제외).

문제 17. 조달청이 집행하는 '시설공사' 맞춤형서비스에서 관급자재 선정 시 활용하는 제도는?

① 벤처나라 등록 제도

② 조달우수제품 지정 제도

③ 시설공사 맞춤형서비스 관급자재 선정 제도

④ 외자구매 입찰 제도

⑤ G-PASS 기업 지정 제도

[정답] ③ 해설: 조달청은 시설공사 맞춤형서비스 사업에서 공사용 자재를 직접 구매(관급자재)할 때, 공정성과 투명성을 위해 '시설공사 맞춤형서비스 관급자재 선정 운영기준'에 따라 자재를 선정합니다.

문제 18. '협상에 의한 계약' 방식에서 제안서 평가 점수 산정 기준으로 옳은 것은?

① 기술능력평가 50% + 입찰가격평가 50%

② 기술능력평가 60% + 입찰가격평가 40%

③ 기술능력평가 80% + 입찰가격평가 20% (국가계약법 일반 기준)

④ 기술능력평가 90% + 입찰가격평가 10% (고난이도 기술 필요 시)

⑤ 기술능력평가 100% (가격평가 없음)

[정답] ③ 해설: 국가계약법 시행령 및 협상에 의한 계약체결기준에 따르면, 일반적인 경우 기술능력평가 80점과 입찰가격평가 20점을 합산하여 평가합니다. (소프트웨어 사업 등 특성에 따라 90:10 등으로 조정 가능하나 기본 원칙은 80:20입니다.)

문제 19. 다수공급자계약(MAS) 2단계 경쟁에서 제안요청 대상자를 선정하는 방식으로 옳은 것은?

① 무조건 가격이 가장 낮은 업체 5개를 선정한다.

② 배정예산 범위 내의 모든 계약상대자를 선정한다.

③ 수요기관이 5개사 이상을 선정하거나, 시스템을 통해 자동 추천받는다.

④ 조달청 계약담당자가 임의로 1개 업체를 지정한다.

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

⑤ 추첨을 통해 무작위로 3개 업체를 선정한다.

[정답] ③ 해설: MAS 2단계 경쟁 시 제안요청 대상자는 수요기관이 구매 희망 규격을 충족하는 5개사 이상을 직접 선정하거나, 시스템을 통해 자동 추천(일부 직접 선정 포함)받는 방식을 사용합니다.

문제 20. 다음 중 '입찰 무효' 사유에 해당하는 것은?

① 입찰보증금을 납부하고 참가한 입찰

② 입찰참가자격이 없는 대리인이 행한 입찰

③ 경쟁입찰에서 2인 이상이 유효하게 입찰한 경우

④ 예정가격 범위 내에서 최저가로 입찰한 경우

⑤ 법인 등기부상 대표자로 등록된 자가 행한 입찰

[정답] ② 해설: 입찰참가자격이 없는 자(무자격 대리인 포함)가 행한 입찰은 법적으로 무효입니다. ①, ③, ④, ⑤는 유효한 입찰의 요건이거나 정상적인 입찰 상황입니다.

문제 21. 공공조달에서 '비축물자' 사업의 주된 목적은 무엇인가?

① 해외 명품 수입 판매

② 물가 안정 및 원자재 수급 조절

③ 국내 대기업의 독점권 보장

④ 조달청 청사 건립 재원 마련

⑤ 폐기물 처리 및 재활용

[정답] ② 해설: 조달청 비축사업은 해외 의존도가 높거나 국민 생활 안정에 긴요한 물자(알루미늄, 구리 등 원자재)를 비축하여 물가 안정과 수급 조절을 도모하는 것을 목적으로 합니다.

문제 22. 조달청 '물품목록번호' 체계에서 총 16자리 숫자로 구성된 번호의 조합은?

① 물품분류번호(8자리) + 물품식별번호(8자리)

② 기관번호(8자리) + 품목번호(8자리)

③ 물품분류번호(10자리) + 식별번호(6자리)

④ 세부품명번호(10자리) + 식별번호(6자리)

⑤ 계약번호(11자리) + 차수(5자리)

[정답] ① 해설: 물품목록번호는 국제표준인 UNSPSC를 기반으로 한 물품분류번호 8자리(품명)와 개별 품목을 식별하는 물품식별번호 8자리(품목)를 합쳐 총 16자리 숫자로 구성됩니다.

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

문제 23. 다음 중 '지역의무공동도급' 제도에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 모든 공사 입찰에서 지역 업체 참여를 의무화한다.

② 국제입찰 대상 공사에도 의무적으로 적용된다.

③ 공사 현장 소재지의 지역 업체와 공동수급체를 구성하여 입찰에 참여하도록 하는 제도다.

④ 지역 업체 지분율은 1% 이상이면 족하다.

⑤ 물품 구매 계약에서 가장 활발하게 적용된다.

[정답] ③ 해설: 지역의무공동도급은 지역 균형 발전과 지역 경제 활성화를 위해 일정 규모 미만의 공사 입찰 시 해당 지역 업체와 의무적으로 공동수급체를 구성하여 참여하도록 하는 제도입니다. (국제입찰 대상은 제외되며, 물품보다는 주로 공사 계약에 적용됩니다.)

문제 24. '적격심사제'에서 낙찰자를 결정하는 핵심 기준 두 가지는?

① 입찰가격 + 계약이행능력(실적, 경영상태 등)

② 입찰가격 + 디자인 우수성

③ 입찰가격 + CEO의 평판

④ 입찰가격 + 해외 수출 실적만 평가

⑤ 오로지 입찰가격(최저가)

[정답] ① 해설: 적격심사제는 입찰가격 점수와 이행능력(시공/납품 실적, 기술력, 경영상태, 신인도 등) 점수를 종합적으로 심사하여 낙찰자를 결정하는 방식입니다.

문제 25. 다음 중 '협상에 의한 계약'을 체결할 때 제안서 평가위원회를 구성하는 주체는?

① 입찰 참여 업체 ② 각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원

③ 기획재정부 장관 ④ 감사원장

⑤ 대한상공회의소 회장

[정답] ② 해설: 제안서의 공정한 평가를 위해 각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 제안서 평가위원회를 구성하여 기술능력 평가를 실시해야 합니다.

문제 26. 우리나라 '중소기업자 간 경쟁제도'에 대한 설명으로 <u>틀린</u> 것은?

① 대기업의 공공조달 시장 참여를 제한한다.

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

② 지정된 제품에 대해서는 중소기업자 간 제한경쟁 또는 지명경쟁을 해야 한다.

③ 지정 유효기간은 3년이다.

④ 낙찰자 결정 시 최저가 낙찰제를 원칙으로 한다.

⑤ 공공기관의 연간 구매 수요가 일정 규모(10억 원) 이상인 제품 등을 대상으로 지정한다.

[정답] ④ 해설: 중소기업자 간 경쟁제도는 중소기업의 적정 대가를 보장하기 위해 최저가 낙찰제를 배제하고, '계약이행능력심사'를 통해 낙찰하한율(약 88%) 이상 투찰자 중 적격자를 선정합니다.

문제 27. 다음 중 '조달사업에 관한 법률'에 따른 조달청장의 업무 범위에 해당하지 않는 것은? ① 비축물자의 구매·보관 및 공급

② 수요기관의 시설공사 계약 체결 대행

③ 국가종합전자조달시스템(나라장터)의 구축·운영

④ 민간 기업 간의 사적인 물품 거래 중개

⑤ 혁신제품의 시범구매 및 지원

[정답] ④ 해설: 조달청은 공공기관의 조달 업무를 지원하는 기관이므로, 민간 기업 간의 사적인 거래를 중개하는 것은 조달사업법상 조달청의 고유 업무 범위에 해당하지 않습니다.

문제 28. '벤처나라'에 상품을 등록할 수 있는 기업의 자격 요건은?

① 대기업 및 중견기업 ② 창업 7년 이내의 창업기업 또는 벤처기업

③ 해외 소재 외국 기업 ④ 부도 또는 파산 상태인 기업

⑤ 모든 중소기업 (업력 무관)

[정답] ② 해설: 벤처나라는 기술력은 있으나 납품 실적이 부족한 '창업 7년 이내의 창업기업' 또는 '벤처기업'의 초기 판로를 지원하기 위한 전용 상품몰입니다.

문제 29. 공공조달 입찰에 참여하기 위해 '입찰참가자격 등록'을 해야 하는 시스템은?

① 홈택스 (Hometax) ② 나라장터 (KONEPS) ③ 정부24 (Gov.kr)

④ 관세청 유니패스 (Unipass) ⑤ 금융결제원

[정답] ② 해설: 공공조달 입찰에 참여하려는 자는 조달청이 운영하는 국가종합전자조달시스템인 '나라장터(KONEPS)'에 경쟁입찰참가자격 등록을 해야 합니다.

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

문제 30. 계약 담당 공무원이 경쟁입찰에 부칠 때 작성하는 '예정가격'의 결정 기준으로 가장 적절한 것은?

① 적격심사 통과 점수

② 기초금액을 기준으로 ±2% 범위 내에서 생성된 복수예비가격 중 추첨된 4개의 산술평균

③ 입찰자들의 평균 투찰 금액

④ 전년도 계약 금액과 동일한 금액

⑤ 시장의 최저 거래 가격

[정답] ② 해설: 국가 및 지방자치단체의 전자입찰에서는 기초금액의 ±2%(지방은 ±3%) 범위 내에서 15개의 복수예비가격을 작성하고, 입찰자가 선택한 번호 중 가장 많이 선택된 4개의 가격을 산술평균하여 예정가격을 결정합니다.

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

[제2과목] 공공조달 계획분석 1차 실전 예상문제

문제 1. 공공조달 시장 진입을 위한 환경 분석의 4대 핵심 요소에 해당하지 않는 것은?

① 정부의 정책 기조를 파악하는 정책 환경

② 조달 관련 법령 및 제도의 변화를 파악하는 제도 환경

③ 경쟁사의 내부 직원 급여 및 복지 수준을 파악하는 내부 환경

④ 동종 업계의 경쟁 강도 및 기술 동향을 파악하는 산업 환경

⑤ 발주기관별 예산 및 선호도를 파악하는 수요기관 특성

[정답] ③ [해설] 공공조달 환경 분석의 4대 요소는 정책 환경, 제도 환경, 산업 환경, 수요기관 특성입니다. 경쟁사의 내부 직원 급여 등은 통상적인 시장 환경 분석의 핵심 요소보다는 기업 내부 정보에 해당하며, 조달 시장 분석의 4대 요소에는 포함되지 않습니다.

문제 2. 다음 중 '정책 환경 분석'을 통해 파악해야 할 내용으로 가장 적절한 것은?

① 특정 지자체의 관급자재 구매 패턴

② 정부의 탄소중립, ESG 경영, 디지털 전환 등 주요 국정 과제

③ 경쟁사의 최근 3년 간 낙찰 실적 및 투찰율

④ 조달청 나라장터 시스템의 서버 점검 시간

⑤ 우리 회사의 유동 비율 및 부채 비율

[정답] ② [해설] 정책 환경 분석은 정부의 거시적인 정책 방향(탄소중립, 혁신성장, 사회적 가치 등)을 파악하여 향후 공공조달 시장에서 가점이 부여되거나 의무 구매가 예상되는 분야를 예측하는 활동입니다.

문제 3. 수요기관이 매년 초 나라장터를 통해 공개하는 자료로서, 발주 시기, 예산 규모, 주요 품목 등을 미리 파악하여 연간 영업 계획을 수립하는 데 가장 유용한 문서는?

① 입찰공고문 ② 과업지시서 ③ 발주계획(연간 구매계획서)

④ 적격심사 세부기준 ⑤ 부정당업자 제재 처분 내역

[정답] ③ [해설] '발주계획(연간 구매계획서)'은 수요기관이 해당 연도에 발주할 사업의 명칭, 예산액, 발주 시기, 계약 방법 등을 연초에 미리 공개하는 자료로, 기업의 영업 목표 설정에 필수적입니다.

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

문제 4. 다음 중 '수요기관 특성 분석'의 예시로 가장 적절한 것은?

① 정부의 중소기업 판로 지원 정책이 강화되고 있음을 파악했다.

② MAS 2단계 경쟁 기준 금액이 변경되었음을 확인했다.

③ 교육청은 학기 시작 전인 1~2월에 교육 기자재 발주가 집중된다는 점을 파악했다.

④ 경쟁사의 신제품 출시가 임박했음을 알게 되었다.

⑤ 우리 회사의 신용등급이 하락할 위험이 있음을 감지했다.

[정답] ③ [해설] 수요기관 특성 분석은 발주기관(중앙부처, 지자체, 교육청, 공기업 등) 유형별로 예산 집행 시기, 선호하는 계약 방식, 주요 구매 품목 등의 성향을 파악하는 것입니다.

문제 5. 예산에 계상된 금액 등을 기준으로 부가가치세와 관급자재비를 '제외'한 금액으로, 국제입찰 대상 여부나 적격심사 평가 기준(공사 규모별)을 결정하는 법적 기준 가격은?

① 예정가격 ② 추정가격 ③ 기초금액 ④ 투찰금액 ⑤ 계약금액

[정답] ② [해설] '추정가격'은 부가가치세를 제외한 금액으로, 국제입찰 대상 여부, 적격심사 평가 기준, 수의계약 가능 여부 등을 판단하는 법적 기준이 됩니다. 반면 '예정가격'은 부가세가 포함된 낙찰자 결정의 기준 가격입니다.

문제 6. 예정가격 결정을 위해 예비가격의 기준이 되는 금액으로, 발주기관이 조사한 가격이나 거래실례가격 등에 부가가치세를 포함하여 작성하는 금액은?

① 추정가격 ② 기초금액 ③ 낙찰하한가 ④ 계약금액 ⑤ 투찰금액

[정답] ② [해설] '기초금액'은 예정가격 작성을 위한 15개의 복수예비가격을 산출하는 기준이 되는 금액으로, 입찰 전에 공개되며 부가가치세가 포함됩니다.

문제 7. 다음 중 '단가계약'을 체결하기에 가장 적절한 경우는?

① 한 번의 계약으로 완료되는 턴키 공사

② 일정 기간 동안 반복적으로 구매해야 하는 사무용품이나 기자재

③ 규격이 확정되지 않은 신기술 개발 용역

④ 긴급한 재해 복구를 위한 1회성 공사

⑤ 특정 예술가가 제작하는 유일무이한 조형물

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

[정답] ② [해설] 단가계약은 일정 기간 계속하여 제조, 수리, 구매 등이 필요한 경우(예: 사무용품, 유류, 아스콘 등)에 품목별 '단가'로 계약을 체결하고 필요할 때마다 납품요구하는 방식입니다. MAS(다수공급자계약)가 대표적입니다.

문제 8. 긴급한 재해 복구 공사 등과 같이 계약 체결 시점에 정확한 금액을 확정하기 곤란하여, 우선 개략적인 금액으로 계약하고 이행 후 정산하는 계약 방식은?

① 총액계약 ② 확정계약 ③ 개산계약

④ 장기계속계약 ⑤ 연간단가계약

[정답] ③ [해설] '개산계약'은 개발 시제품 제조, 시험·조사·연구 용역, 긴급한 재해 복구 공사 등과 같이 미리 가격을 확정하기 곤란한 경우에 개략적인 금액으로 계약하고 이행 완료 후 정산하는 방식입니다.

문제 9. 계약 이행에 수년이 걸리고 예산이 연차별로 확보되는 경우, 총액을 부기하고 당해 연도 예산 범위 내에서 차수별로 계약을 체결하는 방식은?

① 단기계약 ② 장기계속계약 ③ 개산계약

④ 사후원가검토조건부 계약 ⑤ 확정계약

[정답] ② [해설] '장기계속계약'은 이행에 수년이 소요될 때 총공사금액 등을 부기하고, 매년 확보된 예산 범위 내에서 1차, 2차 등 차수별로 계약을 체결하여 이행하는 방식입니다.

문제 10. 공공조달 입찰에 참여하기 위한 가장 기본적이고 필수적인 절차로, 미등록 시 입찰이 무효가 되는 것은?

① 벤처기업 인증 획득 ② G-PASS 기업 지정

③ 나라장터(G2B) 입찰참가자격 등록 ④ MAS 계약 체결

⑤ 직접생산확인증명서 발급

[정답] ③ [해설] 공공조달에 참여하는 모든 기업은 반드시 조달청 나라장터(G2B) 시스템에 '경쟁입찰참가자격 등록'을 완료해야 합니다. 등록하지 않은 업체가 투찰한 입찰서는 무효 처리됩니다.

문제 11. 입찰참가 의사결정을 위한 공급자 역량 진단의 '5대 핵심 요소'에 포함되지 <u>않는</u> 것은?

① 기술·품질 역량 ② 재무 역량 ③ 생산·납품 역량

④ 정책적 가점 요소 ⑤ 로비(Lobby) 역량

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

[정답] ⑤ [해설] 공급자 역량 진단의 5대 요소는 기술·품질, 재무, 생산·납품, 인적 자원, 정책적 가점입니다. 비공식적인 로비 역량은 공식적인 역량 진단 요소가 아닙니다.

문제 12. 입찰참가 의사결정 기준 중 '전략적 가치(Want)'에 해당하는 것은?

① 입찰 참가 자격 요건을 완벽히 충족하는가?

② 경쟁사 대비 가격 경쟁력이 충분한가?

③ 납품 지연 시 발생할 지체상금 리스크는 감당 가능한가?

④ 당장의 수익은 낮더라도 향후 시장 진입을 위한 실적(Track Record) 확보가 필요한가?

⑤ 입찰보증금을 납부할 현금 유동성이 있는가?

[정답] ④ [해설] 전략적 가치(Want)는 단기적인 수익성보다는 장기적인 관점에서 시장 진입, 레퍼런스(실적) 확보, 브랜드 인지도 제고 등을 위해 입찰 참여를 결정하는 기준입니다.

문제 13. 입찰보증금에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 낙찰자가 계약을 체결한 후 이행을 하지 않을 때 국고에 귀속된다.

② 입찰금액의 10% 이상을 납부해야 한다.

③ 나라장터 등록 업체는 대부분 '지급각서'로 납부를 갈음(대체)한다.

④ 계약 기간이 종료되면 반환된다.

⑤ 하자보수 기간을 담보하기 위한 보증금이다.

[정답] ③ [해설] 입찰보증금은 입찰금액의 5% 이상이 원칙이며, 나라장터 등록 업체 등은 대부분 현금 납부 대신 '입찰보증금 지급각서' 제출로 대체됩니다. (①, ④는 계약보증금, ⑤는 하자보수보증금에 대한 설명입니다.)

문제 14. 다음 중 '제한경쟁입찰'에서 입찰 참가 자격을 제한할 수 있는 요건이 아닌 것은?

① 실적 (동일 또는 유사 실적)

② 기술의 보유 상황

③ 본점 소재지 (지역)

④ 중소기업 여부

⑤ 대표자의 성별 및 연령

[정답] ⑤ [해설] 국가계약법령상 제한경쟁입찰은 실적, 기술, 지역, 설비, 자본금, 중소기업 여부 등으로 제한할 수 있으나, 대표자의 성별, 연령, 종교 등 개인적 속성으로 제한하는 것은 금지됩니다.

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

문제 15. 낙찰자 결정 방식 중, 가격 점수와 이행능력(실적, 기술, 재무 등) 점수를 합산하여 종합평점이 일정 기준 이상인 자를 낙찰자로 선정하는 방식은?

① 최저가 낙찰제 ② 적격심사제 ③ 수의계약

④ 희망수량 경쟁입찰 ⑤ 일괄입찰(턴키)

[정답] ② [해설] '적격심사제'는 최저가 낙찰제의 단점(덤핑, 부실시공)을 보완하기 위해 도입된 제도로, 예정가격 이하 최저가 입찰자 순으로 계약이행능력을 심사하여 낙찰자를 결정합니다.

문제 16. '협상에 의한 계약' 방식이 주로 적용되는 사업 유형은?

① 규격이 표준화된 복사용지 구매

② 단순 청소 및 경비 용역

③ 정보화 시스템 구축, 디자인 개발 등 고난도 기술이나 창의성이 필요한 사업

④ 재난 복구를 위한 긴급 공사

⑤ 기성품 가구 구매

[정답] ③ [해설] 협상에 의한 계약은 계약 이행의 전문성, 기술성, 창의성, 긴급성 등이 요구되는 지식기반 사업(IT, 엔지니어링, 디자인, 문화산업 등)에 주로 적용됩니다.

문제 17. 경쟁입찰에서 무리한 저가 투찰을 방지하기 위해 설정된, 예정가격 대비 일정 비율 미만의 투찰을 무효(탈락)로 처리하는 기준선은?

① 기초금액 ② 추정가격 ③ 낙찰하한율

④ 투찰상한선 ⑤ 사정율

[정답] ③ [해설] '낙찰하한율'은 예정가격 대비 일정 비율(예: 87.745%, 84.245% 등) 미만으로 투찰한 경우 적격심사 대상에서 제외시키는 하한선입니다.

문제 18. 입찰공고 분석 시 반드시 확인해야 할 사항으로 가장 거리가 먼 것은?

① 입찰 참가 자격 (지역, 실적 등)

② 낙찰자 결정 방법 (적격심사, 협상에 의한 계약 등)

③ 과업지시서 및 규격서 내용

④ 입찰보증금 납부 및 귀속 조건

⑤ 경쟁사의 내부 원가 분석 자료

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

[정답] ⑤ [해설] 경쟁사의 내부 원가 분석 자료는 입찰공고문에 포함되지 않는 비공개 정보입니다. 입찰자는 공고문에 명시된 자격, 평가 기준, 과업 내용 등을 분석해야 합니다.

문제 19. 조달청 '물품목록번호'(16자리)를 구성하는 두 가지 요소는?

① 물품분류번호(8자리) + 물품식별번호(8자리)

② 업체식별번호(8자리) + 품목번호(8자리)

③ 계약번호(10자리) + 일련번호(6자리)

④ 세부품명번호(10자리) + 식별번호(6자리)

⑤ 지역코드(4자리) + 업체코드(6자리) + 제품코드(6자리)

[정답] ① [해설] 물품목록번호는 UNSPSC 기반의 '물품분류번호(품명)' 8자리와 개별 품목을 식별하는 '물품식별번호(품목)' 8자리가 결합된 16자리 체계입니다.

문제 20. 공급자 역량 진단 시 '재무 역량'을 평가하는 대표적인 지표로서, 적격심사 경영상태 평가에 활용되는 것은?

① ISO 9001 인증서 ② 신용평가등급 확인서

③ 벤처기업 확인서 ④ 기술인력 보유 현황표

⑤ 수출실적 증명서

[정답] ② [해설] 공공조달 적격심사 등에서 업체의 경영상태(재무 역량)는 신용정보업자가 발급하고 나라장터에 전송된 '신용평가등급확인서'를 기준으로 평가합니다.

문제 21. 제조업체가 입찰에 참여하기 위해 반드시 갖추어야 할 '생산 역량' 증빙 서류로, 중소기업자간 경쟁제품 입찰 시 필수적인 것은?

① 직접생산확인증명서 ② 공장등록증만 있으면 됨

③ KS 인증서 ④ 단체표준 인증서

⑤ 해외 규격 인증서

[정답] ① [해설] 중소기업자간 경쟁제품 입찰에 참여하려면 해당 제품을 직접 생산하는 시설, 인력, 공정 등을 갖추고 있음을 증명하는 '직접생산확인증명서'를 반드시 발급받아 등록해야 합니다.

문제 22. 다음 중 적격심사에서 '신인도' 가점을 받을 수 있는 '정책적 가점 요소'에 해당하지 않는 것은?

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

① 여성기업 ② 장애인기업 ③ 사회적기업

④ 일반 과세 사업자 ⑤ 고용우수기업

[정답] ④ [해설] 신인도 가점은 정부의 정책적 지원이 필요한 기업(여성, 장애인, 사회적기업 등)이나 우수한 경영 성과(고용 우수, 일자리 창출 등)를 낸 기업에 부여됩니다. 일반 과세 사업자는 기본적인 세무 유형일 뿐 가점 대상이 아닙니다.

문제 23. 기술력이 우수한 제품을 보유하고 있으나 납품 실적이 없는 창업 3년 차 기업이 공공조달 시장에 진입하기 위해 활용할 수 있는 가장 적절한 제도는?

① 일반경쟁입찰 (실적제한) ② 벤처나라 등록

③ 우수조달물품 지정 (수출실적 필수) ④ 다수공급자계약 (납품실적 필수)

⑤ 해외조달시장 진출 지원 (G-PASS)

[정답] ② [해설] '벤처나라'는 기술력이 우수한 창업·벤처기업이 납품 실적이 없어도 조달청의 평가를 통해 등록하고 공공기관에 판매할 수 있도록 지원하는 전용 상품몰입니다.

문제 24. 혁신제품 시범구매 사업에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 상용화된 제품만 신청 가능하다.

② 조달청 예산으로 구매하여 수요기관에 테스트 기회를 제공한다.

③ 수요기관이 구매 예산을 전액 부담해야 한다.

④ 지정 기간은 영구적이다.

⑤ 시범구매 성공 시에도 우수조달물품 지정 혜택은 없다.

[정답] ② [해설] 혁신제품 시범구매 사업은 상용화 전 단계의 혁신제품을 조달청 예산으로 구매하여 수요기관이 시범 사용(테스트)하게 함으로써 초기 실적(Track Record)을 지원하는 제도입니다.

문제 25. 다수공급자계약(MAS) 2단계 경쟁에서 제안요청 대상자를 선정할 때 준수해야 할 원칙은?

① 최저가 업체 1개사만 지정한다.

② 구매 희망 규격을 충족하는 5개사 이상을 선정한다.

③ 무작위 추첨으로 3개사를 선정한다.

④ 해당 지역 업체 전수를 대상으로 한다.

⑤ 납품 실적이 가장 우수한 1개사만 지정한다.

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

[정답] ② [해설] MAS 2단계 경쟁 시 공정성을 위해 수요기관은 구매 희망 규격을 충족하는 5개사 이상의 계약상대자를 대상으로 제안요청을 해야 합니다. (시스템 자동 추천 방식 병행 가능)

문제 26. 공공조달 입찰에서 2인 이상의 업체가 '공동수급체(Joint Venture)'를 구성하여 참여하는 주된 목적이 아닌 것은?

① 부족한 실적이나 기술력 상호 보완

② 지역 의무 공동도급 요건 충족

③ 위험 분산 및 계약 이행의 안정성 확보

④ 면허 및 자격의 상호 보완

⑤ 대기업의 중소기업 시장 독점 강화

[정답] ⑤ [해설] 공동수급체(공동계약)는 중소기업의 수주 기회 확대, 기술 이전, 위험 분산, 자격 보완 등을 위해 장려되는 제도입니다. 대기업의 독점 강화는 제도의 취지와 반대됩니다.

문제 27. 물품 구매 계약에서 계약상대자가 정당한 이유 없이 납품 기한을 지체했을 때 부과되는 것은?

① 계약보증금 ② 입찰보증금 ③ 지체상금 ④ 선금 ⑤ 과징금

[정답] ③ [해설] '지체상금'은 계약상대자가 정해진 이행 기한(납기)을 지키지 못했을 때 지체된 일수만큼 부과하는 손해배상 성격의 금전적 제재입니다.

문제 28. '리스크 식별(Risk Identification)' 단계에서 수행하는 활동은?

① 위험의 크기를 측정한다.

② 위험을 회피한다.

③ 목표 달성에 영향을 미칠 수 있는 위험의 원천, 원인, 사건 등을 찾아내고 목록화한다.

④ 위험 관리 예산을 편성한다.

⑤ 보험에 가입한다.

[정답] ③ [해설] 리스크 식별은 조직의 목표 달성을 저해하거나 촉진할 수 있는 불확실한 요인(위험 원천, 사건, 위협, 기회 등)을 찾아내고 기술하는 과정입니다.

문제 29. '부정당업자 입찰참가자격 제한' 처분을 받게 되는 사유로 옳은 것은?

① 천재지변으로 납기를 맞추지 못한 경우

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

② 정당한 이유 없이 계약을 체결하지 않거나 이행하지 않은 경우

③ 단순한 계산 착오로 입찰 금액을 잘못 기재한 경우 (수정 불가 시 포기 제외)

④ 발주기관의 요청으로 납품 일정이 변경된 경우

⑤ 경쟁 입찰에서 1인만 응찰하여 유찰된 경우

[정답] ② [해설] 정당한 이유 없이 계약을 체결하지 않거나 이행하지 않는 행위(계약 불이행), 뇌물 제공, 담합, 서류 위변조 등은 공공조달의 공정성을 해치는 행위로서 부정당업자 제재 대상입니다.

문제 30. 조달청 G-PASS 기업(해외조달시장 진출 유망기업)으로 지정될 경우 국내 조달시장에서 받을 수 있는 혜택은?

① 모든 입찰에서 수의계약 권한 부여

② 조달수수료 전액 면제

③ 다수공급자계약(MAS) 2단계 경쟁 및 적격심사 시 신인도 가점 부여

④ 입찰보증금 납부 영구 면제

⑤ 물품대금 선지급

[정답] ③ [해설] G-PASS 기업(B등급 이상)으로 지정되면 물품구매 적격심사 신인도 가점, MAS 2단계 경쟁 평가 시 가점 등의 국내 조달시장 우대 혜택을 받습니다.

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

[제2과목] 공공조달 계획분석 2차 실전 예상문제

문제 1. 공공조달 시장 진입을 위해 분석해야 할 '환경 분석'의 4대 핵심 요소로 가장 적절한 것은?

① 예산 환경, 인력 환경, 기술 환경, 법적 환경

② 정책 환경, 제도 환경, 산업 환경, 수요기관 특성

③ 국제 환경, 국내 환경, 경쟁 환경, 내부 환경

④ 입찰 환경, 낙찰 환경, 계약 환경, 납품 환경

⑤ 정치 환경, 경제 환경, 사회 환경, 기술 환경

[정답] ② [해설] 공공조달 환경 분석은 크게 정부의 정책 기조를 파악하는 '정책 환경', 조달청 등의 규정 변화를 파악하는 '제도 환경', 동종 업계의 경쟁 강도 등을 분석하는 '산업 환경', 그리고 발주기관별 성향을 파악하는 '수요기관 특성'의 4가지 요소로 구성됩니다.

문제 2. 다음 중 공공조달 환경 분석에서 '정책 환경 분석'에 해당하는 활동은?

① 경쟁사의 재무제표와 신용등급을 확인한다.

② 수요기관의 과거 3년치 낙찰하한율을 계산한다.

③ 정부의 탄소중립 및 녹색성장 관련 예산 확대 기조를 파악한다.

④ 조달청 나라장터 시스템의 서버 점검 시간을 확인한다.

⑤ 자사의 생산 설비 가동률을 점검한다.

[정답] ③ [해설] 정책 환경 분석은 정부의 주요 정책 방향(예: 혁신성장, 탄소중립, 사회적 가치 실현 등)을 파악하여, 향후 어떤 분야의 조달 수요가 늘어날지, 어떤 가점이 부여될지를 예측하는 활동입니다.

문제 3. 공공조달계획 수립 단계에서 수요기관이 연초에 발표하는 자료로서, 발주 시기, 예산 규모, 주요 품목 등을 미리 파악할 수 있는 핵심 문서는?

① 입찰공고문 ② 과업지시서 ③ 연간 구매계획서(발주계획)

④ 적격심사 세부기준 ⑤ 부정당업자 제재 처분 통지서

[정답] ③ [해설] 수요기관은 매년 초(주로 1~2월) 해당 연도에 발주할 사업의 내역을 담은 '연간 구매계획서(발주계획)'를 나라장터 등을 통해 공개합니다. 기업은 이를 통해 미리 영업 목표를 설정하고 준비할 수 있습니다.

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

문제 4. 조달 범위를 정의하는 문서로, 수행해야 할 요구사항의 세부 설명을 포함하는 것은?

① 견적서 ② 과업명세서(SOW) ③ 세금계산서 ④ 거래명세서 ⑤ 사업자등록증

[정답] ② [해설] 과업명세서(SOW: Statement of Work) 또는 서비스 범위는 수행해야 할 요구사항의 세부 설명을 포함하며 조달 범위를 구체화하는 문서입니다.

문제 5. 다음 중 다수의 계약상대자와 단가계약을 체결하여 나라장터 종합쇼핑몰에 등록하고, 수요기관이 선택하여 구매하도록 하는 제도는?

① 총액계약 ② 희망수량 경쟁입찰 ③ MAS (다수공급자계약)

④ 협상에 의한 계약 ⑤ 턴키(Turn-key) 계약

[정답] ③ [해설] MAS(Multiple Award Schedule, 다수공급자계약)는 품질·성능이 유사한 상용 물품에 대해 다수의 공급자와 단가계약을 체결하고 쇼핑몰에 등록하여 수요기관이 별도 입찰 없이 구매할 수 있게 하는 제도입니다.

문제 6. 입찰 참가 전 자사의 공급 역량을 진단하는 '5대 핵심 요소'에 포함되지 않는 것은?

① 기술·품질 역량 ② 재무 역량 ③ 생산·납품 역량

④ 정책적 가점 요소 ⑤ 로비(Lobby) 역량

[정답] ⑤ [해설] 공급자 역량 진단의 5대 요소는 기술·품질(규격 충족), 재무(신용등급), 생산·납품(직접생산), 인적 자원(전문인력), 정책적 가점(여성·장애인기업 등)입니다. 로비 역량은 공식적인 역량 진단 요소가 아니며, 불공정 행위의 소지가 있습니다.

문제 7. 입찰참가 의사결정 기준 중 '전략적 가치(Want)'에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?

① 현재 보유한 기술로 입찰 규격을 완벽히 충족하는지 확인하는 것이다.

② 당장의 수익성은 낮더라도 향후 더 큰 사업을 위한 납품 실적(Track Record)을 확보하는 것이다.

③ 경쟁사 대비 가격 경쟁력이 얼마나 있는지를 분석하는 것이다.

④ 납품 지연 시 발생할 지체상금 리스크를 계산하는 것이다.

⑤ 입찰 참가 자격 등록이 되어 있는지 확인하는 것이다.

[정답] ② [해설] 전략적 가치란 단기적인 수익보다는 시장 진입, 레퍼런스(실적) 확보, 향후 MAS 계약 추진을 위한 실적 쌓기 등 장기적인 관점에서 입찰 참여의 필요성을 판단하는 기준입니다.

문제 8. 조달청이 집행하는 물품 구매 입찰에서 '적격심사제'의 낙찰자 결정 방식으로 옳은 것은?

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

① 입찰가격이 예정가격 이하 최저가인 자를 무조건 낙찰자로 선정한다.

② 기술제안서 점수와 가격 점수를 합산하여 고득점자 순으로 협상한다.

③ 예정가격 이하 최저가격으로 입찰한 자 순으로 이행능력을 심사하여 종합평점이 일정 기준 이상인 자를 낙찰자로 선정한다.

④ 입찰가격과 무관하게 실적이 가장 우수한 자를 선정한다.

⑤ 가장 높은 가격을 써낸 자를 낙찰자로 선정한다.

[정답] ③ [해설] 적격심사제는 최저가 낙찰제의 단점(덤핑, 부실시공)을 보완하기 위해 도입된 제도로, 예정가격 이하 최저가 입찰자 순으로 계약이행능력(실적, 기술, 재무 등)을 심사하여 통과 점수 이상인 자를 낙찰자로 결정합니다.

문제 9. '협상에 의한 계약' 방식이 주로 적용되는 사업 유형으로 가장 적절한 것은?

① 규격이 확정된 단순 물품(복사용지 등) 구매

② 청소, 경비 등 단순 노무 용역

③ 고난도 기술이나 창의성이 요구되는 IT 시스템 구축 용역

④ 재해 복구를 위한 긴급 공사

⑤ 기성품 가구 구매

[정답] ③ [해설] 협상에 의한 계약은 계약 이행의 전문성, 기술성, 창의성, 긴급성 등이 요구되는 경우(예: SW 개발, 엔지니어링, 디자인, 행사 기획 등)에 제안서를 제출받아 기술과 가격을 종합 평가하여 낙찰자를 선정하는 방식입니다.

문제 10. 경쟁입찰에서 예정가격 대비 일정 비율 미만으로 투찰한 경우, 심사 대상에서 제외(탈락)시키는 하한선 기준을 무엇이라 하는가?

① 기초금액 ② 추정가격 ③ 낙찰하한율 ④ 투찰상한선 ⑤ 계약보증금율

[정답] ③ [해설] 낙찰하한율은 무리한 저가 투찰로 인한 품질 저하와 계약 불이행을 방지하기 위해 설정된 투찰률의 하한선입니다. (예: 적격심사에서 84.245%, 87.745% 등)

문제 11. 다음 중 '제한경쟁입찰'에서 입찰 참가 자격을 제한할 수 있는 요소가 아닌 것은?

① 실적 (시공능력) ② 지역 (본점 소재지) ③ 기술의 보유 상황

④ 중소기업 여부 ⑤ 대표자의 출신 학교

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

[정답] ⑤ [해설] 국가계약법령상 제한경쟁입찰은 실적, 기술, 지역, 설비, 자본금, 중소기업 여부 등으로 제한할 수 있으나, 대표자의 출신 학교나 성별, 종교 등 차별적 요소로 제한하는 것은 금지됩니다.

문제 12. 공공조달 입찰공고문을 분석할 때 반드시 확인해야 할 사항으로 가장 거리가 먼 것은?

① 입찰 참가 자격 요건 ② 낙찰자 결정 방법 (적격심사, 협상에 의한 계약 등)

③ 입찰 보증금 납부 및 귀속 조항 ④ 과업지시서 및 규격서 내용

⑤ 경쟁사의 예상 투찰 금액 정보

[정답] ⑤ [해설] 경쟁사의 예상 투찰 금액은 공고문에 명시되지 않는 정보이며, 입찰자가 시장 분석을 통해 예측해야 하는 영역입니다. 나머지 ①~④는 공고문에 명시된 확정된 조건들로 반드시 분석해야 합니다.

문제 13. 창업 초기 기업이나 벤처기업이 공공조달 시장에 진입할 때, 납품 실적이 없어도 기술력을 인정받아 진입할 수 있는 전용 상품몰은?

① 나라장터 종합쇼핑몰 ② 벤처나라 ③ 우수제품 전용몰

④ 국방전자조달 ⑤ 한국전력 전자조달

[정답] ② [해설] 벤처나라는 기술력이 우수한 창업·벤처기업의 공공조달 판로 확대를 지원하기 위해 조달청이 구축·운영하는 전용 상품몰로, 납품 실적이 없어도 기술·품질 평가를 통해 등록할 수 있습니다.

문제 14. 조달청 '우수조달물품'으로 지정되기 위해 필요한 핵심 요건인 '기술소명자료'에 해당하지 않는 것은?

① 신제품(NEP) 인증 ② 신기술(NET) 인증 ③ 특허 또는 등록실용신안

④ ISO 9001 인증 ⑤ 저작권 등록된 GS 인증(소프트웨어)

[정답] ④ [해설] 우수조달물품 지정 신청 시 필요한 기술소명자료는 NEP, NET, 특허, 실용신안, GS인증 등 기술의 독창성을 입증하는 자료입니다. ISO 9001은 품질경영시스템 인증으로, 기술소명자료보다는 일반적인 품질 관리 역량을 보여주는 자료입니다.

문제 15. 다수공급자계약(MAS) 2단계 경쟁 제안요청 시, 수요기관이 제안요청 대상자를 선정하는 일반적인 기준은?

① 무작위 추첨 ② 최저가 업체 1개사 지정

③ 5개사 이상 선정 (수요기관 선정 + 시스템 자동 추천) ④ 해당 지역 업체 전수 선정

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

⑤ 납품 실적이 가장 많은 업체 1개사 지정

[정답] ③ [해설] MAS 2단계 경쟁 시, 공정성을 위해 수요기관은 구매 희망 규격을 충족하는 5개사 이상의 계약상대자를 대상으로 제안요청을 해야 합니다. 이때 수요기관이 직접 선정하는 방식과 시스템이 자동으로 추천하는 방식을 혼용할 수 있습니다.

문제 16. 계약 이행에 수년이 걸리는 공사나 제조 계약에서, 총액을 확정하고 당해 연도 예산 범위 내에서 차수별로 계약을 체결하는 형태는?

① 단기계약 ② 장기계속계약 ③ 개산계약

④ 사후원가검토조건부 계약 ⑤ 확정계약

[정답] ② [해설] 장기계속계약은 이행에 수년이 소요될 때 총액을 부기하고, 매년 확보된 예산 범위 내에서 1차, 2차 등 차수별로 계약을 체결하여 이행하는 방식입니다.

문제 17. '개산계약'을 체결할 수 있는 경우로 가장 적절한 것은?

① 미리 예정가격을 결정할 수 있는 일반적인 물품 구매

② 경쟁입찰이 가능한 규격화된 제품 구매

③ 개발 시제품 제조나 긴급한 재해 복구 등으로 미리 가격을 확정하기 곤란한 경우

④ 최저가 낙찰제를 적용하는 공사

⑤ 다수공급자계약(MAS) 품목 구매

[정답] ③ [해설] 개산계약은 개발 시제품, 시험·조사·연구 용역, 긴급한 재해 복구 공사 등과 같이 계약 체결 시점에 정확한 금액을 산정하기 어려운 경우, 개략적인 금액으로 계약하고 이행 후 정산하는 방식입니다.

문제 18. 입찰 참가 자격 등록 시, 제조 물품으로 등록하기 위해 반드시 제출해야 하는 서류 중 하나로, 중소기업자간 경쟁제품 입찰 참여 시 필수적인 것은?

① 직접생산확인증명서 ② 수출실적증명서 ③ 벤처기업확인서

④ 여성기업확인서 ⑤ 우수제품지정증서

[정답] ① [해설] 제조 입찰, 특히 중소기업자간 경쟁제품 입찰에 참여하려면 해당 제품을 직접 생산하는 시설과 인력을 갖추고 있음을 증명하는 '직접생산확인증명서'를 발급받아 등록해야 합니다.

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

문제 19. 적격심사 평가 항목 중 '신인도' 가점 요소로 활용될 수 있는 인증이 아닌 것은?

① 여성기업 ② 장애인기업 ③ 사회적기업

④ 일반 과세 사업자 ⑤ 고용우수기업

[정답] ④ [해설] 신인도 가점은 정부의 정책적 지원이 필요한 기업(여성, 장애인, 사회적기업, 창업기업 등)이나 우수한 경영 성과(고용 우수, 일자리 창출 등)를 낸 기업에 부여됩니다. 일반 과세 사업자는 기본적인 사업자 유형일 뿐 가점 대상이 아닙니다.

문제 20. 공공조달 입찰에서 '공동수급체(Joint Venture)'를 구성하여 참여하는 주된 목적이 아닌 것은?

① 부족한 실적이나 기술력을 상호 보완하기 위해

② 지역 의무 공동도급 등 입찰 자격 요건을 충족하기 위해

③ 대기업이 중소기업 시장을 독점하기 위해

④ 위험을 분산하고 계약 이행의 안정성을 높이기 위해

⑤ 면허 보완 등 입찰 참가 자격을 갖추기 위해

[정답] ③ [해설] 공동수급체(공동계약)는 중소기업의 수주 기회 확대, 기술 이전, 위험 분산, 자격 보완 등을 위해 장려되는 제도입니다. 대기업의 독점을 위한 수단으로 악용되는 것은 제도의 취지에 어긋나며, 대기업 참여 제한 규정 등이 존재합니다.

문제 21. 리스크 분석(Risk Analysis)의 목적은?

① 위험을 무시하기 위해

② 식별된 위험의 본질을 이해하고 위험 수준(Level of Risk)을 결정하기 위해

③ 위험을 바로 제거하기 위해

④ 책임 소재를 따지기 위해

⑤ 보고서를 예쁘게 꾸미기 위해

[정답] ② [해설] 리스크 분석은 식별된 위험의 발생 가능성과 그로 인한 결과(영향)를 분석하여 위험의 크기(수준)를 결정하고, 이후 평가 및 처리 단계의 기초 자료를 제공합니다.

문제 22. 다음 중 '입찰 무효' 사유에 해당하지 않는 것은?

① 입찰 참가 자격이 없는 자가 입찰한 경우

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

② 소정의 입찰 보증금을 납부하지 않은 경우

③ 동일인이 동일 입찰에 2통 이상의 입찰서를 제출한 경우

④ 입찰서의 기재 사항 중 중요한 부분이 불분명한 경우

⑤ 예정가격 범위 내에서 최저가로 투찰하지 않은 경우

[정답] ⑤ [해설] 최저가로 투찰하지 않은 것은 낙찰되지 않는(탈락) 사유일 뿐, 입찰 자체가 법적으로 무효가 되는 것은 아닙니다. ①~④는 대표적인 입찰 무효 사유입니다.

문제 23. '부정당업자 입찰참가자격 제한' 처분을 받게 되는 사유로 옳은 것은?

① 천재지변으로 납기를 맞추지 못한 경우

② 정당한 이유 없이 계약을 체결하지 않거나 이행하지 않은 경우

③ 단순한 계산 착오로 입찰 금액을 잘못 기재한 경우 (수정 불가 시 포기)

④ 발주기관의 요청으로 납품 일정이 변경된 경우

⑤ 경쟁 입찰에서 1인만 응찰하여 유찰된 경우

[정답] ② [해설] 정당한 이유 없이 계약을 체결하지 않거나 이행하지 않는 행위(계약 불이행, 포기 등), 뇌물 제공, 담합, 서류 위변조 등은 공공조달의 질서를 해치는 행위로서 부정당업자 제재 대상입니다.

문제 24. 나라장터(G2B) 시스템에서 입찰서를 제출할 때 사용하는 핵심 인증 수단은?

① 아이디와 비밀번호

② 휴대폰 본인 인증

③ 사업자용 범용 공동인증서 (지문보안토큰 포함)

④ 이메일 인증

⑤ 법인 인감 증명서 스캔 파일

[정답] ③ [해설] 전자입찰의 보안성과 신원 확인을 위해 '사업자용 범용 공동인증서'를 사용하며, 특히 입찰 시에는 '지문보안토큰'을 이용한 지문 인증이 원칙적으로 요구됩니다.

문제 25. 다음 중 '수의계약'을 체결할 수 있는 사유가 아닌 것은?

① 천재지변, 감염병 예방 등 긴급한 경우

② 경쟁입찰을 실시하였으나 유찰되어 재공고 입찰을 하였으나 다시 유찰된 경우

③ 특정인의 기술이 필요하여 경쟁을 할 수 없는 경우

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

④ 추정가격이 2천만 원 이하인 소액 계약

⑤ 단순히 발주기관 담당자가 선호하는 특정 브랜드 제품을 구매하려는 경우

[정답] ⑤ [해설] 수의계약은 법령(국가계약법 시행령 제26조 등)에 열거된 구체적인 사유(긴급, 유찰, 기술 독점, 소액 등)에 해당할 때만 가능합니다. 담당자의 주관적 선호는 수의계약 사유가 될 수 없습니다.

문제 26. 조달청 나라장터 시스템을 활용함으로써 줄일 수 있는 리스크는?

① 입찰서 분실 및 위변조 리스크 (절차적 투명성/보안성 확보)

② 물가 상승 리스크

③ 환율 변동 리스크

④ 자연재해 리스크

⑤ 공급업체 파산 리스크

[정답] ① [해설] 전자조달시스템은 입찰 과정의 기록을 남기고 보안을 유지하여 서류 분실이나 인위적인 조작 가능성을 줄여줍니다.

문제 27. 물품 식별을 위해 조달청이 부여하는 16자리 숫자인 '물품목록번호'의 구성은?

① 물품분류번호(8자리) + 물품식별번호(8자리)

② 업체식별번호(8자리) + 제품일련번호(8자리)

③ 계약번호(10자리) + 품목번호(6자리)

④ 입찰공고번호(10자리) + 순번(6자리)

⑤ 날짜(8자리) + 일련번호(8자리)

[정답] ① [해설] 물품목록번호는 UNSPSC 기반의 '물품분류번호(품명)' 8자리와 개별 품목을 식별하는 '물품식별번호' 8자리가 결합된 16자리 체계입니다.

문제 28. 다수공급자계약(MAS) 업무 처리 절차 중 가장 먼저 수행해야 하는 단계는?

① 가격 협상 ② 상품 등록 ③ 적격성 평가 신청 및 승인

④ 2단계 경쟁 제안서 제출 ⑤ 계약 체결

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

[정답] ③ [해설] MAS 계약을 체결하기 위해서는 먼저 해당 공고에서 요구하는 자격(신용등급, 납품실적 등)을 갖추었는지 확인하는 '적격성 평가'를 신청하여 승인받아야 이후 규격 등록 및 가격 협상을 진행할 수 있습니다.

문제 29. 조달청이 해외 조달시장 진출 유망기업으로 지정하여 수출을 지원하는 제도의 명칭은?

① G-PASS (Government Performance Assured)

② PQ (Pre-Qualification)

③ MAS (Multiple Award Schedule)

④ TRL (Technology Readiness Level)

⑤ NEP (New Excellent Product)

[정답] ① [해설] G-PASS 기업 제도는 국내 조달시장에서 검증된 기업을 '해외조달시장 진출 유망기업'으로 지정하여 해외 전시회 참가, 바이어 매칭 등을 지원하는 제도입니다.

문제 30. 계약 이행 완료 후 대금을 청구하기 위해 반드시 선행되어야 하는 절차는?

① 선금 신청

② 물가 변동으로 인한 계약 금액 조정

③ 발주기관의 검사 및 검수 완료

④ 하자보수보증금 반환 청구

⑤ 지체상금 납부

[정답] ③ [해설] 대금 청구는 계약 상대자가 계약 내용대로 이행을 완료했음을 발주기관이 확인하는 '검사' 및 '검수' 절차가 완료된 후에 가능합니다.

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

[제2과목] 공공조달 계획분석 3차 실전 예상문제

문제 1. 공공조달 시장 진입을 위한 거시적 환경 분석 요소인 'PEST 분석'과 가장 거리가 먼 것은?

① 정치(Political) 환경: 정부의 중소기업 지원 정책, 남북 관계 등

② 경제(Economic) 환경: 환율 변동, 원자재 가격 추이, 경제 성장률

③ 사회(Social) 환경: 인구 구조 변화, 친환경 소비 트렌드 확산

④ 기술(Technological) 환경: 4차 산업혁명 기술 적용, R&D 투자 동향

⑤ 경쟁(Competitor) 환경: 경쟁사의 입찰 참여 성향 및 낙찰률 분석

[정답] ⑤ 해설: PEST 분석은 정치, 경제, 사회, 기술적 환경을 분석하는 거시적 환경 분석 도구입니다. 경쟁 환경 분석은 미시적 환경(산업 환경) 분석에 해당합니다.

문제 2. 수요기관 특성 분석 시 '지방자치단체'의 일반적인 조달 성향으로 가장 적절한 것은?

① 조달청에 전적으로 위임하여 자체 계약을 거의 하지 않는다.

② 지역 경제 활성화를 위해 관할 구역 내 업체에 대한 우선권을 주는 지역제한 경쟁을 선호한다.

③ 대규모 국책 사업 위주로 발주하며 전국 대상 입찰을 원칙으로 한다.

④ 수익성을 최우선으로 하여 외국 기업의 참여를 적극 장려한다.

⑤ 물품 구매보다는 R&D 용역 발주 비중이 압도적으로 높다.

[정답] ② 해설: 지방자치단체는 「지방계약법」에 따라 지역 경제 활성화와 지역 업체 보호를 위해 지역제한 입찰이나 지역의무공동도급 제도를 적극적으로 활용하는 성향이 있습니다.

문제 3. 공공조달계획 수립 단계에서 '추정금액'을 산정하는 공식으로 옳은 것은?

① 추정가격 + 부가가치세 + 관급자재대

② 추정가격 + 부가가치세

③ 추정가격 + 도급자설치관급자재대

④ 기초금액 × 1.1

⑤ 예정가격 × 투찰율

[정답] ① 해설: 추정금액은 「국가계약법 시행규칙」 제2조에 따라 추정가격에 부가가치세와 관급자재(도급자 설치분 및 관급자 설치분 포함) 가격을 합한 금액을 말합니다. 이는 시공능력평가액에 의한 입찰참가자격 제한 등의 기준이 됩니다.

문제 4. 다음 중 '제한경쟁입찰'에서 제한할 수 있는 요건이 아닌 것은?

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

① 실적 (동일 또는 유사 실적) ② 기술 (신기술, 특허 공법 등)

③ 지역 (법인등기부상 본점 소재지) ④ 재무상태 (자본금 등)

⑤ 대표자의 연령 및 성별

[정답] ⑤ 해설: 「국가계약법 시행령」 제21조에 따라 실적, 기술, 지역, 설비, 자본금(재무상태), 중소기업 여부 등으로 제한할 수 있으나, 대표자의 연령이나 성별 등 개인적 속성으로 제한하는 것은 불가능합니다.

문제 5. 다수공급자계약(MAS) 시장 분석 시, 진입 가능 여부를 판단하는 1차적인 기준(요건)으로 가장 적절한 것은?

① 해당 물품의 연간 납품실적이 3천만 원 이상인 업체가 3개사 이상일 것

② 해당 물품이 특허 제품일 것

③ 해당 물품이 신제품(NEP) 인증을 받았을 것

④ 해당 물품이 해외에서 수입된 고가의 장비일 것

⑤ 해당 기업의 신용등급이 AAA 이상일 것

[정답] ① 해설: MAS 계약 대상이 되기 위해서는 규격이 확정되고 상용화된 물품으로서, 연간 납품실적이 3천만 원 이상인 업체가 3개사 이상이어야 경쟁성이 성립되어 계약 추진이 가능합니다. (신기술 제품은 2천만 원, 2개사 이상)

문제 6. 공공조달 입찰 참가 전 자가 진단해야 할 '재무 역량'의 핵심 지표는?

① 기술인력 보유 현황

② 공장 등록 여부 및 생산 설비

③ 신용평가등급 (회사채, 기업어음, 기업신용평가)

④ 서비스 만족도 조사 결과

⑤ 탄소 배출량 저감 실적

[정답] ③ 해설: 공공조달(적격심사, MAS 등)에서 경영상태(재무 역량)는 주로 신용평가기관이 발급한 '신용평가등급확인서'를 기준으로 평가합니다.

문제 7. 입찰 참가 의사결정 프레임워크인 'Must-Can-Risk-Want' 분석 중 'Must'에 해당하는 질문은?

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

① 이 사업을 통해 적정한 이익을 낼 수 있는가?

② 경쟁사 대비 우리가 기술적 우위에 있는가?

③ 입찰 참가 자격(면허, 실적, 지역 등)을 충족하는가?

④ 발주기관과의 관계 개선에 도움이 되는가?

⑤ 납품 지연 시 발생할 지체상금 규모는 얼마인가?

[정답] ③ 해설: 'Must'는 입찰에 참여하기 위해 반드시 갖추어야 할 필수 요건(법적 자격, 면허, 필수 인증 등)을 의미합니다. ①은 Profit(수익성), ②는 Can(경쟁력), ④는 Want(전략적 가치), ⑤는 Risk(위험요소)에 해당합니다.

문제 8. 조달청 시설공사 적격심사 시 '시공경험(실적)'을 평가할 때, 업종별 실적 인정 기간의 일반적인 기준은?

① 최근 1년 ② 최근 3년 ③ 최근 5년 ④ 최근 7년 ⑤ 최근 10년

[정답] ③ 해설: 조달청 시설공사 적격심사 세부기준에 따르면, 시공경험 평가는 입찰공고일 기준 최근 5년간의 업종별 실적 합계액을 기준으로 평가하는 것이 원칙입니다. (단, 신설업체 등은 3년 등 별도 기준 적용 가능)

문제 9. 물품 구매 입찰공고 분석 시 '인도조건'을 확인해야 하는 이유로 가장 적절한 것은?

① 물품의 색상을 결정하기 위해

② 운반비, 하차비, 설치비 등의 비용 부담 주체를 파악하여 투찰 금액에 반영하기 위해

③ 계약보증금율을 결정하기 위해

④ 적격심사 평가 기준을 알기 위해

⑤ 하자담보책임기간을 산정하기 위해

[정답] ② 해설: 인도조건(납품장소도, 현장설치도 등)에 따라 운송비, 하차비, 설치비, 시운전비 등의 포함 여부가 달라지므로, 정확한 원가 계산 및 투찰 금액 산정을 위해 반드시 확인해야 합니다.

문제 10. 경쟁입찰에서 '낙찰하한율'이 존재하는 이유로 가장 적절한 것은?

① 특정 업체를 밀어주기 위해

② 과도한 저가 투찰로 인한 부실 공사 및 품질 저하를 방지하기 위해

③ 예산을 최대한 절감하기 위해

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

④ 입찰 참가 업체를 줄이기 위해

⑤ 수의계약을 유도하기 위해

[정답] ② 해설: 낙찰하한율은 예정가격 대비 일정 비율 미만으로 투찰하는 덤핑 입찰을 방지하여 계약 이행의 품질을 확보하고 업체의 적정 이윤을 보장하기 위한 하한선입니다.

문제 11. 협상에 의한 계약 제안서 작성 시 유의사항으로 옳지 않은 것은?

① 제안요청서(RFP)의 요구사항을 빠짐없이 분석하여 대응해야 한다.

② 평가항목 및 배점 기준을 분석하여 고득점 전략을 수립해야 한다.

③ 객관적 증빙이 가능한 정량적 지표(실적, 신용등급 등)를 명확히 제시해야 한다.

④ 경쟁사의 비방 내용을 포함하여 자사의 우수성을 강조해야 한다.

⑤ 제안서 제출 마감 시간을 엄수하고 전자입찰 시 시스템 장애를 고려해 미리 제출한다.

[정답] ④ 해설: 타사를 비방하는 내용은 제안서 평가에서 감점 요인이 되거나 심사위원에게 부정적인 인상을 줄 수 있으므로 객관적인 자사의 강점을 부각하는 데 집중해야 합니다.

문제 12. 공공조달 시장 분석 도구 중 하나인 '나라장터(G2B) 데이터'를 통해 파악할 수 없는 정보는?

① 경쟁사의 입찰 참여 이력 및 투찰율

② 발주기관의 과거 발주 내역 및 낙찰 결과

③ 특정 품목의 연간 발주 시기 및 규모

④ 경쟁사의 내부 원가 구조 및 마진율

⑤ 경쟁사의 부정당업자 제재 처분 이력 (공개된 경우)

[정답] ④ 해설: 나라장터는 입찰 공고, 개찰 결과, 낙찰 정보 등 공개된 데이터를 제공합니다. 경쟁사의 내부 원가 구조나 마진율은 기업의 영업비밀에 해당하므로 나라장터 데이터를 통해 직접 파악할 수 없습니다.

문제 13. 다음 중 '생산·납품 역량' 진단 체크리스트에 포함되기 어려운 항목은?

① 직접생산확인증명서 보유 유무

② 공장 가동률 및 여유 생산 능력

③ 원부자재 수급의 안정성

④ 배송 및 설치 인력 보유 현황

⑤ 기업부설연구소 보유 여부

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

[정답] ⑤ 해설: 기업부설연구소 보유 여부는 주로 '기술 역량'이나 'R&D 능력'을 진단하는 항목입니다. ①~④는 생산 및 납품 능력과 직결되는 항목입니다.

문제 14. 중소기업자간 경쟁제품 입찰에 참여하기 위해 반드시 사전에 취득해야 하는 확인서는?

① 벤처기업 확인서 ② 이노비즈 확인서 ③ 직접생산 확인서

④ 신기술(NET) 인증서 ⑤ 녹색기술 인증서

[정답] ③ 해설: 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」에 따라 중소기업자간 경쟁제품 입찰에 참여하려면 해당 제품을 직접 생산함을 증명하는 '직접생산확인증명서'를 반드시 보유하고 있어야 합니다.

문제 15. 조달청 '물품목록번호'(16자리) 등록 절차에서 가장 먼저 수행해야 하는 단계는?

① 물품 식별번호 부여 신청 ② 물품 분류번호 확인 (세부품명 분류)

③ 조달청 계약 체결 ④ 상품 정보 등록

⑤ 시험성적서 제출

[정답] ② 해설: 물품목록번호를 부여받기 위해서는 먼저 자사 제품이 어떤 분류(물품분류번호/세부품명)에 속하는지 확인하고, 해당 분류가 없을 경우 품명 신설을 요청하거나 적절한 분류를 찾아야 합니다. 이후 식별번호를 신청합니다.

문제 16. 다수공급자계약(MAS) 2단계 경쟁 제안요청 대상자 선정 시, 지역업체 우대를 위해 할 수 있는 조치는?

① 지역업체만 100% 선정한다.

② 제안요청 대상자 중 해당 지역 업체를 포함하여 선정할 수 있다.

③ 지역업체에게는 가격 평가 점수를 10% 가산한다.

④ 지역업체는 2단계 경쟁을 면제한다.

⑤ 타 지역 업체의 입찰 참가를 원천 봉쇄한다.

[정답] ② 해설: MAS 2단계 경쟁 시, 수요기관은 제안요청 대상자를 선정할 때 희망 규격을 충족하는 업체 중 해당 공사 현장 또는 납품지 소재 지역 업체 등을 포함하여 선정할 수 있습니다.

문제 17. 입찰공고문에서 '공동수급체 구성'을 허용하는 경우, 기업이 얻을 수 있는 전략적 이점은?

① 입찰보증금 납부 면제 ② 부족한 실적이나 면허(자격)의 상호 보완

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

③ 낙찰 하한율 적용 배제 ④ 지체상금 면제

⑤ 수의계약 전환 가능성

[정답] ② 해설: 공동수급체(공동도급)를 구성하면 구성원 간에 부족한 실적, 기술력, 자본, 면허 등을 상호 보완하여 입찰 참가 자격을 충족하거나 수행 능력을 높일 수 있습니다.

문제 18. 다음 중 '적격심사제'에서 신인도 가점을 받을 수 있는 인증이 아닌 것은?

① 여성기업 ② 장애인기업 ③ 사회적기업

④ 일반과세자 ⑤ 고용우수기업

[정답] ④ 해설: 적격심사 신인도 평가는 사회적 약자 기업(여성, 장애인, 사회적기업 등)이나 정부 정책(고용 창출, 기술 혁신 등)에 기여한 기업에 가점을 줍니다. 일반과세자는 기본적인 세무 유형일 뿐 가점 대상이 아닙니다.

문제 19. 입찰 전략 수립 시 경쟁사의 투찰 성향을 분석하기 위해 활용하는 '투찰율'의 정의는?

① (입찰금액 / 추정가격) × 100 ② (입찰금액 / 예정가격) × 100

③ (입찰금액 / 기초금액) × 100 ④ (예정가격 / 기초금액) × 100

⑤ (낙찰금액 / 계약금액) × 100

[정답] ② 해설: 투찰율은 입찰자가 써낸 금액(입찰금액)이 발주기관이 정한 예정가격(상한선) 대비 몇 퍼센트인지를 나타내는 비율입니다. (투찰율 = 입찰금액 / 예정가격)

문제 20. 공공조달 시장 진입 초기 기업이 '벤처나라' 등록을 통해 얻을 수 있는 가장 큰 전략적 효과는?

① 대규모 시설공사 수주

② 해외 조달시장 즉시 진출

③ 공공조달 납품 실적(Track Record) 확보

④ 경쟁 입찰 없이 영구적인 독점 공급권 확보

⑤ 조달청장의 품질보증 면제

[정답] ③ 해설: 벤처나라는 초기 창업·벤처기업이 공공기관에 납품할 수 있는 기회를 제공하여, 향후 더 큰 시장(MAS, 우수제품 등)으로 진입하기 위한 발판인 '납품 실적'을 쌓게 해주는 것이 주된 목적입니다.

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

문제 21. 조달청 '우수조달물품'으로 지정받기 위해 필요한 핵심 준비 사항으로 가장 거리가 먼 것은?

① 기술소명자료 (특허, NEP, NET 등)
② 품질소명자료 (성능인증, K마크, GS인증 등)
③ 신용평가등급 (B- 이상)
④ 경쟁사의 영업비밀 자료
⑤ 물품목록번호 (식별번호)

[정답] ④ 해설: 우수조달물품 지정 신청 시 기술 및 품질의 우수성을 입증할 객관적 자료(인증, 특허 등)와 기본적인 자격 요건(신용등급, 물품식별번호)이 필요합니다. 경쟁사의 영업비밀을 취득하는 것은 불법이며 준비 사항이 아닙니다.

문제 22. 다음 중 '사전규격공개' 제도의 주된 목적으로 옳은 것은?

① 입찰 가격을 미리 담합하기 위해

② 특정 업체에게 유리한 규격을 확정하기 위해

③ 입찰 참가 기회의 균등과 공정한 경쟁을 유도하기 위해 (규격에 대한 의견 수렴)

④ 발주기관의 업무를 줄이기 위해

⑤ 입찰 공고 기간을 단축하기 위해

[정답] ③ 해설: 사전규격공개는 입찰 공고 전에 구매 규격을 공개하여 업체의 의견을 듣고, 특정 업체에 유리한 알박기식 규격을 방지하여 공정성과 기회 균등을 보장하기 위한 제도입니다.

문제 23. 공공조달 계약이행능력 심사 시 '경영상태' 평가를 위해 입찰자가 사전에 준비해야 할 것은?

① 세무서 발행 납세증명서

② 신용정보업자가 발급하고 나라장터에 전송된 '신용평가등급확인서'

③ 은행 잔고 증명서

④ 대표이사의 개인 신용등급 확인서

⑤ 전년도 재무제표 원본

[정답] ② 해설: 조달청 적격심사 등에서는 공인된 신용정보업자가 기업의 신용을 평가하여 발급하고, 그 결과가 나라장터 시스템에 전송된 '신용평가등급확인서'를 기준으로 경영상태를 평가합니다.

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

문제 24. 입찰 공고문에서 '지역제한' 요건을 충족하는지 판단하는 기준일은 언제인가?

① 입찰서 제출일 ② 입찰공고일 전일 ③ 현장설명일

④ 개찰일 ⑤ 계약체결일

[정답] ② 해설: 지역제한 경쟁입찰의 경우, 주된 영업소의 소재지가 '입찰공고일 전일'부터 입찰일(낙찰자는 계약체결일)까지 해당 지역 내에 있어야 합니다.

문제 25. 다음 중 '협상에 의한 계약'에서 정량적 평가 항목에 해당하지 않는 것은?

① 수행실적 (최근 3년 등) ② 경영상태 (신용등급)

③ 기술인력 보유 현황 ④ 사업수행 계획의 독창성 및 충실성

⑤ 신인도 (가점 및 감점)

[정답] ④ 해설: 사업수행 계획의 독창성, 충실성, 이해도 등은 평가위원의 주관적 판단이 개입되는 '정성적 평가' 항목입니다. 나머지는 객관적 수치로 증빙 가능한 정량적 평가 항목입니다.

문제 26. 공공조달 시장 분석 시 '계절성'을 고려해야 하는 품목의 예로 가장 적절한 것은?

① 사무용 책상 ② 데스크톱 컴퓨터 ③ 제설제 (염화칼슘)

④ A4 복사용지 ⑤ 소화기

[정답] ③ 해설: 제설제는 겨울철 폭설에 대비하여 가을~겨울 시즌에 집중적으로 발주되는 대표적인 계절성 품목입니다. 이러한 품목은 발주 시기를 예측하여 미리 재고와 생산 계획을 수립해야 합니다.

문제 27. 발주기관이 입찰 공고를 취소할 수 있는 사유로 적절하지 않은 것은?

① 사업 계획의 변경으로 발주가 불필요하게 된 경우

② 예산 배정이 취소되거나 삭감된 경우

③ 공고 내용에 중대한 오류가 있어 공정한 입찰이 어려운 경우

④ 특정 업체가 낙찰받지 못할 것으로 예상되는 경우

⑤ 천재지변 등으로 입찰 집행이 불가능한 경우

[정답] ④ 해설: 특정 업체의 낙찰 여부와 관계없이 공공의 이익, 예산 사정, 절차적 하자가 있는 경우에만 입찰을 취소할 수 있습니다. 특정 업체를 위한 취소는 불공정 행위입니다.

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

문제 28. 조달청 '해외조달시장 진출 유망기업(G-PASS)' 지정 신청 시, 기업이 분석해야 할 핵심 역량은?

① 국내 조달 납품 실적 및 기술력 ② 해외 마케팅 전담 인력 보유 여부

③ 해외 규격 인증 보유 현황 ④ 수출 실적 및 계획

⑤ 위 ①, ②, ③, ④ 모두 포함

[정답] ⑤ 해설: G-PASS 기업은 국내 조달 실적을 바탕으로 해외 진출 가능성을 평가하므로, 기술력, 신뢰성(국내실적), 해외 진출 역량(인력, 인증, 수출실적) 등을 종합적으로 분석해야 합니다.

문제 29. 공공조달 '제도 환경 분석'에서 확인해야 할 내용으로 옳은 것은?

① 경쟁사의 신제품 출시 예정일

② 발주기관 담당자의 개인적 취향

③ 정부의 신년 예산안 규모

④ 중소기업자간 경쟁제품 지정 내역의 변경 사항

⑤ 원자재 가격의 국제적 변동 추이

[정답] ④ 해설: 중소기업자간 경쟁제품 지정 내역 변경, 적격심사 기준 개정, 우대 제도 변화 등은 법령 및 규정과 관련된 '제도 환경' 분석에 해당합니다. (③, ⑤는 경제/정책 환경, ①은 경쟁 환경)

문제 30. 입찰 참가 전략 수립 시 '투찰율 분석'을 위해 가장 필요한 데이터는?

① 해당 발주기관의 과거 개찰 결과 ② 경쟁사의 홈페이지 주소

③ 조달청 조직도 ④ 국가계약법 전문

⑤ 한국은행 기준금리

[정답] ① 해설: 투찰 전략을 세우기 위해서는 해당 발주기관이 과거에 발주한 유사 사업의 개찰 결과(예정가격 대비 낙찰자가 써낸 가격의 비율, 즉 낙찰률)를 분석하여 사정율의 패턴을 파악하는 것이 가장 중요합니다.

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

[제2과목] 공공조달 계획분석 4차 실전 예상문제

문제 1. 조달시장 환경 분석의 4대 요소 중, 정부의 '탄소중립'이나 '디지털 전환'과 같은 국정 과제가 조달 시장에 미치는 영향을 파악하는 분석은?

① 제도 환경 분석 ② 산업 환경 분석 ③ 정책 환경 분석

④ 수요기관 특성 분석 ⑤ 내부 역량 분석

[정답] ③ 해설: 정책 환경 분석은 정부의 주요 정책 기조(탄소중립, 혁신성장, 중소기업 지원 등)가 공공조달 시장의 예산 배정이나 가점 제도 등에 어떤 영향을 미치는지 파악하는 활동입니다.

문제 2. 다음 중 '산업 환경 분석'을 통해 파악해야 할 핵심 내용으로 가장 적절한 것은?

① 조달청의 적격심사 세부기준 개정 사항

② 경쟁사의 기술력 수준 및 최근 낙찰 실적

③ 발주기관 담당자의 성향 및 선호하는 계약 방식

④ 정부의 내년도 예산안 편성 방향

⑤ 자사의 재무 상태 및 생산 여력

[정답] ② 해설: 산업 환경 분석은 자사가 속한 시장의 경쟁 강도, 기술 트렌드, 경쟁사의 동향(투찰 성향, 낙찰률, 시장 점유율 등)을 분석하여 경쟁 우위를 확보하기 위한 활동입니다.

문제 3. 공공조달계획 수립 시 수요기관이 매년 초 나라장터 등을 통해 공개하는 자료로서, 발주 시기와 예산 규모를 미리 예측하는 데 가장 유용한 문서는?

① 입찰공고문 ② 과업지시서 ③ 발주계획(연간 구매계획서)

④ 적격심사 신인도 평가 기준 ⑤ 부정당업자 제재 처분 내역

[정답] ③ 해설: '발주계획(연간 구매계획서)'은 수요기관이 해당 연도에 발주할 사업명, 예산액, 발주 시기(월), 계약 방법 등을 연초에 공개하는 자료로, 기업의 영업 계획 수립에 필수적입니다.

문제 4. 연구개발(R&D)이나 시제품 제작처럼 사전에 비용을 확정하기 어려운 경우 적합한 계약 유형은?

① 확정고정계약(FFP) ② 원가상환계약(Cost Reimbursement Contract)

③ 턴키 계약 ④ 단가계약 ⑤ 총액계약

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

[정답] ② 해설: 원가상환계약은 불확실성이 높아 사전에 가격을 확정하기 어려운 경우, 실제 발생한 비용을 정산하여 지급하는 방식으로 연구개발 등에 적합합니다.

문제 5. 다수공급자계약(MAS) 2단계 경쟁에서 제안요청 대상자를 선정할 때, 공정한 경쟁을 위해 준수해야 할 원칙은?

① 특정 1개 업체만 지정하여 제안 요청한다.

② 반드시 최저가 업체 3개사만 선정한다.

③ 구매 희망 규격을 충족하는 5개사 이상을 선정(자동 추천 포함)한다.

④ 해당 지역 업체 전체를 대상으로만 제안 요청한다.

⑤ 계약 기간이 가장 많이 남은 업체를 우선 선정한다.

[정답] ③ 해설: 다수공급자계약(MAS) 2단계 경쟁 시, 수요기관은 공정성을 확보하기 위해 구매 희망 규격을 충족하는 5개사 이상의 계약상대자를 대상으로 제안요청을 해야 합니다.

문제 6. 입찰 참가 전 자사의 공급 역량을 진단하는 '5대 핵심 요소'에 포함되지 <u>않는</u> 것은?

① 기술·품질 역량　② 재무 역량　③ 생산·납품 역량

④ 정책적 가점 요소　⑤ 로비(Lobby) 역량

[정답] ⑤ 해설: 공급자 역량 진단의 5대 요소는 기술·품질(규격 충족), 재무(신용등급), 생산·납품(직접생산), 인적 자원(전문인력), 정책적 가점(여성·장애인기업 등)입니다. 로비 역량은 공식적인 역량 진단 요소가 아닙니다.

문제 7. 입찰참가 의사결정 기준 중 '전략적 가치(Want)'에 해당하는 질문은?

① 입찰 참가 자격 요건을 완벽히 충족하는가?

② 경쟁사 대비 가격 경쟁력이 충분한가?

③ 납품 지연 시 발생할 지체상금 리스크는 감당 가능한가?

④ 당장의 수익은 낮더라도 향후 시장 진입을 위한 실적(Track Record) 확보가 필요한가?

⑤ 입찰보증금을 납부할 현금 유동성이 있는가?

[정답] ④ 해설: 전략적 가치(Want)는 단기적인 수익성보다는 장기적인 관점에서 시장 진입, 레퍼런스(실적) 확보, 브랜드 인지도 제고 등을 위해 입찰 참여를 결정하는 기준입니다.

문제 8. 조달청 물품구매 적격심사에서 낙찰자를 결정하는 방식으로 옳은 것은?

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

① 입찰가격이 예정가격 이하 최저가인 자를 무조건 낙찰

② 기술제안서 점수만으로 낙찰자 선정

③ 예정가격 이하 최저가 입찰자 순으로 이행능력을 심사하여 종합평점이 일정 기준 이상인 자

④ 입찰가격과 무관하게 실적이 가장 우수한 자 선정

⑤ 가장 높은 가격을 써낸 자를 낙찰자로 선정

[정답] ③ 해설: 적격심사제는 최저가 낙찰제의 단점을 보완하기 위해, 예정가격 이하 최저가 입찰자 순서대로 계약이행능력(실적, 기술, 재무 등)을 심사하여 통과 점수 이상인 자를 낙찰자로 결정합니다.

문제 9. '협상에 의한 계약' 방식에서 기술능력평가와 입찰가격평가의 일반적인 배점 비율은? (국가계약법 기준)

① 기술 50% : 가격 50%　　② 기술 60% : 가격 40%

③ 기술 80% : 가격 20%　　④ 기술 90% : 가격 10%

⑤ 기술 100% : 가격 0%

[정답] ③ 해설: 국가계약법령 및 협상에 의한 계약 체결기준에 따르면, 제안서 평가는 기술능력평가 80점, 입찰가격평가 20점의 비중으로 실시하는 것이 원칙입니다.

문제 10. 경쟁입찰에서 예정가격 대비 일정 비율 미만으로 투찰한 경우, 심사 대상에서 제외(탈락)시키는 하한선 기준을 무엇이라 하는가?

① 기초금액　② 추정가격　③ 낙찰하한율　④ 투찰상한선　⑤ 계약보증금율

[정답] ③ 해설: 낙찰하한율은 무리한 저가 투찰로 인한 품질 저하와 계약 불이행을 방지하기 위해 설정된 투찰률의 하한선입니다.

문제 11. 다음 중 '제한경쟁입찰'에서 입찰 참가 자격을 제한할 수 있는 요소가 아닌 것은?

① 실적 (시공능력)　② 지역 (본점 소재지)　③ 기술의 보유 상황

④ 중소기업 여부　⑤ 대표자의 출신 학교

[정답] ⑤ 해설: 국가계약법령상 제한경쟁입찰은 실적, 기술, 지역, 설비, 자본금, 중소기업 여부 등으로 제한할 수 있으나, 대표자의 출신 학교나 성별, 종교 등 차별적 요소로 제한하는 것은 금지됩니다.

문제 12. 공공조달 입찰공고문을 분석할 때 반드시 확인해야 할 사항으로 가장 거리가 먼 것은?

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

① 입찰 참가 자격 요건

② 낙찰자 결정 방법 (적격심사, 협상에 의한 계약 등)

③ 입찰 보증금 납부 및 귀속 조항

④ 과업지시서 및 규격서 내용

⑤ 경쟁사의 예상 투찰 금액 정보

[정답] ⑤ 해설: 경쟁사의 예상 투찰 금액은 공고문에 명시되지 않는 정보이며, 입찰자가 시장 분석을 통해 예측해야 하는 영역입니다.

문제 13. 창업 초기 기업이나 벤처기업이 공공조달 시장에 진입할 때, 납품 실적이 없어도 기술력을 인정받아 진입할 수 있는 전용 상품몰은?

① 나라장터 종합쇼핑몰 ② 벤처나라 ③ 우수제품 전용몰

④ 국방전자조달 ⑤ 한국전력 전자조달

[정답] ② 해설: 벤처나라는 기술력이 우수한 창업·벤처기업의 공공조달 판로 확대를 지원하기 위해 조달청이 구축·운영하는 전용 상품몰입니다.

문제 14. 조달청 '우수조달물품' 지정 신청 시 기술소명자료로 활용할 수 없는 것은?

① 신제품(NEP) 인증 ② 신기술(NET) 인증

③ 특허 또는 등록실용신안 ④ 저작권 등록된 GS 인증(소프트웨어)

⑤ ISO 9001 인증

[정답] ⑤ 해설: 우수조달물품 지정 신청 시 필요한 기술소명자료는 NEP, NET, 특허, 실용신안, GS인증 등 기술의 독창성을 입증하는 자료입니다. ISO 9001은 품질경영시스템 인증으로 기술소명자료가 아닙니다.

문제 15. 이행에 수년이 걸리는 계약에서 총액을 확정하고 당해 연도 예산 범위 내에서 차수별로 계약을 체결하는 형태는?

① 단기계약 ② 장기계속계약 ③ 개산계약

④ 사후원가검토조건부 계약 ⑤ 확정계약

[정답] ② 해설: 장기계속계약은 이행에 수년이 소요될 때 총액을 부기하고, 매년 확보된 예산 범위 내에서 1차, 2차 등 차수별로 계약을 체결하여 이행하는 방식입니다.

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

문제 16. '개산계약'을 체결할 수 있는 경우로 가장 적절한 것은?

① 미리 예정가격을 결정할 수 있는 일반적인 물품 구매

② 경쟁입찰이 가능한 규격화된 제품 구매

③ 개발 시제품 제조나 긴급한 재해 복구 등으로 미리 가격을 확정하기 곤란한 경우

④ 최저가 낙찰제를 적용하는 공사

⑤ 다수공급자계약(MAS) 품목 구매

[정답] ③ 해설: 개산계약은 개발 시제품, 시험·조사·연구 용역, 긴급한 재해 복구 공사 등과 같이 계약 체결 시점에 정확한 금액을 산정하기 어려운 경우, 개략적인 금액으로 계약하고 이행 후 정산하는 방식입니다.

문제 17. 입찰 참가 자격 등록 시, 제조 물품으로 등록하기 위해 반드시 제출해야 하는 서류 중 하나로, 중소기업자간 경쟁제품 입찰 참여 시 필수적인 것은?

① 직접생산확인증명서 ② 수출실적증명서 ③ 벤처기업확인서

④ 여성기업확인서 ⑤ 우수제품지정증서

[정답] ① 해설: 제조 입찰, 특히 중소기업자간 경쟁제품 입찰에 참여하려면 해당 제품을 직접 생산하는 시설과 인력을 갖추고 있음을 증명하는 '직접생산확인증명서'를 발급받아 등록해야 합니다.

문제 18. 적격심사 평가 항목 중 '신인도' 가점 요소로 활용될 수 있는 인증이 아닌 것은?

① 여성기업 ② 장애인기업 ③ 사회적기업

④ 일반 과세 사업자 ⑤ 고용우수기업

[정답] ④ 해설: 신인도 가점은 정부의 정책적 지원이 필요한 기업(여성, 장애인, 사회적기업, 창업기업 등)이나 우수한 경영 성과를 낸 기업에 부여됩니다. 일반 과세 사업자는 기본적인 사업자 유형일 뿐 가점 대상이 아닙니다.

문제 19. 공공조달 입찰에서 '공동수급체(Joint Venture)'를 구성하여 참여하는 주된 목적이 아닌 것은?

① 부족한 실적이나 기술력을 상호 보완하기 위해

② 지역 의무 공동도급 등 입찰 자격 요건을 충족하기 위해

③ 대기업이 중소기업 시장을 독점하기 위해

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

④ 위험을 분산하고 계약 이행의 안정성을 높이기 위해

⑤ 면허 보완 등 입찰 참가 자격을 갖추기 위해

[정답] ③ 해설: 공동수급체(공동계약)는 중소기업의 수주 기회 확대, 기술 이전, 위험 분산, 자격 보완 등을 위해 장려되는 제도입니다.

문제 20. 정보제공요청서(RFI)의 주된 목적은?

① 입찰 가격을 확정하기 위함

② 낙찰자를 선정하기 위함

③ 기술사양 및 제안요청서(RFP) 작성에 필요한 정보를 수집하기 위함

④ 계약을 체결하기 위함

⑤ 공급업체에게 작업을 지시하기 위함

[정답] ③ 해설: RFI는 입찰 준비를 위해 기술사양, RFP 작성에 필요한 정보를 확보하고자 잠재적 공급업체에 정보를 요청하는 절차입니다.

문제 21. 리스크 평가(Risk Evaluation) 단계에서 하는 일은?

① 분석된 위험 수준을 기준과 비교하여 우선순위를 정하고 대응 필요성을 판단한다.

② 위험을 찾는다.

③ 위험을 감수한다.

④ 위험 관리 팀을 해체한다.

⑤ 위험을 숨긴다.

[정답] ① 해설: 리스크 평가는 분석된 위험의 크기가 조직이 수용 가능한 수준인지 판단하고, 리스크 처리(대응) 여부와 우선순위를 결정하는 단계입니다.

문제 22. '부정당업자 입찰참가자격 제한' 처분을 받게 되는 사유로 옳은 것은?

① 천재지변으로 납기를 맞추지 못한 경우

② 정당한 이유 없이 계약을 체결하지 않거나 이행하지 않은 경우

③ 단순한 계산 착오로 입찰 금액을 잘못 기재한 경우 (수정 불가 시 포기)

④ 발주기관의 요청으로 납품 일정이 변경된 경우

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

⑤ 경쟁 입찰에서 1인만 응찰하여 유찰된 경우

[정답] ② 해설: 정당한 이유 없이 계약을 체결하지 않거나 이행하지 않는 행위, 뇌물 제공, 담합 등은 부정당업자 제재 대상입니다.

문제 23. 나라장터(G2B) 시스템에서 입찰서를 제출할 때 사용하는 핵심 인증 수단은?

① 아이디와 비밀번호

② 휴대폰 본인 인증

③ 사업자용 범용 공동인증서 (및 지문보안토큰)

④ 이메일 인증

⑤ 법인 인감 증명서 스캔 파일

[정답] ③ 해설: 전자입찰의 보안성과 신원 확인을 위해 '사업자용 범용 공동인증서'를 사용하며, 특히 입찰 시에는 '지문보안토큰'을 이용한 지문 인증이 원칙적으로 요구됩니다.

문제 24. 다음 중 '수의계약'을 체결할 수 있는 사유가 아닌 것은?

① 천재지변, 감염병 예방 등 긴급한 경우

② 경쟁입찰을 실시하였으나 유찰되어 재공고 입찰을 하였으나 다시 유찰된 경우

③ 특정인의 기술이 필요하여 경쟁을 할 수 없는 경우

④ 추정가격이 2천만 원 이하인 소액 계약

⑤ 단순히 발주기관 담당자가 선호하는 특정 브랜드 제품을 구매하려는 경우

[정답] ⑤ 해설: 수의계약은 법령에 열거된 구체적인 사유(긴급, 유찰, 기술 독점, 소액 등)에 해당할 때만 가능합니다. 담당자의 주관적 선호는 사유가 될 수 없습니다.

문제 25. 공사 계약에서 '설계 변경' 리스크를 줄이기 위해서는?

① 설계를 대충 한다.

② 기획 및 설계 단계에서 충분한 검토와 지반 조사 등을 수행하여 설계 완성도를 높인다.

③ 무조건 설계 변경을 금지한다.

④ 시공자에게 설계를 맡긴다.

⑤ 공기를 단축한다.

[정답] ② 해설: 잦은 설계 변경은 공사비 증액과 공기 지연의 주원인이므로, 초기 단계의 설계 품질 확보가 중요합니다.

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

문제 26. 물품 식별을 위해 조달청이 부여하는 16자리 숫자인 '물품목록번호'의 구성은?

① 물품분류번호(8자리) + 물품식별번호(8자리)

② 업체식별번호(8자리) + 제품일련번호(8자리)

③ 계약번호(10자리) + 품목번호(6자리)

④ 입찰공고번호(10자리) + 순번(6자리)

⑤ 날짜(8자리) + 일련번호(8자리)

[정답] ① 해설: 물품목록번호는 UNSPSC 기반의 '물품분류번호(품명)' 8자리와 개별 품목을 식별하는 '물품식별번호' 8자리가 결합된 16자리 체계입니다.

문제 27. 다수공급자계약(MAS) 업무 처리 절차 중 가장 먼저 수행해야 하는 단계는?

① 가격 협상 ② 상품 등록 ③ 적격성 평가 신청 및 승인

④ 2단계 경쟁 제안서 제출 ⑤ 계약 체결

[정답] ③ 해설: MAS 계약을 체결하기 위해서는 먼저 해당 공고에서 요구하는 자격(신용등급, 납품실적 등)을 갖추었는지 확인하는 '적격성 평가'를 신청하여 승인받아야 합니다.

문제 28. 조달청이 해외 조달시장 진출 유망기업으로 지정하여 수출을 지원하는 제도의 명칭은?

① G-PASS (Government Performance Assured)

② PQ (Pre-Qualification)

③ MAS (Multiple Award Schedule)

④ TRL (Technology Readiness Level)

⑤ NEP (New Excellent Product)

[정답] ① 해설: G-PASS 기업 제도는 국내 조달시장에서 검증된 기업을 '해외조달시장 진출 유망기업'으로 지정하여 해외 전시회 참가, 바이어 매칭 등을 지원하는 제도입니다.

문제 29. 계약 이행 완료 후 대금을 청구하기 위해 반드시 선행되어야 하는 절차는?

① 선금 신청 ② 물가 변동으로 인한 계약 금액 조정

③ 발주기관의 검사 및 검수 완료 ④ 하자보수보증금 반환 청구

⑤ 지체상금 납부

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

[정답] ③ 해설: 대금 청구는 계약 상대자가 계약 내용대로 이행을 완료했음을 발주기관이 확인하는 '검사' 및 '검수' 절차가 완료된 후에 가능합니다.

문제 30. 입찰 참가 자격 등록 시 '입찰대리인'으로 등록 가능한 자격 요건과 증빙 서류에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 개인사업자의 경우 대표자의 가족이면 누구나 등록 가능하다.

② 법인의 경우 임원 또는 직원이어야 하며, 4대 보험 가입 증명서 등으로 재직 사실을 입증해야 한다.

③ 일용직 근로자도 입찰대리인으로 등록하여 입찰에 참여할 수 있다.

④ 입찰대리인은 최대 5개 업체까지 중복하여 등록할 수 있다.

⑤ 재직증명서만 제출하면 별도의 확인 절차 없이 즉시 등록된다.

[정답] ② 해설: 입찰대리인은 해당 법인의 임원 또는 직원이어야 하며, 이를 증명하기 위해 재직증명서와 함께 4대 보험 가입 증명서 등을 제출하여 확인받아야 합니다. 1인이 1개 법인의 대리인만 가능합니다.

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

[제3과목] 공공계약관리 1차 실전 예상문제

문제 1. 입찰자가 낙찰된 후 정당한 이유 없이 소정의 기한 내에 계약을 체결하지 않을 경우를 대비하여 납부받는 금전적 담보는?

① 계약보증금 ② 입찰보증금 ③ 하자보수보증금 ④ 선금급보증금 ⑤ 지체상금

[정답] ② [해설] 입찰보증금은 낙찰자가 정당한 이유 없이 계약을 체결하지 않을 경우에 대비하여 납부하게 하는 것으로, 위반 시 국고에 귀속됩니다. (계약보증금은 계약 체결 후 이행을 담보하는 것임)

문제 2. 경쟁입찰이 유효하게 성립하기 위한 입찰 참가자의 최소 인원수는?

① 1인 이상 ② 2인 이상 ③ 3인 이상 ④ 5인 이상 ⑤ 제한 없음

[정답] ② [해설] 경쟁입찰은 2인 이상의 유효한 입찰이 있어야 성립합니다. 1인만 입찰하거나 유효한 입찰자가 1인인 경우에는 유찰됩니다.

문제 3. 다음 중 「국가계약법 시행규칙」 등에 따른 '입찰 무효' 사유가 아닌 것은?

① 입찰참가자격이 없는 자가 한 입찰

② 소정의 입찰보증금을 납부하지 않고 한 입찰

③ 동일인이 동일 사항에 대해 2통 이상의 입찰서를 제출한 경우

④ 입찰서의 투찰 금액이 예정가격보다 높은 경우

⑤ 대리권이 없는 자가 한 입찰

[정답] ④ [해설] 입찰 금액이 예정가격을 초과한 것은 낙찰 대상에서 제외되는 사유일 뿐, 입찰 자체가 법적으로 무효가 되는 것은 아닙니다. ①, ②, ③, ⑤는 대표적인 무효 사유입니다.

문제 4. 전자입찰 시스템(나라장터)을 이용하여 입찰서를 제출할 때, 입찰서 제출의 완료 시점은 언제인가?

① 입찰자가 전송 버튼을 누른 시점

② 입찰자의 PC에서 전송이 완료된 시점

③ 국가종합전자조달시스템의 문서접수지원서버에 접수된 시점

④ 개찰관이 개찰을 선언한 시점

⑤ 수요기관이 접수를 확인한 시점

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

[정답] ③ [해설] 전자입찰서의 제출 시각은 전자조달법 등에 따라 전자입찰서가 국가종합전자조달시스템의 문서접수지원서버에 접수된 시각으로 합니다.

문제 5. 적격심사 낙찰자 결정 과정에서, 동일 가격으로 입찰한 자가 2인 이상일 경우 낙찰자 결정 우선순위로 옳은 것은?

① 추첨으로 즉시 결정한다.

② 입찰서를 먼저 제출한 자를 낙찰자로 한다.

③ 이행능력 심사결과 점수가 높은 자를 낙찰자로 결정한다.

④ 무조건 재입찰을 실시한다.

⑤ 발주기관이 임의로 지정한다.

[정답] ③ [해설] 동일 가격 입찰자인 경우 이행능력 심사(적격심사) 결과 점수가 높은 자를 우선순위로 하며, 점수도 동일할 경우 추첨에 의합니다.

문제 6. 공공조달 계약이 법적으로 확정(성립)되는 시점은?

① 낙찰자 결정 통보를 받은 때

② 계약상대자가 계약보증금을 납부한 때

③ 계약담당공무원과 계약상대자가 계약서에 기명·날인(또는 전자서명)한 때

④ 계약상대자가 착수계를 제출한 때

⑤ 수요기관이 승인 공문을 발송한 때

[정답] ③ [해설] 계약은 계약서를 작성하고 양 당사자가 기명·날인(전자계약의 경우 전자서명)함으로써 확정됩니다.

문제 7. 계약상대자가 계약상의 의무를 이행하지 않을 경우를 대비하여 계약 체결 시 납부해야 하는 계약보증금의 법적 최소율은? (국가계약법 기준)

① 계약금액의 5% 이상 ② 계약금액의 10% 이상 ③ 계약금액의 15% 이상

④ 계약금액의 20% 이상 ⑤ 계약금액의 30% 이상

[정답] ② [해설] 계약보증금은 원칙적으로 계약금액의 100분의 10(10%) 이상을 납부해야 합니다. (재난 재해 등 특례 시 인하 가능)

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

문제 8. 낙찰 통보를 받은 후 계약을 체결해야 하는 법적 기한으로 일반적인 기준은?

① 통보일로부터 3일 이내 ② 통보일로부터 5일 이내

③ 통보일로부터 7일 이내 ④ 통보일로부터 10일 이내

⑤ 통보일로부터 30일 이내

[정답] ④ [해설] 낙찰자는 낙찰 통보를 받은 날로부터 10일 이내에 계약을 체결하여야 합니다. (불가항력 사유 제외)

문제 9. 다음 중 계약서 작성을 생략할 수 있는 경우가 아닌 것은?

① 계약금액이 3천만 원 이하인 경우 (국가계약법 기준)

② 경매에 부치는 경우

③ 물품을 매각할 때 매수인이 즉시 대금을 납부하고 물품을 인수하는 경우

④ 국가기관과 지방자치단체 상호 간에 계약하는 경우

⑤ 계약금액이 1억 원인 물품 구매 계약을 체결하는 경우

[정답] ⑤ [해설] 계약금액이 3천만 원(지방계약법은 5천만 원) 이하인 소액 계약 등은 계약서 작성을 생략할 수 있으나, 1억 원인 계약은 반드시 계약서를 작성해야 합니다.

문제 10. 계약보증금 납부 방법으로 적절하지 않은 것은?

① 현금 ② 보증보험증권 ③ 공제조합 보증서 ④ 상장 유가증권 ⑤ 약속어음

[정답] ⑤ [해설] 계약보증금은 현금, 은행지급보증서, 보증보험증권, 공제조합보증서, 상장유가증권 등으로 납부할 수 있으며, 약속어음은 인정되지 않습니다.

문제 11. 계약상대자의 초기 자금 부담을 완화하기 위해 계약금액의 일부(최대 70%)를 미리 지급하는 제도는?

① 기성금 ② 선금 (선금급) ③ 준공금 ④ 지체상금 ⑤ 대가 지급

[정답] ② [해설] 선금은 노임 지급, 자재 확보 등을 위해 계약 이행 전에 미리 지급하는 대금입니다.

문제 12. 계약상대자가 정당한 이유 없이 납품기한 내에 물품을 납품하지 못했을 때 부과되는 금전적 제재는?

① 계약보증금 ② 입찰보증금 ③ 지체상금 ④ 선금 반환 ⑤ 부정당업자 제재

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

[정답] ③ [해설] 지체상금은 계약상대자가 이행을 지체했을 때, 지체일수에 비례하여 부과하는 손해배상 성격의 금액입니다.

문제 13. MAS 계약에서 '차기 계약 배제' 사유가 아닌 것은?

① 최근 3년간 납품 실적이 없는 경우

② 거래정지를 상습적으로 받은 경우

③ 계약이행실적 평가에서 '최우수' 등급을 받은 경우

④ 우대가격 유지 의무를 위반하고 가격 인하에 불응한 경우

⑤ 불공정 행위 이력이 많은 경우

[정답] ③ [해설] 계약이행실적이 우수한 경우는 배제 사유가 아니며, 혜택(2단계 경쟁 시 가점 등)을 받습니다. 실적 부진, 잦은 거래 정지 등이 배제 사유입니다.

문제 14. 다음 중 계약 이행 중 설계 변경이 가능한 사유가 아닌 것은?

① 설계서의 내용이 불분명하거나 누락·오류가 있는 경우

② 공사 현장의 상태가 설계서와 다른 경우

③ 신기술·신공법을 사용하여 공사비 절감이 가능한 경우

④ 계약상대자의 단순한 변심

⑤ 발주기관이 새로운 기술·공법을 요구하는 경우

[정답] ④ [해설] 계약상대자의 단순 변심은 정당한 설계 변경 사유가 아닙니다. 설계서 오류, 현장 상태 상이, 신기술 적용, 발주기관의 필요 등이 주된 사유입니다.

문제 15. 하도급 관리에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 건설공사의 경우 원칙적으로 일괄 하도급이 금지된다.

② 하수급인에게 대금을 지급한 내역을 발주기관에 통보해야 한다.

③ 하도급 계약은 반드시 서면으로 체결해야 한다.

④ 발주기관의 승인 없이 하도급을 해도 무방하다.

⑤ 하도급 대금 직불제도를 통해 발주기관이 하수급인에게 직접 지급할 수 있다.

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

[정답] ④ [해설] 공공조달 계약에서 하도급을 할 경우에는 관련 법령에 따라 발주기관의 승인을 받거나 통보해야 하며, 승인 없는 불법 하도급은 부정당업자 제재 대상입니다.

문제 16. 계약 이행이 완료된 후 계약 목적물이 규격대로 제조·설치되었는지 확인하는 절차를 무엇이라 하는가?

① 검사 (Inspection) ② 검수 (Acceptance) ③ 감리 (Supervision)

④ 감독 (Direction) ⑤ 인수 (Takeover)

[정답] ① [해설] 검사는 계약 목적물의 물리적 성질, 수량, 규격 등이 계약 내용과 일치하는지 확인하는 행위이며, 검수는 검사에 합격한 물품을 최종적으로 인수하는 행위입니다.

문제 17. 검사 및 검수가 완료된 후 계약상대자가 대금을 청구하면, 발주기관은 원칙적으로 며칠 이내에 대금을 지급해야 하는가?

① 3일 ② 5일 ③ 7일 ④ 14일 ⑤ 30일

[정답] ② [해설] 대가 지급은 청구를 받은 날로부터 5일(공휴일 및 토요일 제외) 이내에 지급하는 것이 원칙입니다.

문제 18. 계약 이행 완료 후, 일정 기간 발생하는 하자에 대한 보수 책임을 담보하기 위해 납부하는 보증금은?

① 입찰보증금 ② 계약보증금 ③ 선금보증금

④ 하자보수보증금 ⑤ 이행지급보증금

[정답] ④ [해설] 하자보수보증금은 계약목적물의 인수(검수) 후에 일정 기간(하자담보책임기간) 동안 발생할 수 있는 하자에 대한 보수를 담보하기 위한 것입니다.

문제 19. 하자담보책임기간에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 모든 물품과 공사는 1년으로 고정되어 있다.

② 검사 완료일이 아닌 계약 체결일부터 기산한다.

③ 공사의 경우 공종별로 2년~10년 등으로 법령에 규정되어 있다.

④ 하자보수보증금은 계약 체결 시에 미리 납부한다.

⑤ 용역 계약에는 하자담보책임이 절대 적용되지 않는다.

[정답] ③ [해설] 건설공사는 법령에 따라 공종별로 2년에서 10년까지 하자담보책임기간이 다릅니다. (②는 검수완료일/인수일부터 기산, ④는 대가 지급 전/검수 후 납부)

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

문제 20. 계약의 해제와 해지에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 해제는 계약을 처음부터 없었던 것으로 하는 조치이다.

② 해지는 장래에 대하여 계약의 효력을 소멸시키는 조치이다.

③ 계약상대자의 귀책사유로 해제·해지된 경우 계약보증금은 국고에 귀속된다.

④ 계약상대자의 귀책사유로 해제·해지되어도 부정당업자 제재는 받지 않는다.

⑤ 사정 변경으로 인해 발주기관이 해제·해지할 경우 타절 기성금을 지급해야 한다.

[정답] ④ [해설] 정당한 이유 없이 계약을 이행하지 않아 계약이 해제·해지된 경우, 계약보증금 국고 귀속과 함께 부정당업자 입찰참가자격 제한 처분을 받게 됩니다.

문제 21. 물품 계약 관리에서 가장 핵심적인 기준이 되는 문서는?

① 과업지시서 ② 규격서 ③ 설계도면 ④ 공사시방서 ⑤ 감리보고서

[정답] ② [해설] 물품 계약에서는 물품의 성능, 재질, 크기 등을 명시한 '규격서'가 이행 및 검사의 핵심 기준이 됩니다. (과업지시서는 용역, 설계도면/시방서는 공사)

문제 22. 용역 계약 중 '기술용역'에 해당하지 않는 것은?

① 건설사업관리 용역 ② 엔지니어링 활동 주체에 의한 설계 용역

③ 정보통신 시스템 구축 용역 ④ 청소 및 경비 용역

⑤ 학술연구 용역

[정답] ④ [해설] 청소, 경비, 시설관리 등은 '일반용역'(단순노무 용역 포함)으로 분류되며, 고도의 전문지식이 필요한 기술용역과는 구별됩니다.

문제 23. 공사 계약에서 '관급자재'란 무엇인가?

① 시공자가 직접 구매하여 설치하는 자재

② 발주기관이 구매하여 시공자에게 공급하는 자재

③ 외국에서 수입하는 자재

④ 하도급 업체가 가져오는 자재

⑤ 폐기물 처리용 자재

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

[정답] ② [해설] 관급자재는 발주기관이 직접 구매하여 시공자에게 공급하거나 대여해 주는 자재를 말합니다. (시공자가 구매하는 것은 사급자재)

문제 24. 물품 다수공급자계약(MAS)의 계약 관리 특징으로 옳은 것은?

① 계약 기간은 원칙적으로 1년이다.

② 납품요구 시마다 별도의 계약서를 작성한다.

③ 시장 가격 변동에 따라 계약단가를 인하할 수 있다.

④ 모든 제품에 대해 의무적으로 납품검사를 면제한다.

⑤ 계약 상대자가 1인이어도 가능하다.

[정답] ③ [해설] MAS 계약은 3년이 원칙이며, 우대가격 유지의무에 따라 시장 가격이 낮아지면 계약단가를 인하할 수 있습니다. 또한 2인 이상 계약상대자가 원칙입니다.

문제 25. 다음 중 건설공사 계약에서 필수적으로 관리해야 할 4대 요소가 아닌 것은?

① 공정 관리 (납기) ② 품질 관리 ③ 안전 관리

④ 마케팅 관리 ⑤ 비용(기성) 관리

[정답] ④ [해설] 건설공사 현장 관리의 핵심 요소는 공정(시간), 품질, 안전, 비용(예산) 관리입니다. 마케팅은 시공 단계의 관리 요소가 아닙니다.

문제 26. 계약 이행 중 분쟁이 발생했을 때, 가장 먼저 수행해야 하는 절차는?

① 즉시 소송 제기 ② 감사원 감사 청구 ③ 계약 당사자 간의 협의

④ 언론 제보 ⑤ 공정거래위원회 신고

[정답] ③ [해설] 분쟁 해결의 1단계는 당사자 간의 협의입니다. 협의가 되지 않을 경우 이의신청, 조정, 중재, 소송 등의 절차로 나아갑니다.

문제 27. 계약상대자가 발주기관의 조치에 이의가 있을 때 제기하는 '이의신청'의 기한은? (국가계약법 기준)

① 그 행위가 있은 날로부터 10일 이내

② 그 행위가 있음을 안 날로부터 **15**일, 있은 날로부터 **20**일 이내

③ 그 행위가 있은 날로부터 30일 이내

④ 그 행위가 있음을 안 날로부터 30일 이내

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

⑤ 기간 제한 없음

[정답] ② [해설] 이의신청은 불이익을 받은 원인이 되는 행위가 있음을 안 날로부터 15일 이내, 그 행위가 있은 날로부터 20일 이내에 제기해야 합니다.

문제 28. '부정당업자 입찰참가자격 제한' 처분의 대상이 되는 행위가 아닌 것은?

① 정당한 이유 없이 계약을 체결하지 않은 경우

② 입찰 담합을 주도한 경우

③ 뇌물을 제공한 경우

④ 천재지변으로 납품이 지연된 경우

⑤ 허위 서류를 제출하여 낙찰받은 경우

[정답] ④ [해설] 천재지변 등 불가항력으로 인한 지연은 계약상대자의 책임이 아니므로 부정당업자 제재 사유가 되지 않으며, 지체상금도 면제됩니다.

문제 29. 국가계약분쟁조정위원회의 조정 결과에 대해 양 당사자가 동의(이의를 제기하지 않음)한 경우의 법적 효력은?

① 재판상 화해와 동일한 효력 ② 단순한 권고 효력 ③ 행정지도의 효력

④ 아무런 법적 효력이 없음 ⑤ 즉시 강제집행이 가능한 효력

[정답] ① [해설] 분쟁조정위원회의 조정안을 양 당사자가 수락하면 재판상 화해와 동일한 효력을 가지며, 이는 확정 판결과 같은 효력을 의미합니다.

문제 30. 부정당업자 제재를 갈음하여 부과할 수 있는 금전적 제재 수단은?

① 과태료 ② 벌금 ③ 과징금 ④ 이행강제금 ⑤ 범칙금

[정답] ③ [해설] 부정당업자의 위반 행위가 경미하거나 입찰 참가 제한이 유효한 경쟁을 해칠 우려가 있는 경우 등에는 입찰참가자격 제한을 갈음하여 '과징금'을 부과할 수 있습니다.

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

[제3과목] 공공계약관리 2차 실전 예상문제

문제 1. 국가종합전자조달시스템(나라장터)을 이용한 전자입찰서 제출에 대한 설명으로 가장 적절하지 않은 것은?

① 입찰서는 입찰공고에 명시된 제출 마감일시까지 나라장터 서버에 접수되어야 한다.

② 전자입찰서는 나라장터의 '보낸 문서함'에서 정상적으로 제출되었는지 확인해야 한다.

③ 동일한 IP 주소에서는 1통의 입찰서만 제출할 수 있는 것이 원칙이다.

④ 입찰서를 제출한 후에는 어떠한 경우에도 취소할 수 없다.

⑤ 입찰서 제출 시 지문보안토큰을 이용한 신원확인 절차를 거치는 것이 원칙이다.

[정답] ④ [해설] 원칙적으로 전자입찰서는 교환·변경·취소가 불가능합니다. 단, 입찰서에 기재한 중요 부분에 오기가 있거나 내역서 첨부 오류 등 정당한 사유가 있는 경우, 개찰 시간 전까지 전자입찰 취소 신청서를 제출하여 입찰을 취소할 수 있습니다. (단, 취소 후 재투찰은 불가)

문제 2. 공공조달 계약에서 '총액계약'과 '단가계약'의 차이점에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 총액계약은 계약 체결 시 전체 계약금액이 확정되지 않는다.

② 단가계약은 일정 기간 계속하여 제조, 수리, 공급이 필요한 경우 체결한다.

③ 다수공급자계약(MAS)은 대표적인 총액계약 방식이다.

④ 용역 계약은 원칙적으로 단가계약으로만 체결해야 한다.

⑤ 총액계약은 물가 변동으로 인한 계약금액 조정을 할 수 없다.

[정답] ② [해설] 단가계약은 일정 기간 반복적 수요가 예상될 때 단가(Unit Price)만 정하고, 필요할 때마다 납품요구하여 대금을 지급하는 방식입니다. MAS가 대표적인 단가계약입니다. 총액계약은 계약 목적물 전체에 대해 총액을 확정하는 방식입니다.

문제 3. 다음 중 '개산계약'을 체결할 수 있는 대상으로 가장 적절한 것은?

① 규격이 명확히 확정된 일반 상용 물품

② 이미 설계가 완료되어 공사비 산출이 가능한 건설공사

③ 긴급한 재해 복구 공사로 사전에 가격을 확정하기 곤란한 경우

④ 단순 노무 용역 (청소, 경비 등)

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

⑤ 다수공급자계약(MAS) 등록 물품

[정답] ③ [해설] 개산계약은 개발 시제품, 시험·조사·연구 용역, 긴급 재해 복구 공사 등과 같이 미리 예정가격을 결정하기 곤란한 경우에 체결하며, 사후에 정산을 실시합니다.

문제 4. 입찰 공고상 '입찰보증금' 납부 면제 대상자가 입찰에 참여할 때 제출해야 하는 서류는?

① 현금 납부 영수증 ② 이행보증보험증권 ③ 입찰보증금 지급각서

④ 재직증명서 ⑤ 인감증명서

[정답] ③ [해설] 국가기관, 공공기관, 나라장터 등록 업체 등 입찰보증금 납부 면제 대상자는 입찰보증금 납부를 확약하는 내용이 포함된 '입찰보증금 지급각서'를 전자입찰서 제출 시 함께 제출하는 것으로 갈음합니다.

문제 5. 적격심사 낙찰자 결정 시, 동일 가격 입찰자가 2인 이상일 경우 처리 기준으로 옳은 것은?

① 입찰서를 먼저 제출한 자를 낙찰자로 결정한다.

② 추첨으로 즉시 결정한다.

③ 이행능력 심사 결과 점수가 높은 자를 우선순위로 결정한다.

④ 재입찰을 실시한다.

⑤ 발주기관이 임의로 선정한다.

[정답] ③ [해설] 동일 가격인 경우, 이행능력 심사(적격심사) 점수가 높은 자를 낙찰자로 결정합니다. 이행능력 점수도 동일할 경우에 추첨으로 결정합니다.

문제 6. 계약상대자가 정당한 이유 없이 계약상의 의무를 이행하지 않아 계약이 해제·해지된 경우, 발주기관이 취해야 할 조치로 옳은 것은?

① 계약보증금을 국고에 귀속시키고 부정당업자 제재 처분을 한다.

② 계약보증금만 반환하고 계약을 종결한다.

③ 지체상금만 부과하고 계약을 유지한다.

④ 선금 잔액이 있어도 반환을 청구하지 않는다.

⑤ 해당 업체와 즉시 수의계약을 다시 체결한다.

[정답] ① [해설] 계약상대자의 귀책사유로 계약이 해제·해지된 경우, 계약보증금은 국고에 귀속되며 해당 업체는 부정당업자 입찰참가자격 제한 처분을 받게 됩니다.

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

문제 7. 입찰공고문에 명시해야 할 '지급조건'에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 무조건 선금 100% 지급

② 대금 지급 시기 및 방법(예: 송장 수령 후 30일 이내 등) 명시

③ 지급 조건은 계약 체결 후 협상한다.

④ 현금 지급은 불가능하다.

⑤ 공급업체가 원하는 대로 지급한다.

[정답] ② [해설] 입찰공고문에는 대금 지급 시기(예: 검사 완료 후 30일 이내), 통화, 지급 방법 등을 명확히 명시해야 입찰자가 금융 비용 등을 고려하여 투찰할 수 있습니다.

문제 8. 다음 중 계약금액 조정(Escalation) 사유인 '설계 변경'에 해당하지 않는 것은?

① 설계서의 내용이 불분명하거나 누락·오류가 있는 경우

② 공사 현장의 상태가 설계서와 다른 경우

③ 발주기관이 새로운 기술·공법 사용을 요구하는 경우

④ 해당 공사 관련 법령의 개정으로 변경이 필요한 경우

⑤ 계약상대자의 단순변심이나 경영 악화

[정답] ⑤ [해설] 계약상대자의 단순변심이나 경영상 판단 착오는 정당한 설계 변경 및 계약금액 조정 사유가 될 수 없습니다.

문제 9. 계약 이행 완료 후 대금 지급을 청구하기 위해 반드시 선행되어야 하는 절차는?

① 선금 신청 ② 기성금 청구 ③ 발주기관의 검사 및 검수 완료

④ 계약보증금 납부 ⑤ 하자보수보증금 반환

[정답] ③ [해설] 대금 지급 청구권은 계약상대자가 이행을 완료하고 발주기관이 이를 확인하는 '검사' 및 '검수' 절차가 완료되어야 발생합니다.

문제 10. 선금(선금급) 지급에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 계약상대자의 자금 사정을 돕기 위해 계약금액의 일정 비율을 미리 지급하는 제도이다.

② 선금을 지급받기 위해서는 선금 반환을 담보하는 보증서(증권)를 제출해야 한다.

③ 선금은 노임 지급이나 자재 확보 등 계약목적 달성을 위한 용도로 우선 사용해야 한다.

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

④ 계약상대자가 선금 사용 내역서를 제출할 의무는 전혀 없다.

⑤ 선금을 지급받은 후 계약을 해제하게 되면 약정이자를 가산하여 반환해야 한다.

[정답] ④ [해설] 발주기관은 선금의 적정한 사용을 확인하기 위해 계약상대자에게 사용 내역서(증빙자료) 제출을 요구할 수 있으며, 특히 하도급 업체에 대한 선금 배분 내역은 반드시 확인해야 합니다.

문제 11. 공사 계약에서 '장기계속계약'의 특징으로 옳은 것은?

① 전체 공사 금액을 한 번에 계약하고 일시에 예산을 집행한다.

② 총공사금액을 부기하고, 당해 연도 예산 범위 내에서 차수별로 계약을 체결한다.

③ 계약 기간은 무조건 1년 이내여야 한다.

④ 물가 변동으로 인한 계약금액 조정을 할 수 없다.

⑤ 지체상금은 총공사금액 전체를 기준으로 부과한다.

[정답] ② [해설] 장기계속계약은 이행에 수년이 소요될 때 총액을 부기하되, 실제 계약은 매년 확보된 예산 범위 내에서 차수별(1차, 2차...)로 체결하여 이행하는 방식입니다.

문제 12. 물가 변동으로 인한 계약금액 조정 시, 조정 기준일로부터 며칠 이내에 계약금액을 조정 신청해야 하는가? (요건 충족 기준)

① 30일 경과 ② 60일 경과 ③ 90일 경과 ④ 120일 경과 ⑤ 제한 없음

[정답] ③ [해설] 물가 변동으로 인한 계약금액 조정은 계약체결일(또는 직전 조정일)로부터 90일 이상 경과하고, 동시에 물가변동률이 3% 이상 증감해야 한다는 요건을 충족해야 합니다.

문제 13. 다음 중 '제한경쟁입찰'에서 입찰 참가 자격을 제한할 수 있는 요소가 아닌 것은?

① 실적 (동일 또는 유사 공사 실적) ② 기술의 보유 상황

③ 본점 소재지 (지역) ④ 중소기업 여부

⑤ 대표자의 출신 지역

[정답] ⑤ [해설] 국가계약법령상 제한경쟁입찰은 실적, 기술, 지역, 설비, 자본금 등으로 제한할 수 있으나, 대표자의 출신 학교나 출신 지역 등 개인적 속성으로 제한하는 것은 금지됩니다.

문제 14. 조달청 시설공사 맞춤형서비스에서 '관급자재' 선정 시 거쳐야 하는 절차는?

① 계약담당자가 임의로 선정

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

② 시공사가 추천하는 자재를 무조건 선정

③ 조달청 '관급자재 선정 심의회'를 통해 선정

④ 최저가 자재를 자동으로 선정

⑤ 수요기관이 지정하는 자재를 심의 없이 선정

[정답] ③ [해설] 조달청 맞춤형서비스 공사에서는 공정성과 투명성을 위해 별도의 '관급자재 선정 심의회'를 구성하여 설계 반영 대상 자재를 심의하고 선정합니다.

문제 15. 용역 계약의 종류 중 '기술용역'에 해당하지 않는 것은?

① 건설사업관리(CM) 용역

② 엔지니어링 활동 주체에 의한 설계 용역

③ 정보통신 시스템 구축 및 유지보수 용역

④ 청소 및 경비 용역

⑤ 건축사법에 따른 설계·감리 용역

[정답] ④ [해설] 청소, 경비, 시설물 관리 등은 '일반용역'(단순노무 용역 포함)으로 분류되며, 고도의 전문 지식이 필요한 기술용역과는 구별됩니다.

문제 16. 계약상대자가 납품한 물품에 하자가 발생하여 수요기관이 보수를 요청했으나, 정당한 이유 없이 이에 불응할 경우 처리 방법으로 옳은 것은?

① 하자보수보증금을 국고에 귀속시킨다.

② 계약금액을 증액해 준다.

③ 계약 기간을 무기한 연장한다.

④ 즉시 수의계약으로 재구매한다.

⑤ 감사원에 감사를 청구하고 대기한다.

[정답] ① [해설] 하자담보책임기간 내에 하자가 발생하여 보수를 요구했으나 불응하는 경우, 발주기관은 예치된 하자보수보증금을 국고에 귀속시키고 이를 재원으로 직접 보수하거나 제3자에게 보수하게 할 수 있습니다.

문제 17. 계약의 성립 요건인 '청약'과 '승낙'에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 청약은 언제든지 철회할 수 있다.

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

② 승낙 기간이 정해진 청약은 그 기간 내에 승낙 통지를 받지 못하면 효력을 잃는다.

③ 침묵은 무조건 승낙으로 본다.

④ 청약은 불특정 다수에게 할 수 없다.

⑤ 승낙은 조건을 붙여서 해도 유효하다.

[정답] ② [해설] 민법 제528조에 따라 승낙 기간을 정한 청약은 그 기간 내에 승낙 통지를 받지 못하면 효력을 상실합니다. 청약은 원칙적으로 철회하지 못하며, 조건을 붙인 승낙은 새로운 청약으로 봅니다.

문제 18. '협상에 의한 계약'에서 제안서 평가 시, 기술능력 평가 점수와 입찰가격 평가 점수의 일반적인 합산 비율은? (물품/용역 기준)

① 기술 50% : 가격 50%　　② 기술 60% : 가격 40%

③ 기술 70% : 가격 30%　　④ 기술 80% : 가격 20% (또는 90% : 10%)

⑤ 기술 20% : 가격 80%

[정답] ④ [해설] 협상에 의한 계약은 기술 중심의 평가이므로 기술능력평가 80점(또는 90점)과 입찰가격평가 20점(또는 10점)의 비율을 적용하는 것이 원칙입니다.

문제 19. 공동계약(공동수급체) 운용 시 구성원 간의 책임 관계에 대한 설명으로 옳은 것은? (공동이행방식)

① 각 구성원은 자신의 분담 부분에 대해서만 책임을 진다.

② 구성원 전원이 계약 이행에 대해 연대 책임을 진다.

③ 대표사만 책임을 지고 나머지 구성원은 책임이 없다.

④ 하도급 업체가 책임을 진다.

⑤ 발주기관이 모든 책임을 진다.

[정답] ② [해설] '공동이행방식'은 구성원들이 자금, 인력 등을 통합하여 계약을 수행하므로 발주기관에 대해 '연대 책임'을 집니다. (반면 '분담이행방식'은 각자 분담 내용에 대해서만 책임)

문제 20. 하도급 계약 시 원사업자가 하수급인에게 반드시 교부해야 하는 서류가 아닌 것은?

① 하도급 계약서　　② 물량내역서　　③ 공사 예정공정표

④ 원사업자의 재무제표　　⑤ 하도급대금 지급보증서

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

[정답] ④ [해설] 하도급 계약 시 계약서, 내역서, 공정표, 지급보증서 등은 필수 교부 서류이나, 원사업자의 재무제표는 필수 교부 대상이 아닙니다.

문제 21. 다음 중 '사전규격공개' 제도의 주된 목적으로 가장 적절한 것은?

① 특정 업체에게 유리한 스펙을 확정하기 위해

② 입찰 참여 업체들이 담합할 시간을 주기 위해

③ 입찰 공고 전 규격의 공정성을 검증하고 업계 의견을 수렴하기 위해

④ 발주기관의 업무 부담을 줄이기 위해

⑤ 최저가 낙찰을 유도하기 위해

[정답] ③ [해설] 사전규격공개는 입찰 공고 전에 구매 규격서를 공개하여 특정 업체에 유리한 독소 조항(알박기)이 있는지 검증하고, 업계의 의견을 수렴하여 공정 경쟁을 유도하기 위한 제도입니다.

문제 22. 나라장터에서 '전자계약'을 체결할 때, 계약 성립 시점은 언제인가?

① 낙찰 통보를 받은 즉시

② 계약서 초안을 수신했을 때

③ 발주기관과 계약상대자가 전자서명을 완료했을 때

④ 계약보증금을 납부했을 때

⑤ 착수계를 제출했을 때

[정답] ③ [해설] 전자계약은 발주기관이 송신한 계약서에 계약상대자가 응답하여 양 당사자가 모두 전자서명을 완료한 시점에 법적으로 성립됩니다.

문제 23. 다수공급자계약(MAS) 2단계 경쟁에서 제안서 평가 시 '가격' 평가 방식 중 'B형'은 어떤 경우에 유리한가?

① 업체 간 가격 차이가 없고 규격이 동일한 경우

② 최저가 제품을 구매하고자 할 경우

③ 예산 범위 내에서 최고의 성능(규격)을 가진 제품을 구매하고자 할 경우

④ 가격보다는 납기 단축이 최우선인 경우

⑤ 특정 업체를 지정하여 구매할 경우

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

[정답] ③ [해설] MAS 2단계 경쟁 가격 평가 방식 중 'B형'은 평균 가격 대비 제안 가격의 비율을 평가하므로, 가격이 다소 높더라도 고성능 제품을 구매하고자 할 때 유리한 방식입니다. (A형은 최저가 유도형)

문제 24. 물품 식별을 위해 조달청이 부여하는 번호 체계인 '물품목록번호'는 몇 자리 숫자로 구성되는가?

① 8자리 ② 10자리 ③ 13자리 ④ 16자리 ⑤ 20자리

[정답] ④ [해설] 물품목록번호는 물품분류번호(8자리)와 물품식별번호(8자리)가 결합된 총 16자리 숫자로 구성됩니다.

문제 25. 다음 중 '수의계약'이 가능한 사유가 아닌 것은?

① 천재지변, 감염병 예방 등 긴급한 경우

② 경쟁입찰이 유찰되어 재공고 입찰을 하였으나 다시 유찰된 경우

③ 특정인의 기술이 필요하여 경쟁을 할 수 없는 경우

④ 추정가격이 2억 원인 일반 물품 구매

⑤ 중소기업 기술개발제품(성능인증, 우수제품 등)을 구매하는 경우

[정답] ④ [해설] 추정가격 2억 원인 일반 물품 구매는 수의계약 대상인 소액(통상 2천만 원, 여성/장애인 등 5천만 원) 범위를 초과하므로 일반경쟁입찰을 해야 합니다.

문제 26. 계약 이행 중 발주기관의 사정으로 공사가 정지된 경우, 계약상대자가 청구할 수 있는 것은?

① 공사 정지 기간에 대한 지체상금 면제 및 계약 기간 연장

② 정지 기간 동안 발생한 현장 유지관리 비용 실비 청구

③ 잔여 계약금액에 대한 지연이자 청구 (법정 요건 충족 시)

④ 위 ①, ②, ③ 모두 가능

⑤ 청구할 수 있는 권리가 없다.

[정답] ④ [해설] 발주기관의 귀책사유로 공사가 정지된 경우, 계약상대자는 기간 연장, 추가 비용(실비), 그리고 일정 기간 초과 시 지연이자 등을 청구할 수 있습니다.

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

문제 27. 다음 중 계약분쟁조정위원회에 재심을 청구할 수 있는 대상이 아닌 것은?

① 입찰 참가 자격 제한에 관한 사항 ② 낙찰자 결정에 관한 사항

③ 계약금액 조정에 관한 사항 ④ 지체상금 부과에 관한 사항

⑤ 발주기관 담당자의 불친절에 관한 사항

[정답] ⑤ [해설] 계약분쟁조정 청구 대상은 입찰 자격, 낙찰자 결정, 계약금액 조정, 지체상금 등 계약의 효력이나 금전적 부담에 직접 영향을 미치는 법적 사항에 한정됩니다. 담당자의 태도는 민원 대상일 수는 있으나 법적 분쟁조정 대상은 아닙니다.

문제 28. 조달청 '우수조달물품' 지정 제도의 혜택으로 가장 거리가 먼 것은?

① 수의계약 체결 가능 ② 나라장터 종합쇼핑몰 등록

③ 전시회 참가 등 홍보 지원 ④ 모든 경쟁 입찰에서 가점 100점 부여

⑤ 금융 지원 (보증료율 감면 등)

[정답] ④ [해설] 우수조달물품은 수의계약이 가능하다는 큰 혜택이 있으나, 다른 경쟁 입찰(예: 적격심사)에 참여할 때 무조건 만점을 주는 것은 아닙니다. (신인도 가점 등은 일부 부여될 수 있음)

문제 29. 공사 계약에서 '설계 변경'으로 인해 계약금액을 조정할 때, '증액' 조정이 불가능한 계약 방식은? (원칙적으로)

① 총액 입찰 공사 ② 내역 입찰 공사 ③ 턴키(설계·시공 일괄) 입찰 공사

④ 수의계약 공사 ⑤ 장기계속 공사

[정답] ③ [해설] 턴키(설계·시공 일괄) 입찰 공사는 시공사가 설계를 책임지는 방식이므로, 원칙적으로 설계 변경으로 인한 계약금액 증액을 허용하지 않습니다. (단, 정부 귀책사유나 천재지변 등 예외 있음)

문제 30. 조달청 'G-PASS 기업' 제도의 주된 지원 대상과 목적은?

① 국내 창업기업의 시제품 제작 지원 ② 해외 조달시장 진출을 희망하는 유망 조달기업 지원

③ 여성기업의 수의계약 지원 ④ 장애인기업의 고용 확대 지원

⑤ 사회적기업의 판로 개척 지원

[정답] ② [해설] G-PASS(Government Performance ASSured) 기업 제도는 국내 조달시장에서 검증된 기업을 선정하여 해외 조달시장 진출(수출)을 지원하는 제도입니다.

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

[제3과목] 공공계약관리 3차 실전 예상문제

문제 1. 국가계약법령상 경쟁입찰이 성립하기 위한 유효한 입찰 참가자의 최소 인원수는?

① 1인 이상 ② 2인 이상 ③ 3인 이상 ④ 5인 이상 ⑤ 제한 없음

[정답] ② [해설] 경쟁입찰은 2인 이상의 유효한 입찰이 있어야 성립합니다. 1인만 입찰하거나 유효한 입찰자가 1인인 경우에는 경쟁이 성립하지 않아 유찰됩니다.

문제 2. 입찰자가 낙찰된 후 정당한 이유 없이 계약을 체결하지 않을 경우를 대비하여 납부받는 보증금은?

① 계약보증금 ② 하자보수보증금 ③ 입찰보증금

④ 선금보증금 ⑤ 지체상금

[정답] ③ [해설] 입찰보증금은 낙찰 후 계약 미체결에 대한 담보 성격입니다. 계약보증금은 계약 체결 후 이행을 담보하는 것입니다.

문제 3. 다음 중 '입찰 무효' 사유에 해당하지 않는 것은?

① 입찰참가자격이 없는 자가 입찰한 경우

② 소정의 입찰보증금을 납부하지 않고 입찰한 경우

③ 동일인이 동일 입찰에 2통 이상의 입찰서를 제출한 경우

④ 입찰서의 투찰 금액이 예정가격보다 높은 경우

⑤ 대리권이 없는 자가 입찰한 경우

[정답] ④ [해설] 예정가격보다 높게 투찰한 것은 낙찰 대상에서 제외(탈락)되는 사유일 뿐, 입찰 자체가 법적으로 무효가 되는 것은 아닙니다.

문제 4. 낙찰 통보를 받은 후 계약을 체결해야 하는 법적 기한으로 일반적인 기준은?

① 통보일로부터 3일 이내 ② 통보일로부터 5일 이내

③ 통보일로부터 7일 이내 ④ 통보일로부터 10일 이내

⑤ 통보일로부터 30일 이내

[정답] ④ [해설] 낙찰자는 낙찰 통보를 받은 날로부터 10일 이내에 계약을 체결하여야 합니다. (불가항력 사유 제외)

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

문제 5. 계약상대자가 계약상의 의무를 이행하지 않을 경우를 대비하여 납부하는 계약보증금의 법적 최소율은?

① 계약금액의 5% 이상 ② 계약금액의 10% 이상 ③ 계약금액의 15% 이상

④ 계약금액의 20% 이상 ⑤ 계약금액의 30% 이상

[정답] ② [해설] 계약보증금은 원칙적으로 계약금액의 100분의 10(10%) 이상을 납부해야 합니다.

문제 6. 공공조달 계약이 법적으로 확정(성립)되는 시점은?

① 낙찰자 결정 통보 시

② 계약보증금 납부 시

③ 계약서에 계약담당공무원과 계약상대자가 기명·날인(전자서명)한 때

④ 착수신고서 제출 시

⑤ 수요기관의 승인 시

[정답] ③ [해설] 계약은 계약서를 작성하고 양 당사자가 기명·날인(전자계약의 경우 전자서명)함으로써 확정됩니다.

제3장 계약이행 실무관리 (공사/물품/용역 공통 및 특화)

문제 7. 계약상대자의 자금 부담을 완화하기 위해 계약금액의 일부(최대 70%)를 미리 지급하는 제도는?

① 기성금 ② 선금 (선금급) ③ 준공금 ④ 개산급 ⑤ 정산금

[정답] ② [해설] 선금은 노임 지급, 자재 확보 등을 위해 계약 이행 전에 미리 지급하는 대금입니다.

문제 8. MAS 2단계 경쟁에서 동점자가 발생했을 때 처리 기준은?

① 추첨 **② 제안 가격이 낮은 자** **③ 신인도가 높은 자**

④ 사후관리(계약이행실적평가) 점수가 높은 자를 우선 선정 **⑤ 먼저 제안한 자**

[정답] ④ [해설] 종합평가 점수가 동점이면 사후관리(계약이행실적평가) 점수가 높은 자를 선정하고, 그것도 같으면 가격(또는 제안율)이 낮은 자를 선정합니다.

문제 9. 건설공사 원가계산 시 '산업안전보건관리비'의 사용 및 정산에 대한 설명으로 <u>틀린</u> 것은?

① 총 공사금액 2천만 원 이상 공사에 적용한다.

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

② 입찰자는 입찰금액 산정 시 공고된 금액을 조정 없이 반영해야 한다.

③ 공사 도중 실제 사용 실적을 확인하여 정산한다.

④ 교통신호수 인건비나 공사 안내 간판 설치비로 사용할 수 있다.

⑤ 목적 외 사용 시 감액 조치한다.

[정답] ④ [해설] 산업안전보건관리비는 근로자의 안전을 위한 비용입니다. 교통 흐름을 위한 신호수 인건비나 공사 안내 간판, 라바콘 등은 안전관리비 사용 불가 항목이며, 이는 공사 간접비나 다른 항목으로 처리해야 합니다.

문제 10. 시설공사 계약에서 '하도급대금 직불제'에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 발주자가 하수급인에게 직접 대금을 지급하는 제도이다.

② 원수급인의 동의가 없으면 절대 불가능하다.

③ 하도급 금액이 5억 원 이상일 때만 가능하다.

④ 모든 공공공사에서 금지되어 있다.

⑤ 하수급인이 파산한 경우에만 적용된다.

[정답] ① [해설] 하도급대금 직불제는 발주자가 원수급인을 거치지 않고 하수급인에게 직접 대금을 지급하는 제도로, 원수급인의 파산, 대금 지급 지체(2회 이상), 또는 발주자·원수급인·하수급인 간의 합의 등이 있을 때 시행합니다.

문제 11. 계약상대자가 정당한 이유 없이 납품기한 내에 물품을 납품하지 못했을 때 부과되는 금전적 제재는?

① 계약보증금 ② 입찰보증금 ③ 지체상금

④ 선금 반환 ⑤ 부정당업자 제재

[정답] ③ [해설] 지체상금은 이행 지체에 대한 손해배상 성격의 금액으로, 지체일수에 일정 요율을 곱하여 산정합니다.

문제 12. 공사 계약에서 '설계 변경'으로 인한 계약금액 조정 시, 신규 비목(내역서에 없던 품목)의 단가 산정 기준은?

① 계약단가

② 설계변경 당시를 기준으로 산정한 단가에 낙찰률을 곱한 금액

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

③ 예정가격 단가

④ 설계변경 당시의 거래실례가격 (100%)

⑤ 계약상대자가 제시한 견적가격

[정답] ② [해설] 산출내역서에 없는 신규 비목은 설계변경 당시를 기준으로 산정한 단가에 낙찰률을 곱하여 산정합니다.

문제 13. 공공조달에서 '사회보험료(국민건강, 국민연금, 노인장기요양)'의 사후 정산에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 입찰 시 업체가 임의로 금액을 산정하여 투찰한다.

② 계약금액에 포함되지 않으며 별도로 지급한다.

③ 예정가격 작성 시 계상된 금액을 조정 없이 입찰내역에 반영하고, 기성/대가 지급 시 납부확인서 등을 통해 정산한다.

④ 정산 절차 없이 낙찰률만 곱해서 지급한다.

⑤ 착공 시에만 확인하고 준공 시에는 확인하지 않는다.

[정답] ③ [해설] 국민건강보험료 등은 입찰공고에 명시된 금액을 조정 없이 반영해야 하며, 실제 납부 내역을 확인하여 사후에 정산합니다.

문제 14. 외자구매 계약에서 선적 전 검사나 성능 검사를 수행하는 '검정(Survey)'에 대한 설명으로 <u>틀린</u> 것은?

① 일반적으로 제작자 검정(Manufacturer's Survey)을 많이 사용한다.

② 제3자 검정이 필요한 경우 조달청이 검정자를 지정한다.

③ 검정 비용은 항상 조달청이 부담한다.

④ 검정 결과 불합격 시 새 제품으로 교체해야 한다.

⑤ 계약자는 인도 기일 전에 검정 준비를 완료해야 한다.

[정답] ③ [해설] 검정 비용의 부담 주체는 계약 조건에 따라 다르지만, 통상적으로 입찰 가격에 포함되거나 계약상대자가 부담하는 경우가 많습니다. 무조건 조달청 부담은 아닙니다.

문제 15. 다수공급자계약(MAS) 물품의 2단계 경쟁 시, 제안서 평가 항목에 포함되지 <u>않는</u> 것은?

① 가격 ② 적기 납품 이행 여부

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

③ 품질관리 (검사 결과 등)　　④ 입찰보증금 납부 여부

⑤ 신인도 (불공정 행위 이력 등)

[정답] ④ [해설] MAS 2단계 경쟁 평가는 가격, 납기지체 여부, 품질관리, 신인도 등을 종합적으로 평가합니다. 입찰보증금 납부 여부는 입찰 참가의 기본 요건이지 경쟁 평가 항목은 아닙니다.

문제 16. 계약 이행 완료 후 계약목적물이 규격대로 제조·설치되었는지 확인하는 절차는?

① 검사 (Inspection)　　② 검수 (Acceptance)　　③ 감리

④ 감독　　⑤ 시운전

[정답] ① [해설] 검사는 물품의 물리적 성질, 수량, 규격 등이 계약 내용과 일치하는지 확인하는 행위이며, 검수는 검사에 합격한 물품을 최종적으로 인수하는 행위입니다.

문제 17. 검사 및 검수가 완료된 후 계약상대자가 대금을 청구하면, 발주기관은 원칙적으로 며칠 이내에 지급해야 하는가?

① 3일　　② 5일　　③ 7일　　④ 14일　　⑤ 30일

[정답] ② [해설] 대가 지급은 청구를 받은 날로부터 5일(공휴일 및 토요일 제외) 이내에 지급하는 것이 원칙입니다.

문제 18. 계약 이행 완료 후, 일정 기간 발생하는 하자에 대한 보수 책임을 담보하기 위해 납부하는 보증금은?

① 입찰보증금　　② 계약보증금　　③ 선금보증금

④ 하자보수보증금　　⑤ 지급보증금

[정답] ④ [해설] 하자보수보증금은 계약목적물의 인수(검수) 후에 일정 기간(하자담보책임기간) 동안 발생할 수 있는 하자에 대한 보수를 담보하기 위한 것입니다.

문제 19. 시설공사의 하자담보책임기간에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 모든 공사가 1년으로 동일하다.

② 검사 완료일이 아닌 계약 체결일부터 기산한다.

③ 공종별로 법령(건설산업기본법 등)에 따라 1년~10년 등으로 다르게 설정된다.

④ 하자보수보증금은 계약 체결 시에 납부한다.

⑤ 하자 검사는 하자담보책임기간 중에 실시하지 않는다.

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

[정답] ③ [해설] 건설공사는 공종의 성격(구조물, 마감 등)에 따라 1년에서 10년까지 하자담보책임기간이 법령으로 정해져 있습니다. (②는 인수일부터 기산, ④는 대가 지급 전/준공 후 납부)

문제 20. 계약의 해제와 해지에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 해제는 계약을 처음부터 없었던 것으로 하는 것이다.

② 해지는 장래에 대하여 계약의 효력을 소멸시키는 것이다.

③ 계약상대자의 귀책사유로 해제된 경우 계약보증금은 국고에 귀속된다.

④ 계약상대자의 책임으로 해제되어도 부정당업자 제재는 받지 않는다.

⑤ 사정 변경으로 인해 발주기관이 해제할 경우 기성 부분에 대한 대가를 지급해야 한다.

[정답] ④ [해설] 정당한 이유 없이 계약을 이행하지 않아 계약이 해제·해지된 경우, 계약보증금 국고 귀속과 함께 부정당업자 입찰참가자격 제한 처분을 받게 됩니다.

문제 21. 물품 계약 관리에서 이행 및 검사의 가장 핵심적인 기준이 되는 문서는?

① 과업지시서 ② 규격서 ③ 설계도면

④ 공사시방서 ⑤ 감리보고서

[정답] ② [해설] 물품 계약에서는 물품의 성능, 재질, 크기 등을 명시한 '규격서'가 기준이 됩니다. (용역은 과업지시서, 공사는 설계도서/시방서)

문제 22. 용역 계약 중 '기술용역'에 해당하지 않는 것은?

① 건설사업관리 용역

② 엔지니어링 활동 주체에 의한 설계 용역

③ 정보통신 시스템 구축 용역

④ 시설물 청소 및 경비 용역

⑤ 학술연구 용역

[정답] ④ [해설] 청소, 경비, 시설관리 등은 '일반용역'(단순노무 용역 포함)으로 분류됩니다. 기술용역은 고도의 전문지식이 필요한 용역을 말합니다.

문제 23. 외자구매 입찰에서 입찰서를 평가할 때 사용하는 통화 기준은?

① 입찰자가 제시한 자국 통화

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

② 유로화(EUR)

③ 개찰 당일의 매매기준율을 적용하여 환산한 미국 달러(USD)

④ 계약 체결일의 환율을 적용한 원화(KRW)

⑤ 국제통화기금(IMF) 특별인출권(SDR)

[정답] ③ [해설] 외자 입찰서 평가는 공정성을 위해 개찰 당일의 외국환 거래 매매기준율을 적용하여 미국 달러(USD)로 환산하여 비교·평가합니다.

문제 24. 외자계약에서 신용장(L/C) 개설 후, 선적 기한 내에 물품이 선적되지 않았을 때 발생하는 지체상금의 부과 기준일은?

① 신용장 개설일 ② 계약 체결일

③ 선적 기한(Delivery Date) 다음 날 ④ 물품 도착일

⑤ 검사 완료일

[정답] ③ [해설] 지체상금은 계약상 지정된 선적 기한(또는 인도 기한)을 초과한 날(다음 날)부터 실제 이행일까지의 일수를 계산하여 부과합니다.

문제 25. 다음 중 건설공사 현장 관리의 4대 핵심 요소가 아닌 것은?

① 공정 관리 (납기) ② 품질 관리 ③ 안전 관리

④ 원가(비용) 관리 ⑤ 분양(마케팅) 관리

[정답] ⑤ [해설] 공공 건설공사의 시공 단계 관리 요소는 공정, 품질, 안전, 비용(기성) 관리입니다. 분양이나 마케팅은 시공사의 경영 활동이지 현장 관리의 핵심 요소는 아닙니다.

문제 26. 계약 이행 중 분쟁이 발생했을 때, 가장 먼저 수행해야 하는 절차는?

① 즉시 소송 제기 ② 감사원 감사 청구 ③ 계약 당사자 간의 협의

④ 언론 제보 ⑤ 공정거래위원회 신고

[정답] ③ [해설] 분쟁 해결의 1단계는 당사자 간의 협의입니다. 협의가 되지 않을 경우 이의신청, 조정, 중재, 소송 등의 절차로 진행합니다.

문제 27. 계약상대자가 발주기관의 불이익 처분에 대해 제기하는 '이의신청'의 법적 기한은?

① 그 행위가 있은 날로부터 10일 이내

② 그 행위가 있음을 안 날로부터 15일, 있은 날로부터 20일 이내

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

③ 그 행위가 있은 날로부터 30일 이내

④ 그 행위가 있음을 안 날로부터 30일 이내

⑤ 기간 제한 없음

[정답] ② [해설] 국가계약법상 이의신청은 불이익을 받은 원인이 되는 행위가 있음을 안 날로부터 15일 이내, 그 행위가 있은 날로부터 20일 이내에 제기해야 합니다.

문제 28. '부정당업자 입찰참가자격 제한' 처분의 대상이 되는 행위가 아닌 것은?

① 정당한 이유 없이 계약을 체결하지 않은 경우

② 입찰 담합을 주도한 경우

③ 뇌물을 제공한 경우

④ 천재지변으로 납품이 지연된 경우

⑤ 허위 서류를 제출하여 낙찰받은 경우

[정답] ④ [해설] 천재지변 등 불가항력으로 인한 지연은 계약상대자의 책임이 아니므로 면책 사유에 해당하며, 부정당업자 제재 대상이 아닙니다.

문제 29. 국가계약분쟁조정위원회의 조정 결과에 대해 양 당사자가 동의한 경우 어떤 효력을 갖는가?

① 재판상 화해와 동일한 효력 ② 단순한 권고 효력

③ 행정지도의 효력 ④ 법적 효력 없음

⑤ 계약 변경의 효력만 있음

[정답] ① [해설] 분쟁조정위원회의 조정안을 양 당사자가 수락(동의)하면 재판상 화해와 동일한 효력을 가지며, 이는 확정 판결과 같은 집행력을 의미합니다.

문제 30. 부정당업자 제재 사유가 경미하거나 입찰 참가 제한이 유효한 경쟁을 해칠 우려가 있을 때, 이를 대신하여 부과할 수 있는 것은?

① 과태료 ② 벌금 ③ 과징금 ④ 이행강제금 ⑤ 범칙금

[정답] ③ [해설] 부정당업자의 위반 행위가 경미하거나 공익상 필요가 있는 경우 등에는 입찰참가자격 제한을 갈음하여 '과징금'을 부과할 수 있습니다.

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

[제3과목] 공공계약관리 4차 실전 예상문제

문제 1. MAS 계약에서 수정계약(계약 변경)이 가능한 경우가 아닌 것은?

① 품목 추가 ② 계약 기간 연장

③ 계약 단가 인하 ④ 계약 상대자의 변경 (단순 명의 변경 제외, 권리 의무 승계 없는 경우)

⑤ 생산 중단에 따른 품목 삭제

[정답] ④ [해설] 계약 상대자의 변경은 원칙적으로 불가능합니다(합병, 상속 등 포괄적 승계 제외). 품목 추가, 가격 인하, 기간 연장 등은 수정계약 대상입니다.

문제 2. 공공조달 계약 문서의 해석 우선순위가 가장 높은 것은? (일반적인 물품 구매 계약 기준)

① 물품구매계약 일반조건 ② 물품구매입찰 유의서

③ 물품구매계약 특수조건 ④ 계약서

⑤ 산출내역서

[정답] ④ [해설] 계약문서 간 내용이 상충될 경우 일반적인 해석 우선순위는 계약서 > 유의서/특수조건 > 일반조건 > 산출내역서 순입니다. 계약서는 당사자 간의 합의가 최종적으로 기재된 문서로서 최우선 효력을 가집니다.

문제 3. 다음 중 '선금(Prepayment)' 지급에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 계약상대자의 자금 사정을 원활하게 하여 계약 이행을 도모하기 위함이다.

② 계약금액의 70% 범위 내에서 지급할 수 있다.

③ 선금을 지급받은 계약상대자는 이를 노임 지급 및 자재 확보에 우선 사용해야 한다.

④ 선금 지급 시 채권 확보를 위해 증권 또는 보증서를 제출받아야 한다.

⑤ 선금은 기성 대가 지급 시 정산하지 않고 계약 종료 시 일괄 정산한다.

[정답] ⑤ [해설] 선금은 기성부분 또는 기납부분에 대한 대가를 지급할 때마다 선금 정산액 이상을 정산(공제)하여야 합니다. 계약 종료 시까지 미정산 상태로 두지 않습니다.

문제 4. 조달청 시설공사 원가계산 시 '산업안전보건관리비'의 계상 및 정산 방법에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 입찰자가 임의로 금액을 산정하여 투찰한다.

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

② 계약 체결 후에는 정산하지 않고 낙찰률을 적용하여 지급한다.

③ 예정가격 작성 시 계상된 금액을 조정 없이 반영하고, 사후에 사용 실적을 확인하여 정산한다.

④ 공사비에 포함되지 않으며 별도로 지급한다.

⑤ 총 공사금액 1천만 원 미만 공사에만 적용한다.

[정답] ③ [해설] 산업안전보건관리비, 국민건강보험료, 국민연금보험료 등은 입찰 공고 시 명시된 금액을 입찰 내역서에 조정 없이 반영해야 하며, 계약 이행 후 실제 사용 내역을 확인하여 사후 정산합니다.

문제 5. 다음 중 계약상대자가 정당한 이유 없이 계약상의 의무를 이행하지 아니하여 계약이 해제·해지된 경우 취해지는 조치는?

① 입찰보증금 국고 귀속

② 계약보증금 국고 귀속

③ 하자보수보증금 국고 귀속

④ 선금보증금 국고 귀속

⑤ 지체상금 부과만 하고 종결

[정답] ② [해설] 계약 체결 후 의무 불이행으로 계약이 해제·해지된 경우에는 계약 이행을 담보하기 위해 납부한 계약보증금을 국고에 귀속시킵니다. (입찰보증금은 계약 미체결 시 귀속)

문제 6. 공공조달 입찰에서 '재공고입찰'을 실시할 때 변경할 수 없는 사항은?

① 입찰 참가 자격 요건

② 납품 기한 및 규격

③ 최초 입찰에 부칠 때 정한 가격 및 기타 조건

④ 입찰 보증금 납부 면제 조건

⑤ 계약 방법 (일반경쟁에서 제한경쟁으로 변경 등)

[정답] ③ [해설] 재공고입찰은 최초 입찰과 동일한 조건으로 다시 공고하는 것이므로, 기한(날짜)을 제외하고는 최초의 입찰에 부칠 때 정한 가격 및 기타 조건을 변경할 수 없습니다. 조건을 변경하려면 새로운 입찰로 진행해야 합니다.

문제 7. 나라장터 전자입찰 시 '입찰서 제출의 취소'에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 입찰서 제출 후에는 어떠한 경우에도 취소할 수 없다.

② 개찰 시간 전까지 서면 또는 전자적으로 취소 신청을 할 수 있다.

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

③ 취소 신청 후 즉시 수정하여 다시 제출할 수 있다.

④ 낙찰자로 선정된 후에만 취소할 수 있다.

⑤ 발주기관의 승인 없이 입찰자가 임의로 삭제할 수 있다.

[정답] ② [해설] 전자입찰서의 중요 부분에 오기가 있는 경우, 개찰 시간 전까지 전자입찰 취소 신청서를 제출하여 취소할 수 있습니다. 단, 취소한 입찰자는 당해 입찰에 재투찰할 수 없습니다.

문제 8. 조달청 다수공급자계약(MAS)에서 '중간점검'을 실시하는 시기는?

① 계약 체결 후 6개월 시점

② 계약 체결 후 1년 시점

③ 구매입찰공고 게시일로부터 매 1년이 되는 시점

④ 구매입찰공고 게시일로부터 매 1년 6개월이 되는 날을 기준으로 30일 이내

⑤ 계약 종료 1개월 전

[정답] ④ [해설] MAS 계약 기간이 3년으로 연장됨에 따라, 구매입찰공고 게시일로부터 매 1년 6개월이 되는 날을 기준으로 30일 이내에 중간점검(가격, 규격 변동 등 확인)을 받아야 합니다.

문제 9. 용역 계약의 종류 중 청소, 경비, 시설물 관리 등과 같이 기술적 난이도가 비교적 낮은 노무 중심의 용역을 무엇이라 하는가?

① 기술용역 ② 학술연구용역 ③ 일반용역

④ 정보통신용역 ⑤ 건설사업관리용역

[정답] ③ [해설] 일반용역은 기술용역(엔지니어링, 건축설계 등)을 제외한 청소, 경비, 시설관리, 폐기물 처리, 운송 등의 용역을 총칭합니다.

문제 10. 다음 중 '지명경쟁입찰'을 실시할 수 있는 사유에 해당하지 <u>않는</u> 것은?

① 특수한 기술이 요구되어 해당 자격을 갖춘 자가 소수인 경우

② 추정가격이 5천만 원 이하인 물품 제조·구매 (소액)

③ 긴급한 재해 복구 등을 위해 즉시 계약이 필요한 경우

④ 입찰 참가자가 10인 이내일 것으로 예상되는 경우

⑤ 일반경쟁입찰이 유찰된 경우

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

[정답] ⑤ [해설] 일반경쟁입찰이 유찰된 경우에는 재공고입찰을 하거나, 조건 충족 시 수의계약을 할 수 있습니다. 유찰되었다는 이유만으로 바로 지명경쟁을 할 수는 없습니다. ①~④는 법령상 지명경쟁 사유에 해당합니다.

문제 11. 계약 이행 지체 시 부과되는 '지체상금'의 부과 대상 금액 기준은?

① 총 계약금액 (단, 성질상 분할 가능한 부분의 완성분은 공제)

② 선금 수령액

③ 기성금 수령액

④ 입찰보증금액

⑤ 하자보수보증금액

[정답] ① [해설] 지체상금은 계약금액(총액)을 기준으로 부과합니다. 다만, 기성부분 또는 기납부분을 검사·인수한 경우에는 그 부분에 상당하는 금액을 공제한 잔액을 기준으로 부과합니다.

문제 12. 공동계약 운용 시 '공동이행방식'에서 구성원 간의 책임 관계는?

① 각자 분담한 내용에 대해서만 책임을 진다.

② 대표사만 책임을 지고 나머지 구성원은 면책된다.

③ 구성원 전원이 계약 이행에 대하여 연대 책임을 진다.

④ 발주기관이 지정한 구성원만 책임을 진다.

⑤ 하도급업체가 전적으로 책임을 진다.

[정답] ③ [해설] 공동이행방식은 구성원이 자금, 인력 등을 공동으로 투입하여 계약을 수행하므로, 발주기관에 대해 연대 책임을 집니다. (분담이행방식은 각자 책임)

문제 13. 국가계약분쟁조정위원회에 재심을 청구할 수 있는 기간은?

① 발주기관의 처분이 있은 날로부터 60일 이내

② 발주기관의 처분이 있음을 안 날로부터 90일 이내

③ 중앙관서의 장으로부터 이의신청 처리결과를 통지받은 날로부터 20일 이내

④ 계약 체결일로부터 30일 이내

⑤ 입찰 공고일로부터 10일 이내

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

[정답] ③ [해설] 계약상대자는 발주기관(중앙관서의 장)의 이의신청 심사 결과에 불복하는 경우, 그 통지를 받은 날로부터 20일 이내에 국가계약분쟁조정위원회에 조정을 위한 재심을 청구할 수 있습니다.

문제 14. 외자구매 계약에서 신용장(L/C) 개설 후 선적 기한 내에 물품을 선적하지 못했을 때 지체상금의 기산일은?

① 계약 체결일 ② 신용장 개설일

③ 선적 기한(Delivery Date)의 다음 날 ④ 물품 도착일

⑤ 검사 완료일

[정답] ③ [해설] 외자계약의 지체상금은 계약상 명시된 선적 기한(또는 인도 기한)의 다음 날부터 실제 선적일(또는 인도일)까지의 일수를 계산하여 부과합니다.

문제 15. 시설공사 계약에서 '설계 변경'으로 인해 계약금액을 조정할 때, 계약단가가 없는 신규 비목의 단가 산정 기준은?

① 계약 체결 당시의 단가

② 설계 변경 당시를 기준으로 산정한 단가에 낙찰률을 곱한 금액

③ 예정가격 단가

④ 설계 변경 당시의 거래실례가격 (100% 반영)

⑤ 시공사가 제출한 견적 가격 그대로 적용

[정답] ② [해설] 설계 변경으로 인한 신규 비목은 설계변경 당시를 기준으로 산정한 단가에 낙찰률을 곱한 금액으로 산정하는 것이 원칙입니다. (발주기관의 요구에 의한 변경 등 예외 있음)

문제 16. 계약상대자가 계약 이행을 완료한 후 대가 지급을 청구하기 위해 반드시 선행되어야 하는 절차는?

① 선금 지급 신청 ② 하자보수보증금 납부 ③ 물가변동 검토 신청

④ 검사 및 검수 완료 ⑤ 채권 양도 승인

[정답] ④ [해설] 대가 지급 청구권은 계약 이행이 완료되고 발주기관의 검사 및 검수 절차가 완료되어 물품을 인수한 후에 발생합니다.

문제 17. 조달청 '우수조달물품'으로 지정된 제품에 주어지는 계약상 혜택으로 가장 적절한 것은?

① 경쟁 입찰 시 가격 점수 10% 가점

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

② 입찰 보증금 영구 면제

③ 국가계약법령에 따른 수의계약 체결 가능

④ 모든 공공기관 의무 구매 (100% 할당)

⑤ 납품 검사 영구 면제

[정답] ③ [해설] 우수조달물품은 기술과 품질이 우수함을 인정받은 제품으로, 국가계약법 시행령에 따라 수의계약을 체결할 수 있는 법적 혜택이 부여됩니다. (제3자 단가계약 포함)

문제 18. 다수공급자계약(MAS) 2단계 경쟁에서 제안서를 평가할 때, 최저가격을 제안한 자를 선정하는 방식이 아닌, 종합평가 방식을 적용할 수 있는 기준 금액은?

① 중소기업자간 경쟁제품 5천만 원 이상

② 중소기업자간 경쟁제품 1억 원 이상

③ 일반 물품 2천만 원 이상

④ 금액과 상관없이 항상 가능

⑤ 5억 원 이상일 때만 가능

[정답] ② [해설] MAS 2단계 경쟁은 중소기업자간 경쟁제품의 경우 1회 납품요구금액이 1억 원 이상일 때 의무적으로 실시하며, 이때 종합평가 또는 표준평가 방식을 활용할 수 있습니다. (일반물품은 5천만 원 이상)

문제 19. 부정당업자 입찰참가자격 제한 처분의 사유로 적절하지 않은 것은?

① 정당한 이유 없이 계약을 체결하지 않은 경우

② 입찰 담합을 주도한 경우

③ 뇌물을 제공한 경우

④ 천재지변으로 인해 납품 기한을 지체한 경우

⑤ 계약 이행 중 허위 서류를 제출한 경우

[정답] ④ [해설] 천재지변 등 불가항력으로 인한 이행 지체는 계약상대자의 귀책사유가 아니므로 부정당업자 제재 대상이 아니며, 지체상금도 면제됩니다.

문제 20. 물품 목록화(Cataloging) 절차에서 조달업체가 가장 먼저 해야 할 일은?

① 물품목록번호 부여 신청 (목록화 요청)

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

② 다수공급자계약 체결

③ 물품분류번호 확인 및 식별번호 신청

④ 물품납품실적증명서 발급

⑤ G-PASS 기업 지정 신청

[정답] ① [해설] 조달청 목록정보시스템을 통해 자사 제품에 대한 물품목록번호(식별번호)를 부여받는 것이 모든 공공조달 계약 및 쇼핑몰 등록의 선행 절차입니다.

문제 21. 다음 중 공사 계약의 하자담보책임기간이 법령상 가장 길게 설정되는 공종은? (일반적인 기준)

① 단순 조경 식재 공사

② 실내 의장 공사

③ 철근콘크리트 구조물 공사 (교량, 터널 등)

④ 아스팔트 포장 공사

⑤ 울타리 설치 공사

[정답] ③ [해설] 건설산업기본법 시행령에 따라 철근콘크리트 구조물, 교량, 터널 등 주요 구조부의 하자담보책임기간은 7년~10년으로 가장 깁니다. (조경, 마감공사 등은 1~2년 수준)

문제 22. 입찰 무효 사유에 해당하지 <u>않는</u> 것은?

① 입찰참가자격이 없는 자가 입찰한 경우

② 대리권이 없는 자가 입찰한 경우

③ 동일인이 2통 이상의 입찰서를 제출한 경우

④ 입찰 보증금을 납부하지 않은 경우 (면제 대상 제외)

⑤ 예정가격보다 높게 입찰한 경우

[정답] ⑤ [해설] 예정가격보다 높게 입찰한 것은 낙찰자 선정에서 제외(탈락)되는 사유일 뿐, 입찰 자체가 법적으로 무효가 되는 것은 아닙니다. 나머지는 입찰 무효 사유입니다.

문제 23. 물품 구매 계약에서 '분할 납품'이 허용되는 경우에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 계약상대자가 임의로 결정할 수 있다.

② 입찰 공고나 계약서에 분할 납품이 허용된 경우에 한한다.

③ 무조건 모든 계약에서 가능하다.

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

④ 분할 납품 시에는 대금을 지급받을 수 없다.

⑤ 분할 납품 시에는 검사 절차를 생략한다.

[정답] ② [해설] 분할 납품은 계약서나 입찰 공고 등에 분할 납품이 허용되어 있거나, 계약담당공무원의 승인이 있는 경우에만 가능하며, 기성 검사를 거쳐 대금을 분할 지급받을 수 있습니다.

문제 24. 협상에 의한 계약 체결 시 제안서 평가위원회 구성 및 운영 주체는?

① 조달청장 (모든 건에 대해)

② 기획재정부 장관

③ 각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원 (수요기관)

④ 입찰 참가 업체 대표단

⑤ 감사원

[정답] ③ [해설] 제안서 평가는 전문성과 공정성을 위해 해당 사업을 발주하는 각 중앙관서의 장(수요기관)이 평가위원회를 구성하여 수행하는 것이 원칙입니다. (조달청에 평가 대행을 요청할 수도 있음)

문제 25. 다음 중 '개산계약'을 체결하기에 가장 적합한 경우는?

① 규격이 확정된 상용 물품 구매

② 긴급한 재해 복구 공사로 미리 가격을 확정하기 곤란한 경우

③ 일반적인 청소 용역

④ 단순 소모품 구매

⑤ 예정가격 작성이 용이한 공사

[정답] ② [해설] 개산계약은 긴급한 재해 복구, 개발 시제품, 시험·연구 용역 등 미리 가격을 확정하기 곤란한 경우에 개략적인 금액으로 계약하고 사후에 정산하는 방식입니다.

문제 26. 계약상대자가 선금(Prepayment)을 지급받기 위해 제출해야 하는 필수 서류는?

① 하자보수보증서

② 선금급 보증서 (이행보증보험증권 등)

③ 지체상금 납부 확약서

④ 물가변동 배제 각서

⑤ 신용평가등급 확인서

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

[정답] ② [해설] 선금은 채권 확보를 위해 해당 금액에 상응하는 선금급 보증서(보증보험증권 등)를 제출받은 후 지급합니다.

문제 27. 공공조달에서 '사회적 약자 기업' 지원을 위해 수의계약 한도가 상향 조정된 대상이 아닌 것은?

① 여성기업 ② 장애인기업 ③ 사회적기업

④ 사회적협동조합 ⑤ 일반 중견기업

[정답] ⑤ [해설] 여성기업, 장애인기업, 사회적기업 등은 추정가격 5천만 원 이하까지 수의계약이 가능하도록 특례가 적용되지만, 일반 중견기업은 일반적인 소액 수의계약 기준(2천만 원 이하)을 따릅니다.

문제 28. 조달청 'G-PASS 기업' 지정 제도의 주된 목적은?

① 국내 조달시장 독점권 부여 ② 해외 조달시장 진출 지원

③ 중소기업 간 과당 경쟁 방지 ④ 대기업의 조달 참여 제한

⑤ 지역 경제 활성화

[정답] ② [해설] G-PASS(Government Performance ASSured) 기업 제도는 국내 조달시장에서 검증된 기업을 선정하여 해외 조달시장 진출(수출)을 지원하는 제도입니다.

문제 29. 물품 다수공급자계약(MAS)에서 '2단계 경쟁' 제안 요청 시, 수요기관이 준수해야 할 원칙은?

① 특정 1개 업체만 지정하여 요청한다.

② 최저가 업체 1개사만 선정한다.

③ 구매 희망 규격을 충족하는 5개사 이상을 선정하여 제안 요청한다.

④ 무조건 지역 업체만 선정한다.

⑤ 계약 기간이 가장 많이 남은 업체를 선정한다.

[정답] ③ [해설] MAS 2단계 경쟁 시 공정성을 확보하기 위해 수요기관은 구매 희망 규격을 충족하는 5개사 이상의 업체를 대상으로 제안 요청을 해야 합니다.

문제 30. 계약 이행 중 납품 기한 연기 신청 시 계약상대자가 제출해야 할 서류로 가장 적절한 것은?

① 계약 포기서

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

② 납품 기한 연기 신청서 및 연기 사유 입증 자료 (동의서 포함)

③ 계약 금액 증액 요청서

④ 선금 반환 신청서

⑤ 하도급 계약서

[정답] ② [해설] 납기 연기를 위해서는 그 사유를 입증할 수 있는 자료와 함께 납품 기한 연기 신청서를 제출하여 발주기관의 승인을 받아야 합니다. (단순 연기 시 지체상금 부과 가능성 있음, 불가항력 시 면제 요청 병행)

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

[제4과목] 공공조달 관리실무 서답형 1차 실전 예상문제

1. 차세대 나라장터 도입에 따른 인증서 사용 방식의 변화를 '로그인'과 '전자서명'의 관점에서 설명하시오.

정답: 기존에는 사업자용 인증서로 로그인과 전자서명을 모두 수행했으나, 차세대 나라장터에서는 이용자 등록이 사업자 단위에서 개인회원 단위로 개편되었습니다. 이에 따라 로그인은 개인용 인증서(간편인증, 모바일신분증 등)를 사용하고, 투찰이나 계약 체결 등 법적 효력이 필요한 전자서명 행위에는 사업자용 인증서를 사용해야 합니다.

해설: 보안 강화 및 이용자 편의를 위해 로그인과 서명 수단이 분리되었습니다. 개인사업자의 경우 간편인증으로도 전자서명이 가능합니다.

---

2. 조달업체 등록 절차 중 '입찰참가자격 등록신청' 시 '제조물품'으로 등록하기 위해 반드시 입력해야 하는 정보와 제출해야 하는 필수 서류는 무엇인지 서술하시오.

정답: 나라장터 시스템에 공장정보(공장등록증 등)를 입력해야 하며, 제출 서류로는 공장등록증명서(임대인 경우 임대차계약서 포함)를 제출해야 합니다. 중소기업자간 경쟁제품인 경우 직접생산확인증명서가 필요합니다.

해설: 단순 공급(유통)이 아닌 제조 업체로 등록하여 중소기업 간 경쟁 입찰이나 MAS 계약에 참여하려면 생산 시설을 증명하는 공장 정보 등록이 필수입니다.

---

3. 입찰참가자격 등록 사항 중 변경이 발생했을 때, 별도의 수정 신청 없이 입찰서를 제출하면 '입찰 무효'가 되는 중요한 등록 사항 2가지를 쓰시오.

정답: 상호(법인의 명칭)와 대표자의 성명입니다.

해설: 「국가계약법 시행규칙」 제44조에 따라 상호나 대표자가 변경되었음에도 이를 변경 등록하지 않고 입찰에 참여한 경우, 그 입찰은 무효 처리됩니다.

---

4. 조달청 '물품목록번호'(16자리)의 구성 체계를 설명하고, 조달 업체가 이 번호를 반드시 발급받아야 하는 이유를 서술하시오.

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

정답: 물품목록번호는 물품의 기능/성질에 따른 물품분류번호(8자리)와 제조사/모델에 따른 물품식별번호(8자리)로 구성됩니다. 이 번호는 나라장터 시스템에서 물품을 식별하는 고유 ID 역할을 하므로, MAS, 우수조달물품 등 각종 계약 및 쇼핑몰 등록을 위해서는 필수적으로 발급받아야 합니다.

해설: 식별번호가 없으면 시스템상에서 물품을 특정할 수 없어 입찰 참여나 쇼핑몰 등록 절차 자체를 진행할 수 없습니다.

---

5. 물품 목록화 요청 시 '품목 등록(식별번호 발급)'과 '품명 등록(분류번호 발급)'의 차이점을 서술하시오.

정답: 품목 등록은 이미 존재하는 분류(품명) 아래에 자사의 구체적인 모델(규격)을 등록하여 식별번호를 받는 절차이고, 품명 등록은 적절한 분류가 존재하지 않을 때 새로운 분류 체계를 만들어 달라고 요청하는 절차입니다.

해설: 대부분의 실무는 이미 있는 분류에 모델을 등록하는 '품목 등록'이지만, 신기술 제품 등 기존 분류가 없는 경우 '품명 등록'을 먼저 진행해야 합니다.

---

6. 전자입찰 시 '지문인식 신원확인' 제도의 원칙과, 지문 인식이 곤란한 경우(장애, 손가락 절단 등)에 예외적으로 입찰에 참여할 수 있는 방법을 서술하시오.

정답: 원칙적으로 지문보안토큰에 저장된 지문정보를 이용하여 입찰자의 신원을 확인해야 합니다. 예외적인 경우 '지문인식 신원확인 예외 적용 신청'을 통해 사업자용 인증서와 비밀번호만으로 투찰할 수 있습니다(단, 차세대 시스템부터는 개인인증 수단 다양화로 변화 중).

해설: 대리 입찰 방지를 위해 지문 투찰이 의무화되어 있으나, 신체적 사유나 기기 오류 시 예외 신청이 가능합니다.

---

7. 입찰보증금의 납부 원칙과, 대부분의 조달업체가 현금 납부 대신 활용하는 방식에 대해 서술하시오.

정답: 입찰보증금은 입찰금액의 5% 이상을 납부하는 것이 원칙입니다. 다만, 나라장터에 등록된 대부분의 사업자는 납부가 면제되며, 입찰서 제출 시 '입찰보증금 지급각서'를 전자적으로 제출하는 것으로 대체합니다.

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

해설: 지급각서를 제출한 후 낙찰자가 계약을 체결하지 않으면 보증금 상당액을 현금으로 국고에 납부해야 합니다.

---

8. 적격심사 낙찰제에서 '낙찰하한율'의 의미와 이것이 실무적으로 투찰 금액 산정에 미치는 영향을 서술하시오.

정답: 낙찰하한율은 예정가격 대비 최저 투찰 가능 비율(예: 87.995%, 84.245% 등)입니다. 이 비율 미만으로 투찰하면 심사 대상에서 자동 제외(탈락)되므로, 입찰자는 반드시 낙찰하한율 바로 위의 금액으로 투찰해야 낙찰 확률을 높일 수 있습니다.

해설: 적격심사는 일정 점수(예: 95점, 85점) 이상인 자 중 최저가 순으로 낙찰자를 정하므로, 하한율 미만 투찰은 무효나 다름없습니다.

---

9. 계약 체결 시 납부해야 하는 '계약보증금'의 목적과 일반적인 보증금율(%)을 쓰고, 이를 납부하지 않아도 되는 예외 대상(각서 대체) 1가지를 쓰시오.

정답: 계약보증금은 계약상대자가 의무를 이행하지 않을 경우를 대비한 담보이며, 계약금액의 10% 이상입니다. 국가기관, 지방자치단체, 공공기관 또는 계약금액 5천만 원 이하인 경우 등은 지급각서로 대체할 수 있습니다.

해설: 계약 불이행 시 계약보증금은 국고에 귀속됩니다. 실무에서는 주로 보증보험증권으로 납부합니다.

---

10. 물품 구매 계약에서 '지체상금'이 부과되는 사유와, 지체상금이 면제되는 대표적인 사유 2가지를 서술하시오.

정답: 지체상금은 정당한 이유 없이 납품 기한을 지체했을 때 부과됩니다. 면제 사유로는 천재지변 등 불가항력, 발주기관의 책임으로 인한 지연 등이 있습니다.

해설: 단순한 원자재 수급 차질 등 업체 내부 사정은 면제 사유가 아닙니다. 지체상금율은 물품의 경우 통상 0.075%(1일당)입니다.

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

11. 계약 이행 완료 후 대금을 청구하기 위해 반드시 선행되어야 하는 절차 두 가지(검사, 검수)의 차이점을 설명하시오.

정답: 검사는 계약 물품이 규격서대로 제조되었는지 품질과 성능을 확인하는 절차이고, 검수는 검사에 합격한 물품의 수량을 확인하고 최종적으로 인도받는 절차입니다.

해설: 검사와 검수가 완료되어야 물품납품및영수증이 발급되고, 이를 근거로 대금 청구가 가능합니다.

---

12. 물가 변동으로 인한 계약금액 조정(Escalation)을 신청하기 위한 두 가지 필수 요건(기간, 등락률)을 서술하시오.

정답: 계약체결일(또는 직전 조정일)로부터 90일 이상 경과해야 하며, 입찰일(또는 직전 조정일) 대비 품목조정율 또는 지수조정율이 3% 이상 증감해야 합니다.

해설: 두 요건이 동시에 충족된 날을 조정기준일로 하여 계약금액을 조정할 수 있습니다.

---

13. 다수공급자계약(MAS)의 2단계 경쟁 제도가 적용되는 기준 금액(중소기업자간 경쟁제품 여부에 따라)을 서술하시오.

정답: 중소기업자간 경쟁제품은 납품요구금액 1억 원 이상, 일반 물품(대기업 제품 등)은 5천만 원 이상일 때 2단계 경쟁이 의무적으로 적용됩니다.

해설: 2단계 경쟁은 다수의 업체 중 제안서 평가를 통해 납품업체를 선정하여 예산 절감과 품질 향상을 도모하는 제도입니다.

---

14. 우수조달물품으로 지정되었을 때 기업이 누릴 수 있는 가장 큰 계약상 혜택과 지정 기간(기본+연장)에 대해 서술하시오.

정답: 국가계약법령에 따라 금액 제한 없이 수의계약이 가능합니다. 지정 기간은 기본 3년이며, 요건 충족 시 최대 3년 연장하여 총 6년까지 유지될 수 있습니다.

해설: 우수제품은 기술력 있는 중소기업 제품의 판로를 지원하는 대표적인 제도로, 수의계약 권한이 핵심 혜택입니다.

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

---

15. 혁신제품 시범구매 사업의 개념과, 시범사용 결과가 '성공'으로 판정될 경우 해당 기업이 우수조달물품 지정 신청 시 받는 혜택을 서술하시오.

정답: 조달청 예산으로 혁신제품을 구매하여 수요기관에 시범 사용(테스트) 기회를 제공하는 사업입니다. 성공 판정 시 우수조달물품 지정 심사에서 신청 자격 부여 및 심사 특례(품질소명자료 면제 등)를 받습니다.

해설: 상용화 전 단계의 혁신제품이 시장에 진입할 수 있도록 정부가 첫 번째 구매자가 되어주는 제도입니다.

---

16. 벤처나라에 상품을 등록할 수 있는 기업의 자격 요건(창업 기간)과, 벤처나라 등록이 제한되는 경우(타 쇼핑몰 등록 여부 관련)를 서술하시오.

정답: 창업기업은 사업 개시일로부터 7년 이내여야 합니다. 이미 MAS 계약이 체결되었거나 우수조달물품 등으로 종합쇼핑몰에 등록된 상품은 벤처나라에 등록할 수 없습니다.

해설: 벤처나라는 종합쇼핑몰 진입이 어려운 초기 기업을 위한 전용 몰이므로, 이미 성장한 기업이나 제품은 제외됩니다.

---

17. 계약상대자가 정당한 이유 없이 계약을 이행하지 않거나 담합을 주도한 경우 받게 되는 '부정당업자 입찰참가자격 제한' 제도의 효력에 대해 서술하시오.

정답: 일정 기간(통상 1개월~2년) 동안 국가, 지자체, 공공기관 등에서 발주하는 모든 공공 입찰에 참여할 수 없게 됩니다.

해설: 조달청뿐만 아니라 모든 공공기관 입찰이 제한되는 강력한 행정처분입니다.

---

18. 조달 계약 과정에서 불이익을 받은 자가 취할 수 있는 구제 절차 중, 소송 이전에 거칠 수 있는 '이의신청'과 '분쟁조정' 절차의 순서를 서술하시오.

정답: 먼저 해당 발주기관(중앙관서의 장)에 이의신청을 하고, 그 결과에 불복할 경우 기획재정부 산하 국가계약분쟁조정위원회에 재심(조정)을 청구할 수 있습니다.

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

해설: 소송은 비용과 시간이 많이 소요되므로, 행정적 구제 절차를 먼저 활용하는 것이 효율적입니다.

---

19. 해외조달시장 진출 유망기업(G-PASS)으로 지정되기 위한 필수 요건인 '수출 실적'이 없는 경우에도 지정 신청이 가능한지 여부와 그 근거(등급)를 서술하시오.

정답: 가능합니다. 수출 실적이 없더라도 기술력이 우수하고 해외 진출 의지가 있는 기업은 '수출 초보 기업(Export Beginner)' 등급 등으로 지정받을 수 있습니다.

해설: G-PASS는 수출 실적이 있는 기업뿐만 아니라 잠재력 있는 기업도 발굴하여 지원하는 제도입니다.

---

20. 계약 이행 중 납품이 지연될 것으로 예상될 때, 계약상대자가 '지체상금 면제'를 받기 위해 발주기관에 제출해야 하는 증빙 자료의 예시를 드시오 (천재지변 상황 가정).

정답: 기상청의 기상 증명서, 피해 사실 확인서, 납품 지연 사유서 등을 공문으로 제출하여 해당 지연이 계약상대자의 책임이 아님(불가항력)을 입증해야 합니다.

해설: 단순한 구두 통보로는 인정받기 어려우며, 객관적인 입증 자료를 서면으로 제출하여 승인받아야 합니다

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

[제4과목] 공공조달 관리실무 서답형 2차 실전 예상문제

1. 전자입찰 시 '복수예비가격'에 의한 예정가격 결정 방식을 설명하시오.

정답: 기초금액의 ±2%(또는 ±3%) 범위 내에서 서로 다른 15개의 예비가격을 작성하고, 입찰참가자가 이 중에서 2개씩 추첨한 번호 중 가장 많이 선택된 4개의 예비가격을 산술평균하여 예정가격을 결정합니다.

해설: 나라장터 전자입찰의 핵심 기능으로, 예정가격의 누설을 방지하고 공정성을 확보하기 위해 난수 발생을 통해 예정가격을 결정하는 방식입니다.

---

2. '직접생산확인증명서'의 용도와 이를 발급받아야 하는 대상 물품에 대해 서술하시오.

정답: 중소기업자간 경쟁제품 입찰에 참여하거나 수의계약을 체결할 때, 해당 기업이 제품을 직접 제조·생산하는지 증명하기 위한 서류입니다. 주로 중소기업자간 경쟁제품으로 지정된 물품을 납품하려는 중소기업이 발급받아야 합니다.

해설: 단순 유통업체의 입찰 참여를 제한하고 실제 제조 능력을 갖춘 중소기업을 보호하기 위한 필수 서류로, 중소기업제품 공공구매 종합정보망(SMPP)을 통해 발급 및 확인됩니다.

---

3. 나라장터에서 '인지세' 납부 대상이 되는 계약 문서와 납부 방식을 서술하시오.

정답: 계약금액이 1천만 원을 초과하는 도급 계약 문서 등이 대상입니다. 나라장터 전자계약 시, 국세청 홈택스 등과 연계하여 전자수입인지를 구매하고 계약 응답 시 해당 납부 정보를 입력(소인 처리)하는 방식으로 납부합니다.

해설: 인지세법에 따라 재산권의 창설·이전 등에 관한 계약서는 인지세 과세 대상이며, 최근에는 전자문서에 대한 전자수입인지 납부가 의무화되어 시스템상에서 처리됩니다.

---

4. 다수공급자계약(MAS) 업체가 계약 기간 중 수행해야 하는 '중간점검' 제도에 대해 서술하시오.

정답: 계약 기간이 1년을 초과하는 경우, 입찰공고 게시일로부터 매 1년이 되는 날을 기준으로 30일 이내에 계약의 변동 사항 및 계약 가격의 적정 여부 등을 점검받는 제도입니다. (기간 내 점검 미신청 시 거래정지 될 수 있음)

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

해설: 장기 계약에 따른 물가 변동이나 시장 상황 변화를 반영하고, 계약자의 자격 유지 여부를 주기적으로 확인하기 위한 절차입니다.

---

5. '협상에 의한 계약' 방식에서 제안서 평가 시 기술 능력 평가와 입찰 가격 평가의 일반적인 배점 비율을 쓰시오.

정답: 기술 능력 평가 80% (또는 90%), 입찰 가격 평가 20% (또는 10%)입니다.

해설: 물품·용역의 전문성, 기술성, 창의성 등이 중요하여 가격보다 기술력을 중시하는 계약 방식이므로 기술 점수 비중이 높습니다. 소프트웨어 사업 등은 기술 90:가격 10을 주로 적용합니다.

---

6. 소프트웨어(SW) 용역 입찰 시 '대기업 참여제한' 제도의 예외가 적용되어 대기업도 참여할 수 있는 경우를 한 가지 서술하시오.

정답: 국가안보 등과 관련된 사업으로서 대기업의 참여가 불가피하다고 과학기술정보통신부 장관이 인정하여 고시하는 사업, 또는 신기술 적용 등 기술적 난이도가 매우 높은 사업 등이 있습니다.

해설: 원칙적으로 일정 규모 이하의 공공 SW 사업에는 상호출자제한기업집단 소속 기업 등의 참여가 제한되나, 국가 안보나 신기술 분야 등 예외적인 경우에는 심의를 거쳐 허용됩니다.

---

7. 물품 구매 시 '2단계 경쟁(규격·가격 동시 입찰)' 방식이 적용되는 상황을 서술하시오.

정답: 미리 적절한 규격 등을 작성하기 곤란하거나 계약의 특성상 필요하다고 인정되는 경우, 규격(기술) 입찰서와 가격 입찰서를 동시에 제출받아 규격 적격자에 한해 가격 입찰을 개찰하여 낙찰자를 선정할 때 사용합니다.

해설: 최저가 낙찰제의 단점(품질 저하)을 보완하기 위해 일정 수준 이상의 규격/기술을 갖춘 업체 중에서 가격 경쟁을 시키는 방식입니다.

---

8. 시설공사 입찰에서 '적격심사' 시 수행능력 평가를 위해 제출해야 하는 '시공실적'의 인정 기준(기간)은 통상 입찰공고일 기준 최근 몇 년 이내인가?

정답: 최근 3년 (또는 5년) 이내입니다.

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

해설: 적격심사 세부기준에 따라 다르지만, 일반적으로 최근 3년 또는 5년간의 업종별 실적 합계액을 기준으로 시공 경험을 평가합니다.

---

9. 공사 현장에서 발생하는 '산업안전보건관리비'의 계상 및 사용 원칙을 서술하시오.

정답: 발주자는 원가계산 시 법정 요율에 따라 산업안전보건관리비를 의무적으로 계상해야 하며, 입찰자는 이를 조정 없이 투찰 금액에 반영해야 합니다. 사후에 실제 사용 내역을 확인하여 정산합니다.

해설: 근로자의 안전을 위해 법적으로 보장된 비용이므로 낙찰률을 적용하여 깎을 수 없으며, 목적 외 사용 시 환수 조치됩니다.

---

10. 공동계약(공동이행방식)에서 구성원 중 1인이 부도 등으로 계약을 이행할 수 없을 때, 잔존 구성원의 이행 의무에 대해 서술하시오.

정답: 잔존 구성원이 공동 연대하여 해당 계약을 이행할 의무가 있습니다.

해설: 공동이행방식은 구성원 전원이 전체 계약에 대해 연대 책임을 지므로, 일부 구성원의 탈퇴 시 남은 구성원이 책임을 지고 과업을 완수해야 합니다.

---

11. 다수공급자계약(MAS) 업체의 '우대가격 유지 의무'란 무엇인지 서술하시오.

정답: 조달청과 체결한 계약단가가 시중에서 거래되는 가격(시장 거래 가격)보다 같거나 낮게 유지해야 한다는 의무입니다.

해설: 만약 시장 가격이 조달 단가보다 낮아지면 계약 상대자는 조달청에 통보하고 단가를 인하해야 합니다. 위반 시 거래 정지 및 차액 환수 등의 제재를 받습니다.

---

12. 혁신제품 지정 기간이 만료되기 전, 지정 기간 연장을 신청할 수 있는 요건(기간 및 횟수)을 서술하시오.

정답: 지정 기간(기본 3년) 만료 전에 신청하여 심의를 통과하면, 1회에 한하여 최대 3년까지 연장할 수 있습니다.

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

해설: 초기 판로 확보가 더 필요하다고 인정되거나 기술적 성능이 유지되는 경우 심사를 통해 연장이 가능합니다.

---

13. 벤처나라에 등록된 상품의 '거래희망가격'과 조달청 '계약단가'의 차이점을 설명하시오.

정답: 거래희망가격은 벤처나라 등록 업체가 판매를 희망하여 제시한 가격(조달청이 원가계산 등으로 확정한 가격이 아님)이며, 계약단가는 MAS 등에서 조달청이 가격 협상을 통해 확정한 단가입니다.

해설: 벤처나라는 오픈마켓 형태이므로 업체가 제시한 가격을 기준으로 수요기관이 견적을 받아 거래하며, 엄격한 가격 검증을 거친 MAS 단가와는 성격이 다릅니다.

---

14. G-PASS 기업(해외조달시장 진출 유망기업)으로 지정된 기업이 국내 조달시장에서 받을 수 있는 혜택을 한 가지 쓰시오.

정답: 조달청 물품구매 적격심사 시 신인도 가점 부여, 우수조달물품 지정 심사 시 가점, 또는 MAS 2단계 경쟁 시 가점 부여 등이 있습니다.

해설: 수출 실적이 있거나 해외 진출 잠재력이 있는 기업을 우대하여 내수 시장에서도 혜택을 줌으로써 해외 진출을 장려하는 정책입니다.

---

15. 부정당업자 제재 사유 중, 입찰 또는 계약에 관한 서류를 위조·변조하거나 부정하게 행사한 자에 대한 입찰참가자격 제한 기간은?

정답: 6개월 이상 (법령상 구체적 사유에 따라 최대 2년까지 가능하나, 일반적인 서류 위변조는 6개월~1년 수준)

해설: 공공조달의 신뢰를 훼손하는 중대한 위반 행위로 간주되어 강력한 제재(입찰 참여 금지)를 받습니다.

---

16. 나라장터 시스템에서 '나의 나라장터 > 문서함' 메뉴의 주요 기능을 서술하시오.

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

정답: 발주기관으로부터 수신된 입찰 공고, 낙찰 통보, 계약서(초안), 대금 지급 통보 등 각종 전자문서를 확인하고, 업체가 송신한 문서의 발송 현황을 조회하는 기능입니다.

해설: 조달 업무의 모든 공식적인 의사소통 기록이 남는 곳으로, 수시로 확인하여 기한 내에 업무를 처리해야 불이익을 받지 않습니다.

---

17. 조달업체 정보(대표자, 상호, 주소 등)가 변경되었을 때, 이를 나라장터에 반영하지 않고 입찰에 참여했을 경우 발생할 수 있는 문제점은?

정답: 입찰 무효 사유가 됩니다.

해설: 국가계약법 시행규칙 제44조에 따라 등록된 상호나 대표자가 법인등기부등본(또는 사업자등록증) 상의 내용과 다른 상태에서 한 입찰은 무효 처리됩니다. 변경 발생 시 즉시 변경 등록을 해야 합니다.

---

18. 하도급 대금 지급 확인 시스템인 '하도급지킴이'의 도입 목적을 서술하시오.

정답: 원도급자가 하도급자(또는 자재·장비 업체, 근로자)에게 지급해야 할 대금을 중간에서 유용하지 못하도록, 발주기관이 시스템을 통해 대금의 적정 지급 여부를 실시간으로 모니터링하고 관리하여 체불을 방지하기 위함입니다.

해설: 공공 공사 및 SW 용역 등에서 하도급 대금 직불 및 관리 시스템 사용이 의무화되고 있는 추세입니다.

---

19. 물품 식별번호(8자리)를 부여받기 위해 '목록화 요청' 시 필수적으로 제출해야 하는 자료 두 가지를 쓰시오.

정답: 제품의 이미지(사진)와 속성 정보(규격, 모델명, 제조사 등 주요 제원)입니다.

해설: 물품을 식별하기 위한 시각적 정보와 텍스트 정보가 필수적입니다. 승인 후 식별번호가 부여되어야 입찰 및 계약이 가능합니다.

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

20. 입찰공고문에 명시된 '공동수급협정서' 제출 마감일은 통상 입찰서 제출 마감일과 비교하여 언제인가?

정답: 입찰서 제출 마감일의 전일입니다.

해설: 공동수급체 구성과 협정서 승인은 투찰 전에 완료되어야 하므로, 시스템상 마감일은 투찰 마감일보다 하루 전으로 설정되는 것이 일반적입니다. (예: 입찰 마감이 10일 10:00라면 협정서 마감은 9일 18:00)

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

[제4과목] 공공조달 관리실무 서답형 3차 실전 예상문제

1. 차세대 나라장터 도입에 따라 '조달업체 등록' 및 '로그인' 방식이 사업자 중심에서 어떻게 변화되었는지 서술하시오.

[모범 답안] 기존에는 사업자용 인증서 하나로 로그인과 업무 처리를 모두 수행했으나, 차세대 나라장터에서는 이용자 등록이 개인회원 단위로 개편되었습니다. 이에 따라 로그인은 개인용 인증서(간편인증, 모바일신분증 등)를 사용하고, 입찰서 제출이나 계약 체결 등 법적 효력이 필요한 전자서명 행위에는 사업자용 인증서를 사용하도록 변경되었습니다.

[실무 해설] 보안 강화 및 사용자 편의를 위해 로그인 수단과 전자서명 수단이 분리되었습니다. 따라서 실무자는 개인 인증서와 사업자 인증서를 모두 관리해야 합니다.

---

2. 조달업체(입찰참가자격) 등록 시 '입찰대리인'을 등록해야 하는 이유와 등록하지 않은 대리인이 입찰에 참여했을 때 발생하는 법적 효력에 대해 서술하시오.

[모범 답안] 입찰대리인은 법인 대표자를 대신하여 입찰 업무를 수행할 권한을 가진 자입니다. 입찰대리인으로 등록되지 않은 자가 입찰서를 제출하거나, 대리권이 없는 자가 한 입찰은 '무효'로 처리됩니다. 따라서 실무 담당자는 반드시 입찰참가자격등록증에 입찰대리인으로 등재되어 있어야 합니다.

[실무 해설] 4대 보험 가입 증명서 등을 통해 해당 업체 재직자임을 증명하고 입찰대리인으로 등록해야 하며, 퇴사 시 즉시 삭제해야 합니다.

---

3. 물품목록번호(16자리) 중 앞 8자리인 '물품분류번호(품명)'와 뒤 8자리인 '물품식별번호(품목)'의 차이점을 서술하시오.

[모범 답안] 물품분류번호(품명)는 물품을 기능, 용도, 성질에 따라 대/중/소/세분류로 나누어 체계화한 공통 분류 번호이며, 물품식별번호(품목)는 이를 바탕으로 제조사(생산자)와 모델(물리적/화학적 특성)에 따라 개별 상품을 식별하기 위해 부여한 고유 번호입니다.

[실무 해설] 입찰 참가 자격은 '세부품명(물품분류번호 10자리)' 기준으로 등록하지만, 실제 계약 및 식별은 '물품식별번호'를 기준으로 이루어집니다.

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

4. 전자입찰서 제출 마감 시간이 임박하여 PC 오류 등으로 투찰이 불가능할 때, 입찰자가 이용할 수 있는 구제 수단이나 제출 방법에 대해 서술하시오.

[모범 답안] 입찰 마감 시간 전이라면 다른 PC를 이용하거나 조달청 '전자조달 콜센터(1588-0800)'에 문의하여 조치를 받을 수 있습니다. 단, 마감 시간이 지나면 어떠한 경우에도 제출할 수 없으므로, 통상 마감 1~2일 전에 미리 투찰하는 것이 원칙입니다.

[실무 해설] 인증서 오류나 PC 환경 문제는 전적으로 입찰자의 책임이므로, 마감 임박 투찰은 지양해야 합니다.

---

5. 입찰공고문에 명시된 '낙찰하한율'의 의미와, 투찰 금액 산정 시 이를 어떻게 적용해야 하는지 서술하시오.

[모범 답안] 낙찰하한율은 덤핑(저가) 투찰을 방지하기 위해 예정가격 대비 최저 투찰 가능 비율(예: 87.995%)을 설정한 것입니다. 입찰자는 예정가격에 이 비율을 곱한 금액 이상으로 투찰해야 하며, 미만으로 투찰할 경우 적격심사 대상에서 자동 제외(탈락)됩니다.

[실무 해설] 적격심사제에서는 낙찰하한율 바로 윗선에서 투찰하는 것이 낙찰 확률을 높이는 기본 전략입니다.

---

6. '재입찰'과 '재공고입찰'의 차이점을 '개찰 결과'와 '공고 절차'의 관점에서 서술하시오.

[모범 답안] 재입찰은 최초 입찰에서 유효한 입찰자가 2인 이상이나 낙찰자가 없는 경우(예가 초과 등) 장소(시스템)를 옮기지 않고 즉시 다시 투찰하는 것이며, 재공고입찰은 입찰 자체가 유찰(무응찰, 1인 응찰 등)되거나 낙찰자가 계약을 포기한 경우 공고 내용(조건)을 변경하거나 유지하여 새로운 공고를 내고 입찰을 다시 진행하는 것입니다.

[실무 해설] 재입찰은 당일 진행되는 경우가 많으므로 개찰 결과를 실시간으로 확인해야 하며, 재공고입찰은 공고 기간이 단축(5일 등)될 수 있습니다.

---

7. 공동수급체(Joint Venture) 구성 시 '공동이행방식'에서 구성원 간의 책임 범위에 대해 서술하시오.

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

[모범 답안] 공동이행방식은 구성원 전원이 출자 비율에 따라 자금, 인력 등을 결합하여 계약을 수행하는 방식으로, 계약 이행에 대해 발주기관에 연대 책임을 집니다. 즉, 한 구성원이 부도 등으로 이행하지 못하면 나머지 구성원이 잔여 의무를 이행해야 합니다.

[실무 해설] 분담이행방식은 각자 분담한 부분에 대해서만 책임을 지는 것과 대비됩니다.

---

8. 다수공급자계약(MAS)의 '2단계 경쟁' 제도에서, 중소기업자간 경쟁제품의 경우 2단계 경쟁이 의무화되는 '1회 납품요구금액' 기준은 얼마인가?

[모범 답안] 1억 원 이상입니다. (일반 물품 및 대기업 제품은 5천만 원 이상)

[실무 해설] 1억 원 이상 구매 시 5개사 이상을 대상으로 제안요청을 하여 별도 평가를 거쳐 납품업체를 선정해야 합니다. 이를 회피하기 위해 금액을 쪼개서 구매(분할 납품요구)하는 것은 금지됩니다.

---

9. MAS 계약 체결 후 계약단가를 조정할 수 있는 사유 중 '단가 인하'와 '단가 인상'의 요건 차이를 서술하시오.

[모범 답안] 단가 인하는 계약상대자의 요청에 의해 수시로 가능하지만, 단가 인상은 계약체결일로부터 90일 이상 경과하고 물가 변동률이 3% 이상인 법적 요건을 충족해야만 가능합니다.

[실무 해설] 시장 가격 경쟁력을 위해 자발적 인하는 장려되지만, 인상은 예산 통제 목적으로 엄격히 제한됩니다.

---

10. MAS 계약업체가 준수해야 할 '우대가격 유지 의무'란 무엇이며, 이를 위반했을 때 받게 되는 제재 조치는 무엇인지 서술하시오.

[모범 답안] 조달청 계약단가가 시장 거래 가격(민간 판매 가격 등)보다 같거나 낮게 유지되어야 한다는 의무입니다. 위반 시 계약단가 인하, 부당이득 환수, 그리고 일정 기간 거래 정지 처분을 받을 수 있습니다.

[실무 해설] 조달청은 민간 쇼핑몰 가격 등을 상시 모니터링하므로, 조달 가격이 시장가보다 비싸지 않도록 관리해야 합니다.

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

---

11. MAS 계약 기간 중 수행해야 하는 '중간점검'의 시기와 목적을 서술하시오.

[모범 답안] 계약 기간이 1년을 초과하는 경우, 입찰공고일로부터 매 1년이 되는 시점을 기준으로 30일 이내에 실시합니다. 목적은 계약 물품의 변동 사항, 가격의 적정성, 입찰참가자격 유지 여부 등을 점검하여 계약 유지 적합성을 확인하는 것입니다.

[실무 해설] 중간점검 기간 내에 신청하지 않으면 거래가 정지될 수 있으므로 기한 준수가 중요합니다.

---

12. '우수조달물품'으로 지정된 제품이 누릴 수 있는 계약상 가장 큰 혜택(계약 방법)과 지정 기간(기본+연장)에 대해 서술하시오.

[모범 답안] 「국가계약법 시행령」에 따라 금액 제한 없이 수의계약이 가능합니다. 지정 기간은 기본 3년이며, 수출·고용·기술개발 실적 등에 따라 최대 3년까지 연장하여 총 6년간 혜택을 누릴 수 있습니다.

[실무 해설] 우수제품은 제3자 단가계약을 통해 나라장터 종합쇼핑몰에 등재되며, 공공기관 우선구매 대상이 됩니다.

---

13. '혁신제품 시범구매 사업'의 개념과, 시범사용 결과 '성공' 판정을 받았을 때 해당 기업이 우수조달물품 신청 시 받는 특례에 대해 서술하시오.

[모범 답안] 조달청 예산으로 혁신제품을 구매하여 수요기관에 시범 사용(테스트) 기회를 제공하는 사업입니다. 성공 판정 시 우수조달물품 지정 심사에서 신청 자격 부여 및 1차 심사 시 품질 소명자료 면제 등의 특례를 받습니다.

[실무 해설] 상용화 전 단계 기업에게 초기 실적(Track Record)을 제공하고 우수제품 진입 장벽을 낮춰주는 제도입니다.

---

14. 벤처나라에 상품을 등록할 수 있는 기업의 자격 요건 중, '창업기업'의 업력 기준은 몇 년 이내인가?

[모범 답안] 사업 개시일로부터 7년 이내의 기업입니다.

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

[실무 해설] 벤처기업은 업력 무관하게 가능하지만, 일반 창업기업은 7년 이내여야 하며, 이미 MAS나 우수제품으로 등록된 상품은 벤처나라에 등록할 수 없습니다.

---

15. G-PASS 기업(해외조달시장 진출 유망기업) 지정 시 '수출 실적'이 없어도 신청이 가능한지 여부와, 지정될 경우 국내 조달시장에서 받는 가점 혜택을 서술하시오.

[모범 답안] 수출 실적이 없어도 신청 가능합니다(기술력과 진출 의지 평가). 지정 시 조달청 물품구매 적격심사, 우수조달물품 지정 심사, MAS 2단계 경쟁 등에서 신인도 가점을 받습니다.

[실무 해설] 내수 시장 경쟁력을 바탕으로 해외 진출을 독려하기 위해 국내 입찰에서도 혜택을 부여합니다.

---

16. 물품 구매 계약에서 '지체상금'이 부과되는 사유와, 지체상금이 면제될 수 있는 '계약상대자의 책임 없는 사유' 두 가지를 서술하시오.

[모범 답안] 정당한 이유 없이 계약서상의 납품 기한을 초과하여 납품했을 때 부과됩니다. 면제 사유로는 천재지변 등 불가항력, 발주기관의 책임으로 인한 지연(규격 변경 요구 등) 등이 있습니다.

[실무 해설] 원자재 수급 차질 등 단순한 업체 내부 사정은 면제 사유가 아닙니다. 지체일수만큼 계약금액에 지체상금률(0.075% 등)을 곱하여 징수합니다.

---

17. 계약 이행 완료 후 대금을 청구하기 위해 필수적으로 선행되어야 하는 절차인 '검사(Inspection)'와 '검수(Acceptance)'의 차이점을 서술하시오.

[모범 답안] 검사는 계약 물품이 규격서대로 제조되었는지 품질, 성능, 수량을 확인하는 절차이며, 검수는 검사에 합격한 물품을 발주기관이 최종적으로 인도(인수)받는 절차입니다. 검수가 완료되어야 대금 청구권이 발생합니다.

[실무 해설] 실무적으로는 동시에 이루어지는 경우가 많으나, 법적으로는 검사 합격 후 검수(인수)가 진행됩니다.

---

18. 하자담보책임기간이 종료된 후, 계약상대자가 납부했던 '하자보수보증금'을 반환받기 위한 절차를 서술하시오.

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

[모범 답안] 하자담보책임기간 동안 하자가 발생하지 않았거나 발생한 하자를 모두 보수 완료했다면, 계약상대자는 발주기관에 하자보수보증금 반환을 청구해야 합니다. 발주기관은 하자가 없음을 확인하고 보증금을 반환합니다.

[실무 해설] 자동으로 반환되지 않으므로, 업체가 기간 만료를 챙겨서 청구해야 합니다. 보증서로 납부한 경우 보증 기간 만료로 자동 해지 효과가 있습니다.

---

19. 부정당업자 입찰참가자격 제한(제재) 처분을 받은 자가 제재 기간 동안 '수의계약'을 체결할 수 있는지 여부와 그 이유를 서술하시오.

[모범 답안] 체결할 수 없습니다. 부정당업자 제재는 공공조달 시장에서의 모든 거래 자격을 제한하는 처분이므로, 경쟁입찰뿐만 아니라 수의계약 대상자 자격도 박탈됩니다.

[실무 해설] 제재 기간 중에는 나라장터 시스템상에서 입찰 참여 및 계약 체결이 원천 차단됩니다.

---

20. 조달 계약 과정에서 발생한 분쟁을 해결하기 위해 계약상대자가 1차적으로 취할 수 있는 '이의신청'의 대상 기관과 기한에 대해 서술하시오.

[모범 답안] 불이익을 받은 처분이 있음을 안 날로부터 15일 이내(또는 있은 날로부터 20일 이내)에 해당 발주기관(중앙관서의 장)에게 서면으로 이의신청을 해야 합니다.

[실무 해설] 소송이나 분쟁조정위원회로 가기 전, 해당 기관에 공식적으로 재고를 요청하는 필수 전치 절차입니다.

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

[제4과목] 공공조달 관리실무 서답형 **4차 실전 예상문제**

1. 조달업체 등록 정보 중 '상호' 또는 '대표자'가 변경되었을 때, 이를 변경 등록하지 않고 입찰에 참여할 경우 해당 입찰의 효력은 어떻게 되는지 서술하시오.

[모범 답안] 해당 입찰은 무효 처리됩니다.

[실무 해설] 「국가계약법 시행규칙」 제44조에 따라 상호나 대표자가 변경되었음에도 변경 등록을 하지 않고 제출한 입찰서는 입찰참가자격이 없는 자가 한 입찰로 간주되어 무효가 됩니다. 따라서 변경 사유 발생 즉시 나라장터에서 변경 신청을 하고 승인을 받아야 합니다.

---

2. 나라장터 시스템에서 입찰 마감 시간이 임박하여 투찰을 시도하다가 PC 오류 등으로 투찰에 실패했을 때, 조달청에 이의를 제기하여 구제받을 수 있는지 여부와 그 이유를 서술하시오.

[모범 답안] 구제받을 수 없습니다. 전자입찰 시스템의 장애가 아닌 입찰자 개인 PC의 오류나 인증서 문제, 마감 임박으로 인한 전송 실패 등의 책임은 전적으로 입찰자에게 있기 때문입니다.

[실무 해설] 실무적으로 입찰 마감 24시간 전, 늦어도 1~2시간 전에는 투찰을 완료해야 하며, PC 오류 발생 시에는 즉시 다른 PC를 이용하거나 조달 콜센터(1588-0800)의 도움을 받아야 합니다.

---

3. 물품목록번호 등록 시, 기존에 등록된 품목의 '모델명'을 수정하고 싶을 때 변경이 가능한지 여부와 그 처리 방법에 대해 서술하시오.

[모범 답안] 이미 등록된 품목의 모델명은 수정할 수 없습니다. 모델명이 변경되면 새로운 물품으로 간주되므로, 신규 모델에 대해 새로이 품목 등록(식별번호 부여)을 요청해야 합니다.

[실무 해설] 물품목록번호는 계약 및 물품 관리의 고유 기준이 되므로, 한번 부여된 번호의 핵심 속성(모델명 등)은 원칙적으로 변경이 불가능합니다.

---

4. 경쟁입찰 공고 시 구매 규격을 확정하기 전에, 입찰 참가 기회 균등과 공정한 경쟁을 유도하기 위해 규격서를 미리 공개하여 업체의 의견을 수렴하는 제도의 명칭과 의무 공개 기간을 서술하시오.

[모범 답안] 제도 명칭은 '사전규격공개'이며, 의무 공개 기간은 5일간(긴급 시 3일간)입니다.

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

[실무 해설] 이 기간 동안 업체는 특정 업체에 유리한 독소 조항이 없는지 확인하고, 이의가 있을 경우 의견을 등록하여 규격을 수정 요청할 수 있습니다.

---

5. 최근 조달청 규제 개선으로 인해, 나라장터 쇼핑몰에서 TV, 의자 등 '규격 물품'을 구매하는 계약의 경우 '인지세' 부과 대상에서 제외되는지 여부와 그 근거(계약 성격)를 서술하시오.

[모범 답안] 제외됩니다(비부과). 국세청 유권해석에 따라 시장에서 대체 가능한 규격 물품을 구매하는 계약은 도급 계약이 아닌 '매매 계약'으로 분류되어 인지세 부과 대상에서 제외되었습니다.

[실무 해설] 기존에는 일괄 부과되었으나, 주문 제작이나 비대체성 물품(도급)에 한해서만 인지세를 부과하도록 개선되었습니다.

---

6. 물품 구매 계약에서 '시운전 조건부 계약'인 경우, 계약상대자가 납품 검사 완료 후 물품의 성능을 보증하기 위해 제출해야 하는 보증금의 명칭과 납부 기한을 서술하시오.

[모범 답안] 시운전 성능이행보증금이며, 납부 기한은 물품납품 및 영수증 발행 시까지입니다.

[실무 해설] 계약금액의 15% 범위 내에서 납부하며, 시운전 합격 시까지 성능을 보증해야 합니다.

---

7. 다수공급자계약(MAS) 기간이 1년을 초과하는 경우, 계약 체결일로부터 매 1년이 되는 시점을 기준으로 30일 이내에 반드시 받아야 하는 점검 절차의 명칭은 무엇인가?

[모범 답안] 중간점검

[실무 해설] 중간점검 기간 내에 점검을 신청하지 않으면 거래정지 처분을 받게 되므로, 실무자는 반드시 해당 기간을 체크하여 나라장터를 통해 신청해야 합니다.

---

8. MAS 계약 업체가 계약 단가를 인하하고자 할 때와 인상하고자 할 때의 가능 시기(제한) 차이를 서술하시오.

[모범 답안] 단가 인하는 계약상대자의 요청에 의해 수시로 가능하지만, 단가 인상은 계약체결일로부터 90일 이상 경과하고 물가 변동률이 3% 이상인 법적 요건을 충족해야만 가능합니다.

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

[실무 해설] 단가 인하는 경쟁력 확보 차원에서 자유롭게 허용되지만, 인상은 엄격한 물가 변동 배제 기간(90일)을 적용받습니다. 단, 원자재 가격 급등(5% 이상) 시 90일 이내라도 조정 가능하도록 예외가 신설되었습니다.

---

9. MAS 계약에서 '할인행사'를 진행할 수 있는 횟수 제한과 1회당 행사 가능 기간 범위를 서술하시오.

[모범 답안] 할인행사는 계약기간 1년 기준 3회 이내로 가능하며, 1회당 행사 기간은 7일에서 15일 범위 내에서 설정할 수 있습니다.

[실무 해설] 할인행사 종료 후 20일 이내에는 동일 세부품명에 대해 다시 할인행사를 할 수 없습니다.

---

10. MAS 2단계 경쟁 시, 수요기관이 제안요청 대상 업체를 5개사 미만으로 선정하여 진행할 수 있는 예외적인 경우는 언제인지 서술하시오.

[모범 답안] 수요기관의 구매 희망 규격을 충족하고 예산 범위 이내인 계약상대자가 2인 이상 5인 미만인 경우입니다.

[실무 해설] 이 경우 수요기관은 사유서를 등록하고 5인 미만으로 경쟁을 진행할 수 있습니다. 2인 미만(1인)인 경우에는 2단계 경쟁 자체가 성립되지 않습니다.

---

11. 벤처나라에 등록된 상품의 지정 기간(유효 기간)은 기본 몇 년인지 쓰시오.

[모범 답안] 지정일로부터 6년

[실무 해설] 벤처나라 지정 기간은 기본 6년이며, 동일 세부품명으로 기간 연장은 불가능합니다.

---

12. 우수조달물품 지정을 신청하기 위해 '신제품(NEP)' 또는 '신기술(NET)' 인증을 활용할 경우, 해당 인증의 인정 기간(최초 인증일 기준)은 몇 년 이내여야 하는가?

[모범 답안] 최초 인증일로부터 3년 이내

[실무 해설] 특허는 등록 후 7년 이내, 실용신안은 3년 이내인 반면, NEP/NET는 3년 이내로 제한되므로 인증 취득 후 신속하게 신청해야 합니다.

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

---

13. 혁신제품 지정 유형 중, 기업이 직접 신청하는 것이 아니라 기술·시장 전문가가 혁신 유망주를 발굴하여 추천하는 방식을 무엇이라고 하는가?

[모범 답안] 민간전문가(스카우터) 추천형

[실무 해설] 기존 공급자 제안형, 수요자 제안형 외에 스카우터 제도를 통해 능동적으로 혁신 기업을 발굴하고 있습니다.

---

14. 혁신제품 시범구매 사업의 결과가 '성공'으로 판정될 경우, 해당 기업이 우수조달물품 지정 심사 시 받을 수 있는 혜택을 서술하시오.

[모범 답안] 우수조달물품 지정 신청 자격이 부여되며, 심사 시 심사위원 2/3 이상 찬성 시 합격 처리되고 품질 소명자료 제출이 면제되는 등의 심사 특례를 받습니다.

[실무 해설] 혁신제품의 성공적 실증 결과를 우수제품 진입으로 연계하여 기업의 성장을 돕는 제도입니다.

---

15. 품질보증조달물품으로 지정된 제품(S등급)이 받을 수 있는 가장 큰 혜택인 '납품검사 면제' 기간은 최대 몇 년인가?

[모범 답안] 5년

[실무 해설] S등급은 5년, A등급은 4년, B등급은 3년, 품질보증조달예비물품은 1년간 납품검사가 면제됩니다. 이는 조달청 검사 비용과 시간을 절약해 줍니다.

---

16. 해외조달시장 진출 유망기업(G-PASS)으로 지정되면 국내 조달시장(적격심사, MAS 2단계 경쟁 등)에서 가점 혜택을 받을 수 있는데, 모든 등급이 혜택을 받는지, 아니면 특정 등급 이상만 받는지 서술하시오.

[모범 답안] G-PASS 등급 중 A등급과 B등급 기업만 국내 조달 가점 혜택을 받으며, C등급은 제외됩니다.

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

[실무 해설] 단순히 지정만 되었다고 혜택을 받는 것이 아니라, 수출 실적 등을 통해 등급 관리를 해야 국내 가점을 유지할 수 있습니다.

---

17. 공공조달 계약에서 '지체상금'이 계약보증금 상당액(계약금액의 10%)에 달할 경우, 발주기관이 취할 수 있는 조치는 무엇인가?

[모범 답안] 해당 계약을 해제 또는 해지할 수 있습니다.

[실무 해설] 지체상금이 보증금액을 초과할 정도로 납품이 지연되면 계약 이행 의사나 능력이 없다고 판단하여 계약을 종료시키고 부정당업자 제재를 가할 수 있습니다.

---

18. 물품 목록화 요청 시, '품목 등록(식별번호 부여)'을 위해 반드시 입력해야 하는 '속성' 정보는 크게 두 가지로 나뉜다. 제조사, 원산지 등 모든 물품에 공통적인 속성과, 해당 품명만의 기술적 특성을 나타내는 속성의 명칭을 각각 쓰시오.

[모범 답안] 공통속성과 개별속성

[실무 해설] 공통속성은 기본 정보이며, 개별속성(예: 모니터의 화면크기, 해상도 등)을 정확히 입력해야 물품 간 식별이 가능합니다.

---

19. 조달청 계약이행실적평가에서 '미흡' 등급을 2회 이상 연속으로 받으면 받게 되는 불이익은 무엇인가?

[모범 답안] 차기 다수공급자계약(MAS) 체결이 배제됩니다.

[실무 해설] 납기 준수, 품질 관리, 수요기관 만족도 등을 평가하여 부실한 업체는 다음 계약에서 퇴출시키는 제도입니다.

---

20. 중소기업자간 경쟁제품 입찰에 참여하기 위해 필수적으로 제출해야 하며, 제품을 직접 생산하는지 여부를 증명하는 서류의 명칭은?

[모범 답안] 직접생산확인증명서

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

[실무 해설] 중소벤처기업부(중소기업유통센터)에서 발급하며, 하청 생산이나 단순 유통업체의 입찰 참여를 제한하기 위한 필수 서류입니다.

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

[제4과목] 공공조달 관리실무 서답형 5차 실전 예상문제

1. 조달업체 등록 정보 중 '지사(지점)'를 등록하기 위한 요건과, 지사가 계약을 불이행했을 때 본사의 책임 범위에 대해 서술하시오.

[모범 답안] 지사는 법인등기부등본상에 등재되어 있고 사업자등록이 된 경우에만 등록 가능합니다. 지사가 계약을 불이행할 경우 당초 제출한 '지사등록 이행각서'에 따라 본사가 모든 책임을 부담하며, 부정당업자 제재 시 본사와 지사 모두 입찰참가자격 제한을 받습니다.

[실무 해설] 지사는 독립된 법인이 아닌 본사의 소속 기관에 불과하므로, 실적 평가는 본사의 실적을 기준으로 하며 제재 책임 또한 본사가 연대하여 집니다.

---

2. 나라장터 입찰참가자격 등록 시 '제조물품'으로 등록하기 위해 반드시 제출해야 하는 서류는 무엇인지, '일반물품'과 '중소기업자간 경쟁제품'을 구분하여 쓰시오.

[모범 답안] 일반물품은 공장등록증명서를 제출해야 하며, 중소기업자간 경쟁제품은 중소벤처기업부에서 발급하는 직접생산확인증명서를 제출해야 합니다.

[실무 해설] 일반물품의 경우 소기업은 공장등록증 대신 건축물대장(제조용도)으로 갈음할 수 있으나, 중기간 경쟁제품은 반드시 직접생산확인증명서가 필수입니다.

---

3. 입찰대리인이 이직하여 새로운 업체의 대리인으로 등록하고자 할 때, 기존 업체에서의 등록 삭제 처리가 지연될 경우 조달청에 요청할 수 있는 행정 절차는 무엇인가?

[모범 답안] 새로운 업체 명의로 조달청에 공문(팩스 등)을 보내어 기존 업체의 입찰대리인 삭제를 요청할 수 있습니다.

[실무 해설] 입찰대리인은 1인 1사 등록이 원칙입니다. 퇴사한 직원이 기존 업체의 비협조로 삭제되지 않아 새 직장에서 등록을 못 하는 경우, 조달청에 직권 삭제를 요청할 수 있습니다.

---

4. 다수공급자계약(MAS) 2단계 경쟁에서 '제안공고' 방식을 의무적으로 적용해야 하는 기준 금액은 얼마인가?

[모범 답안] 1회 납품요구대상 예산액이 5억 원 이상인 경우입니다.

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

[실무 해설] 1억 원(중소기업제품) 이상 5억 원 미만은 '제안요청' 방식을 사용하지만, 5억 원 이상 대규모 구매 시에는 더 많은 업체에게 기회를 주기 위해 의무적으로 '제안공고'를 통해 납품업체를 선정해야 합니다.

---

5. 조달청 '품질보증조달물품'으로 지정된 경우, 등급별(S, A, B) 납품검사 면제 기간을 각각 쓰시오.

[모범 답안] S등급 5년, A등급 4년, B등급 3년입니다.

[실무 해설] 품질관리 능력이 우수한 업체를 지정하여 납품검사를 면제해주는 제도로, 가장 높은 S등급은 최장 5년까지 면제 혜택을 받습니다.

---

6. 물품 구매 계약에서 '우수조달물품'으로 지정된 제품에 포함된 외국산 부품의 가격이 일정 비율을 초과하면 지정에서 제외될 수 있다. 이 비율 기준은 얼마인가?

[모범 답안] 제품 직접재료비의 50%를 초과하는 경우입니다.

[실무 해설] 우수조달물품은 국내 중소기업의 기술개발 제품을 지원하는 제도이므로, 핵심 부품이나 재료비의 과반이 외국산인 경우 혜택을 받을 수 없습니다.

---

7. 소프트웨어(SW) 용역 입찰에서 제안서 평가 시, 기술능력 평가와 입찰가격 평가의 배점 한도 기준은 원칙적으로 몇 대 몇인가?

[모범 답안] 기술능력 90점 : 입찰가격 10점입니다.

[실무 해설] 일반적인 물품·용역 협상에 의한 계약은 80:20이지만, 소프트웨어 사업은 기술 중심 평가를 강화하기 위해 90:10을 원칙으로 합니다.

---

8. 건설공사 원가계산 시 '산업안전보건관리비'를 입찰자가 임의로 삭감하여 투찰할 수 없는 법적 이유와 위반 시 처리 기준을 서술하시오.

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

[모범 답안] 산업안전보건법에 따라 근로자의 안전을 위해 확보해야 하는 법정 비용이므로, 입찰자는 발주자가 공고한 금액을 조정 없이 그대로 반영해야 합니다. 이를 위반하여 삭감 투찰한 경우 입찰 무효 사유가 되거나 낙찰 배제될 수 있습니다.

[실무 해설] 입찰 금액 산정 시 안전관리비, 국민연금보험료 등 법정 정산 과목은 낙찰률 적용 대상이 아니며 원가 그대로 반영해야 합니다.

---

9. 공사 계약에서 '직접시공 의무제도'에 따라, 도급금액 30억 원 미만의 공사를 도급받은 건설업자가 직접 시공해야 하는 최소 비율에 대해 서술하시오. (도급금액 구간별)

[모범 답안] 도급금액이 3억 원 미만인 경우 50% 이상, 3억 원 이상 10억 원 미만인 경우 30% 이상, 10억 원 이상 30억 원 미만인 경우 20% 이상을 직접 시공해야 합니다.

[실무 해설] 페이퍼컴퍼니의 난립을 막고 실제 시공 능력을 갖춘 업체를 선별하기 위해 소규모 공사에 대해 직접 시공 비율을 의무화하고 있습니다.

---

10. 공사 진행 중 설계변경으로 인해 계약단가가 없는 '신규 비목'이 발생했을 때, 해당 단가를 산정하는 원칙적인 기준은 무엇인가?

[모범 답안] 설계변경 당시를 기준으로 산정한 단가에 낙찰률을 곱한 금액으로 합니다.

[실무 해설] 기존 내역에 없는 신규 항목은 설계변경 시점의 시장 가격에 낙찰률을 적용하여 결정합니다. 단, 발주기관의 요청으로 인한 변경 등의 경우에는 협의 단가를 적용할 수 있습니다.

---

11. 종합심사낙찰제(간이형 포함) 대상 공사에서 입찰 금액의 적정성을 심사하기 위해 발주기관이 작성하여 공고하는 가격 기준의 명칭은?

[모범 답안] 순공사원가

[실무 해설] 추정가격 100억 원 미만 공사에서 입찰가격이 **순공사원가의 98% 미만**인 경우 낙찰에서 배제하는 제도가 시행되고 있습니다.

---

12. 공사 현장에서 발생하는 '환경보전비'의 정산 방식에 대해 서술하시오.

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

[모범 답안] 계약상대자가 환경오염 방지시설 설치 및 운영에 소요된 비용의 사용계획을 제출하고, 공사 중 실제 사용한 비용에 대해 발주자 또는 감리원의 확인을 받아 사용 실적에 따라 정산합니다.

[실무 해설] 환경보전비는 사후 정산 비목으로, 입찰 시에는 내역서에 명시된 금액을 조정 없이 반영하고 준공 시 실적 정산합니다.

---

13. 다수공급자계약(MAS) 업체가 '할인행사'를 진행하고자 할 때, 계약 기간 1년 동안 허용되는 최대 횟수는 몇 회인가?

[모범 답안] 3회 이내입니다.

[실무 해설] 무분별한 가격 변동을 막기 위해 할인행사는 연 3회로 제한되며, 1회당 기간은 3일~15일로 설정할 수 있습니다.

---

14. 혁신제품 시범구매 사업에서 '성공' 판정을 받은 제품이 우수조달물품 지정을 신청할 경우 받을 수 있는 심사 특례는 무엇인가?

[모범 답안] 우수조달물품 지정 심사 자격이 부여되며, 1차 심사 시 품질 소명자료 제출이 면제됩니다.

[실무 해설] 혁신제품의 시범사용 성공 결과는 해당 제품의 품질과 성능이 입증된 것으로 보아 우수제품 심사 시 혜택을 줍니다.

---

15. 조달청 '계약이행실적평가'에서 연속으로 '미흡' 등급을 받은 업체에 대해 가해지는 불이익 조치는 무엇인가?

[모범 답안] 차기 다수공급자계약(MAS) 체결이 배제됩니다.

[실무 해설] 납기 준수, 품질 관리 등 계약 이행 실적을 평가하여 2회 이상 연속 미흡 등급을 받으면 해당 품명의 차기 계약이 제한됩니다.

---

16. 부정당업자 제재 처분을 받은 자가 법원으로부터 '효력정지 가처분' 결정을 받은 경우, 제재 기간 중이라도 입찰 참가가 가능한지 여부를 서술하시오.

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

[모범 답안] 가능합니다. 효력정지 가처분 결정이 있으면 본안 판결 시까지 제재 처분의 효력이 정지되므로, 그 기간 동안은 부정당업자가 아닌 것으로 간주되어 입찰 참가가 허용됩니다.

[실무 해설] 단, 최종 패소 시 정지되었던 제재 기간이 다시 진행됩니다.

---

17. 외자 구매 계약에서 적용되는 INCOTERMS 조건 중, 수출자가 수입국 지정 장소까지 물품을 운송하되 양하(하역) 의무는 수입자에게 있는 조건은 무엇인가? (2020 기준)

[모범 답안] DAP (Delivered at Place, 도착지 인도)

[실무 해설] DPU(도착지 양하 인도)는 수출자가 하역까지 책임지지만, DAP는 도착지까지만 운송하고 하역은 수입자가 책임지는 조건입니다.

---

18. 벤처나라에 등록된 상품의 가격인 '거래희망가격'은 조달청 계약 단가와 어떤 차이가 있는지 서술하시오.

[모범 답안] 거래희망가격은 업체가 판매를 희망하여 제시한 가격일 뿐, 조달청이 원가계산 등을 통해 확정한 계약 단가가 아닙니다. 따라서 수요기관은 이를 참고하여 견적을 통해 최종 가격을 결정합니다.

[실무 해설] 벤처나라는 오픈마켓 형태로 운영되므로 MAS와 달리 엄격한 가격 검증 절차가 없습니다.

---

19. 조달청 시설공사 맞춤형서비스에서 '관급자재'를 선정할 때, 심의회를 거쳐 설계 반영 품목으로 선정되기 위한 종합평가 점수 기준은 몇 점 이상인가?

[모범 답안] 70점 이상

[실무 해설] 기술개발제품 등 우수 자재를 선정하기 위해 심의회를 개최하며, 평가 결과 70점 이상인 경우 설계에 반영할 자재로 선정합니다.

---

20. 국가계약법령상 물가변동으로 인한 계약금액 조정(Escalation) 신청 시, '조정기준일'의 정의를 서술하시오.

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

[모범 답안] 계약체결일(또는 직전 조정기준일)로부터 90일 이상 경과하고, 동시에 물가변동률이 3% 이상 증감된 요건이 동시에 충족된 최초의 날을 의미합니다.

[실무 해설] 두 가지 요건이 모두 충족되어야 조정 신청 자격이 발생하므로, 나중에 충족된 요건의 날짜가 조정기준일이 됩니다.

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

[제4과목] 공공조달 실무관리: 사례분석형 서술형 1차 실전 예상문제

제1장: 진입 전략 및 입찰 참가 (사례분석)

1. [사례] 창업 2년 차인 스타트업 A사는 혁신적인 IoT 기반 화재 감지기를 개발했습니다. 기술력은 우수하나 공공기관 납품 실적이 전혀 없어 일반 경쟁 입찰의 적격심사(이행실적 평가)에서 계속 탈락하고 있습니다.

[문제] A사가 공공조달 시장에 진입하여 초기 실적(Track Record)을 확보하기 위해 활용할 수 있는 조달청의 두 가지 주요 제도를 제시하고, 각 제도가 A사와 같은 기업에게 유리한 이유를 서술하시오.

[정답] ① 벤처나라, ② 혁신제품 지정(시범구매) 제도

[해설] 벤처나라: 창업·벤처기업 전용 쇼핑몰로, 납품 실적이 없어도 기술력이 우수하면 등록할 수 있으며, 추정가격 2천만 원(여성·장애인 등은 5천만 원) 이하의 수의계약이 가능하여 초기 진입 장벽이 낮습니다.

혁신제품 지정(시범구매): 상용화 전 단계의 혁신 제품을 정부가 예산으로 시범 구매하여 테스트 기회를 제공합니다. 지정 시 수의계약이 가능하고, 시범사용 성공 시 우수조달물품 신청 자격 부여 등 실적 확보에 유리합니다.

---

2. [사례] B사는 나라장터 입찰에 참여하기 위해 입찰 마감 10분 전 투찰을 시도했으나, 개인 PC의 바이러스 감염으로 인해 시스템 접속이 지연되어 마감 시간을 1분 넘겨 투찰하지 못했습니다. B사는 조달청에 전산 장애를 이유로 구제를 요청했습니다.

[문제] 이 경우 B사의 입찰은 유효한지 여부를 쓰고, 조달청의 전자입찰 특별유의서에 근거하여 그 이유를 서술하시오.

[정답] 유효하지 않으며(투찰 불가), 구제받을 수 없습니다.

[해설] 전자입찰은 입찰서가 국가종합전자조달시스템의 지정된 서버에 접수된 시각을 기준으로 합니다. 입찰자의 PC 사양 미비나 작동 오류, 바이러스 감염 등으로 인한 투찰 실패의 책임은 입찰참가자에게 있으며, 이는 시스템 장애로 인정되지 않습니다. 따라서 마감 시간을 넘긴 투찰은 인정되지 않습니다.

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

3. [사례] 시설공사 입찰에 참여하려는 C사는 최근 상호를 '미래건설'에서 '희망건설'로 변경했습니다. 법인등기부등본은 변경되었으나, 나라장터 시스템에는 아직 변경 등록을 하지 않은 상태입니다. 입찰 마감일이 오늘입니다.

[문제] C사가 변경 등록 없이 '미래건설' 명의로 입찰에 참여할 경우 해당 입찰의 효력은 어떻게 되는지 쓰고, 이를 방지하기 위한 올바른 조치를 서술하시오.

[정답] 입찰 무효에 해당합니다. 올바른 조치는 입찰 전까지 나라장터에 상호 변경 등록을 완료하거나, 투찰 마감 전이라면 즉시 변경 신청을 하고 승인을 받아야 합니다.

[해설] 「국가계약법 시행규칙」 제44조에 따라 상호나 대표자가 변경되었음에도 이를 변경 등록하지 않고 제출한 입찰은 무효입니다. 입찰 참가 전에 반드시 등록 정보를 현행화해야 합니다.

제2장: 계약 체결 및 관리 (사례분석)

4. [사례] D사는 조달청과 물품 구매 계약을 체결했으나, 원자재 가격의 급등으로 인해 계약 금액으로 납품할 경우 막대한 손실이 예상됩니다. 계약 체결일로부터 4개월이 지났습니다.

[문제] D사가 계약 금액을 증액 조정받기 위해 충족해야 하는 법적 요건(기간 및 등락률)을 서술하고, 신청 시 제출해야 하는 자료는 무엇인지 쓰시오.

[정답] 계약체결일로부터 **90일 이상 경과**하고, 입찰일 대비 **품목조정율 또는 지수조정율이 3% 이상 증감**해야 합니다. 제출 자료로는 **물가변동 조정신청서**와 등락 사실을 입증할 수 있는 산출내역서(물가변동 산출근거)가 필요합니다.

[해설] 물가변동으로 인한 계약금액 조정(Escalation)은 계약 체결 후 90일 경과 및 3% 이상 변동이라는 두 가지 요건이 동시에 충족되어야 가능합니다.

---

5. [사례] E사는 '협상에 의한 계약' 방식의 IT 용역 입찰에 참여하여 기술능력평가 점수 90점(배점 90점), 입찰가격평가 점수 7점(배점 10점)을 받아 종합 1순위가 되었습니다. 그러나 발주기관은 E사의 입찰가격이 예정가격 이상이라는 이유로 협상 대상에서 제외하려 합니다. **[문제]** 발주기관의 조치는 정당한가? 그 이유를 **협상 적격자 선정 기준**과 관련하여 서술하시오.

[정답] 정당합니다.

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

[해설] 협상에 의한 계약에서 협상 적격자가 되기 위해서는 기술능력평가 점수가 배점 한도의 85% 이상이어야 할 뿐만 아니라, **입찰 가격이 예정가격(예정가격을 작성하지 않은 경우 추정가격에 부가가치세를 포함한 금액) 이하**여야 합니다. 예정가격을 초과한 입찰은 협상 대상이 될 수 없습니다.

---

6. [사례] 공동수급체(공동이행방식)로 공사에 참여 중인 F사(지분율 40%)가 경영 악화로 부도가 발생하여 계약 이행이 불가능해졌습니다. 남은 구성원인 G사(지분율 60%)는 잔여 공사를 혼자 수행할 능력이 있습니다.

[문제] 이 경우 계약 처리 방안에 대해 서술하시오. (G사의 의무를 중심으로)

[정답] 잔존 구성원인 G사가 공동 연대하여 잔여 계약을 이행해야 합니다. F사의 지분은 G사에게 배분되거나, G사가 단독으로 이행하기 곤란한 경우 발주기관의 승인을 얻어 새로운 구성원을 추가할 수 있습니다.

[해설] 공동이행방식은 구성원 전원이 계약 이행에 대해 연대 책임을 집니다. 구성원 중 일부가 부도 등으로 탈퇴하는 경우, 잔존 구성원이 남은 공사를 이행할 의무가 있습니다.

---

7. [사례] H사는 관급 자재인 철근을 납품하는 계약을 맺었습니다. 납품 기한이 10월 1일이었으나, 태풍으로 인한 공장 침수로 생산이 중단되어 10월 15일에 납품을 완료했습니다.

[문제] H사는 지체상금을 면제받을 수 있는가? 면제받기 위해 H사가 발주기관에 취해야 할 조치를 서술하시오.

[정답] 면제받을 수 있습니다. H사는 즉시 발주기관에 **천재지변(불가항력) 사실을 서면으로 통보**하고, 기상청 자료나 피해 사실 확인서 등 **증빙 자료**를 제출하여 지체상금 면제 및 납품 기한 연장을 요청해야 합니다.

[해설] 천재지변 등 계약상대자의 통제 범위를 벗어난 불가항력으로 인한 지체는 지체상금 면제 사유에 해당합니다.

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

제3장: MAS 및 우수제품 (사례분석)

8. [사례] 다수공급자계약(MAS) 업체인 I사는 시장 점유율을 높이기 위해 민간 쇼핑몰에서 조달청 계약 단가보다 10% 낮은 가격으로 동일 제품을 판매하고 있습니다.

[문제] I사의 행위가 위반한 의무 사항의 명칭을 쓰고, 조달청이 취할 수 있는 **제재 조치** 두 가지를 서술하시오.

[정답] 위반한 의무는 **우대가격 유지 의무**입니다. 조달청은 I사에게 **계약 단가 인하**를 요구할 수 있으며, 위반 내용에 따라 **종합쇼핑몰 거래 정지** 및 **부당이득 환수** 조치를 취할 수 있습니다.

[해설] MAS 계약 상대자는 조달 가격이 시장 가격보다 같거나 낮게 유지해야 합니다. 이를 위반하면 계약 단가 인하, 거래 정지(1개월~), 차액 환수 등의 제재를 받습니다.

---

9. [사례] J사는 MAS 2단계 경쟁 제안 요청을 받았으나, 회사 내부 사정으로 인해 제안서를 별도로 제출하지 못했습니다.

[문제] J사는 2단계 경쟁 평가에서 자동 탈락하는가? 제안서를 제출하지 않았을 때의 **평가 기준**에 대해 서술하시오.

[정답] 자동 탈락하지 않습니다. 제안서를 제출하지 않은 경우, 해당 업체의 **종합쇼핑몰에 등록된 계약 가격(할인율 포함) 및 계약 조건**을 제안한 것으로 간주하여 평가를 진행합니다.

[해설] MAS 2단계 경쟁에서는 업체의 부담을 줄이기 위해 별도 제안서 미제출 시 기존 쇼핑몰 등록 조건을 기준으로 평가하도록 규정하고 있습니다.

---

10. [사례] K사는 우수조달물품으로 지정된 제품의 핵심 부품이 단종되어, 기능이 향상된 대체 부품을 사용하여 제품을 생산하고자 합니다.

[문제] K사가 제품을 납품하기 전에 반드시 거쳐야 할 행정 절차를 서술하시오. (규격서 변경 관련)

[정답] K사는 납품 전에 조달청에 **규격서 변경(규격 수정) 승인**을 요청해야 합니다. 변경된 부품이 기존 지정 규격과 동등 이상의 성능을 가짐을 입증하는 자료를 제출하여 승인을 받은 후, 수정 계약을 체결해야 납품이 가능합니다.

[해설] 우수제품은 지정된 규격대로 납품해야 하며, 부품 변경 등으로 규격이 바뀌는 경우 반드시 사전에 승인을 받아야 합니다. 임의 변경 납품은 부정당업자 제재 사유가 됩니다.

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

---

11. [사례] L사는 혁신제품 시범구매 사업에 참여하여 공공기관에 제품을 설치하고 테스트를 마쳤습니다. 최종 심의 결과 '성공' 판정을 받았습니다.

[문제] L사가 이 결과를 활용하여 **우수조달물품 지정**에 도전할 때 받을 수 있는 구체적인 혜택(심사 특례)을 서술하시오.

[정답] L사는 우수조달물품 지정 **신청 자격**을 부여받으며, 1차 심사 시 **품질 소명자료 제출을 면제**받습니다. 또한, 일반 제품보다 완화된 기준(심사위원 2/3 이상 찬성 등)으로 심사를 받을 수 있습니다.

[해설] 혁신제품의 성공적 실증은 해당 제품의 기술력과 품질이 입증된 것으로 간주하여 우수제품 진입 경로를 열어주는 혜택을 제공합니다.

제4장: 공사 및 용역 관리 (사례분석)

12. [사례] 지자체 발주 공사를 수행 중인 M건설사는 자금 사정이 어려워 하도급 업체에게 대금을 지급하지 못하고 있습니다. 발주기관이 이를 알게 되었습니다.

[문제] 발주기관이 하도급 업체를 보호하기 위해 취할 수 있는 **'하도급 대금 직접 지급'** 조치의 요건과 절차를 서술하시오.

[정답] 발주기관은 수급인(M사)이 하도급 대금을 2회 이상 지체하거나 지급불능 상태인 경우, 하수급인의 요청에 따라 하도급 대금을 **직접 지급**할 수 있습니다. 이를 위해 발주기관, 수급인, 하수급인 간의 **직불 합의**가 있거나 법령상 직불 사유에 해당함을 확인하고 처리합니다.

[해설] 「건설산업기본법」 및 「하도급거래 공정화에 관한 법률」에 따라 하수급인 보호를 위해 발주자가 하도급 대금을 직접 지급할 수 있는 제도가 마련되어 있으며, 최근에는 '하도급지킴이' 시스템을 통해 이를 의무화하는 추세입니다.

---

13. [사례] N사는 소프트웨어 개발 용역을 수행하던 중, 발주기관의 요구로 과업 범위가 당초 계약보다 20% 이상 증가했습니다. 그러나 발주기관은 "총액 계약이므로 금액 증액은 없다"고 주장합니다.

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

[문제] N사가 계약금액 조정을 요구할 수 있는 근거와, 조정 금액 산정 기준(**단가 적용**)에 대해 서술하시오.

[정답] 요구할 수 있습니다. 과업 내용의 변경은 계약 금액 조정 사유에 해당합니다. 증가된 물량이나 신규 과업에 대한 단가는 **설계변경(과업변경) 당시**를 기준으로 산정한 단가에 **낙찰률**을 곱한 금액으로 하거나, 발주기관의 요구에 의한 경우 협의 단가를 적용할 수 있습니다.

[해설] 용역계약일반조건에 따라 과업 내용 변경으로 계약 금액을 조정할 수 있으며, 발주기관의 일방적인 지시에 의한 추가 과업은 정당한 대가를 지급해야 합니다.

---

14. [사례] O사는 건설공사 현장에서 발생한 폐기물이 당초 예상보다 200톤 이상 초과 발생하여 처리 비용이 크게 증가했습니다. 당초 계약 내역서에는 100톤 미만 처리비만 계상되어 있었습니다.

[문제] O사가 취해야 할 올바른 조치와, **100톤 이상 건설폐기물**의 처리 원칙(발주 방식)에 대해 서술하시오.

[정답] O사는 즉시 발주기관에 실정보고를 하고 **설계변경**을 요청해야 합니다. 원칙적으로 건설폐기물 발생량이 **100톤 이상**인 경우, 건설공사와 분리하여 **폐기물 처리 용역으로 별도 발주**해야 하므로, 초과 물량에 대해서는 발주기관이 별도 용역을 발주하거나 계약 내용을 변경해야 합니다.

[해설] 「건설폐기물의 재활용촉진에 관한 법률」에 따라 100톤 이상의 폐기물은 분리 발주가 의무화되어 있습니다.

---

15. [사례] P사는 공사 계약 내역서에 포함된 '산업안전보건관리비'를 공사비 절감을 위해 거의 사용하지 않고 준공 시점에 도달했습니다.

[문제] 발주기관은 미사용된 산업안전보건관리비에 대해 어떻게 처리해야 하는지 서술하시오.

[정답] 발주기관은 준공 정산 시 P사가 사용하지 않은 산업안전보건관리비 전액을 **감액(정산)** 조치해야 합니다.

[해설] 산업안전보건관리비는 목적 외 사용이 엄격히 금지되며, 사용 실적(증빙 서류)을 확인하여 실제 사용하지 않은 금액은 전액 회수(감액)하는 것이 원칙입니다.

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

제5장: 부정당업자 제재 및 기타 (사례분석)

16. [사례] Q사는 입찰 과정에서 경쟁 업체들과 사전에 투찰 가격을 협의하고 담합한 사실이 공정거래위원회 조사 결과 적발되었습니다.

[문제] Q사가 받게 될 **부정당업자 입찰참가자격 제한**의 기간 범위(최대)와, 이 기간 동안 Q사가 입을 수 있는 불이익(계약 체결 등)에 대해 서술하시오.

[정답] 담합을 주도한 경우 최대 **2년**까지 입찰참가자격이 제한됩니다. 제재 기간 동안에는 국가, 지자체, 공공기관이 발주하는 **모든 경쟁 입찰에 참여할 수 없으며, 수의계약의 상대자도 될 수 없습니다.**

[해설] 담합은 공공조달 시장의 질서를 파괴하는 중대한 위반 행위로, 가장 강력한 수준의 제재를 받습니다. 제재 정보는 나라장터에 공개되어 모든 공공기관에 공유됩니다.

---

17. [사례] R사는 물품을 납품했으나, 발주기관이 예산 부족을 이유로 대금 지급을 2개월째 미루고 있습니다. 검사·검수는 이미 완료되었습니다.

[문제] R사가 청구할 수 있는 권리(**지연이자**)에 대해 설명하고, 관련 법령상 대금 지급 기한은 며칠 이내인지 서술하시오.

[정답] R사는 대금 지급 지연 일수에 대해 관계 법령이 정한 이율에 따른 **지연이자**를 청구할 수 있습니다. 법정 대금 지급 기한은 대금 청구를 받은 날로부터 **5일 이내**입니다.

[해설] 국가계약법령은 계약상대자의 권익 보호를 위해 대금 지급 기한(5일)을 명시하고 있으며, 이를 초과할 경우 지연이자를 지급하도록 규정하고 있습니다.

---

18. [사례] S사는 해외조달시장 진출 유망기업(G-PASS)으로 지정받고자 합니다. 그러나 아직 수출 실적이 없습니다.

[문제] S사가 G-PASS 기업으로 지정받을 수 있는 가능성과, 지정 시 부여받을 수 있는 등급(**Export Beginner**)에 대해 서술하시오.

[정답] 지정받을 수 있습니다. 수출 실적이 없더라도 기술력이 우수하고 해외 진출 의지가 확인되면 **'Export Beginner(수출 초보 기업)'** 등급으로 지정되어 해외 전시회 참가 지원 등의 혜택을 받을 수 있습니다.

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

[해설] G-PASS 제도는 수출 실적이 있는 기업뿐만 아니라 잠재력이 있는 초기 기업(Beginner)도 발굴하여 육성하는 것을 목표로 합니다.

---

19. [사례] T사는 나라장터에서 물품 식별번호를 부여받기 위해 목록화 요청을 하려 합니다. 그러나 제품의 모델명이 확정되지 않아 임시 모델명을 사용하려 합니다.

[문제] 이 요청이 승인될 수 있는지 여부와, 목록화 승인을 위해 필수적으로 갖춰야 할 **모델명 표기 원칙**에 대해 서술하시오.

[정답] 승인될 수 없습니다. 모델명은 제품을 식별하는 고유한 명칭이어야 하며, 확정된 모델명을 영문, 숫자, 하이픈(-) 등을 조합하여 명확히 표기해야 합니다. 한글이나 특수문자가 포함되거나 중복된 모델명은 반려됩니다.

[해설] 물품목록번호는 전 세계적으로 통용되는 식별 체계를 따르므로, 불명확하거나 임시적인 모델명으로는 식별번호를 부여받을 수 없습니다.

---

20. [사례] U사는 조달청과 총액 계약을 체결하고 납품하던 중, 부도로 인해 계약을 이행할 수 없게 되었습니다. U사는 이미 계약보증금을 보증서로 납부한 상태입니다.

[문제] 조달청이 취할 조치(**계약 해지** 및 **보증금 처리**)에 대해 서술하시오.

[정답] 조달청은 U사에게 계약 불이행에 따른 **계약 해지**를 통보하고, **계약보증금을 국고에 귀속**시킵니다. 또한 U사를 **부정당업자로 제재**하여 일정 기간 입찰 참가를 제한합니다.

[해설] 계약상대자의 귀책사유(부도 등)로 계약 목적을 달성할 수 없는 경우, 발주기관은 계약을 해지하고 계약보증금을 몰수하는 것이 원칙입니다.

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

[제4과목] 공공조달 실무관리: 사례분석형 서술형 2차 실전 예상문제

제1장: 입찰 참가 자격 및 시스템 (사례분석)

1. [사례] A사는 조달청 입찰참가자격 등록업체입니다. 최근 대표이사가 변경되었으나, 법인등기부등본상 등기만 완료하고 나라장터(G2B) 시스템에는 변경 등록을 하지 않은 상태에서 입찰서 제출 마감일이 도래하여 기존 대표자 명의의 인증서로 투찰하였습니다.

[문제] A사의 입찰은 유효한가? 그 법적 근거와 효력에 대해 서술하시오.

[정답] 입찰은 무효입니다.

[해설] 「국가계약법 시행규칙」 제44조에 따라 상호나 대표자의 성명이 변경되었음에도 이를 변경 등록하지 않고 입찰서를 제출한 입찰은 **입찰참가자격이 없는 자가 한 입찰**로 간주되어 무효 처리됩니다. 반드시 입찰 전까지 나라장터에서 변경 등록을 완료해야 합니다.

---

2. [사례] B사는 입찰 마감 30분 전 투찰을 시도하려 했으나, 사무실 PC의 네트워크 오류로 인해 접속이 지연되었습니다. 결국 마감 시간을 1분 넘겨 입찰서가 송신되지 못했습니다. B사는 조달청에 전산 장애를 이유로 구제를 요청했습니다.

[문제] B사의 입찰서는 유효하게 접수될 수 있는가? 조달청의 **전자입찰 특별유의서**상 책임 소재와 함께 서술하시오.

[정답] 접수될 수 없으며, 책임은 B사에게 있습니다.

[해설] 전자입찰은 입찰서가 국가종합전자조달시스템의 지정된 서버에 접수된 시각을 기준으로 합니다. 입찰자의 PC 사양 미비, 작동 오류, 네트워크 문제 등으로 인한 투찰 실패의 책임은 **전적으로 입찰참가자**에게 있으며, 이는 시스템 장애로 인정되지 않습니다.

---

3. [사례] C사는 물품 제조 입찰에 참여하고자 합니다. 공고서에는 '제조 물품'으로 등록한 업체만 참여할 수 있다고 명시되어 있습니다. C사는 해당 물품을 직접 생산하고 있지만, 나라장터에는 '공급 물품'으로만 등록되어 있습니다.

[문제] C사가 해당 입찰에 유효하게 참여하기 위해 선행해야 할 조치와 필수 제출 서류(일반물품 기준)를 서술하시오.

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

[정답] C사는 입찰 전까지 나라장터 입찰참가자격 등록을 '제조'로 변경 신청해야 하며, 이를 위해 **공장등록증명서** (또는 건축물대장 등 제조시설 증빙서류)를 제출하여 승인받아야 합니다.

[해설] 제조 입찰에 참여하려면 단순 공급이 아닌 제조 업체로 등록되어 있어야 하며, 이를 증명하기 위해 생산 시설을 갖추고 있음을 공장등록증 등으로 입증해야 합니다.

제2장: 계약 체결 및 이행 관리 (사례분석)

4. [사례] D사는 관급 자재 납품 계약을 체결하고 이행 중입니다. 계약 체결 후 4개월이 지났는데, 국제 원자재 가격 폭등으로 인해 재료비가 급격히 상승하여 계약 금액으로는 손해가 예상됩니다.

[문제] D사가 계약 금액을 증액 조정받기 위해 충족해야 하는 법적 요건 두 가지(기간, 등락률)와 신청 절차를 서술하시오.

[정답] 계약체결일로부터 **90일 이상 경과**하고, 동시에 입찰일 대비 **품목조정율 또는 지수조정율이 3% 이상 증감**해야 합니다. D사는 등락 사실을 입증할 수 있는 산출내역서 등을 첨부하여 발주기관에 **물가변동으로 인한 계약금액 조정 신청서**를 제출해야 합니다.

[해설] 물가변동(Escalation) 조정은 기간 요건(90일)과 등락률 요건(3%)이 동시에 충족된 날(조정기준일) 이후 이행분부터 적용 가능합니다.

---

5. [사례] E사는 공사 계약을 체결한 후, 발주기관의 요청으로 인해 설계가 변경되어 공사 물량이 증가했습니다. 발주기관은 증가된 물량에 대해 계약 당시의 단가를 적용하겠다고 합니다.

[문제] E사는 증가된 물량에 대해 어떤 단가를 적용받을 수 있는지 서술하시오. (발주기관 요구에 의한 변경 시 단가 기준)

[정답] 발주기관의 요구에 의한 설계 변경으로 물량이 증가하거나 신규 비목이 발생한 경우, 해당 단가는 **설계변경 당시를 기준으로 산정한 단가와 동 단가에 낙찰률을 곱한 금액의 범위 안에서 협의하여 결정**합니다.

[해설] 일반적인 설계변경은 변경 당시 단가에 낙찰률을 곱하지만, 발주기관의 필요에 의한 변경은 계약상대자에게 불리하지 않도록 협의 단가를 적용할 수 있습니다.

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

6. [사례] F사는 납품 기한이 10월 1일인 물품을 제조하던 중, 공장에 화재가 발생하여(불가항력) 생산이 중단되었습니다. 결국 10월 15일에 납품을 완료했습니다.

[문제] F사는 지체상금을 면제받을 수 있는가? 면제받기 위해 F사가 발주기관에 취해야 할 조치와 입증 자료를 서술하시오.

[정답] 면제받을 수 있습니다. F사는 화재 사실을 입증할 수 있는 **소방서의 화재증명원** 등 객관적인 자료를 첨부하여 발주기관에 **지체상금 면제 및 납품 기한 연장**을 서면으로 신청해야 합니다.

[해설] 천재지변이나 화재 등 계약상대자의 책임 없는 사유(불가항력)로 인한 지체 기간은 지체상금 산입 기간에서 제외됩니다.

---

7. [사례] G사는 공동수급체(공동이행방식, 지분율 40%)의 구성원입니다. 대표사(지분율 60%)가 부도로 인해 계약을 이행할 수 없게 되었습니다.

[문제] 이 경우 계약은 해지되는가? 잔존 구성원인 G사의 의무와 처리 방안에 대해 서술하시오.

[정답] 계약은 즉시 해지되지 않으며, **잔존 구성원인 G사가 공동 연대하여 잔여 계약을 이행할 의무**가 있습니다. G사는 대표사의 지분을 승계하거나, 이행 능력이 부족할 경우 발주기관의 승인을 받아 새로운 구성원을 추가하여 이행해야 합니다.

[해설] 공동이행방식은 구성원 전원이 계약 이행에 대해 연대 책임을 지므로, 일부 구성원의 부도 시 남은 구성원이 책임을 완수해야 합니다.

제3장: 다수공급자계약(MAS) 및 우수제품 (사례분석)

8. [사례] MAS 계약업체인 H사는 민간 온라인 쇼핑몰에서 조달청 계약단가보다 5% 낮은 가격으로 동일 모델을 판매하다가 적발되었습니다.

[문제] H사가 위반한 의무의 명칭을 쓰고, 조달청이 취할 수 있는 **제재 조치** 두 가지를 서술하시오.

[정답] 위반한 의무는 **우대가격 유지 의무**입니다. 조달청은 H사에게 **계약단가 인하**를 요구할 수 있으며, 위반 내용에 따라 **종합쇼핑몰 거래 정지** 및 차액에 대한 **부당이득 환수** 조치를 취할 수 있습니다.

[해설] 조달 계약단가는 시장 거래가격보다 같거나 낮아야 하며, 이를 위반할 경우 제재를 받습니다.

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

---

9. [사례] I사는 MAS 2단계 경쟁 제안 요청(예산 2억 원)을 받았으나, 업무 착오로 기한 내에 제안서를 시스템에 제출하지 못했습니다.

[문제] I사는 이번 2단계 경쟁 평가에서 자동 탈락하는가? 제안서를 제출하지 않았을 때의 **평가 기준**에 대해 서술하시오.

[정답] 자동 탈락하지 않습니다. 제안서를 별도로 제출하지 않은 경우, 해당 업체의 **종합쇼핑몰에 등록된 계약가격(할인율 포함) 및 계약조건**을 제안한 것으로 간주하여 평가를 진행합니다.

[해설] 업체의 부담을 줄이기 위해 제안서 미제출 시 기존 쇼핑몰 등록 조건을 기준으로 평가하도록 규정하고 있습니다.

---

10. [사례] J사는 우수조달물품으로 지정된 제품의 핵심 부품이 단종되어, 성능이 더 우수한 신형 부품으로 대체하여 생산하고자 합니다.

[문제] J사가 제품을 납품하기 전에 반드시 거쳐야 할 행정 절차(규격 변경)에 대해 서술하시오.

[정답] J사는 납품 전에 조달청에 **규격서 변경 승인**을 요청해야 합니다. 대체 부품이 기존 규격과 동등 이상의 성능임을 입증하는 자료를 제출하여 승인을 받은 후, **수정 계약**을 체결해야 납품이 가능합니다.

[해설] 우수제품은 지정된 규격대로 납품하는 것이 원칙이며, 부품 변경 등은 사전에 승인을 받아야 합니다.

---

11. [사례] K사는 혁신제품 시범구매 사업에 참여하여 성공 판정을 받았습니다. 이 실적을 활용하여 우수조달물품 지정을 신청하려 합니다.

[문제] K사가 혁신제품 성공 판정 결과를 활용할 때 우수조달물품 심사에서 받는 **특례 혜택**을 서술하시오.

[정답] 우수조달물품 지정 **신청 자격**이 부여되며, 1차 심사 시 **품질 소명자료 제출이 면제**됩니다. 또한, 일반 제품보다 완화된 심사 기준(심사위원 2/3 이상 찬성 등)이 적용됩니다.

[해설] 혁신제품의 성공적 실증은 해당 제품의 품질과 기술력이 입증된 것으로 간주하여 우수제품 진입을 지원합니다.

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

제4장: 공사 및 용역, 기타 실무 (사례분석)

12. [사례] 지자체 공사를 수행 중인 L건설사가 자금난으로 인해 하도급 업체에게 2달째 대금을 지급하지 않고 있습니다. 하도급 업체가 발주기관에 하도급 대금 직접 지급을 요청했습니다.

[문제] 발주기관이 하도급 업체에게 대금을 직접 지급(직불)할 수 있는 요건에 대해 서술하시오.

[정답] 원도급자가 하도급 대금을 **2회 이상 지체**하거나 지급불능 상태인 경우, 또는 발주자·원도급자·하도급자 3자 간에 **직불 합의**가 있는 경우 발주기관은 하도급 대금을 직접 지급할 수 있습니다.

[해설] 「건설산업기본법」 및 「하도급거래 공정화에 관한 법률」에 따라 하수급인 보호를 위해 직불 제도가 운영됩니다.

---

13. [사례] M사는 소프트웨어 개발 용역을 수행하던 중, 발주기관의 과업지시서 변경으로 인해 작업량이 당초보다 15% 증가했습니다.

[문제] M사가 계약금액 조정을 청구할 수 있는 근거와, 증가된 물량에 대한 **단가 산정 원칙**을 서술하시오.

[정답] 과업 내용의 변경은 계약금액 조정 사유에 해당합니다. 증가된 물량이나 신규 과업에 대한 단가는 **설계변경(과업변경) 당시**를 기준으로 산정한 단가에 **낙찰률**을 곱한 금액으로 하거나, 발주기관의 요구에 의한 경우 **협의 단가**를 적용할 수 있습니다.

[해설] 용역계약일반조건에 따라 과업 변경 시 계약금액을 조정하며, 발주기관 귀책(요구)인 경우 업체에 유리한 협의 단가를 적용합니다.

---

14. [사례] N사는 건설공사 현장에서 폐기물이 500톤 이상 발생할 것으로 예상됩니다.

[문제] 이 폐기물 처리를 공사 계약에 포함시켜야 하는가? 아니면 별도로 처리해야 하는가? **분리발주 기준**에 근거하여 서술하시오.

[정답] 별도로 분리 발주해야 합니다. 「건설폐기물의 재활용촉진에 관한 법률」에 따라 건설폐기물 발생량이 **100톤 이상**인 경우, 건설공사와 분리하여 폐기물 처리 용역으로 별도 발주해야 합니다.

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

[해설] 100톤 이상 폐기물은 공사 내역에 포함하지 않고 별도 용역으로 계약해야 합니다.

---

15. [사례] O사는 입찰 과정에서 담합을 주도한 사실이 적발되었습니다.

[문제] O사가 받게 될 **부정당업자 제재**의 최대 기간과, 제재 기간 동안 입게 되는 불이익(입찰 참가 범위 등)을 서술하시오.

[정답] 담합을 주도한 경우 최대 **2년**까지 입찰참가자격이 제한됩니다. 제재 기간 동안에는 국가, 지자체, 공공기관 등에서 발주하는 **모든 경쟁 입찰에 참여할 수 없으며, 수의계약의 상대자도 될 수 없습니다.**

[해설] 부정당업자 제재는 공공조달 시장 전체에서의 활동을 제한하는 강력한 처분입니다.

---

16. [사례] P사는 물품을 납품하고 검사·검수까지 완료했으나, 발주기관이 예산 배정이 늦어졌다며 대금 지급을 20일 넘게 미루고 있습니다.

[문제] P사가 청구할 수 있는 권리(**지연이자**)와 법정 대금 지급 기한(청구일 기준)을 서술하시오.

[정답] P사는 대금 지급 지연 일수에 대해 관계 법령이 정한 이율에 따른 **지연이자**를 청구할 수 있습니다. 법정 대금 지급 기한은 대금 청구를 받은 날로부터 **5일 이내**입니다.

[해설] 국고금관리법 및 계약예규에 따라 대금은 청구일로부터 5일(공휴일 제외) 이내에 지급해야 하며, 초과 시 이자를 지급해야 합니다.

---

17. [사례] Q사는 해외조달시장 진출 유망기업(G-PASS)으로 지정받고 싶지만, 아직 수출 실적이 없습니다. 기술력은 충분하다고 자부합니다.

[문제] Q사가 G-PASS 기업으로 지정받을 수 있는 가능성과, 지정 시 부여받을 수 있는 등급(**Export Beginner**)에 대해 서술하시오.

[정답] 지정받을 수 있습니다. 수출 실적이 없더라도 기술력이 우수하고 해외 진출 의지가 확인되면 **'Export Beginner(수출 초보 기업)'** 등급으로 지정되어 지원받을 수 있습니다.

[해설] G-PASS 제도는 실적 있는 기업뿐만 아니라 잠재력 있는 초기 기업도 발굴하여 육성하는 것을 목표로 합니다.

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

---

18. [사례] R사는 나라장터에서 물품 식별번호를 부여받기 위해 목록화 요청을 하려 합니다. 제품 모델명이 아직 확정되지 않아 '미정-001'로 신청하려 합니다.

[문제] 이 요청이 승인될 수 있는지 여부와, 목록화 승인을 위한 **모델명 표기 원칙**에 대해 서술하시오.

[정답] 승인될 수 없습니다. 모델명은 제품을 식별하는 고유한 명칭이어야 하며, 확정된 모델명을 영문, 숫자, 하이픈(-) 등을 조합하여 명확히 표기해야 합니다. 한글이나 특수문자가 포함되거나 임시 명칭은 반려됩니다.

[해설] 물품목록번호는 고유 식별 키이므로 불명확하거나 중복된 모델명은 허용되지 않습니다.

---

19. [사례] S사는 조달청과 총액 계약을 체결하고 납품하던 중, 경영 악화로 부도가 발생하여 계약을 이행할 수 없게 되었습니다. 계약보증금은 보증서로 납부된 상태입니다.

[문제] 조달청이 취할 조치(**계약 해지** 및 **보증금 처리**)에 대해 서술하시오.

[정답] 조달청은 S사에게 계약 불이행에 따른 **계약 해지**를 통보하고, 보증기관에 청구하여 **계약보증금을 국고에 귀속**시킵니다. 또한 S사를 **부정당업자로 제재**하여 입찰 참가를 제한합니다.

[해설] 계약상대자의 귀책사유로 계약 목적을 달성할 수 없는 경우, 계약을 해지하고 보증금을 몰수하는 것이 원칙입니다.

---

20. [사례] T사는 입찰공고문과 설계서의 내용이 서로 다른 것을 발견했습니다.

[문제] T사가 입찰 전에 질의하여 확인해야 하지만, 만약 확인하지 않고 입찰하여 낙찰된 경우 계약 해석의 **우선순위**는 어떻게 되는지 서술하시오. (일반적인 물품/공사 계약 기준)

[정답] 일반적으로 **공사시방서, 설계도면, 물량내역서, 입찰공고문** 등의 순서로 우선순위를 가지나, 상호 모순이 있을 경우 **입찰공고문**이나 **특수조건**이 일반조건이나 설계서보다 우선하는 경우가 많으므로 계약 문서 간의 효력 순서를 확인해야 합니다. 통상적으로 입찰공고문이 최우선 해석 기준이 됩니다.

[해설] 계약 문서 간 상충 시 해석 우선순위는 보통 계약서 > 특수조건 > 일반조건 > 설계서/규격서 순이나, 입찰공고문은 계약의 기본 방향을 제시하므로 가장 중요한 해석 기준이 됩니다.

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

[제4과목] 공공조달 실무관리: 사례분석형 서술형 3차 실전 예상문제

제1장: 계약 분쟁 및 클레임 관리

1. [사례] A사는 조달청과 물품 계약을 체결하고 이행하던 중, 검사 결과에 대한 불복으로 인해 발주기관에 이의신청을 제기했으나 받아들여지지 않았습니다. A사가 소송으로 가기 전, '국가계약분쟁조정위원회'에 조정을 청구하고자 합니다.

[문제] A사가 분쟁조정위원회에 재심을 청구할 수 있는 **법적 기한**은 언제까지이며, 조정 청구서에 반드시 포함되어야 할 **청구 취지**와 관련된 핵심 내용은 무엇인지 서술하시오.

[정답] 발주기관(중앙관서의 장)으로부터 이의신청 처리 결과를 통지받은 날로부터 **20일 이내**에 청구해야 합니다. 청구서에는 **불복하는 처분의 내용**과 **조정을 구하는 취지 및 이유**가 명시되어야 합니다.

[해설] 「국가계약법」 제28조 및 시행령 제110조에 따라 이의신청 결과에 불복하는 경우 통지받은 날로부터 **20**일 이내에 조정위원회에 재심을 청구할 수 있습니다.

---

2. [사례] B사는 공공기관이 발주한 용역 입찰에서 낙찰자로 선정되었으나, 경쟁 업체의 담합 의혹 제기로 인해 공정거래위원회의 조사가 시작되었습니다. 발주기관은 조사가 완료될 때까지 계약 체결을 보류하겠다고 합니다.

[문제] 이 상황에서 B사가 억울함을 호소하며 계약 체결을 요구할 때, 발주기관이 계약 체결을 **유보**할 수 있는 법적 근거(입찰유의서 등)와 **부정당업자 제재**와의 연관성을 서술하시오.

[정답] 입찰유의서 및 계약규정에 따라 **담합 등 불공정 행위**가 의심되어 조사가 진행 중인 경우, 공정한 계약 이행을 해칠 우려가 있으므로 조사가 완료될 때까지 계약 체결을 유보할 수 있습니다. 만약 조사 결과 담합 사실이 확정되면 B사는 **계약 체결 대상에서 배제**되고 **부정당업자 제재**를 받게 됩니다.

[해설] 담합은 계약의 공정성을 해치는 중대 위반 행위이므로, 혐의가 확정되기 전이라도 계약 절차를 중지할 수 있으며, 확정 시 입찰참가자격 제한 처분을 받습니다.

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

제2장: 용역 및 소프트웨어 계약 심화

3. [사례] C사는 공공기관 청소용역 계약을 체결했습니다. 입찰공고문에는 **'용역근로자 근로조건 보호지침'** 준수 서약서를 제출하도록 명시되어 있었습니다. 그러나 C사는 계약 이행 중 근로자들에게 예정가격 산정 시 적용된 노임단가에 낙찰률을 곱한 금액보다 낮은 임금을 지급했습니다.

[문제] 발주기관이 C사에 대해 취할 수 있는 계약상 조치(해지 등)와 그 근거를 서술하시오.

[정답] 발주기관은 C사와의 계약을 **해지**하거나 **해제**할 수 있으며, 향후 입찰 참가를 제한할 수 있습니다. 근거는 **근로조건 이행확약서** 위반입니다.

[해설] 단순노무용역의 경우, 예정가격 산정 시 적용된 노임에 낙찰률을 곱한 수준 이상의 임금을 지급하기로 확약하고 계약을 체결하므로, 이를 위반하면 계약 해지 사유가 됩니다.

---

4. [사례] D사는 20억 원 규모의 소프트웨어 개발 용역을 수행 중입니다. 과업 범위 확정을 위해 기능점수(Function Point) 방식을 적용하려는데, 발주기관은 투입공수(Man-Month) 방식을 고집하며 인력 관리를 요구하고 있습니다.

[문제] 현행 규정상 소프트웨어 개발비 산정의 **원칙적인 방식**은 무엇이며, D사가 발주기관에 **기능점수 방식** 적용을 주장할 수 있는 논거를 서술하시오.

[정답] 원칙적인 방식은 **기능점수(FP) 방식**입니다. 소프트웨어사업 대가산정 가이드에 따르면, 명확한 기능 요구사항이 정의된 개발 사업은 투입 인력이 아닌 **구현되는 기능의 가치**를 기준으로 대가를 산정해야 한다고 규정하고 있습니다.

[해설] 과거의 헤드카운트(인력 투입) 방식은 지양되고 있으며, 성과물 중심의 기능점수 방식이 원칙입니다.

제3장: 공사 계약 및 안전 관리

5. [사례] E건설사는 총 공사비 100억 원 미만의 공사를 수행 중입니다. 계약 내역서상의 '산업안전보건관리비'를 전액 사용하지 못하고 준공 시점이 도래했습니다. E사는 남은 금액을 다른 공사 현장의 안전 장비 구입에 사용하겠다고 합니다.

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

[문제] E사의 주장이 타당한지 여부와, **미사용 산업안전보건관리비**의 최종 정산 처리 원칙을 서술하시오.

[정답] 타당하지 않습니다. 산업안전보건관리비는 해당 공사 현장의 근로자 안전을 위해 사용되어야 하며, 타 현장 전용은 원칙적으로 불가능합니다. 준공 시까지 사용하지 않은 잔액은 발주기관에 반납(감액 정산)해야 합니다.

[해설] 「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」에 따라 목적 외 사용금액이나 미사용 금액은 정산 시 감액 조치합니다.

---

6. [사례] F사는 관급자재가 포함된 공사를 수행 중입니다. 공사 진행 중 설계 변경으로 인해 관급자재인 철근의 소요량이 당초보다 15% 증가했습니다. 조달청을 통해 구매해야 하지만 납기 지연이 우려됩니다.

[문제] F사가 공기 준수를 위해 '사급자재'로 변경하여 직접 구매하고자 할 때, 필요한 행정 절차(**발주기관 승인** 등)와 **계약금액 조정** 방식을 서술하시오.

[정답] F사는 발주기관에 자재 수급 지연에 따른 공기 차질을 소명하고 **관급자재를 사급자재로 변경해 줄 것을 요청하여 서면 승인**을 받아야 합니다. 이때 자재비는 **실비** 범위 내에서 계약금액에 반영(증액) 조정합니다.

[해설] 발주기관의 사정으로 관급자재 공급이 지연될 경우, 협의를 통해 시공자가 직접 구매(사급)하도록 변경할 수 있으며 이에 따른 비용을 보전해줍니다.

제4장: 다수공급자계약(MAS) 심화

7. [사례] MAS 업체인 G사는 최근 원자재 가격 폭등으로 인해 기존 계약단가로는 납품할수록 손해가 발생하고 있습니다. 계약 체결일로부터 60일밖에 지나지 않았습니다.

[문제] 원칙적으로 단가 인상은 계약 후 90일이 경과해야 하지만, G사가 **예외적으로 단가 인상**을 신청할 수 있는 요건(**원자재 가격 상승률 기준**)에 대해 서술하시오.

[정답] 환율 변동이나 원자재 가격 급등으로 인해 해당 물품의 원가 구성 비중이 높은 **주요 원자재의 가격이 계약 체결일 대비 5% 이상 상승**한 경우, 90일 경과 전이라도 단가 조정을 신청할 수 있습니다.

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

[해설] 급격한 물가 변동 시 기업 보호를 위해 「국가계약법 시행령」 제64조 등에 예외 규정을 두고 있습니다.

---

8. [사례] H사는 MAS 2단계 경쟁 제안요청을 받았으나, 수요기관이 제시한 납품 기한이 너무 촉박하여 도저히 맞출 수 없는 상황입니다.

[문제] H사가 제안서를 제출할 때 '납품기한'과 관련하여 취할 수 있는 조치(제안서 기재 내용)와, 만약 수요기관의 요구 기한보다 **연장된 기한**을 제시했을 때 평가상 불이익(**부적격** 등)에 대해 서술하시오.

[정답] H사는 제안서 제출 시 자신이 이행 가능한 납품 기한을 제시할 수 있습니다. 그러나 수요기관이 제시한 납품 요구 기한보다 **연장된 기한**을 제시할 경우, 해당 제안서는 **평가 부적격** 처리되거나 만점 대비 감점(또는 0점) 처리될 수 있습니다.

[해설] 2단계 경쟁에서 납기 단축 제안은 가능하나, 발주기관의 요구 납기를 초과하는 제안은 수용되지 않는 것이 일반적입니다.

---

9. [사례] I사는 경영 악화로 인해 더 이상 MAS 계약을 유지하기 어려워 '자유로운 계약 해지'를 신청하고자 합니다.

[문제] I사가 계약 해지 후 제재(부정당업자 제재, 거래정지)를 받지 않기 위해 충족해야 할 전제 조건(현재 납품 요구 잔량 등)과, 해지 후 **재계약 제한 기간**을 서술하시오.

[정답] 현재 진행 중인 **납품 요구 건이 없어야** 하며, 거래정지 등 제재 사유가 없는 상태여야 합니다. 이 경우 제재 없이 해지가 가능하지만, 해지일로부터 **1년간** 해당 세부품명에 대해 **다수공급자계약을 체결할 수 없습니다.**

[해설] 계약상대자의 요청에 의한 해지는 가능하지만, 1년간 재진입이 제한되는 페널티가 있습니다.

제5장: 우수조달물품 및 혁신제품 관리

10. [사례] 우수조달물품 지정업체 J사는 지정 기간 3년이 만료되어 가는데, **수출 실적**이 우수하여 기간 연장을 신청하려 합니다.

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

[문제] J사가 수출 실적으로 지정 기간을 **1년 연장**받기 위해 충족해야 하는 구체적인 기준(**매출액 대비 수출 비중** 등)을 서술하시오.

[정답] 해당 우수제품과 동일 품명 제품의 최근 1년간 수출 실적이 **해당 우수제품 공공조달 실적 대비 3% 이상**이거나, 총매출액 대비 수출 비중이 일정 수준 이상이어야 합니다.

[해설] 수출 실적 인정 기준은 해당 우수제품 관련 수출액이 공공조달 매출의 3% 이상일 때 1년 연장이 가능합니다.

---

11. [사례] 혁신제품으로 지정된 K사의 제품이 조달청 시범구매 사업에 선정되었습니다. K사는 시범사용 기관과의 협의 과정에서 당초 규격서에 없던 **추가 기능**을 요구받았습니다.

[문제] K사가 이를 수용하여 제품을 납품하기 위해 거쳐야 할 **규격 변경 절차**와, 시범구매 **계약 금액 증액** 가능 여부에 대해 서술하시오.

[정답] K사는 혁신장터 시스템을 통해 **규격 변경 신청**을 하여 조달청의 승인을 받아야 합니다. 시범구매는 확정된 예산 범위 내에서 진행되므로, 원칙적으로 규격 변경으로 인한 **계약 금액 증액은 불가능**하며, 추가 비용은 업체가 부담하거나 수량을 조정해야 합니다.

[해설] 시범구매는 예산이 고정되어 있어 단가 인상에 따른 총액 증액이 어렵습니다.

제6장: 외자 및 기타 조달

12. [사례] 외자 구매 입찰에서 L사는 입찰서에 '원산지 증명서'를 제출하지 않았습니다. 입찰공고문에는 원산지 증명서가 필수 제출 서류로 명시되어 있었습니다.

[문제] 이 경우 L사의 입찰 효력은 어떻게 되는지 쓰고, 외자 계약에서 원산지(Country of Origin)가 중요한 이유를 **관세 감면** 측면에서 서술하시오.

[정답] 필수 서류 미제출로 **입찰 무효** 사유가 될 수 있습니다. 원산지는 FTA 협정세율 적용 등 **관세 감면 혜택**을 결정하는 핵심 기준이 되므로 정확한 증빙이 필수적입니다.

[해설] 외자 구매에서 원산지 정보는 가격 평가(관세 포함 여부)에 결정적 영향을 미칩니다.

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

13. [사례] M사는 물품 식별번호를 부여받기 위해 목록화 요청을 했으나, 제품 이미지의 배경이 복잡하고 로고가 포함되어 있다는 이유로 반려되었습니다.

[문제] 물품 목록화 시 제출해야 하는 **표준 이미지의 요건**(배경, 해상도, 로고 유무 등)을 서술하시오.

[정답] 이미지는 **흰색 배경**이어야 하며, 제품 이외의 배경이나 소품, 텍스트(로고 등)가 포함되어서는 안 됩니다. 또한 식별이 가능한 수준의 **고해상도(예: 500x500 픽셀 이상)** 이미지여야 합니다.

[해설] 물품 식별의 명확성을 위해 표준화된 이미지 가이드라인을 준수해야 합니다.

제7장: 입찰 및 계약 일반 (심화)

14. [사례] N사는 입찰 보증금 납부 면제 대상이라 '입찰보증금 지급각서'를 제출하고 투찰했습니다. 그러나 개찰 후 N사가 낙찰자로 선정되었음에도, 단순 변심으로 계약 체결을 포기했습니다.

[문제] N사가 물어야 할 **금전적 책임**과 **행정적 제재** 내용을 구체적으로 서술하시오.

[정답] N사는 지급각서에 명시된 대로 **입찰금액의 5%에 해당하는 금액을 현금으로 납부**해야 하며, 정당한 이유 없는 계약 미체결로 인해 **부정당업자 입찰참가자격 제한** 처분을 받게 됩니다.

[해설] 지급각서는 실제 보증금을 내지 않았을 뿐, 납부 의무를 확약한 것이므로 귀속 사유 발생 시 현금 납부해야 합니다.

---

15. [사례] O사는 지명경쟁입찰에 초청받았으나, 입찰 참가 통지를 받은 후 입찰에 참여하지 않았습니다.

[문제] O사가 향후 불이익을 받지 않기 위해 취했어야 할 조치는 무엇인지 서술하시오.

[정답] O사는 입찰 참가 의사가 없음을 알리는 '입찰 포기서'를 입찰 집행 전까지 제출해야 합니다. 그렇지 않을 경우 향후 지명경쟁 대상 선정 시 **순위 배제** 등의 불이익을 받을 수 있습니다.

[해설] 입찰참가 통지를 받고도 무단으로 불참하면 지명경쟁의 성실성을 해친 것으로 간주될 수 있으므로, 사전에 불참 의사를 명확히 해야 합니다.

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

16. [사례] P사는 협상에 의한 계약 제안서 발표회에 참석했습니다. 그런데 P사의 발표자가 제안서에 명시된 사업관리자(PM)가 아닌, 영업 담당 임원이었습니다.

[문제] 발주기관이 이를 문제 삼아 P사에 줄 수 있는 **평가상의 불이익**은 무엇인지 서술하시오.

[정답] 제안서 발표는 원칙적으로 사업관리자(PM)가 직접 해야 합니다. 이를 위반할 경우 **발표를 불허**하고 제출된 **서면 제안서만으로 평가**하거나, 평가 지침에 따라 **감점** 처리할 수 있습니다.

[해설] 실제 사업을 수행할 책임자의 역량을 평가하기 위함입니다.

---

17. [사례] Q사는 조달청과 총액 계약을 체결하고 물품을 납품했으나, 운송 중 부주의로 제품 일부가 파손되었습니다. 검사관이 이를 발견하고 불합격 처리했습니다.

[문제] Q사가 취해야 할 후속 조치(대체 납품)와 이로 인해 납품 기한을 넘겼을 때 발생하는 **지체상금**의 계산 기준일(검사 요청일 vs 최종 합격일)에 대해 서술하시오.

[정답] Q사는 즉시 파손된 물품을 **새 제품으로 교체하여 재납품**하고 다시 검사를 받아야 합니다. 이때 지체상금은 당초 납품 기한 다음 날부터 **최종 검사에 합격한 날**까지의 일수를 기준으로 부과됩니다.

[해설] 검사 불합격 시 보완에 소요되는 기간은 지체 일수에 포함됩니다.

---

18. [사례] R사는 여성기업으로서 4천만 원 규모의 물품 구매 수의계약 견적 제출 안내 공고에 참여하여 1순위가 되었습니다. 그러나 적격심사 서류 제출 과정에서 여성기업 확인서의 유효기간이 입찰 공고일 이전에 만료된 것이 확인되었습니다.

[문제] R사는 계약 상대자로 결정될 수 있는지 여부와, **여성기업 확인서의 유효기간 인정 기준일**에 대해 서술하시오.

[정답] 결정될 수 없습니다. 여성기업 확인서 등 자격 증빙 서류는 **입찰 공고일 전일부터 계약 체결일까지 유효**해야 합니다. 만료된 확인서로는 수의계약 자격을 인정받을 수 없습니다.

[해설] 소액 수의계약의 자격 요건은 엄격히 적용됩니다.

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

19. [사례] S사는 나라장터 시스템 장애로 인해 입찰 마감 시간 내에 투찰하지 못했습니다. 조달청은 장애 사실을 인정하고 입찰을 연기했습니다.

[문제] '자동 연기 공고' 제도의 개념과, S사가 별도의 조치 없이 기존에 작성하던 입찰서를 나중에 제출해도 되는지 여부를 서술하시오.

[정답] 자동 연기 공고는 시스템 장애 발생 시 입찰 마감 시간을 자동으로 연장하는 제도입니다. S사는 연기된 마감 시간 내에 **입찰서를 정상적으로 다시 송신**해야 하며, 장애 이전에 임시 저장한 데이터가 있다면 이를 활용하여 제출할 수 있습니다.

[해설] 시스템 장애 시 조달청은 입찰 마감 시간을 연기하며, 입찰자는 연기된 시간 내에 투찰을 완료해야 합니다.

---

20. [사례] T사는 공동수급체(분담이행방식)의 구성원으로서, 자신이 분담한 부분의 과업을 모두 완료했습니다. 그러나 대표사가 자신의 분담 부분을 이행하지 않아 전체 계약이 지체되고 있습니다.

[문제] T사는 발주기관에 **지체상금**을 납부해야 하는지 여부와, 분담이행방식에서의 **지체상금 부과 원칙**을 서술하시오.

[정답] T사는 지체상금을 납부할 의무가 **없습니다.** 분담이행방식에서는 각 구성원이 **자신이 분담한 부분에 대해서만 책임**을 지므로, 자신의 과업을 기한 내 완료했다면 타 구성원의 지체에 대한 책임은 지지 않습니다.

[해설] 공동이행방식은 연대 책임을 지지만, 분담이행방식은 각자 책임 원칙이 적용됩니다.

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

[제4과목] 공공조달 실무관리: 사례분석형 서술형 4차 실전 예상문제

제1장: 다수공급자계약(MAS) 심화 및 관리

1. [사례] 사무용 가구를 제조하는 A사는 MAS 계약을 통해 종합쇼핑몰에 제품을 등록하여 판매 중입니다. 최근 원자재 가격 하락으로 시장 가격이 떨어지자, A사는 민간 시장에서는 조달 가격보다 10% 싸게 판매하면서도 조달청에는 가격 인하 조치를 취하지 않았습니다. 이것이 '가격 모니터링'에 적발되었습니다.

[문제] A사가 위반한 의무의 명칭과, 조달청이 취할 수 있는 **환수 조치**의 기준(차액 등)에 대해 서술하시오.

[정답] 위반한 의무는 **우대가격 유지 의무**입니다. 조달청은 A사에게 조달 가격과 시장 거래 가격의 차액에 상당하는 금액(부당이득)을 환수 조치할 수 있으며, 이와 병행하여 거래정지 등의 제재를 가할 수 있습니다.

[해설] MAS 계약 상대자는 조달 가격을 시장 가격보다 같거나 낮게 유지해야 하며, 이를 위반하여 조달청에 손해를 끼친 경우 그 차액을 부당이득으로 환수합니다.

---

2. [사례] B사는 MAS 2단계 경쟁 제안요청(예산 3억 원)을 받았습니다. 수요기관은 '가격' 평가 방식을 'B형'으로 선택했습니다. B사는 제안 가격을 예정가격 대비 90%로 투찰할지, 98%로 투찰할지 고민 중입니다.

[문제] MAS 2단계 경쟁 평가 방식 중 'B형'은 어떤 경우에 주로 선택되는 방식인지 쓰고, 가격 점수 산정 시 '평균 제안율'이 평가의 기준이 되는 이유를 서술하시오.

[정답] B형은 업체 간 규격, 성능, 가격에 **차이가 커서** 품질 위주의 구매가 필요할 때 선택합니다. B형은 최저가가 아닌 입찰자들의 **평균 제안율**에 근접할수록 만점을 주는 방식으로, 과도한 저가 투찰을 방지하고 적정 가격을 보장하기 위함입니다.

[해설] A형은 규격이 비슷하여 가격 경쟁을 유도할 때(최저가 유리), B형은 고품질 장비 등 적정 가격 보장이 필요할 때 사용합니다.

---

3. [사례] C사는 MAS 계약 기간 중 경영상의 이유로 더 이상 계약을 유지하기 어려워졌습니다. 다행히 현재 진행 중인 납품 요구 건은 없고 부정당업자 제재 사유도 없습니다.

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

[문제] C사가 제재(부정당업자 제재, 계약보증금 환수)를 피하면서 계약을 종료할 수 있는 제도의 명칭을 쓰고, 이 제도를 이용했을 때 겪게 되는 **재진입 제한 기간**은 얼마인지 서술하시오.

[정답] 제도의 명칭은 '자유로운 계약 해지'입니다. 이 제도를 통해 해지할 경우, 해지일로부터 **1년간** 해당 세부품명에 대해 다수공급자계약을 다시 체결할 수 없습니다.

[해설] 계약상대자의 요청에 의한 해지는 허용하되, 무분별한 해지와 재계약을 막기 위해 1년의 재진입 제한을 둡니다.

---

4. [사례] D사는 수요기관으로부터 MAS 제품 1,000개를 주문받았습니다. 해당 계약조건의 '1회 최대 납품요구금액'은 500개 분량에 해당하는 금액입니다. D사는 물량 부족을 이유로 납품을 거부하려 합니다.

[문제] D사의 납품 거부는 정당한가? 그 이유를 '1회 최대 납품요구금액'의 정의와 관련하여 서술하시오.

[정답] 정당합니다. '1회 최대 납품요구금액'은 계약상대자가 납품 기한 내에 이행할 수 있다고 약정한 최대 한도입니다. 수요기관이 이 금액을 초과하여 납품을 요구할 경우, 계약상대자는 이를 거부할 권리가 있습니다. (단, 동의하면 납품 가능)

[해설] 1회 최대 납품요구금액을 초과하는 주문은 업체의 동의가 있어야만 유효합니다.

제2장: 용역 계약 및 관리

5. [사례] 공공기관 청소용역 입찰에서 낙찰된 E사는 '용역근로자 근로조건 보호지침'에 따라 외주근로자에게 예정가격 산정 시 적용된 노임단가에 낙찰률을 곱한 수준 이상의 임금을 지급하기로 확약했습니다. 그러나 실제로는 최저임금 수준만 지급했습니다.

[문제] 이 경우 발주기관이 E사에 대해 취할 수 있는 조치(**계약 해지** 여부)와 향후 입찰에서의 불이익(**부정당업자 제재**)에 대해 서술하시오.

[정답] 발주기관은 제출된 근로조건 이행확약서 위반을 이유로 **계약을 해제 또는 해지**할 수 있습니다. 또한, E사는 입찰 참가 자격 제한 조치(**부정당업자 제재**)를 받을 수 있습니다.

[해설] 단순노무용역에서 근로조건 보호는 핵심 평가 요소이며, 이를 위반하면 계약 해지 및 제재 사유가 됩니다.

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

---

6. [사례] 정보화 사업(SI)을 수행 중인 F사는 발주기관으로부터 과업지시서에 없는 추가 기능을 개발해달라는 구두 지시를 받았습니다. F사는 이를 수행했으나, 나중에 대금 지급을 거절당했습니다.

[문제] F사가 이러한 상황을 방지하기 위해 과업 변경 시 반드시 챙겼어야 할 절차적 요건(문서화)과, 소프트웨어 사업에서 과업 변경에 따른 계약금액 조정을 심의하는 기구의 명칭(**과업심의위원회**)을 서술하시오.

[정답] 과업 변경은 반드시 서면(문서)으로 지시받거나 합의해야 효력이 있습니다. 과업 내용의 변경 및 그에 따른 계약금액 조정이 필요한 경우, 발주기관에 설치된 '과업심의위원회'에 심의를 요청하여야 합니다.

[해설] 구두 지시는 효력이 부인될 수 있으므로 반드시 문서화해야 하며, SW 사업의 경우 과업심의위원회를 통해 변경 내역을 확정하는 것이 안전합니다.

---

7. [사례] 학술연구용역을 수행하는 G대학 산학협력단은 원가계산 시 '이윤' 항목을 계상하지 않았다는 이유로 계약금액 증액을 요청했습니다.

[문제] 비영리법인인 대학 산학협력단이 연구용역에 참여할 때 '이윤'을 원가에 계상할 수 있는지 여부와 그 이유를 서술하시오.

[정답] 계상할 수 없습니다. 비영리법인은 영리를 목적으로 하지 않으므로 원가계산 시 **이윤을 계상하지 않는 것이 원칙**입니다. (단, 법령에 따라 수익사업이 허용된 경우 등 예외가 있을 수 있으나 원칙은 제외함)

[해설] 학술연구용역 원가계산 기준(기재부 계약예규) 등에 따라 비영리 연구기관은 이윤 제외 대상입니다.

제3장: 공사 계약 및 하도급

8. [사례] H건설사는 종합공사를 수주한 원도급자입니다. 공사 진행 중 자금 사정이 악화되어 하도급 업체인 I사에게 하도급 대금을 2회 이상 지급하지 못했습니다. I사는 발주기관에 직접 지급을 요청했습니다.

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

[문제] 이 경우 발주기관이 하도급 대금을 I사에게 **직접 지급**해야 하는 법적 의무가 발생하는지 여부와, 이때 H건설사의 동의가 필수적인지 서술하시오.

[정답] 법적 의무가 **발생합니다.** 「하도급거래 공정화에 관한 법률」 및 「건설산업기본법」에 따라 2회 이상 대금 미지급 시 하수급인이 직불을 요청하면 발주기관은 원도급자(H사)의 **동의 여부와 관계없이** 하도급 대금을 직접 지급해야 합니다.

[해설] 하수급인 보호를 위해 법령상 직불 사유(파산, 2회 이상 체납 등) 발생 시 직불은 강행 규정입니다.

---

9. [사례] J사는 관급자재가 포함된 공사를 수행 중입니다. 그런데 관급자재(레미콘) 공급이 지연되어 공사 기간이 연장되었습니다. J사는 이로 인한 간접비(현장관리비 등) 증가분을 청구하려 합니다.

[문제] 관급자재 공급 지연은 누구의 귀책사유인지 쓰고, J사가 계약금액 조정(간접비 청구)을 받을 수 있는지 서술하시오.

[정답] 관급자재 공급 지연은 **발주기관의 귀책사유**에 해당합니다. 따라서 J사는 공기 연장에 따른 실비(간접노무비, 경비 등)를 산정하여 **계약금액 조정을 청구할 수 있습니다.**

[해설] 발주기관이 공급해야 할 자재의 지연은 시공사의 책임이 아니므로, 그로 인해 발생한 추가 비용은 발주기관이 보상해야 합니다.

---

10. [사례] K사는 총액입찰 공사에 낙찰되어 공사를 진행하던 중, 설계도면과 물량내역서가 상이한 것을 발견했습니다. 설계도면에는 벽체 시공이 표시되어 있으나, 물량내역서에는 해당 항목이 누락되어 있습니다.

[문제] 이 경우 **설계변경**이 가능한지 여부와, 가능하다면 **신규 비목**의 단가는 어떻게 산정하는지 서술하시오.

[정답] 설계변경이 **가능합니다.** 설계서(도면)와 내역서 상이로 인한 변경이므로, 누락된 부분은 신규 비목으로 보아 **설계변경 당시의 단가**에 **낙찰률**을 곱한 금액으로 산정합니다.

[해설] 설계도면이 우선하므로 내역서 누락분은 설계변경 대상이며, 계약 단가가 없으므로 신규 비목 처리합니다.

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

제4장: 외자 구매 및 통관

11. [사례] 외자 구매 입찰에서 L사는 입찰서에 납품 기한을 '신용장 개설 후 3개월'로 기재했습니다. 그러나 수요기관은 이를 '계약일로부터 3개월'로 해석하여 납기 지체를 주장합니다.

[문제] 외자 계약에서 별도의 명시가 없는 경우, 납품 기한(Delivery Time)의 기산일은 통상적으로 **어느 시점**으로 보는지 서술하시오.

[정답] 신용장(L/C) 개설일을 기산일로 봅니다.

[해설] 외자 계약은 신용장 개설이 선행되어야 수출자가 제작 및 선적을 진행할 수 있으므로, 통상 L/C 개설일을 기준으로 납기를 산정합니다. (단, 계약서에 달리 정한 경우 그에 따름)

---

12. [사례] M사는 외자 물품을 납품하면서 운송 조건으로 **DAP(Delivered At Place)** 조건을 계약했습니다. 물품이 인천공항에 도착했으나, 통관 및 내륙 운송 과정에서 비용이 발생했습니다.

[문제] DAP 조건에서 **수입 통관**의 의무와 **관세 납부**의 책임은 매도인(수출자)과 매수인(수입자/발주기관) 중 누구에게 있는지 서술하시오.

[정답] 매수인(수입자/발주기관)에게 있습니다. DAP 조건은 지정된 장소(도착지)까지 운송하되, 수입 통관 및 관세 납부 의무는 매수인이 부담합니다.

[해설] DDP(Delivered Duty Paid) 조건이어야 매도인이 관세까지 부담합니다. DAP는 도착지 하역 전까지의 위험과 비용을 매도인이 부담하지만 통관은 매수인의 몫입니다.

제5장: 대금 지급 및 세금

13. [사례] N사는 물품 납품 후 대금을 청구하려는데, 국세 체납 사실이 있어 '납세증명서'를 제출할 수 없는 상황입니다. 하지만 받을 물품 대금은 체납 세액보다 훨씬 많습니다.

[문제] N사가 대금을 수령하면서 동시에 체납 세금을 해결할 수 있는 조달청의 절차(**체납세 정산처리**)에 대해 서술하시오.

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

[정답] N사는 '체납세 정산처리 요청서'를 작성하여 청구서류와 함께 제출하면 됩니다. 발주기관(조달청)은 지급할 대금에서 체납 세액만큼을 공제하여 **관할 세무서에 직접 납부**하고, 나머지 차액을 N사에게 지급합니다.

[해설] 국세징수법 특례 등에 따라 조달청은 체납 업체의 대금에서 세금을 대납해주고 나머지를 지급하는 제도를 운영 중입니다.

---

14. [사례] O사는 공공기관과 1억 원의 용역 계약을 체결했습니다. 계약 체결 시 인지세를 납부해야 하는데, O사는 이를 깜빡하고 계약 체결 후 1달이 지나서야 납부했습니다.

[문제] 인지세를 기한 내(계약 체결 시)에 납부하지 않았을 때 발생하는 불이익(**가산세**)에 대해 서술하시오.

[정답] 인지세를 기한 후 납부하게 되면, 미납 기간에 따라 본세의 최대 300%에 해당하는 **가산세**를 납부해야 합니다.

[해설] 인지세법에 따라 전자계약 체결 시점에 인지세를 납부(전자수입인지 소인)하지 않으면 성실신고 의무 위반으로 높은 가산세가 부과됩니다.

제6장: 혁신제품 및 벤처나라

15. [사례] 창업 2년 차인 P사는 혁신적인 아이디어 제품을 개발했으나 아직 공장 등록을 하지 못했습니다. 대신 협력업체와 OEM(주문자상표부착생산) 계약을 맺고 생산하고 있습니다.

[문제] P사가 이 제품을 **벤처나라**에 등록할 수 있는지 여부와, OEM 생산 시 인정받기 위한 필수 조건(**국내 제조**)에 대해 서술하시오.

[정답] 등록 **가능합니다.** 단, **국내 제조기업**과 OEM 계약을 체결한 경우에만 인정되며, 해외 제조 OEM은 벤처나라 등록이 불가능합니다.

[해설] 벤처나라는 국내 창업·벤처기업 지원이 목적이므로, 제조 시설이 없어도 국내 OEM이라면 직접 생산으로 간주하여 등록을 허용합니다.

---

16. [사례] 혁신제품 시범구매 사업에 참여한 Q사는 시범사용 기간 동안 제품의 성능을 테스트했습니다. 최종 판정 결과 '성공' 판정을 받았습니다.

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

[문제] Q사는 이 결과를 토대로 해당 제품을 조달청 **우수조달물품**으로 지정받고 싶습니다. 이때 적용되는 **심사 특례**(일반 제품과의 차이점)를 서술하시오.

[정답] 우수조달물품 지정 1차 심사 시 **품질 소명자료 제출이 면제**되며, 심사위원 **3분의 2 이상 찬성** 시 합격 처리되는 등 완화된 심사 기준을 적용받습니다.

[해설] 혁신제품의 성공적인 시범사용 결과는 품질과 성능이 입증된 것으로 보아 우수제품 심사 과정을 간소화해줍니다.

제7장: 입찰 및 계약 일반

17. [사례] R사는 입찰 보증금 납부 면제 대상이라 '지급각서'를 제출하고 입찰에 참여해 1순위 낙찰자가 되었습니다. 그러나 원자재 가격 급등으로 인해 계약을 체결하면 큰 손해를 보게 되어 계약 체결을 포기했습니다.

[문제] R사가 물어야 할 **금전적 책임**의 구체적 내용과, 이로 인해 받게 될 **행정적 제재**를 서술하시오.

[정답] R사는 지급각서에 따라 입찰금액의 5%에 해당하는 금액을 현금으로 발주기관에 납부해야 합니다. 또한, 정당한 이유 없는 계약 미체결로 인해 **부정당업자 입찰참가자격 제한** 처분을 받게 됩니다.

[해설] 지급각서는 실제 보증금을 내지 않았을 뿐 납부 의무를 약속한 것이므로, 귀속 사유 발생 시 현금 납부 의무가 발생합니다.

---

18. [사례] S사는 협상에 의한 계약 제안서 발표회에 참석했습니다. 그런데 발표자가 제안서에 명시된 사업관리자(PM)가 아닌 영업 담당 임원이었습니다.

[문제] 발주기관은 이를 문제 삼아 평가에서 불이익을 주려 합니다. 관련 예규상 **제안서 발표자**의 자격 요건과, 이를 위반했을 때의 처리 기준(발표 허용 여부 등)을 서술하시오.

[정답] 제안서 발표는 원칙적으로 사업관리자(PM)가 직접 해야 합니다. PM이 발표하지 않을 경우, 발표를 **불허**하고 제출된 **서면 제안서만으로 평가**합니다.

[해설] 실제 사업을 수행할 책임자의 역량을 평가하기 위해 PM 발표를 의무화하고 있으며, 위반 시 서면 평가로 대체하여 점수에 불이익을 받게 됩니다.

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

19. [사례] T사는 물품 목록화 요청을 위해 시스템에 접속했습니다. 제품 이미지로 회사 로고와 배경이 포함된 홍보용 사진을 등록하려다 반려되었습니다.

[문제] 물품 목록화 시 등록해야 하는 **표준 이미지**의 요건(배경, 로고 유무 등)을 서술하시오.

[정답] 이미지는 **흰색 배경**이어야 하며, 제품 외에 **배경, 소품, 회사 로고, 글자 등이 포함되어서는 안 됩니다.** 제품의 형상만 명확히 드러나는 사진이어야 합니다.

[해설] 물품 식별의 정확성을 위해 표준화된 이미지 가이드라인(배경 제거, 로고 금지 등)을 준수해야 합니다.

---

20. [사례] U사는 조달청 입찰참가자격 등록업체입니다. 최근 대표이사가 변경되었으나, 나라장터에는 변경 등록을 하지 않고 입찰에 참여하여 낙찰자로 선정되었습니다.

[문제] U사의 입찰은 유효한가? **'입찰 무효'** 사유에 해당하는지 여부와 그 근거를 서술하시오.

[정답] 무효입니다. 「국가계약법 시행규칙」 제44조에 따라, 등록된 **대표자의 성명**이 변경되었음에도 이를 변경 등록하지 않고 제출한 입찰은 입찰참가자격이 없는 자가 한 입찰로 간주되어 무효 처리됩니다.

[해설] 대표자 변경은 입찰 참가 자격의 핵심 사항이므로, 변경 사유 발생 즉시 나라장터 정보를 수정해야 합니다.

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

[제4과목] 공공조달 실무관리: 사례분석형 서술형 5차 실전 예상문제

제1장: 입찰 및 낙찰자 선정 (심화 사례)

1. [사례] A사는 전자입찰에 참여하기 위해 PC방에서 투찰을 하려다 실패했습니다. 이후 사무실로 복귀하여 다른 PC로 투찰하려 했으나, "동일한 IP 주소에서 이미 다른 입찰서가 제출되었다"는 메시지와 함께 투찰이 차단되었습니다.

[문제] 이 현상이 발생한 **조달청 시스템상의 제한 규정**을 설명하고, A사가 이 입찰에 유효하게 참여할 수 있는지 여부를 서술하시오.

[정답] 동일한 입찰 건에 대하여 동일한 IP 주소에서는 1통의 입찰서만 제출할 수 있도록 시스템이 제한되어 있습니다. 누군가 해당 PC방 IP로 이미 투찰했다면 A사는 해당 IP로는 투찰할 수 없습니다. 따라서 A사가 입찰에 참여하려면 **다른 IP를 사용하는 PC**나 네트워크 환경에서 투찰해야 합니다.

[해설] 담합 방지를 위해 동일 IP 중복 투찰을 차단하고 있습니다.

---

2. [사례] B사는 물품 구매 입찰에서 1순위 낙찰 예정자로 선정되었습니다. 그러나 적격심사 서류 제출 기간 중 B사가 '중소기업확인서'를 갱신하지 않아 유효기간이 만료된 상태임이 확인되었습니다. B사는 심사일 현재 갱신 신청을 완료했으니 인정해달라고 주장합니다.

[문제] B사의 주장은 수용될 수 있는가? **적격심사 시 제출 서류의 유효기간 인정 기준일**에 근거하여 서술하시오.

[정답] 수용될 수 없습니다. 적격심사 시 제출하는 각종 확인서(중소기업, 신용평가 등)는 원칙적으로 **입찰공고일 전일** 이전에 발급받은 것으로서 유효기간 내에 있어야 합니다. (단, 신인도 가점 등 일부 항목은 입찰서 제출 마감일까지 인정되기도 하나, 자격 요건은 엄격히 적용됨).

[해설] 입찰 참가 자격과 관련된 서류는 입찰공고일 기준으로 유효해야 합니다.

---

3. [사례] 지자체가 발주한 공사 입찰에서 C사는 내역입찰 방식에 따라 산출내역서를 제출했습니다. 그런데 C사가 제출한 산출내역서의 '총계 금액'과 입찰서에 기재한 '입찰 금액'이 서로 일치하지 않는 오류가 발견되었습니다.

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

[문제] 이 경우 C사의 입찰 효력은 어떻게 되는지 쓰고, 내역입찰에서 **무효**가 되는 대표적인 내역서 작성 오류 한 가지를 더 제시하시오.

[정답] 입찰 무효에 해당합니다. 또 다른 무효 사유로는 산출내역서의 **각 항목별(공종별) 합산 금액이 총계 금액과 일치하지 않는 경우**가 있습니다.

[해설] 내역입찰에서 금액 불일치는 중대한 하자로 보아 무효 처리합니다.

---

4. [사례] D사는 협상에 의한 계약 제안서 평가에서 기술 점수는 배점 한도의 90%를 획득하여 매우 우수했으나, 입찰 가격이 예정가격을 초과하여 투찰했습니다.

[문제] D사는 협상 적격자가 될 수 있는가? 그 이유를 **협상 적격자 선정의 가격 요건**과 관련하여 서술하시오.

[정답] 될 수 없습니다. 협상 적격자가 되기 위해서는 기술능력평가 점수가 배점한도의 85% 이상이어야 할 뿐만 아니라, **입찰 가격이 예정가격 이하**여야 합니다. 예가를 초과하면 협상 대상에서 제외됩니다.

[해설] 기술이 아무리 좋아도 예산 범위(예정가격)를 초과하면 계약할 수 없습니다.

제2장: 계약 이행 및 대가 지급 (심화 사례)

5. [사례] E사는 공공기관에 납품을 완료하고 대금을 청구하려 합니다. 그런데 E사는 현재 국세 500만 원을 체납 중입니다. 받을 납품 대금은 2,000만 원입니다.

[문제] E사가 체납 상태에서도 대금을 수령할 수 있는 **'체납세 정산처리'** 절차에 대해 서술하시오.

[정답] E사는 '체납세 정산처리 요청서'를 작성하여 청구 서류와 함께 제출해야 합니다. 발주기관은 지급할 대금에서 체납 세액(500만 원)을 공제하여 관할 세무서에 직접 납부하고, 나머지 차액(1,500만 원)을 E사에게 지급합니다.

[해설] 국세징수법 특례에 따라 조달청이 세금을 대납해주는 방식으로 처리 가능합니다.

---

6. [사례] F사는 선금(선금급)을 수령하여 자재를 구입했으나, 경영 악화로 인해 계약을 중도에 포기(해지)하게 되었습니다. 발주기관은 선금 반환을 청구하려 합니다.

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

[문제] 이때 F사가 반환해야 할 금액은 단순히 수령한 선금 원금인가? **이자 상당액**의 가산 여부와 **이자율 적용 기준 시점**에 대해 서술하시오.

[정답] F사는 선금 잔액에 **약정 이자 상당액을 가산**하여 반환해야 합니다. 이때 이자율은 **선금을 지급한 시점**의 금리를 기준으로 계산합니다.

[해설] 귀책사유로 인한 반환 시에는 이자까지 포함하여 환수합니다.

---

7. [사례] G사는 물품 납품 후 검사·검수까지 완료되었음에도 불구하고, 발주기관 담당자가 차일피일 미루며 10일이 넘도록 대금을 지급하지 않고 있습니다.

[문제] G사가 청구할 수 있는 권리의 명칭과, 관련 법령상 대금 지급 지연 시 적용되는 **지연이자**의 계산 방식(기간 기준)을 서술하시오.

[정답] G사는 지연이자(지연배상금)를 청구할 수 있습니다. 지연이자는 대금 지급 기한(청구일로부터 5일)의 **다음 날부터 실제 지급하는 날까지의 일수**에 대해 해당 금리를 적용하여 계산합니다.

[해설] 정부 입찰·계약 집행기준에 따라 대금 지급 지연 시 시중 금리에 따른 이자를 지급해야 합니다.

---

8. [사례] H사는 관급자재인 레미콘을 납품하는 계약을 맺었습니다. 현장 사정으로 인해 레미콘 타설 일정이 당초보다 3개월 지연되어, H사는 대기 기간 동안의 손실 보상을 요구하려 합니다.

[문제] 발주기관의 귀책(공사 지연)으로 납품이 지연된 경우, 계약상대자가 청구할 수 있는 **'보관비' 등 추가 비용**의 보전 가능 여부와 근거를 서술하시오.

[정답] 보전받을 수 있습니다. 발주기관의 책임으로 납품이 지연된 경우, 물품의 보관, 관리, 운반 등에 소요된 **실비**를 계약금액 조정(변경)을 통해 지급받을 수 있습니다.

[해설] 계약상대자의 책임 없는 사유로 납품이 지연되어 발생한 추가 비용은 실비 정산 대상입니다.

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

제3장: 다수공급자계약(MAS) 및 쇼핑몰 (심화 사례)

9. [사례] MAS 계약업체 I사는 조달청과 계약된 모델과 성능은 동일하나 디자인을 약간 변경한 신제품을 출시했습니다. I사는 별도 승인 없이 이 신제품을 기존 모델명으로 납품했습니다.

[문제] I사의 행위가 위반한 규정(계약규격 상이)과 이로 인해 받을 수 있는 제재 조치(거래정지 기간 등)에 대해 서술하시오.

[정답] 이는 **부정당업자 제재** 또는 **거래정지** 사유에 해당합니다. 정당한 이유 없이 계약 규격과 상이한 제품을 납품한 경우, 해당 품명에 대해 **1개월 이상 6개월 이하**의 거래정지 처분을 받을 수 있으며, 고의성이 짙은 경우 계약 해지될 수 있습니다.

[해설] 규격 변경이 필요하면 반드시 사전에 변경 계약을 체결해야 합니다.

---

10. [사례] J사는 MAS 2단계 경쟁 제안요청(예산 3억 원)을 받았으나, 수요기관이 제시한 납품 기한이 너무 촉박하여 맞출 수 없는 상황입니다.

[문제] J사가 제안서 제출 시 **납품 기한을 연장하여 제안**할 수 있는지 여부와, 만약 수요기관의 요구 기한을 초과하여 제안했을 때의 평가 결과(감점 또는 부적격)에 대해 서술하시오.

[정답] J사는 계약된 납품 기한 범위 내라면 연장 제안을 할 수 있으나, 수요기관이 제안요청서에 명시한 **납품 요구 기한을 초과하여 제안할 수는 없습니다.** 이를 위반할 경우 **평가 부적격** 처리되거나, 납기 지체로 간주되어 감점될 수 있습니다.

[해설] 2단계 경쟁에서는 수요기관의 요구 조건(납기) 충족 여부가 중요합니다.

---

11. [사례] K사는 MAS 계약 기간 중 원자재 가격 하락으로 인해 제조 원가가 크게 낮아졌습니다. K사는 경쟁력을 높이기 위해 계약단가를 인하하고 싶습니다.

[문제] 계약단가 인하는 계약 체결 후 **얼마의 기간이 지나야 가능한지**, 그리고 **감액 비율의 제한**이 있는지 서술하시오.

[정답] 계약단가 인하는 **계약 체결 후 기간 제한 없이 수시로** 가능합니다. 또한, 인하 비율에 대한 제한도 없어 자유롭게 가격 경쟁력을 확보할 수 있습니다.

[해설] 단가 인상은 90일 경과 등 조건이 까다롭지만, 인하는 업체 자율에 맡겨 권장합니다.

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

---

12. [사례] L사는 MAS 계약 물품에 대해 '할인행사'를 진행하려고 합니다. 그런데 이미 올해 3번의 할인행사를 진행했습니다.

[문제] L사는 추가로 할인행사를 진행할 수 있는가? MAS 규정상 **연간 할인행사 허용 횟수**와 **1회당 행사 가능 기간**을 서술하시오.

[정답] 진행할 수 없습니다. 할인행사는 계약 기간 1년 기준 **최대 3회**까지만 허용됩니다. 1회당 행사 기간은 **7일~15일**입니다.

[해설] 무분별한 할인 남발로 인한 시장 교란을 막기 위해 횟수를 제한합니다.

제4장: 우수·혁신제품 및 벤처나라 (심화 사례)

13. [사례] 우수조달물품 지정업체 M사는 지정 제품의 핵심 부품인 LCD 패널을 외국산 저가 부품으로 변경하여 사용하다가 적발되었습니다. M사의 직접재료비 중 외국산 부품 비율이 60%가 되었습니다.

[문제] 우수조달물품 지정 요건 중 **외국산 부품 사용 비율 제한** 기준은 얼마이며, 이를 위반했을 때 받게 되는 조치(**지정 취소**)에 대해 서술하시오.

[정답] 외국산 부품의 직접재료비 비율이 **50%를 초과**해서는 안 됩니다. 이를 위반한 경우 해당 제품의 **우수조달물품 지정이 취소**될 수 있습니다.

[해설] 우수제품은 국내 중소기업 육성이 목적이므로 국산화 비율을 중요하게 봅니다.

---

14. [사례] 혁신제품 시범구매 사업에 참여한 N사는 시범사용 기관으로부터 "제품 성능이 당초 기대에 미치지 못한다"는 피드백과 함께 '보완' 판정을 받았습니다.

[문제] '성공'이 아닌 **'보완' 판정**을 받았을 때 N사가 취해야 할 후속 조치와, 재평가 절차에 대해 서술하시오.

[정답] N사는 판정 통보를 받은 날로부터 **30일 이내에 '시범사용 보완계획서'를 제출**해야 합니다. 이후 보완 조치를 이행하고 시범사용 기관으로부터 적정성을 다시 확인받아 최종 성공 여부를 판정받게 됩니다.

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

[해설] 실패가 아닌 보완 판정은 기업에게 개선의 기회를 주는 것입니다.

---

15. [사례] O사는 벤처나라에 등록된 상품의 판매 실적이 저조하여, 등록 기간(지정 기간)을 연장하고 싶어 합니다.

[문제] 벤처나라 지정 기간은 기본 6년입니다. O사는 **지정 기간을 추가로 연장**할 수 있는지 여부를 규정에 근거하여 서술하시오.

[정답] 연장할 수 없습니다. 벤처나라 지정 기간은 지정일로부터 6년이며, 동일 세부품명으로 **지정 기간 연장은 불가능**합니다. (기간 만료 후에는 일반 쇼핑몰 등으로 진출해야 합니다).

[해설] 벤처나라는 '인큐베이팅' 성격이므로 일정 기간 후에는 졸업해야 합니다.

제5장: 외자 및 기타 실무 (심화 사례)

16. [사례] 외자 구매 입찰에서 P사는 입찰서의 유효기간을 '개찰일로부터 30일'로 설정하여 제출했습니다. 그러나 입찰설명서에는 '90일 이상'으로 명시되어 있었습니다.

[문제] 이 경우 P사의 입찰은 유효한가? **입찰 유효기간 미준수** 시 처리 기준에 대해 서술하시오.

[정답] 입찰 무효 사유가 될 수 있습니다. 입찰설명서에서 정한 입찰 유효기간보다 짧게 설정된 입찰서는 발주기관이 요구하는 조건을 충족하지 못한 것으로 간주되어 거부될 수 있습니다.

[해설] 외자 입찰은 평가 및 계약에 장시간이 소요되므로 충분한 유효기간을 요구합니다.

---

17. [사례] Q사는 외자 물품을 납품하면서 운송 조건으로 **DDP (Delivered Duty Paid)** 조건을 계약했습니다. 세관 통관 시 관세가 발생했습니다.

[문제] DDP 조건에서 **관세 납부의 의무**는 수출자(공급자)와 수입자(수요기관) 중 누구에게 있는지 서술하시오.

[정답] 수출자(공급자)에게 있습니다. DDP 조건은 매도인이 지정된 목적지까지 물품을 운송하는 데 드는 모든 비용과 위험을 부담하며, 여기에는 **수입 관세 및 통관 비용도 포함**됩니다.

[해설] DDP는 매도인의 의무가 가장 큰 조건입니다.

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

---

18. [사례] R사는 조달청에 물품 목록화를 요청하면서, 제품 식별을 위해 **모델명**을 'Best-Product-2024'와 같이 한글이나 특수문자 없이 영문과 숫자로만 기재했습니다.

[문제] R사의 모델명 표기 방식은 적절한가? 물품목록제도상 모델명 표기 원칙(사용 가능 문자)에 대해 서술하시오.

[정답] 적절합니다. 모델명은 원칙적으로 영문, 숫자, 하이픈(-)만 사용할 수 있으며, 한글이나 쉼표, 기타 특수문자, 띄어쓰기는 허용되지 않습니다.

[해설] 전 세계적 호환성을 위해 모델명 표기 규칙을 엄격히 따릅니다.

---

19. [사례] S사는 다수공급자계약(MAS) 2단계 경쟁에서 '종합평가방식'으로 평가받고 있습니다. S사는 '약자지원' 항목에서 가점을 받고자 합니다.

[문제] 약자지원 평가 항목 중, '창업기업'으로 인정받아 가점을 받기 위한 사업 개시일 기준(업력)은 몇 년 이내인지 서술하시오.

[정답] 사업 개시일로부터 **7년 이내**인 기업이어야 합니다.

[해설] 2단계 경쟁 평가에서도 창업 초기 기업에 대한 우대 정책이 적용됩니다.

---

20. [사례] T사는 조달청 시설공사 맞춤형서비스를 통해 공사를 수주했습니다. 공사 진행 중 **관급자재** 수급이 지연되어 공사 기간이 연장되었습니다.

[문제] 이 경우 공기 연장에 따른 간접비(현장관리비 등)의 증액을 청구할 수 있는 주체는 누구이며, 그 비용 부담 책임은 누구에게 있는지 서술하시오.

[정답] 시공사(계약상대자)는 발주기관에 간접비 증액을 청구할 수 있으며, 관급자재 공급 지연은 **발주기관의 귀책사유**이므로 **발주기관이 비용을 부담**해야 합니다.

[해설] 발주기관이 공급하기로 한 자재의 지연은 시공사의 책임이 아니므로 보상받아야 합니다.

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

공공조달관리사 시험 전 범위 종합평가 (30문항)

문제 1. 정부계약의 성격과 원칙에 대한 설명으로 가장 적절하지 않은 것은?

① 정부계약은 국가가 사경제 주체로서 행하는 사법상의 법률행위이다.

② 계약자유의 원칙이 적용되나, 공공성을 위해 법령에 의한 제한을 받는다.

③ 국가계약법은 국가 내부 관계를 규율하는 훈시적 성격의 규정이나, 대외적으로 국민에게 영향을 미친다.

④ 사정변경의 원칙은 적용되지 않으므로 계약 체결 후 상황이 변해도 계약 내용은 절대 변경할 수 없다.

⑤ 신의성실의 원칙에 따라 권리의 행사와 의무의 이행은 신의를 좇아 성실히 해야 한다.

[정답] ④ [해설] 정부계약에서도 민법의 일반원칙인 '사정변경의 원칙'이 적용됩니다. 물가 변동이나 설계 변경 등 사정 변경이 있을 경우 계약금액을 조정할 수 있는 제도가 마련되어 있습니다.

문제 2. 조달청 물품목록번호(16자리) 부여 체계에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 물품분류번호(8자리) + 물품식별번호(8자리)

② 기관번호(8자리) + 품목번호(8자리)

③ 세부품명번호(10자리) + 속성번호(6자리)

④ UNSPSC 코드(8자리) + 일련번호(8자리)

⑤ 계약번호(10자리) + 식별번호(6자리)

[정답] ① [해설] 물품목록번호는 기능, 용도, 성질에 따라 분류한 '물품분류번호(8자리)'와 개별 물품을 구별하기 위한 '물품식별번호(8자리)'로 구성됩니다.

문제 3. 일반경쟁입찰의 성립 요건으로, 유효한 입찰 참가자의 최소 인원수는?

① 1인 이상 ② 2인 이상 ③ 3인 이상 ④ 5인 이상 ⑤ 10인 이상

[정답] ② [해설] 경쟁입찰은 2인 이상의 유효한 입찰자가 있어야 성립합니다. 1인만 입찰하거나 유효한 입찰자가 1인인 경우에는 유찰됩니다.

문제 4. 다음 중 '제한경쟁입찰'에서 입찰 참가 자격을 제한할 수 있는 요소가 아닌 것은?

① 실적 (동일 또는 유사 실적) ② 기술의 보유 상황

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

③ 본점 소재지 (지역)　　④ 중소기업 여부

⑤ 대표자의 성별 및 연령

[정답] ⑤ [해설] 제한경쟁입찰은 실적, 기술, 지역, 설비, 자본금, 중소기업 여부 등으로 제한할 수 있으나, 대표자의 성별, 연령, 출신 학교 등 개인적 속성으로 제한하는 것은 금지됩니다.

문제 5. 다음 중 '지명경쟁입찰'을 실시할 수 있는 경우로 가장 적절한 것은?

① 추정가격이 3억 원인 일반 물품 제조 계약

② 불특정 다수의 입찰 참가가 필요한 경우

③ 특수한 설비나 기술이 필요하여 입찰 대상자가 10인 이내인 경우

④ 입찰 참가자가 20인 이상일 것으로 예상되는 경우

⑤ 지역 경제 활성화를 위해 특정 지역 업체만 참여시키고 싶은 경우

[정답] ③ [해설] 지명경쟁입찰은 특수한 설비·기술·자재 등이 필요하여 입찰 대상자가 10인 이내인 경우, 추정가격 1억 원 이하의 제조 등 소액인 경우에 가능합니다.

문제 6. 소액수의계약과 관련하여 1인 견적 제출이 가능한 기준 금액(일반적인 경우)은?

① 추정가격 2천만 원 이하　　② 추정가격 3천만 원 이하

③ 추정가격 5천만 원 이하　　④ 추정가격 1억 원 이하

⑤ 추정가격 2억 원 이하

[정답] ① [해설] 추정가격 2천만 원 이하인 경우 1인 견적 제출에 의한 수의계약이 가능합니다. (여성기업, 장애인기업 등은 5천만 원 이하까지 가능)

문제 7. 낙찰자 결정 방식 중 '적격심사제'에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 입찰가격이 예정가격 이하 최저가인 자를 무조건 낙찰자로 선정한다.

② 기술제안서 점수만으로 낙찰자를 선정한다.

③ 예정가격 이하 최저가 입찰자 순으로 이행능력을 심사하여 종합평점이 일정 기준 이상인 자를 선정한다.

④ 가장 높은 가격을 써낸 자를 낙찰자로 선정한다.

⑤ 입찰 가격과 상관없이 실적이 가장 우수한 자를 선정한다.

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

[정답] ③ [해설] 적격심사제는 입찰가격이 예정가격 이하로서 최저가인 입찰자 순으로 이행능력(실적, 기술, 재무 등)을 심사하여 종합평점이 일정 수준 이상인 자를 낙찰자로 결정하는 방식입니다.

문제 8. '협상에 의한 계약' 체결 시 제안서 평가 점수의 일반적인 구성 비율(국가계약 기준)은?

① 기술능력 50% : 입찰가격 50%　② 기술능력 60% : 입찰가격 40%

③ 기술능력 70% : 입찰가격 30%　④ 기술능력 80% : 입찰가격 20%

⑤ 기술능력 90% : 입찰가격 10%

[정답] ④ [해설] 협상에 의한 계약의 평가는 기술능력평가 80점과 입찰가격평가 20점을 합산하여 평가하는 것이 원칙입니다.

문제 9. 예정가격 결정의 기준이 되는 가격 중 우선순위가 가장 높은 것은?

① 감정가격　② 견적가격　③ 원가계산가격

④ 적정한 거래가 형성된 경우의 거래실례가격　⑤ 유사한 물품의 거래실례가격

[정답] ④ [해설] 예정가격 결정 시 기준 가격 우선순위는 ①법령에 의해 결정된 가격(통제란이 있는 경우), ②적정한 거래실례가격, ③원가계산가격, ④감정가격 순입니다.

문제 10. 복수예비가격을 이용한 예정가격 결정 절차에서 예비가격의 작성 개수와 추첨 개수로 옳은 것은?

① 10개 작성, 2개 추첨　② 15개 작성, 3개 추첨　③ 15개 작성, 4개 추첨

④ 20개 작성, 4개 추첨　⑤ 20개 작성, 5개 추첨

[정답] ③ [해설] 기초금액을 기준으로 ±2% 범위 내에서 15개의 복수예비가격을 작성하고, 입찰 참가자가 추첨한 번호 중 가장 많이 선택된 4개를 산술평균하여 예정가격을 결정합니다.

문제 11. 원가계산에 의한 예정가격 작성 시 '이윤'을 산출하는 공식으로 옳은 것은?

① (재료비 + 노무비 + 경비) × 이윤율

② (노무비 + 경비 + 일반관리비) × 이윤율

③ (재료비 + 노무비 + 일반관리비) × 이윤율

④ (직접재료비 + 직접노무비 + 경비) × 이윤율

⑤ 총원가 × 이윤율

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

[정답] ② [해설] 이윤은 노무비, 경비(기술료 및 외주가공비 제외), 일반관리비의 합계액에 이윤율을 곱하여 산정합니다. 재료비는 이윤 산정 대상에서 제외됩니다.

문제 12. 일반적인 물품 구매 입찰공고 기간은 입찰서 제출 마감일 전일부터 기산하여 며칠 전인가?

① 3일 ② 5일 ③ 7일 ④ 10일 ⑤ 14일

[정답] ③ [해설] 입찰공고는 원칙적으로 입찰서 제출 마감일의 전일부터 기산하여 7일 전에 공고해야 합니다. (긴급 시 5일 단축 가능)

문제 13. 입찰보증금의 납부 금액 기준은 입찰금액의 얼마 이상인가?

① 100분의 2.5 ② 100분의 5 ③ 100분의 10

④ 100분의 15 ⑤ 100분의 20

[정답] ② [해설] 입찰참가 희망자는 입찰금액의 100분의 5(5%) 이상의 입찰보증금을 납부해야 합니다.

문제 14. 다음 중 '입찰 무효' 사유에 해당하지 <u>않는</u> 것은?

① 입찰참가자격이 없는 자가 입찰한 경우

② 소정의 입찰보증금을 납부하지 않은 경우

③ 동일인이 동일 입찰에 2통 이상의 입찰서를 제출한 경우

④ 입찰서의 투찰 금액이 예정가격보다 높은 경우

⑤ 대리권이 없는 자가 입찰한 경우

[정답] ④ [해설] 예정가격보다 높게 투찰한 것은 낙찰 대상에서 제외(탈락)되는 사유일 뿐, 입찰 자체가 법적으로 무효가 되는 것은 아닙니다.

문제 15. 낙찰자가 정당한 이유 없이 소정의 기한 내에 계약을 체결하지 않을 경우 입찰보증금의 처리 방법은?

① 즉시 반환한다. ② 계약보증금으로 전환한다.

③ 국고에 귀속한다. ④ 다음 입찰의 보증금으로 유예한다.

⑤ 지체상금을 공제하고 반환한다.

[정답] ③ [해설] 낙찰자가 정당한 이유 없이 계약을 체결하지 않을 때에는 입찰보증금을 국고에 귀속 조치합니다.

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

문제 16. 계약보증금의 법적 최소 납부율은 계약금액의 얼마 이상인가?

① 5% ② 10% ③ 15% ④ 20% ⑤ 30%

[정답] ② [해설] 계약보증금은 원칙적으로 계약금액의 100분의 10(10%) 이상을 납부해야 합니다.

문제 17. 선금(Prepayment) 지급에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 계약금액의 100%까지 지급할 수 있다.

② 입찰참가자격 제한을 받고 있는 자에게도 지급할 수 있다.

③ 계약상대자의 자금 사정을 원활하게 하여 계약 이행을 도모하기 위한 제도이다.

④ 선금은 기성 대가 지급 시 정산하지 않고 계약 종료 시 일괄 정산한다.

⑤ 선금 사용 내역서는 제출할 필요가 없다.

[정답] ③ [해설] 선금은 계약금액의 최대 70% 범위 내에서 지급하며, 자재 확보 등을 돕기 위한 제도입니다. 기성 지급 시마다 정산해야 하며 사용 내역을 제출해야 합니다.

문제 18. 물가 변동으로 인한 계약금액 조정(Escalation)을 신청하기 위한 요건으로 옳은 것은?

① 계약체결일로부터 30일 경과, 물가변동률 1% 이상

② 계약체결일로부터 60일 경과, 물가변동률 5% 이상

③ 계약체결일로부터 90일 경과, 물가변동률 3% 이상

④ 계약체결일로부터 120일 경과, 물가변동률 3% 이상

⑤ 계약체결일로부터 90일 경과, 물가변동률 10% 이상

[정답] ③ [해설] 물가 변동으로 인한 계약금액 조정 요건은 계약체결일로부터 90일 이상 경과하고, 동시에 품목조정율 또는 지수조정율이 3% 이상 증감된 때입니다.

문제 19. 물품(제조·구매) 계약에서 납품이 지연되었을 때 부과하는 지체상금의 일반적인 요율은?

① 1000분의 0.25 ② 1000분의 0.5 ③ 1000분의 0.75

④ 1000분의 1.25 ⑤ 1000분의 2.5

[정답] ③ [해설] 국가계약법령상 물품의 제조·구매에 대한 지체상금율은 1일당 계약금액의 1000분의 0.75입니다.

문제 20. 검사(Inspection) 완료 시한의 원칙으로 옳은 것은?

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

① 3일 이내 ② 5일 이내 ③ 7일 이내 ④ 14일 이내 ⑤ 30일 이내

[정답] ④ [해설] 검사는 계약상대자로부터 이행 완료 사실을 통지받은 날로부터 14일 이내에 완료해야 합니다.

문제 21. 계약상대자가 대금을 청구했을 때, 발주기관의 대가 지급 기한은 원칙적으로 며칠 이내인가? ① 3일 ② 5일 (공휴일, 토요일 제외) ③ 7일 ④ 10일 ⑤ 14일

[정답] ② [해설] 대가는 검사·검수가 완료된 후 청구를 받은 날로부터 5일 이내에 지급하는 것이 원칙입니다.

문제 22. 다음 중 물품의 '하자보수보증금' 일반적인 납부율은?

① 2% ② 3% ③ 5% ④ 10% ⑤ 15%

[정답] ③ [해설] 물품의 경우 하자보수보증금은 계약금액의 100분의 5(5%)를 납부하게 할 수 있습니다. (용역은 2%)

문제 23. 계약상대자가 정당한 이유 없이 계약을 이행하지 않아 계약이 해제·해지된 경우 받는 제재는?

① 경고 조치 ② 과태료 부과 ③ 부정당업자 입찰참가자격 제한

④ 계약 기간 연장 ⑤ 선금 추가 지급

[정답] ③ [해설] 정당한 이유 없이 계약을 이행하지 아니한 자에 대해서는 계약보증금 국고 귀속과 함께 부정당업자 입찰참가자격 제한 처분을 받습니다.

문제 24. 부정당업자 제재 처분을 갈음하여 부과할 수 있는 금전적 제재 수단은?

① 과태료 ② 벌금 ③ 과징금 ④ 이행강제금 ⑤ 범칙금

[정답] ③ [해설] 부정당업자의 위반 행위가 경미하거나 유효한 경쟁입찰이 성립되지 않을 우려가 있는 경우 등에는 입찰참가자격 제한을 갈음하여 '과징금'을 부과할 수 있습니다.

문제 25. 국가계약분쟁조정위원회에 재심을 청구할 수 있는 기간은 이의신청 처리결과를 통지받은 날로부터 며칠 이내인가?

① 7일 ② 10일 ③ 15일 ④ 20일 ⑤ 30일

[정답] ④ [해설] 이의신청에 대한 발주기관의 심사 결과에 불복하는 경우, 그 통지를 받은 날로부터 20일 이내에 국가계약분쟁조정위원회에 재심을 청구할 수 있습니다. (국가계약법 기준)

문제 26. 다음 중 '사후원가검토조건부 계약'을 체결하는 주된 이유는?

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

① 입찰 경쟁을 피하기 위해서

② 계약 체결 시점에 가격을 확정하기 곤란하여 이행 후 정산하기 위해서

③ 계약상대자에게 더 많은 이윤을 보장하기 위해서

④ 입찰 절차를 간소화하기 위해서

⑤ 선금을 지급하지 않기 위해서

[정답] ② [해설] 사후원가검토조건부 계약은 입찰 당시에는 원가 자료가 부족하거나 가격을 확정하기 어려워, 계약 이행 후에 실제 투입된 원가를 조사하여 정산(확정)하는 방식입니다.

문제 27. 조달청 '납품검사 면제' 대상으로 선정될 수 있는 요건으로 가장 거리가 먼 것은?

① KS 인증 제품 (산업표준화법)

② 품질경영 우수기업으로 선정된 자가 제조한 제품

③ 조달청장이 고시한 품질관리능력 평가기준에 적합한 자

④ 최근 2년간 납품 실적이 전혀 없는 신규 업체

⑤ 조달우수제품 등 품질이 검증된 제품

[정답] ④ [해설] 납품검사 면제는 품질 신뢰성이 확보된 제품에 적용됩니다. 최근 조달계약 납품 실적이 없거나 불합격 이력이 있는 업체는 면제 대상에서 제외됩니다.

문제 28. 계약상대자가 계약상의 의무를 이행하지 않아 계약보증금을 국고에 귀속시킬 때, 절대 해서는 안 되는 조치는?

① 계약보증금을 기성대가(미지급금)와 상계 처리하는 것

② 현금으로 징수하는 것

③ 보증보험사에 청구하는 것

④ 계약 해제 및 해지 통보

⑤ 부정당업자 제재 요청

[정답] ① [해설] 국가계약법령상 계약보증금은 위약벌적 성격을 가지므로, 원칙적으로 계약상대자의 미지급 기성금(채권)과 상계 처리하지 않고 전액을 국고에 귀속시켜야 합니다.

문제 29. 다음 중 '지체상금'이 면제되는 사유(지체일수에 산입하지 않는 경우)에 해당하는 것은?

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

① 계약상대자의 자금 사정 악화

② 계약상대자의 원자재 수급 불량 (단순 수급불량)

③ 천재지변 등 불가항력의 사유

④ 계약상대자의 파업

⑤ 하도급 업체의 부도

[정답] ③ [해설] 천재지변, 전쟁, 홍수 등 불가항력의 사유나 발주기관의 책임으로 인한 지연 등은 계약상대자의 책임에 속하지 않는 사유로 인정되어 지체상금이 면제됩니다.

문제 30. 입찰 공고상 '입찰보증금 납부 면제' 대상자가 입찰에 참여할 때 제출해야 하는 서류는?

① 현금 ② 이행보증보험증권 ③ 입찰보증금 지급각서

④ 인감증명서 ⑤ 부동산 담보 설정 서류

[정답] ③ [해설] 국가기관, 공공기관, 또는 경쟁입찰참가자격 등록자 등 입찰보증금 납부 면제 대상자는 입찰보증금 국고 귀속 사유 발생 시 해당 금액 납부를 확약하는 내용이 포함된 '입찰보증금 지급각서'를 제출하는 것으로 갈음합니다.

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

[공공조달관리사 1차 실전 모의고사]

문제 1. 정부계약의 법적 성질에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?

① 공권력의 주체로서 행하는 공법상의 법률행위이다.

② 사경제 주체로서 행하는 사법상의 법률행위로 원칙적으로 민법이 적용된다.

③ 계약자유의 원칙이 무제한적으로 적용된다.

④ 국가가 우월한 지위에서 국민에게 의무를 부과하는 행정처분이다.

⑤ 계약 분쟁 발생 시 민사소송이 아닌 행정소송으로만 해결해야 한다.

[정답] ② [해설] 정부계약은 국가가 사인의 지위(사경제 주체)에서 상호 대립하는 의사표시의 합치에 의해 성립하는 사법상의 법률행위입니다. 따라서 민법의 일반원칙(계약자유, 신의성실 등)이 적용되나, 국가계약법령 등에 의해 일부 제한될 수 있습니다. 분쟁 시 원칙적으로 민사소송의 대상이 됩니다(부정당업자 제재처분 제외).

문제 2. 조달청 물품목록번호 16자리의 구성 체계로 옳은 것은?

① 기관번호(8자리) + 품목번호(8자리)

② 물품분류번호(8자리) + 물품식별번호(8자리)

③ 세부품명번호(10자리) + 속성번호(6자리)

④ UNSPSC 코드(8자리) + 일련번호(8자리)

⑤ 계약번호(10자리) + 식별번호(6자리)

[정답] ② [해설] 물품목록번호는 기능, 용도, 성질에 따라 분류한 '물품분류번호(8자리)'와 개별 물품을 구별하기 위한 '물품식별번호(8자리)'로 구성됩니다.

문제 3. 일반경쟁입찰이 유효하게 성립하기 위한 입찰 참가자의 최소 인원수는?

① 1인 이상 ② 2인 이상 ③ 3인 이상 ④ 4인 이상 ⑤ 5인 이상

[정답] ② [해설] 경쟁입찰은 2인 이상의 유효한 입찰자가 있어야 성립합니다. 1인만 입찰하거나 유효한 입찰자가 1인인 경우에는 유찰됩니다.

문제 4. 다음 중 '제한경쟁입찰'에서 입찰 참가 자격을 제한할 수 있는 요소가 아닌 것은?

① 실적 (동일 또는 유사 실적) ② 기술의 보유 상황

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

③ 본점 소재지 (지역)　　④ 중소기업 여부

⑤ 대표자의 출신 학교

[정답] ⑤ [해설] 제한경쟁입찰은 실적, 기술, 지역, 설비, 자본금, 중소기업 여부 등으로 제한할 수 있으나, 대표자의 출신 학교나 성별 등 개인적 속성으로 제한하는 것은 허용되지 않습니다.

문제 5. 다음 중 '지명경쟁입찰'을 실시할 수 있는 경우로 가장 적절한 것은?

① 추정가격이 3억 원인 일반 물품 제조 계약

② 불특정 다수의 입찰 참가가 필요한 경우

③ 특수한 설비나 기술이 필요하여 입찰 대상자가 10인 이내인 경우

④ 입찰 참가자가 20인 이상일 것으로 예상되는 경우

⑤ 지역 경제 활성화를 위해 특정 지역 업체만 참여시키고 싶은 경우

[정답] ③ [해설] 지명경쟁입찰은 특수한 설비·기술·자재 등이 필요하여 입찰 대상자가 10인 이내인 경우, 추정가격 1억 원 이하의 제조 등 소액인 경우에 가능합니다. 3억 원인 일반 물품은 해당하지 않습니다.

문제 6. 소액수의계약과 관련하여 1인 견적 제출이 가능한 기준 금액(일반적인 경우)은?

① 추정가격 2천만 원 이하　　② 추정가격 3천만 원 이하

③ 추정가격 5천만 원 이하　　④ 추정가격 1억 원 이하

⑤ 추정가격 2억 원 이하

[정답] ① [해설] 추정가격 2천만 원 이하인 경우 1인 견적 제출에 의한 수의계약이 가능합니다. (여성기업, 장애인기업, 사회적기업 등은 5천만 원 이하까지 가능)

문제 7. 낙찰자 결정 방식 중 '적격심사제(계약이행능력심사)'에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 입찰가격이 예정가격 이하 최저가인 자를 무조건 낙찰자로 선정한다.

② 기술제안서 점수만으로 낙찰자를 선정한다.

③ 예정가격 이하 최저가 입찰자 순으로 이행능력을 심사하여 종합평점이 일정 기준 이상인 자를 선정한다.

④ 가장 높은 가격을 써낸 자를 낙찰자로 선정한다.

⑤ 입찰 가격과 상관없이 실적이 가장 우수한 자를 선정한다.

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

[정답] ③ [해설] 적격심사제는 입찰가격이 예정가격 이하로서 최저가인 입찰자 순으로 이행능력(실적, 기술, 재무 등)을 심사하여 종합평점이 일정 수준 이상인 자를 낙찰자로 결정하는 방식입니다.

문제 8. '협상에 의한 계약' 체결 시 제안서 평가 점수의 일반적인 구성 비율(국가계약 기준)은?

① 기술능력 50% : 입찰가격 50%　　② 기술능력 60% : 입찰가격 40%

③ 기술능력 70% : 입찰가격 30%　　④ 기술능력 80% : 입찰가격 20%

⑤ 기술능력 90% : 입찰가격 10%

[정답] ④ [해설] 협상에 의한 계약의 평가는 기술능력평가 80점과 입찰가격평가 20점을 합산하여 평가하는 것이 원칙입니다. (사업 특성에 따라 10점 범위 내 조정 가능)

문제 9. 예정가격 결정의 기준이 되는 가격 중 우선순위가 가장 높은 것은?

① 감정가격　　② 견적가격　　③ 원가계산가격

④ 적정한 거래가 형성된 경우의 거래실례가격

⑤ 유사한 물품의 거래실례가격

[정답] ④ [해설] 예정가격 결정 시 기준 가격 우선순위는 ①법령에 의해 결정된 가격(통제란이 있는 경우), ②적정한 거래실례가격, ③원가계산가격, ④감정가격, ⑤유사 거래실례가격, ⑥견적가격 순입니다.

문제 10. 복수예비가격을 이용한 예정가격 결정 절차에서 예비가격의 작성 개수와 추첨 개수로 옳은 것은?

① 10개 작성, 2개 추첨　　② 15개 작성, 3개 추첨

③ 15개 작성, 4개 추첨　　④ 20개 작성, 4개 추첨

⑤ 20개 작성, 5개 추첨

[정답] ③ [해설] 기초금액을 기준으로 ±2%~3% 범위 내에서 15개의 복수예비가격을 작성하고, 입찰 참가자가 추첨한 번호 중 가장 많이 선택된 4개를 산술평균하여 예정가격을 결정합니다.

문제 11. 원가계산에 의한 예정가격 작성 시 '일반관리비'의 산정 기준이 되는 항목 합계는?

① 재료비 + 노무비　　② 재료비 + 노무비 + 경비

③ 재료비 + 경비　　④ 노무비 + 경비

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

⑤ 재료비 + 노무비 + 경비 + 이윤

[정답] ② [해설] 일반관리비는 제조원가인 (재료비 + 노무비 + 경비)의 합계액에 일반관리비율을 곱하여 산정합니다.

문제 12. 일반적인 물품 구매 입찰공고 기간은 입찰서 제출 마감일 전일부터 기산하여 며칠 전인가?

① 3일 ② 5일 ③ 7일 ④ 10일 ⑤ 14일

[정답] ③ [해설] 입찰공고는 원칙적으로 입찰서 제출 마감일의 전일부터 기산하여 7일 전에 공고해야 합니다. (긴급 시 또는 재공고 입찰 시 5일로 단축 가능)

문제 13. 입찰보증금의 납부 금액 기준은 입찰금액의 얼마 이상인가?

① 100분의 2.5 ② 100분의 5 ③ 100분의 10

④ 100분의 15 ⑤ 100분의 20

[정답] ② [해설] 입찰참가 희망자는 입찰금액의 100분의 5(5%) 이상의 입찰보증금을 납부해야 합니다. 대부분의 경우 지급각서로 대체됩니다.

문제 14. 다음 중 '입찰 무효' 사유에 해당하지 <u>않는</u> 것은?

① 입찰참가자격이 없는 자가 입찰한 경우

② 소정의 입찰보증금을 납부하지 않은 경우

③ 동일인이 동일 입찰에 2통 이상의 입찰서를 제출한 경우

④ 입찰서의 투찰 금액이 예정가격보다 높은 경우

⑤ 대리권이 없는 자가 입찰한 경우

[정답] ④ [해설] 예정가격보다 높게 투찰한 것은 낙찰 대상에서 제외(탈락)되는 사유일 뿐, 입찰 자체가 법적으로 무효가 되는 것은 아닙니다. ①, ②, ③, ⑤는 대표적인 입찰 무효 사유입니다.

문제 15. 낙찰자가 정당한 이유 없이 소정의 기한 내에 계약을 체결하지 않을 경우 입찰보증금의 처리 방법은?

① 즉시 반환한다. ② 계약보증금으로 전환한다.

③ 국고에 귀속한다. ④ 다음 입찰의 보증금으로 유예한다.

⑤ 지체상금을 공제하고 반환한다.

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

[정답] ③ [해설] 낙찰자가 정당한 이유 없이 소정의 기한(통상 10일) 내에 계약을 체결하지 않을 때에는 입찰보증금을 국고에 귀속 조치하고, 부정당업자 제재를 받습니다.

문제 16. 계약보증금의 법적 최소 납부율은 계약금액의 얼마 이상인가?

① 5% ② 10% ③ 15% ④ 20% ⑤ 30%

[정답] ② [해설] 계약보증금은 원칙적으로 계약금액의 100분의 10(10%) 이상을 납부해야 합니다.

문제 17. 선금(Prepayment) 지급에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 계약금액의 100%까지 지급할 수 있다.

② 입찰참가자격 제한을 받고 있는 자에게도 지급할 수 있다.

③ 계약상대자의 자금 사정을 원활하게 하여 계약 이행을 도모하기 위한 제도이다.

④ 선금은 기성 대가 지급 시 정산하지 않고 계약 종료 시 일괄 정산한다.

⑤ 선금 사용 내역서는 제출할 필요가 없다.

[정답] ③ [해설] 선금은 계약금액의 최대 70% 범위 내에서 지급하며, 자재 확보나 노임 지급 등을 돕기 위한 제도입니다. 기성 대가 지급 시마다 정산해야 하며, 사용 내역서를 제출해야 합니다. 입찰참가자격 제한 기간 중인 자에게는 지급할 수 없습니다.

문제 18. 물가 변동으로 인한 계약금액 조정(Escalation)을 신청하기 위한 요건으로 옳은 것은?

① 계약체결일로부터 30일 경과, 물가변동률 1% 이상

② 계약체결일로부터 60일 경과, 물가변동률 5% 이상

③ 계약체결일로부터 90일 경과, 물가변동률 3% 이상

④ 계약체결일로부터 120일 경과, 물가변동률 3% 이상

⑤ 계약체결일로부터 90일 경과, 물가변동률 10% 이상

[정답] ③ [해설] 물가 변동으로 인한 계약금액 조정 요건은 계약체결일(또는 직전 조정일)로부터 90일 이상 경과하고, 동시에 품목조정율 또는 지수조정율이 3% 이상 증감된 때입니다.

문제 19. 물품(제조·구매) 계약에서 납품이 지연되었을 때 부과하는 지체상금의 일반적인 요율은?

① 1000분의 0.25 ② 1000분의 0.5 ③ 1000분의 0.75

④ 1000분의 1.25 ⑤ 1000분의 2.5

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

[정답] ③ [해설] 국가계약법령상 물품의 제조·구매에 대한 지체상금률은 1일당 계약금액의 1000분의 0.75입니다. (참고: 용역은 1.25/1000, 공사는 0.5/1000)

문제 20. 검사(Inspection) 완료 시한의 원칙으로 옳은 것은? (계약상대자로부터 이행 완료 통지를 받은 날로부터)

① 3일 이내 ② 5일 이내 ③ 7일 이내 ④ 14일 이내 ⑤ 30일 이내

[정답] ④ [해설] 검사는 계약상대자로부터 이행 완료 사실을 서면으로 통지받은 날로부터 14일 이내에 완료해야 합니다. (단, 천재지변 등 불가항력 시 3일 연장 가능)

문제 21. 계약상대자가 대금을 청구했을 때, 발주기관의 대가 지급 기한은 원칙적으로 며칠 이내인가?

① 3일 ② 5일 (공휴일, 토요일 제외) ③ 7일 ④ 10일 ⑤ 14일

[정답] ② [해설] 대가는 검사·검수가 완료된 후 청구를 받은 날로부터 5일(공휴일 및 토요일 제외) 이내에 지급하는 것이 원칙입니다.

문제 22. 다음 중 물품의 '하자보수보증금' 일반적인 납부율은?

① 2% ② 3% ③ 5% ④ 10% ⑤ 15%

[정답] ③ [해설] 물품의 경우 하자보수보증금은 계약금액의 100분의 5(5%)를 납부하게 할 수 있습니다. (용역은 2%)

문제 23. 계약상대자가 정당한 이유 없이 계약을 이행하지 않아 계약이 해제·해지된 경우 받는 제재는?

① 경고 조치 ② 과태료 부과 ③ 부정당업자 입찰참가자격 제한

④ 계약 기간 연장 ⑤ 선금 추가 지급

[정답] ③ [해설] 정당한 이유 없이 계약을 체결 또는 이행하지 아니한 자에 대해서는 계약보증금 국고귀속과 함께 '부정당업자 입찰참가자격 제한(통상 6개월)' 처분을 받습니다.

문제 24. 부정당업자 제재 처분을 갈음하여 부과할 수 있는 금전적 제재 수단은?

① 과태료 ② 벌금 ③ 과징금 ④ 이행강제금 ⑤ 범칙금

[정답] ③ [해설] 부정당업자의 위반 행위가 경미하거나 입찰 참가 제한이 유효한 경쟁을 해칠 우려가 있는 경우(천재지변 등 책임이 경미한 경우 포함) 등에는 입찰참가자격 제한을 갈음하여 '과징금'을 부과할 수 있습니다.

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

문제 25. 국가계약분쟁조정위원회에 재심을 청구할 수 있는 기간은 이의신청 처리결과를 통지받은 날로부터 며칠 이내인가?

① 7일 ② 10일 ③ 15일 ④ 20일 ⑤ 30일

[정답] ④ [해설] 이의신청에 대한 발주기관의 심사 결과에 불복하는 경우, 그 통지를 받은 날로부터 20일 이내에 국가계약분쟁조정위원회에 재심(조정)을 청구할 수 있습니다. (국가계약법 기준, 지방계약법은 15일)

문제 26. 공공조달 계약 문서 간의 내용이 상충될 때, 일반적으로 가장 우선순위가 높은 문서는?

① 물품구매입찰유의서 ② 물품구매계약일반조건

③ 물품구매계약특수조건 ④ 계약서

⑤ 산출내역서

[정답] ④ [해설] 계약문서 해석의 우선순위는 일반적으로 계약서 > 계약특수조건 > 계약일반조건 > 입찰유의서 > 산출내역서 순입니다. 계약서가 당사자 간의 최종 합의 내용을 담고 있으므로 최우선입니다.

문제 27. 다음 중 수의계약을 체결할 수 있는 사유가 아닌 것은?

① 천재지변 등 긴급한 경우

② 경쟁입찰이 유찰되어 재공고 입찰을 하였으나 다시 유찰된 경우

③ 특정인의 기술이 필요하여 경쟁을 할 수 없는 경우

④ 단순히 발주기관 담당자가 선호하는 특정 브랜드인 경우

⑤ 국가유공자 단체 등과 계약하는 경우

[정답] ④ [해설] 수의계약은 법령에 열거된 구체적인 사유(긴급, 유찰, 기술 독점, 소액, 정책적 목적 등)에 해당할 때만 가능합니다. 담당자의 단순한 선호는 수의계약 사유가 될 수 없습니다.

문제 28. 조달청 다수공급자계약(MAS) 2단계 경쟁에서 제안요청 대상자를 선정할 때 준수해야 할 원칙은?

① 특정 1개 업체만 지정한다.

② 최저가 업체 1개사만 선정한다.

③ 구매 희망 규격을 충족하는 5개사 이상을 선정한다.

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

④ 무작위 추첨으로 3개사를 선정한다.

⑤ 해당 지역 업체 전수를 대상으로 한다.

[정답] ③ [해설] MAS 2단계 경쟁 시 공정성을 확보하기 위해 수요기관은 구매 희망 규격을 충족하는 5개사 이상의 계약상대자를 대상으로 제안요청을 해야 합니다.

문제 29. 물품 구매 계약에서 '지체상금'이 면제되는 사유에 해당하는 것은?

① 계약상대자의 자금 사정 악화 ② 계약상대자의 원자재 수급 불량

③ 천재지변 등 불가항력의 사유 ④ 계약상대자의 파업

⑤ 하도급 업체의 부도

[정답] ③ [해설] 천재지변, 전쟁, 홍수 등 불가항력의 사유나 발주기관의 책임으로 인한 지연 등은 계약상대자의 책임에 속하지 않는 사유로 인정되어 지체일수에 산입하지 않고 지체상금이 면제됩니다.

문제 30. 입찰 공고상 '입찰보증금 납부 면제' 대상자가 입찰에 참여할 때 제출해야 하는 서류는?

① 현금 ② 이행보증보험증권 ③ 입찰보증금 지급각서

④ 인감증명서 ⑤ 부동산 담보 설정 서류

[정답] ③ [해설] 국가기관, 공공기관, 또는 경쟁입찰참가자격 등록자 등 입찰보증금 납부 면제 대상자는 입찰보증금 국고 귀속 사유 발생 시 해당 금액 납부를 확약하는 내용이 포함된 '입찰보증금 지급각서'를 제출(전자입찰 시 입찰서에 포함)하는 것으로 갈음합니다.

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

[공공조달관리사 2차 실전 모의고사]

문제 1. 정부계약의 법적 성질에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?

① 정부계약은 공법상의 계약으로서 국가가 공권력의 주체로서 행하는 법률행위이다.

② 사법상 계약이므로 '계약자유의 원칙'이 무제한으로 적용된다.

③ 국가가 사인의 지위에서 행하는 사법상의 계약이나, 공공성으로 인해 국가계약법 등 관계 법령의 제약을 받는다.

④ 계약 체결 후에는 사회 사정이 변경되더라도 '사정변경의 원칙'은 적용되지 않는다.

⑤ 정부계약은 훈시적 규정일 뿐 법적 구속력은 없다.

[정답] ③ [해설] 정부계약은 국가가 사인의 지위(사경제 주체)에서 행하는 사법상의 계약이나, 조세로 재원을 충당하고 공공성을 띠므로 국가계약법령 등에 의한 제약을 받습니다.

문제 2. 조달청 물품목록번호(16자리)의 구성 체계로 옳은 것은?

① 물품분류번호(8자리) + 물품식별번호(8자리)

② 물품분류번호(6자리) + 물품식별번호(10자리)

③ 세부품명번호(10자리) + 식별번호(6자리)

④ 기관번호(8자리) + 품목번호(8자리)

⑤ UNSPSC 코드(8자리) + 제조사코드(8자리)

[정답] ① [해설] 물품목록번호는 물품의 기능, 용도, 성질에 따라 분류한 물품분류번호 8자리와 개별 물품을 구별하기 위한 물품식별번호 8자리로 구성됩니다.

문제 3. 다음 중 '일반경쟁입찰'의 입찰공고 기간으로 옳은 것은? (일반적인 경우)

① 입찰서 제출마감일 전일부터 기산하여 3일 전

② 입찰서 제출마감일 전일부터 기산하여 5일 전

③ 입찰서 제출마감일 전일부터 기산하여 7일 전

④ 입찰서 제출마감일 전일부터 기산하여 10일 전

⑤ 입찰서 제출마감일 전일부터 기산하여 14일 전

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

[정답] ③ [해설] 입찰공고는 원칙적으로 입찰서 제출마감일의 전일부터 기산하여 7일 전에 해야 합니다. (긴급한 경우 등은 5일로 단축 가능)

문제 4. 입찰보증금 납부에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 입찰참가 희망자는 입찰금액의 100분의 5 이상의 입찰보증금을 납부해야 한다.

② 국가기관 및 공공기관은 입찰보증금 납부가 면제될 수 있다.

③ 낙찰자가 정당한 이유 없이 계약을 체결하지 않으면 입찰보증금은 국고에 귀속된다.

④ 모든 입찰보증금은 반드시 현금으로만 납부해야 한다.

⑤ 입찰보증금 지급각서로 대체하는 경우에도 국고 귀속 사유 발생 시 현금으로 납부해야 한다.

[정답] ④ [해설] 입찰보증금은 현금뿐만 아니라 보증서(보증보험증권 등), 유가증권 등으로 납부할 수 있으며, 대부분의 경우 지급각서로 대체됩니다.

문제 5. 다음 중 '지명경쟁계약'을 체결할 수 있는 경우가 아닌 것은?

① 특수한 설비나 기술이 있는 자가 아니면 계약 목적 달성이 곤란하여 입찰대상자가 10인 이내인 경우

② 추정가격이 1억 원 이하인 물품의 제조 계약

③ 추정가격이 5천만 원 이하인 용역 계약

④ 추정가격이 3억 원인 일반 물품 구매 계약

⑤ 「산업표준화법」에 따른 KS 인증 제품을 제조하게 하거나 구매하는 경우

[정답] ④ [해설] 일반 물품의 경우 추정가격 1억 원 이하인 제조 계약이나 5천만 원 이하의 용역 등의 경우에 지명경쟁이 가능하며, 3억 원인 일반 물품 구매는 해당 사유에 명시되어 있지 않습니다.

문제 6. 소액수의계약에서 1인 견적 제출이 가능한 기준 금액(추정가격)은?

① 1천만 원 이하 ② 2천만 원 이하 (여성기업 등은 5천만 원 이하)

③ 3천만 원 이하 ④ 5천만 원 이하 (일반 기업 기준)

⑤ 1억 원 이하

[정답] ② [해설] 일반적인 경우 추정가격 2천만 원 이하인 경우 1인 견적에 의한 수의계약이 가능합니다. (여성기업, 장애인기업, 사회적기업 등은 5천만 원 이하까지 가능)

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

문제 7. 예정가격 결정기준 중 '복수예비가격'에 의한 예정가격 결정 절차로 옳은 것은?

① 기초금액의 ±2% 범위 내에서 15개를 작성하여 입찰자가 2개를 추첨, 가장 많이 선택된 4개를 산술평균한다.

② 계약담당공무원이 임의로 1개를 선택한다.

③ 입찰자가 4개를 추첨하여 합산한다.

④ 기초금액을 그대로 예정가격으로 한다.

⑤ 10개의 예비가격을 작성하여 3개를 추첨한다.

[정답] ① [해설] 복수예비가격은 기초금액을 기준으로 범위 내에서 15개를 작성하고, 입찰참가자가 추첨한 번호 중 가장 많이 선택된 4개를 산술평균하여 결정합니다.

문제 8. 원가계산에 의한 예정가격 작성 시 '일반관리비'는 무엇을 기준으로 산정하는가?

① 재료비 ② 노무비 ③ 제조원가 (재료비+노무비+경비)

④ 총원가 ⑤ 계약금액

[정답] ③ [해설] 일반관리비는 제조원가(재료비+노무비+경비)의 합계액에 소정의 일반관리비율을 곱하여 산출합니다.

문제 9. 물품 구매 계약에서 '지체상금'의 부과율(국가계약법 시행규칙 기준)은 1일당 계약금액의 얼마인가?

① 1,000분의 0.5 ② 1,000분의 0.75 ③ 1,000분의 1.25

④ 1,000분의 1.5 ⑤ 1,000분의 2.5

[정답] ② [해설] 물품의 제조·구매 계약의 지체상금율은 1일당 계약금액의 0.75/1000입니다. (공사는 0.5, 용역은 1.25)

문제 10. 계약상대자가 납품 기한 내에 물품을 납품하지 못했을 때 지체일수에 산입하지 않는(면제되는) 사유가 아닌 것은?

① 천재지변 등 불가항력의 사유

② 발주기관의 책임으로 제조가 지연된 경우

③ 계약상대자의 원자재 수급 불균형으로 인한 지연

④ 납품기한 내에 검사를 요청하고 납품기한 경과 후 검사에 합격한 경우 (검사소요기간)

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

⑤ 납품기한의 말일이 공휴일인 경우

[정답] ③ [해설] 원자재 수급 불균형 등은 계약상대자의 책임에 속하는 사유이므로 지체일수에 산입됩니다. 천재지변이나 발주기관 귀책사유 등은 면제됩니다.

문제 11. 다음 중 입찰 무효 사유에 해당하지 않는 것은?

① 입찰참가자격이 없는 자가 입찰한 경우

② 소정의 입찰보증금을 납부하지 않은 경우

③ 동일 사항에 대해 동일인이 2통 이상의 입찰서를 제출한 경우

④ 담합하거나 타인의 경쟁참가를 방해한 경우

⑤ 예정가격보다 높게 입찰한 경우

[정답] ⑤ [해설] 예정가격보다 높게 투찰한 것은 가격 평가에서 탈락하거나 협상 대상에서 제외될 뿐, 입찰 자체가 법적으로 무효가 되는 것은 아닙니다. ①, ②, ③, ④는 모두 무효 사유입니다.

문제 12. 적격심사(계약이행능력심사)에서 낙찰자를 결정하는 기준으로 옳은 것은?

① 최저가로 입찰한 자를 무조건 선정한다.

② 예정가격 이하 최저가 입찰자 순으로 이행능력을 심사하여 종합평점이 일정 수준 이상인 자를 선정한다.

③ 기술능력평가 점수만으로 선정한다.

④ 입찰참가자격 사전심사(PQ) 점수로만 선정한다.

⑤ 제안서를 평가하여 협상적격자를 선정한다.

[정답] ② [해설] 적격심사제도는 가격입찰 능력뿐만 아니라 계약이행능력(실적, 기술, 재무상태 등)을 종합적으로 심사하여 적격하다고 인정되는 자(일정 점수 이상)를 낙찰자로 결정하는 제도입니다.

문제 13. '협상에 의한 계약'에서 기술능력평가 점수가 배점 한도의 몇 퍼센트 이상이어야 협상적격자가 되는가?

① 60% ② 70% ③ 80% ④ 85% ⑤ 90%

[정답] ④ [해설] 협상에 의한 계약에서 기술능력평가 점수가 배점 한도의 85% 이상인 자를 협상적격자로 선정합니다.

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

문제 14. 계약보증금의 납부 금액 기준으로 옳은 것은?

① 계약금액의 5% 이상 ② 계약금액의 10% 이상

③ 계약금액의 15% 이상 ④ 계약금액의 20% 이상

⑤ 계약금액의 30% 이상

[정답] ② [해설] 계약상대자는 계약체결 시 계약금액의 100분의 10(10%) 이상의 계약보증금을 납부해야 합니다.

문제 15. 선금(Advance Payment) 지급 시 채권 확보를 위해 징구해야 하는 보증서의 금액 기준은?

① 선금액의 50% ② 선금액의 100% ③ 선금액 + 약정이자 상당액

④ 계약금액의 10% ⑤ 계약금액 전액

[정답] ③ [해설] 선금 지급 시에는 선금액에 보증기간 동안의 약정이자 상당액을 가산한 금액 이상의 보증서(증권)를 확보해야 합니다.

문제 16. 물가변동으로 인한 계약금액 조정(Escalation)을 신청할 수 있는 기간 요건은?

① 계약체결일로부터 30일 경과 ② 계약체결일로부터 60일 경과

③ 계약체결일로부터 90일 경과 ④ 계약체결일로부터 120일 경과

⑤ 계약체결일로부터 1년 경과

[정답] ③ [해설] 물가변동으로 인한 계약금액 조정은 계약체결일(또는 직전 조정기준일)로부터 90일 이상 경과하고, 물가변동률이 3% 이상인 경우 가능합니다.

문제 17. 다음 중 계약을 해제 또는 해지할 수 있는 사유가 아닌 것은?

① 계약상대자가 정당한 이유 없이 계약을 이행하지 않을 때

② 지체상금이 계약보증금 상당액에 달할 때

③ 계약상대자의 부도 등으로 계약수행 능력이 없다고 인정될 때

④ 물가변동으로 계약금액 조정 사유가 발생했을 때

⑤ 뇌물수수 등 부정행위가 있는 경우

[정답] ④ [해설] 물가변동으로 인한 조정 사유 발생은 계약금액을 조정하는 사유이지 계약 해제/해지 사유는 아닙니다.

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

문제 18. 부정당업자 입찰참가자격 제한 처분을 받게 되는 사유가 아닌 것은?

① 정당한 이유 없이 계약을 체결하지 않은 자

② 계약 이행을 부실, 조잡하게 한 자

③ 경쟁입찰에서 담합한 자

④ 천재지변으로 계약 이행이 지연된 자

⑤ 관계 공무원에게 뇌물을 준 자

[정답] ④ [해설] 천재지변 등 불가항력으로 인한 지연은 계약상대자의 책임이 아니므로 부정당업자 제재 사유에 해당하지 않습니다.

문제 19. 물품 구매 계약에서 하자보수보증금의 납부 비율(일반적인 경우)은?

① 계약금액의 2% ② 계약금액의 3% ③ 계약금액의 5%

④ 계약금액의 10% ⑤ 계약금액의 15%

[정답] ③ [해설] 물품의 경우 통상 계약금액의 100분의 5(5%)를 하자보수보증금으로 납부합니다. (용역은 2%)

문제 20. 검사(Inspection)와 검수(Acceptance)에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?

① 검사는 수량을 확인하고, 검수는 품질을 확인하는 것이다.

② 검사는 물품출납공무원이 하고, 검수는 계약담당공무원이 한다.

③ 검사는 계약목적물이 규격대로 제조되었는지 확인하는 것이고, 검수는 검사에 합격한 물품의 수량 및 손상 여부를 확인하여 인수하는 것이다.

④ 검사와 검수는 동일한 절차이다.

⑤ 검수는 반드시 외부 전문기관에 의뢰해야 한다.

[정답] ③ [해설] 검사는 품질, 규격 적합 여부를 확인하는 절차이며, 검수는 검사 합격품의 수량과 외관 상태를 확인하고 물품을 인수하는 절차입니다.

문제 21. 납품 대가 지급 기한에 대한 설명으로 옳은 것은? (일반적인 경우)

① 청구를 받은 날로부터 3일 이내 ② 청구를 받은 날로부터 5일 이내

③ 청구를 받은 날로부터 7일 이내 ④ 청구를 받은 날로부터 10일 이내

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

⑤ 청구를 받은 날로부터 14일 이내

[정답] ② [해설] 검사·검수가 완료된 후 계약상대자의 청구를 받은 날로부터 5일 이내에 대가를 지급해야 합니다.

문제 22. 다음 중 '2단계 경쟁입찰(규격·가격 동시입찰)'을 실시하는 주된 이유는?

① 입찰 절차를 간소화하기 위해

② 최저가 낙찰을 유도하기 위해

③ 미리 적절한 규격 작성이 곤란하거나 성능 보장이 필요할 때 기술과 가격을 분리하여 평가하기 위해

④ 수의계약을 체결하기 위해

⑤ 특정 업체를 밀어주기 위해

[정답] ③ [해설] 2단계 경쟁입찰은 규격(기술) 입찰과 가격 입찰을 동시에 또는 분리하여 실시하며, 주로 규격 작성이 어렵거나 고난도 기술이 필요한 경우 기술 적격자 중에서 최저가 입찰자를 선정하기 위해 사용합니다.

문제 23. 원가계산 시 '재료비'에 포함되지 않는 것은?

① 주요 재료비 ② 부분품비 ③ 작업설(스크랩) 공제액 (차감 항목)

④ 간접 재료비 ⑤ 기술료 (경비 항목)

[정답] ⑤ [해설] 기술료는 제조원가 중 경비의 비목에 해당하며, 재료비에는 포함되지 않습니다.

문제 24. 공동계약(Joint Venture)의 이행 방식 중 구성원이 분담한 부분을 각자 책임지고 이행하는 방식은?

① 공동이행방식 ② 분담이행방식 ③ 주계약자관리방식

④ 제3자단가계약 ⑤ 다수공급자계약

[정답] ② [해설] 분담이행방식은 공동수급체 구성원이 일정 분담 내용을 정하여 각자 시공(이행)하고, 그 분담 부분에 대해서만 책임을 지는 방식입니다.

문제 25. 다음 중 입찰참가자격 등록의 유효기간은?

① 1년 ② 2년 ③ 3년

④ 별도의 유효기간 없음 (등록말소 사유 발생 전까지) ⑤ 매년 12월 31일

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

[정답] ④ [해설] 조달청 입찰참가자격 등록은 별도의 유효기간이 없으며, 등록 말소 사유가 발생하거나 업체가 폐업하기 전까지 유효합니다.

문제 26. 물가변동 조정 신청 시 '물가변동적용대가'에 포함되지 않는 것은?

① 조정기준일 이후에 이행될 부분의 금액

② 조정기준일 이전에 이미 이행이 완료된 부분의 금액

③ 선금 공제 전의 금액

④ 설계변경으로 증액된 금액 중 조정기준일 이후 이행분

⑤ 장기계속계약의 경우 조정기준일 이후의 잔여 이행분

[정답] ② [해설] 물가변동 조정은 향후 이행할 부분에 대한 등락을 보전해주는 것이므로, 조정기준일 이전에 이미 이행이 완료된 부분은 적용대가에서 제외됩니다.

문제 27. 부정당업자 제재 처분을 하기 전에 반드시 거쳐야 하는 행정 절차는?

① 감사원 감사 ② 검찰 고발 ③ 청문 (의견진술 기회 부여)

④ 언론 공표 ⑤ 과징금 부과

[정답] ③ [해설] 부정당업자 입찰참가자격 제한은 침익적 행정처분이므로, 처분 전에 반드시 당사자에게 청문 절차를 거쳐 의견 진술의 기회를 주어야 합니다.

문제 28. 계약담당공무원이 대금을 지급할 때 확인해야 하는 서류가 아닌 것은?

① 국세완납증명서 ② 지방세완납증명서 ③ 국민연금 완납증명서

④ 건강보험 완납증명서 ⑤ 입찰참가자격 등록증

[정답] ⑤ [해설] 대금 지급 시에는 국세, 지방세, 4대보험(건강, 연금) 완납 증명서를 확인해야 합니다. 입찰참가자격 등록증은 입찰 참가 시 확인하는 서류입니다.

문제 29. 다수공급자계약(MAS)에서 2단계 경쟁 시 제안서 평가 방식 중 '가격' 평가의 특징으로 옳은 것은? (일반적인 경쟁입찰과 비교)

① 최저가 낙찰제와 동일하다.

② 예가 대비 투찰률로 평가하지 않고, 제안가격의 적정성(가격 점수)을 평가한다.

③ 가격은 평가하지 않는다.

④ 입찰보증금을 납부해야 한다.

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

⑤ 예정가격을 작성한다.

[정답] ② [해설] MAS 2단계 경쟁은 이미 계약된 단가 이하로 제안을 받는 것이므로, 별도의 예정가격을 작성하지 않고 제안가격이 낮을수록 높은 점수를 부여하는 방식으로 평가합니다.

문제 30. 입찰공고 내용에 중대한 오류가 있어 입찰을 진행할 수 없을 때 취하는 조치는?

① 정정공고 ② 연기공고 ③ 취소공고

④ 낙찰자 선정 후 변경계약 ⑤ 재입찰

[정답] ③ [해설] 입찰공고에 중대한 하자가 있어 정정으로는 치유가 불가능하거나 공정한 입찰이 어려울 경우 해당 공고를 취소(취소공고)하고 새로 공고해야 합니다.

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

[공공조달관리사 3차 실전 모의고사]

문제 1. 다음 중 예정가격 작성을 생략할 수 있는 경우가 아닌 것은?

① 추정가격이 3천만 원 이상인 경쟁입찰

② 다른 국가기관 또는 지방자치단체와 수의계약을 체결하는 경우

③ 개산계약을 체결하는 경우

④ 협상에 의한 계약을 체결하는 경우

⑤ 추정가격 1억 원 이하의 물품 제조 계약

[정답] ① [해설] 국가계약법 시행령에 따라 예정가격은 작성이 원칙이나, 수의계약(공공기관 간), 개산계약, 협상에 의한 계약, 1억 원 이하의 물품 계약 등은 생략할 수 있습니다. 그러나 3천만 원 이상의 경쟁입찰은 생략 대상에 명시되어 있지 않습니다.

문제 2. 원가계산에 의한 예정가격 결정 시 '수입물품'의 가격 구성 비목에 포함되지 않는 것은?

① 외화표시원가 ② 통관료 ③ 보세창고료

④ 이윤 (일반관리비에 포함됨) ⑤ 국내운반비

[정답] ④ [해설] 수입물품의 원가계산 시 비목에는 외화표시원가, 통관료, 보세창고료, 하역료, 국내운반비, 신용장개설수수료, 일반관리비, 이윤이 각각 별도 항목으로 포함됩니다. (이윤이 일반관리비에 포함되는 것이 아니라 별도 비목임). 문제의 의도는 '포함되지 않는 것'을 찾는 것이 틀린아니라 구성 요소를 묻는 것이므로, 보기 ④의 설명이 틀린 것입니다. 수입물품도 이윤은 별도 비목으로 계상합니다.

문제 3. 조달청 기준 복수예비가격 작성 시 예비가격의 범위는 기초금액의 얼마인가?

① ±1% ② ±2% ③ ±3% ④ ±4% ⑤ ±5%

[정답] ② [해설] 조달청 내자구매업무 처리규정에 따르면 기초금액의 ±2% 범위 내에서 15개의 복수예비가격을 작성합니다. (지방계약법 적용 시는 ±3%)

문제 4. 적격심사 낙찰자 결정 시 동점자가 발생했을 때 처리 기준으로 옳은 것은?

① 추첨으로 결정한다.

② 입찰가격이 낮은 자를 우선한다.

③ 이행실적 점수가 높은 자를 우선한다.

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

④ 기술능력 평가 점수가 높은 자를 우선한다.

⑤ 국가에 유리한 조건을 제시한 자를 계약담당관이 임의로 선정한다.

[정답] ① [해설] 적격심사 결과 종합평점이 동점인 경우, 보통 입찰가격이 낮은 자를 우선하나, 가격마저 동일하다면 추첨에 의하여 낙찰자를 결정합니다.

문제 5. 물품 구매 적격심사(조달청 기준)에서 '신인도' 평가 시 감점 항목에 해당하는 것은?

① 기술인증 보유 ② 소기업·소상공인 지원

③ 고용창출 우수기업 ④ 최근 3개월 이내 지체상금 부과 사실

⑤ 여성기업 인증

[정답] ④ [해설] 신인도 평가에서 인증 보유나 고용 창출 등은 가점 요인이지만, 최근 3개월 이내 지체상금 부과 사실, 불공정 하도급 거래 등은 감점 요인입니다.

문제 6. '2단계 경쟁입찰(규격·가격 분리)'에서 규격입찰과 가격입찰의 개찰 순서로 옳은 것은?

① 가격입찰 개찰 후 규격입찰 개찰

② 규격입찰 개찰 후 적격자에 한해 가격입찰 개찰

③ 동시에 개찰하여 종합평가

④ 규격과 가격을 합산하여 개찰

⑤ 순서에 상관없이 개찰

[정답] ② [해설] 2단계 경쟁입찰은 먼저 규격(기술)입찰을 개찰하여 적격자를 확정한 후, 적격자에 한하여 가격입찰서를 개찰합니다. (동시입찰인 경우 서류는 같이 내지만 개찰 순서는 규격 심사 후 가격 개찰임).

문제 7. 협상에 의한 계약에서 제안서 평가 시 기술능력평가와 입찰가격평가의 일반적인 배점 비율은? (국가계약 기준)

① 50:50 ② 60:40 ③ 70:30 ④ 80:20 (또는 90:10) ⑤ 100:0

[정답] ④ [해설] 국가계약법 시행령에 따른 협상에 의한 계약은 기술능력평가 80점(또는 90점)과 입찰가격평가 20점(또는 10점)을 합산하여 평가합니다. (일반적으로 기술 중시).

문제 8. 다음 중 입찰참가자격 등록 마감일은 언제인가?

① 입찰서 제출 마감일 7일 전 ② 입찰서 제출 마감일 3일 전

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

③ 입찰서 제출 마감일 전일 ④ 입찰서 제출 마감일 당일

⑤ 개찰일

[정답] ③ [해설] 국가계약법 시행규칙에 따라 입찰참가신청 서류의 접수마감일(등록마감일)은 입찰서 제출 마감일의 전일로 합니다.

문제 9. 계약체결 후 물가변동으로 인한 계약금액 조정을 신청할 수 있는 최소 경과 기간은?

① 계약체결일로부터 30일 ② 계약체결일로부터 60일

③ 계약체결일로부터 90일 ④ 계약체결일로부터 120일

⑤ 계약체결일로부터 1년

[정답] ③ [해설] 물가변동 조정 요건은 계약체결일(또는 직전 조정기준일)로부터 90일 이상 경과하고, 동시에 품목조정율 또는 지수조정율이 3% 이상 증감된 때입니다.

문제 10. 선금(Advance Payment) 지급 시 채권확보를 위해 제출해야 하는 보증서의 금액 산정 기준으로 옳은 것은?

① 선금액의 100% ② 선금액 + 약정이자 상당액 ③ 계약금액의 10%

④ 계약금액의 15% ⑤ 선금액의 110%

[정답] ② [해설] 선금 지급 시 채권확보를 위해 징구하는 보증서의 금액은 선금액에 그 금액에 대한 보증기간 동안의 약정이자 상당액을 가산한 금액 이상이어야 합니다.

문제 11. 선금을 지급받은 주계약자가 하수급인에게 선금을 배분해야 하는 법적 기한은?

① 선금 수령일로부터 5일 이내 ② 선금 수령일로부터 10일 이내

③ 선금 수령일로부터 15일 이내 ④ 선금 수령일로부터 30일 이내

⑤ 기한 없음

[정답] ③ [해설] 정부 입찰·계약 집행기준에 따라 계약상대자는 선금을 수령한 날로부터 15일 이내에 하수급인에게 선금을 배분해야 합니다.

문제 12. 물품 구매계약에서 지체상금 부과 대상이 되는 '지체일수' 산정에 포함되지 않는(면제되는) 경우는?

① 계약상대자가 원자재 확보를 못해 지연된 경우

② 계약상대자의 부도로 납품이 지연된 경우

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

③ 천재지변 등 불가항력의 사유로 지연된 경우

④ 계약상대자의 단순 과실로 지연된 경우

⑤ 하도급업체의 파업으로 지연된 경우 (대체 가능 시)

[정답] ③ [해설] 천재지변 등 불가항력의 사유, 발주기관의 책임으로 인한 지연 등 계약상대자의 책임에 속하지 않는 사유는 지체일수에 산입하지 않습니다. 나머지는 계약상대자의 귀책사유입니다.

문제 13. 검사(Inspection)와 관련하여, 납품기한 내에 검사를 요청하였으나 납품기한 경과 후 검사에 합격한 경우 지체일수 산정은?

① 검사에 소요된 기간 전체를 지체일수로 본다.

② 납품기한 다음 날부터 합격일까지를 지체일수로 본다.

③ 지체일수를 부과하지 않는다.

④ 검사 소요기간 중 절반만 지체일수로 본다.

⑤ 계약금액의 1%를 부과한다.

[정답] ③ [해설] 납품기한 내에 검사를 요청하고(물품 반입 포함), 그 후 검사에 합격한 경우에는 비록 검사 완료일이 납품기한을 넘겼더라도 검사에 소요된 기간은 지체일수에 산입하지 않습니다. (단, 불합격하여 보완한 기간은 산입될 수 있음).

문제 14. 계약상대자가 정당한 이유 없이 계약을 이행하지 않아 계약을 해지하는 경우, 계약보증금의 처리 방법은?

① 계약상대자에게 반환한다.

② 기성금과 전액 상계 처리한다.

③ 국고에 귀속시킨다.

④ 하자보수보증금으로 전환한다.

⑤ 50%만 국고에 귀속시킨다.

[정답] ③ [해설] 정당한 이유 없이 계약 의무를 이행하지 않아 계약이 해제·해지된 경우, 계약보증금은 국고에 귀속시켜야 합니다.

문제 15. 부정당업자 입찰참가자격 제한 사유 중 '담합'을 주도하여 낙찰받은 자에 대한 제재 기간은?

① 3개월 ② 6개월 ③ 1년 ④ 2년 ⑤ 5년

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

[정답] ④ [해설] 담합을 주도하여 낙찰을 받은 자는 국가계약법 시행규칙 [별표2]에 따라 최대 2년의 입찰참가자격 제한을 받습니다.

문제 16. 부정당업자 제재 대신 과징금을 부과할 수 있는 경우가 아닌 것은?

① 천재지변으로 인한 계약 불이행 등 책임이 경미한 경우

② 발주자의 자료 오류로 인한 불이행인 경우

③ 뇌물을 준 경우 (뇌물수수)

④ 입찰참가자격 제한으로 유효한 경쟁이 성립되지 않는 경우

⑤ 공동계약자의 책임이 있는 경우

[정답] ③ [해설] 뇌물수수, 담합, 사기, 서류 위변조 등 중대한 위반 행위는 과징금 부과 대상에서 제외되며, 반드시 입찰참가자격 제한 처분을 해야 합니다.

문제 17. 다음 중 계약문서의 효력 우선순위가 가장 높은 것은? (일반적인 해석 기준)

① 물품구매계약 일반조건 ② 물품구매계약 특수조건

③ 물품구매 입찰유의서 ④ 산출내역서

⑤ 계약서 (갑지/을지)

[정답] ⑤ [해설] 계약문서 간 상충 시에는 일반적으로 계약서(표지 및 본문) > 특수조건 > 일반조건 > 규격서(시방서) 등의 순서로 해석하며, 계약서(갑지)가 최상위 효력을 가집니다.

문제 18. 시운전 조건부 계약에서 '성능이행보증금'의 납부 시기는?

① 계약 체결 시 ② 납품검사 완료 후 납품영수증 발행 시까지

③ 시운전 완료 후 ④ 하자보수기간 종료 시

⑤ 입찰 참가 시

[정답] ② [해설] 시운전 조건부 계약에서 계약상대자는 시운전 합격 시까지 성능을 보증하기 위해, 납품검사 완료 후 물품납품영수증 발행 시까지 성능이행보증금(계약금액의 15% 이내)을 제출해야 합니다.

문제 19. 물품 구매계약의 지체상금율(법정 요율)은?

① 1,000분의 0.5 ② 1,000분의 0.75 ③ 1,000분의 1.25

④ 1,000분의 1.5 ⑤ 1,000분의 2.5

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

[정답] ② [해설] 국가계약법 시행규칙에 따라 물품의 제조·구매 계약의 지체상금율은 1일당 계약금액의 0.75/1000입니다.

문제 20. 하자담보책임기간이 1년인 물품에 대해 하자보수보증금 납부를 면제할 수 있는 근거가 되는 규정은?

① 물품구매계약 일반조건 ② 물품구매계약 품질관리 특수조건

③ 국가계약법 ④ 조달사업법

⑤ 공사계약 일반조건

[정답] ② [해설] 「물품구매계약 품질관리 특수조건」 제19조에 따라 하자담보책임기간이 1년인 물품에 대해서는 하자보수보증금 관련 사항을 적용하지 아니할 수 있습니다(면제 가능).

문제 21. 대금 지급 청구를 받은 계약담당공무원이 대금을 지급해야 하는 법정 기한은? (검사 완료 후)

① 청구일로부터 3일 이내 ② 청구일로부터 5일 이내

③ 청구일로부터 7일 이내 ④ 청구일로부터 14일 이내

⑤ 청구일로부터 30일 이내

[정답] ② [해설] 검사 및 검수가 완료된 후 계약상대자의 청구를 받은 날로부터 5일(공휴일 및 토요일 제외) 이내에 대가를 지급해야 합니다.

문제 22. 계약금액 조정을 위한 '물가변동 적용대가'에서 제외되는 것은?

① 조정기준일 이후 이행될 부분 ② 조정기준일 이전에 이미 이행이 완료된 부분

③ 선금 공제 전의 금액 ④ 설계변경으로 증액된 금액 중 장래 이행분

⑤ 잔여 공사 금액

[정답] ② [해설] 물가변동 조정은 향후 이행분에 대한 가격 변동을 보전하는 것이므로, 조정기준일 이전에 이미 이행이 완료된 부분은 적용대가에서 제외합니다.

문제 23. 부정당업자 제재 처분을 하기 전에 반드시 거쳐야 하는 행정 절차는?

① 감사원 감사 ② 형사 고발 ③ 청문 (의견진술 기회 부여)

④ 공청회 ⑤ 언론 보도

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

[정답] ③ [해설] 행정절차법 및 국가계약법에 따라 침익적 행정처분인 부정당업자 제재를 하기 전에는 반드시 당사자에게 의견을 진술할 기회인 '청문'을 실시해야 합니다.

문제 24. 입찰공고 내용에 중대한 오류가 있어 입찰을 진행할 수 없을 때 취하는 조치는?

① 정정공고 ② 연기공고 ③ 취소공고

④ 낙찰자 선정 후 변경계약 ⑤ 재입찰

[정답] ③ [해설] 입찰공고에 중대한 하자가 있어 정정이나 연기로 치유할 수 없거나 공정한 입찰이 어렵다고 판단될 때는 해당 공고를 '취소(취소공고)'하고 새로 공고해야 합니다.

문제 25. 다음 중 계약보증금의 국고 귀속 사유가 아닌 것은?

① 정당한 이유 없이 계약상 의무를 이행하지 않은 때

② 장기계속계약에서 2차 이후 계약을 체결하지 않은 때

③ 계약상대자의 귀책사유로 계약이 해제·해지된 때

④ 발주기관의 사정으로 계약이 해제된 때

⑤ 지체상금이 계약보증금 상당액에 달해 계약을 해지한 때

[정답] ④ [해설] 발주기관의 불가피한 사정으로 계약을 해제하거나 해지하는 경우에는 계약상대자의 잘못이 아니므로 계약보증금을 반환해야 하며, 국고에 귀속시키지 않습니다.

문제 26. 물품 목록번호(16자리) 중 앞의 8자리가 의미하는 것은?

① 물품식별번호 ② 물품분류번호 ③ 업체식별번호

④ 기관번호 ⑤ 세부품명번호

[정답] ② [해설] 물품목록번호 16자리는 물품분류번호(8자리) + 물품식별번호(8자리)로 구성됩니다.

문제 27. 다수공급자계약(MAS) 2단계 경쟁에서 제안서 평가 시 가격 평가 방식의 특징은?

① 최저가 낙찰제와 동일하다.

② 예가 대비 투찰률로 평가한다.

③ 별도의 예정가격을 작성하지 않고 제안가격의 적정성을 평가한다.

④ 가격은 평가하지 않는다.

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

⑤ 입찰보증금을 납부해야 한다.

[정답] ③ [해설] MAS 2단계 경쟁은 이미 단가계약이 체결된 물품에 대해 납품 시 경쟁하는 것이므로, 별도의 예정가격을 작성하지 않고 업체가 제안한 가격이 낮을수록 높은 점수를 부여하는 방식으로 평가합니다.

문제 28. 조세포탈 등을 한 자로서 유죄 판결이 확정된 날로부터 얼마가 경과하지 않은 자는 입찰참가가 제한되는가?

① 6개월 ② 1년 ③ 2년 ④ 3년 ⑤ 5년

[정답] ③ [해설] 국가계약법 시행령에 따라 조세포탈 등으로 유죄 판결이 확정된 날로부터 2년이 경과하지 않은 자는 입찰참가가 제한됩니다.

문제 29. 입찰보증금을 납부 면제받고 '지급각서'로 대체할 수 있는 경우가 아닌 것은?

① 국가기관 및 지방자치단체

② 공공기관

③ 계약체결을 기피할 우려가 있어 입찰공고에 보증금 납부를 명시한 자

④ 우수조달물품 지정을 받은 자 (일반적으로 신용 인정)

⑤ 일반 경쟁입찰 참가자로서 결격사유가 없는 자 (통상 조달청 기준 면제)

[정답] ③ [해설] 계약체결을 기피할 우려가 있거나 과거 계약 불이행 이력 등으로 인해 입찰공고에 보증금 납부 대상으로 명시된 자는 지급각서로 대체할 수 없고 보증금을 납부해야 합니다.

문제 30. 물품대금 지급 시 국고금 단수 계산법에 따라 지급액의 끝수 처리는?

① 1원 미만 절사 ② 10원 미만 절사 ③ 100원 미만 절사

④ 10원 단위 반올림 ⑤ 절사 없이 전액 지급

[정답] ② [해설] 국고금관리법에 따라 국고의 수입 또는 지출에서 10원 미만의 끝수가 있을 때는 그 끝수는 계산하지 아니합니다(절사).

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

[공공조달관리사 4차 실전 모의고사]

문제 1. 조달청 기준 '복수예비가격' 작성 및 예정가격 결정 방법에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 기초금액의 ±3% 범위 내에서 15개를 작성한다.

② 입찰참가자가 추첨한 번호 중 가장 많이 선택된 3개를 산술평균한다.

③ 산술평균한 결과 1원 미만이 있을 경우 절사한다.

④ 국가계약법 적용 시 기초금액의 ±2% 범위 내에서 작성한다.

⑤ 예비가격은 공개하지 않고 내부적으로만 관리한다.

[정답] ④ [해설] 조달청 내자구매업무 처리규정에 따르면 국가계약법 적용 시 기초금액의 ±2% 범위 내에서 15개의 복수예비가격을 작성합니다. (지방계약법은 ±3%). 결정은 많이 선택된 4개를 산술평균하며, 1원 미만은 상향(올림)합니다.

문제 2. 물품 구매 계약에서 '지체상금'의 면제 사유(지체일수에 산입하지 않는 경우)에 해당하지 않는 것은?

① 천재지변 등 불가항력의 사유

② 계약상대자가 대체 사용할 수 없는 중요 관급재료의 공급이 지연된 경우

③ 발주기관의 책임으로 제조 착수가 지연된 경우

④ 계약상대자의 부도 및 자금 사정 악화로 납품이 지연된 경우

⑤ 납품기한 내에 검사를 요청하고 납품기한 경과 후 검사에 합격한 경우(검사소요기간)

[정답] ④ [해설] 계약상대자의 부도, 자금 사정 악화 등은 계약상대자의 책임에 속하는 사유이므로 지체상금 면제 대상이 아닙니다.

문제 3. 원가계산에 의한 예정가격 작성 시 '이윤'을 산정하는 기준이 되는 합계액은?

① 재료비 + 노무비 + 경비

② 노무비 + 경비 + 일반관리비 (단, 기술료 및 외주가공비 제외)

③ 재료비 + 노무비 + 일반관리비

④ 제조원가 + 일반관리비

⑤ 총원가

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

[정답] ② [해설] 이윤은 노무비, 경비(기술료 및 외주가공비 제외), 일반관리비의 합계액에 이윤율을 곱하여 산출합니다. 재료비는 이윤 산출 대상에서 제외됩니다.

문제 4. '협상에 의한 계약'의 입찰공고 기간은 제안서 제출마감일 전일부터 기산하여 원칙적으로 며칠 전인가?

① 7일 ② 14일 ③ 20일 ④ 30일 ⑤ 40일

[정답] ⑤ [해설] 협상에 의한 계약은 제안서 작성에 충분한 시간을 부여하기 위해 원칙적으로 40일 전에 공고해야 합니다. (긴급 시 10일로 단축 가능)

문제 5. 다음 중 계약문서의 효력 우선순위가 가장 높은 것은?

① 물품구매계약 일반조건 ② 물품구매계약 특수조건

③ 물품구매 입찰유의서 ④ 산출내역서

⑤ 계약서 (갑지/을지)

[정답] ⑤ [해설] 계약문서 간 상충 시 해석 우선순위는 계약서 > 특수조건 > 일반조건 > 규격서 > 입찰유의서 등의 순서입니다.

문제 6. 물품의 납품 대가 지급 시, 국고금 단수 계산법에 따라 처리해야 하는 끝수 기준은?

① 1원 미만 절사 ② 10원 미만 절사 ③ 100원 미만 절사

④ 10원 단위 반올림 ⑤ 절사 없음

[정답] ② [해설] 국고금관리법 제47조에 따라 국고의 수입 또는 지출에서 10원 미만의 끝수가 있을 때는 그 끝수는 계산하지 아니합니다(절사).

문제 7. 시운전 조건부 계약에서 '성능이행보증금'의 납부 금액 기준과 시기는?

① 계약금액의 10% / 계약체결 시

② 계약금액의 15% 이내 / 물품납품영수증 발행 시까지

③ 계약금액의 20% / 시운전 완료 후 ④ 계약금액의 5% / 입찰 시

⑤ 계약금액의 10% / 검사 완료 시

[정답] ② [해설] 시운전 조건부 계약에서 계약상대자는 시운전 합격 시까지 성능을 보증하기 위해 계약금액의 15% 범위 이내의 성능이행보증금을 물품납품영수증 발행 시까지 제출해야 합니다.

문제 8. 부정당업자 입찰참가자격 제한 처분을 갈음하여 과징금을 부과할 수 <u>없는</u> 사유는?

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

① 천재지변으로 인한 계약 불이행

② 발주자의 자료 오류로 인한 불이행

③ 뇌물을 준 경우 (뇌물수수)

④ 입찰참가자격 제한으로 유효한 경쟁이 성립되지 않는 경우

⑤ 공동계약자의 책임이 있는 경우

[정답] ③ [해설] 뇌물수수, 담합, 사기, 서류 위변조 등 중대한 위반 행위는 과징금 부과 대상에서 제외되며, 반드시 입찰참가자격 제한 처분을 해야 합니다.

문제 9. 물가변동으로 인한 계약금액 조정 요건 중 '기간 요건'과 '물가변동률 요건'으로 옳은 것은?

① 60일 경과, 3% 이상 증감 ② 90일 경과, 3% 이상 증감

③ 90일 경과, 5% 이상 증감 ④ 120일 경과, 3% 이상 증감

⑤ 60일 경과, 5% 이상 증감

[정답] ② [해설] 물가변동 조정 요건은 계약체결일(또는 직전 조정기준일)로부터 90일 이상 경과하고, 동시에 품목조정율 또는 지수조정율이 3% 이상 증감된 때입니다.

문제 10. 선금(Advance Payment) 지급 시 채권확보를 위해 제출해야 하는 보증서의 보증금액 산정 기준은?

① 선금액 전액 ② 선금액 + 약정이자 상당액

③ 계약금액의 10% ④ 계약금액의 50%

⑤ 선금액의 110%

[정답] ② [해설] 선금 지급 시 채권확보를 위해 징구하는 보증서의 금액은 선금액에 그 금액에 대한 약정이자 상당액을 가산한 금액 이상이어야 합니다.

문제 11. 조달청 물품구매 적격심사에서 동점자가 발생했을 때 낙찰자 결정 우선순위는?

① 추첨 ② 입찰가격이 낮은 자

③ 이행실적 점수가 높은 자 ④ 기술능력 평가 점수가 높은 자

⑤ 입찰서 제출 순서가 빠른 자

[정답] ② [해설] 적격심사 결과 종합평점이 동점인 경우, 입찰가격이 낮은 자를 우선하여 낙찰자로 결정합니다. 가격까지 동일하면 추첨합니다.

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

문제 12. 다음 중 입찰 무효 사유가 아닌 것은?

① 입찰참가자격이 없는 자가 입찰한 경우

② 동일인이 2통 이상의 입찰서를 제출한 경우

③ 입찰보증금을 납부하지 않은 경우

④ 예정가격보다 높게 투찰한 경우

⑤ 담합한 사실이 드러난 경우

[정답] ④ [해설] 예정가격보다 높게 투찰한 것은 낙찰 대상에서 제외될 뿐, 입찰 자체가 법적으로 무효가 되는 것은 아닙니다.

문제 13. 계약담당공무원이 계약상대자의 계약 불이행을 이유로 계약보증금을 국고에 귀속시켜야 할 때, 기성 부분에 대한 미지급액이 있는 경우 처리 원칙은?

① 미지급액과 계약보증금을 상계 처리한다.

② 상계 처리하지 않고 계약보증금 전액을 국고에 귀속시킨다.

③ 계약상대자의 동의가 있으면 상계한다.

④ 보증기관의 동의가 있으면 상계한다.

⑤ 절반만 국고에 귀속시킨다.

[정답] ② [해설] 원칙적으로 계약보증금은 위약벌적 성격이므로 기성금과 상계 처리하지 않고 전액 국고 귀속함이 원칙입니다. (단, 보증금 면제 대상자의 지급각서에 의한 귀속은 예외)

문제 14. 물품 목록번호(16자리) 중 앞의 8자리가 의미하는 것은?

① 물품식별번호 ② 물품분류번호 ③ 업체식별번호

④ 기관번호 ⑤ 세부품명번호

[정답] ② [해설] 물품목록번호 16자리는 물품분류번호(8자리) + 물품식별번호(8자리)로 구성됩니다.

문제 15. 하자담보책임기간이 1년인 물품에 대해 하자보수보증금 납부를 면제할 수 있는 근거 규정이 있는가?

① 면제할 수 없다.

② 있다. (물품구매계약 품질관리 특수조건)

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

③ 2년 이상인 경우만 면제 가능하다.

④ 금액이 1천만 원 미만일 때만 면제한다.

⑤ 중소기업인 경우만 면제한다.

[정답] ② [해설] 「물품구매계약 품질관리 특수조건」 제19조에 따라 하자담보책임기간이 1년인 물품에 대해서는 하자보수보증금 관련 사항을 적용하지 아니할 수 있습니다(면제 가능).

문제 16. 대금 지급 청구를 받은 계약담당공무원이 대금을 지급해야 하는 법정 기한은? (검사 완료 후)

① 청구일로부터 3일 이내 ② 청구일로부터 5일 이내

③ 청구일로부터 7일 이내 ④ 청구일로부터 14일 이내

⑤ 청구일로부터 30일 이내

[정답] ② [해설] 검사 및 검수가 완료된 후 계약상대자의 청구를 받은 날로부터 5일(공휴일 및 토요일 제외) 이내에 대가를 지급해야 합니다.

문제 17. 선금을 지급받은 주계약자가 하수급인에게 선금을 배분해야 하는 법적 기한은?

① 선금 수령일로부터 5일 이내 ② 선금 수령일로부터 10일 이내

③ 선금 수령일로부터 15일 이내 ④ 선금 수령일로부터 20일 이내

⑤ 선금 수령일로부터 30일 이내

[정답] ③ [해설] 정부 입찰·계약 집행기준에 따라 계약상대자는 선금을 수령한 날로부터 15일 이내에 하수급인에게 선금을 배분해야 합니다.

문제 18. 부정당업자 제재 처분을 하기 전에 반드시 거쳐야 하는 행정 절차는?

① 감사원 감사 ② 형사 고발 ③ 청문 (의견진술 기회 부여)

④ 공청회 ⑤ 언론 보도

[정답] ③ [해설] 행정절차법 및 국가계약법에 따라 침익적 행정처분인 부정당업자 제재를 하기 전에는 당사자에게 의견을 진술할 기회인 청문을 실시해야 합니다.

문제 19. 다음 중 '예정가격' 작성을 생략할 수 있는 경우가 아닌 것은?

① 다른 국가기관 또는 지방자치단체와 수의계약을 체결하는 경우

② 추정가격이 1억 원 이하인 물품의 제조 계약

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

③ 개산계약을 체결하는 경우

④ 협상에 의한 계약을 체결하는 경우

⑤ 추정가격 2억 원인 일반 경쟁입찰 계약

[정답] ⑤ [해설] 수의계약(공공기관 간), 개산계약, 협상에 의한 계약, 1억 원 이하의 물품 계약 등은 생략 가능하나, 일반 경쟁입찰(2억 원)은 생략 대상이 아닙니다.

문제 20. 계약금액 조정을 위한 '물가변동 적용대가'에서 제외되는 것은?

① 조정기준일 이후 이행될 부분

② 조정기준일 이전에 이미 이행이 완료된 부분

③ 선금 공제 전의 금액

④ 설계변경으로 증액된 금액 중 장래 이행분

⑤ 잔여 공사 금액

[정답] ② [해설] 물가변동 조정은 향후 이행분에 대한 가격 변동을 보전하는 것이므로, 조정기준일 이전에 이미 이행이 완료된 부분은 적용대가에서 제외합니다.

문제 21. 입찰보증금을 납부 면제받고 '지급각서'로 대체할 수 없는 자는?

① 국가기관 및 지방자치단체

② 공공기관

③ 계약체결을 기피할 우려가 있어 입찰공고에 보증금 납부를 명시한 자

④ 우수조달물품 지정을 받은 자

⑤ 일반 경쟁입찰 참가자로서 결격사유가 없는 자

[정답] ③ [해설] 계약체결을 기피할 우려가 있거나 과거 계약 불이행 이력 등으로 인해 입찰공고에 보증금 납부 대상으로 명시된 자는 지급각서로 대체할 수 없고 보증금을 납부해야 합니다.

문제 22. '2단계 경쟁입찰(규격·가격 분리)'에서 개찰의 순서로 옳은 것은?

① 가격입찰 개찰 후 규격입찰 개찰

② 규격입찰 개찰 후 적격자에 한해 가격입찰 개찰

③ 동시에 개찰하여 종합평가

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

④ 규격과 가격을 합산하여 동시에 개찰

⑤ 입찰자가 원하는 순서대로 개찰

[정답] ② [해설] 2단계 경쟁입찰은 먼저 규격(기술)입찰을 개찰하여 적격자를 확정한 후, 규격 적격자로 확정된 자에 한하여 가격입찰서를 개찰합니다.

문제 23. 원가계산 시 '일반관리비'율의 산정 기준이 되는 금액은?

① 재료비 ② 노무비 ③ 제조원가 (재료비+노무비+경비)

④ 총원가 ⑤ 계약금액

[정답] ③ [해설] 일반관리비는 제조원가(재료비+노무비+경비)의 합계액에 소정의 일반관리비율을 곱하여 산출합니다.

문제 24. 물품 구매 계약에서 '검사'와 '검수'의 차이점에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?

① 검사는 수량을 확인하고, 검수는 품질을 확인한다.

② 검사는 물품출납공무원이 하고, 검수는 계약담당공무원이 한다.

③ 검사는 규격·품질의 적합성을 확인하는 것이고, 검수는 수량 및 파손 여부를 확인하여 물품을 인수하는 것이다.

④ 검사와 검수는 동일한 절차이므로 구분할 필요가 없다.

⑤ 검수는 이화학 시험을 포함한다.

[정답] ③ [해설] 검사는 계약목적물이 규격대로 제조되었는지 품질을 확인하는 것이고, 검수는 검사에 합격한 물품의 수량 및 손상 여부를 확인하여 인수하는 절차입니다.

문제 25. 입찰공고 내용에 중대한 오류가 있어 입찰을 진행할 수 없을 때 취하는 조치는?

① 정정공고 ② 연기공고 ③ 취소공고

④ 낙찰자 선정 후 변경계약 ⑤ 재입찰

[정답] ③ [해설] 입찰공고에 중대한 하자가 있어 정정이나 연기로 치유할 수 없거나 공정한 입찰이 어려울 때는 해당 공고를 취소(취소공고)하고 새로 공고해야 합니다.

문제 26. 물품 구매계약에서 지체상금 부과율(법정 요율)은?

① 1,000분의 0.5 ② 1,000분의 0.75 ③ 1,000분의 1.25

④ 1,000분의 1.5 ⑤ 1,000분의 2.5

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

[정답] ② [해설] 국가계약법 시행규칙에 따라 물품의 제조·구매 계약의 지체상금율은 1일당 계약금액의 0.75/1000입니다.

문제 27. 조세포탈 등을 한 자로서 유죄 판결이 확정된 날로부터 얼마가 경과하지 않은 자는 입찰참가가 제한되는가?

① 6개월 ② 1년 ③ 2년 ④ 3년 ⑤ 5년

[정답] ③ [해설] 국가계약법 시행령에 따라 조세포탈 등으로 유죄 판결이 확정된 날로부터 2년이 경과하지 않은 자는 입찰참가가 제한됩니다.

문제 28. 다음 중 입찰참가자격 등록 마감일은 언제인가? (일반적인 경쟁입찰)

① 입찰서 제출 마감일 7일 전 ② 입찰서 제출 마감일 3일 전

③ 입찰서 제출 마감일 전일 ④ 입찰서 제출 마감일 당일

⑤ 개찰일

[정답] ③ [해설] 입찰참가신청 서류의 접수마감일(등록마감일)은 원칙적으로 입찰서 제출 마감일의 전일로 합니다.

문제 29. 물품의 사전규격공개 제도의 의무 공개 기간은 원칙적으로 며칠인가?

① 3일 ② 5일 ③ 7일 ④ 10일 ⑤ 14일

[정답] ② [해설] 물품·용역을 경쟁입찰에 부치고자 할 때 규격서를 미리 공개하는 기간은 원칙적으로 5일간입니다. (긴급 시 3일)

문제 30. 다수공급자계약(MAS) 2단계 경쟁에서 제안서 평가 시 가격 평가 방식의 특징은?

① 최저가 낙찰제와 동일하다.

② 예가 대비 투찰율로 평가한다.

③ 별도의 예정가격을 작성하지 않고 제안가격의 적정성(낮을수록 고득점)을 평가한다.

④ 가격은 평가하지 않는다.

⑤ 입찰보증금을 납부해야 한다.

[정답] ③ [해설] MAS 2단계 경쟁은 이미 단가계약이 체결된 물품에 대해 납품 시 경쟁하는 것이므로, 별도의 예정가격을 작성하지 않고 업체가 제안한 가격이 낮을수록 높은 점수를 부여하는 방식으로 평가합니다.

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

[공공조달관리사 5차 실전 모의고사]

문제 1. 다음 중 용역계약의 일반적인 특징으로 가장 적절하지 않은 것은?

① 용역은 물질적 재화를 생산하는 노동과정 이외의 기능하는 노동을 의미한다.

② 용역은 생산과 소비가 시차를 두고 발생하므로 재고 저장이 용이하다.

③ 기술용역(건설기술, 엔지니어링)과 일반용역으로 크게 구분된다.

④ 계약목적물의 성질상 결과의 가시성이 물품보다 낮은 편이다.

⑤ 학술연구, 청소, 경비, 폐기물 처리 등이 일반용역에 포함된다.

[정답] ② [해설] 용역(Service)은 생산과 소비가 동시에 이루어지는 것이 일반적인 특징이며, 물품과 달리 형태가 없어 재고로 저장하기 어렵습니다.

문제 2. '협상에 의한 계약'에서 제안서 평가 시 '정량적 평가' 분야에 해당하지 않는 항목은?

① 수행경험(실적) ② 경영상태(신용평가등급) ③ 기술인력 보유상태

④ 사업수행계획의 독창성 ⑤ 신인도

[정답] ④ [해설] 사업수행계획의 독창성, 기술·지식 능력, 지원기술 및 사후관리 등은 평가위원들이 주관적으로 심사하는 '정성적 평가' 항목입니다. 나머지는 계량화가 가능한 정량적 평가 항목입니다.

문제 3. 조달청 '일반용역 적격심사 세부기준'에 따라 경영상태를 평가할 때 사용하는 주된 자료는?

① 국세청 소득금액증명원

② 신용정보업자가 발급한 신용평가등급 확인서

③ 최근 3년치 재무제표 (대차대조표)

④ 거래은행의 잔고증명서

⑤ 대표이사의 개인 신용등급

[정답] ② [해설] 조달청 적격심사 시 경영상태 평가는 '신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률' 등에 따른 신용조회사 또는 신용평가사가 작성한 '신용평가등급 확인서'를 기준으로 평가합니다.

문제 4. 청소·경비 등 단순노무용역 입찰에서 예정가격 작성 시 노무비 산정의 기준이 되는 것은?

① 최저임금법상 최저임금 ② 통계청 소비자물가 상승률

③ 중소기업중앙회 발표 시중노임단가 ④ 전년도 계약단가

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

⑤ 공무원 보수 인상률

[정답] ③ [해설] 단순노무용역의 예정가격 산정 시 노무비는 최저임금이 아닌 '중소기업중앙회가 발표하는 시중노임단가'를 적용해야 하며, 낙찰률을 곱한 금액 이상의 임금을 지급하도록 의무화하고 있습니다.

문제 5. 다음 중 '학술연구용역'의 원가계산 비목에 포함되지 않는 것은?

① 인건비 ② 경비 ③ 일반관리비

④ 이윤 ⑤ 관급자재대

[정답] ⑤ [해설] 학술연구용역 원가계산은 인건비, 경비, 일반관리비, 이윤으로 구성됩니다. 관급자재대는 공사 계약 등에서 주로 나타나는 항목입니다.

문제 6. 소프트웨어(SW) 용역의 대가 산정 가이드라인상 '기능점수(FP) 방식'에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 투입되는 인력의 수와 기간(Man-Month)으로만 계산한다.

② 소프트웨어의 기능(입출력, 데이터파일, 조회 등)을 식별하여 규모를 산정한다.

③ 개발자의 경력(초급, 중급, 고급)에 따라 단가가 고정된다.

④ 하드웨어 장비 가격에 비례하여 산정한다.

⑤ 유지관리 용역에는 적용할 수 없다.

[정답] ② [해설] 기능점수(FP) 방식은 사용자 관점에서 소프트웨어의 기능을 정량적으로 측정하여 규모를 산정하고 이를 바탕으로 개발비를 계산하는 방식입니다.

문제 7. 입찰공고 기간 계산 시 '긴급을 요하는 경우' 단축 가능한 최소 공고 기간은? (국가계약법 기준)

① 3일 ② 5일 ③ 7일 ④ 10일 ⑤ 14일

[정답] ② [해설] 일반적인 입찰공고는 7일 전이나, 긴급을 요하거나 재공고 입찰인 경우에는 입찰서 제출 마감일의 전일부터 기산하여 5일 전까지 공고할 수 있습니다.

문제 8. 협상에 의한 계약체결 기준에서 입찰가격 평점 산출 시, 입찰가격이 추정가격의 100분의 60 미만일 경우 배점 한도의 몇 %를 부여하는가? (일반적인 경우)

① 10% ② 20% ③ 30% ④ 40% ⑤ 50%

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

[정답] ③ [해설] 입찰가격이 추정가격의 60%(또는 80% 미만 구간 공식에 따라 특정 하한선) 미만일 경우, 가격 덤핑 방지를 위해 배점 한도의 30%에 해당하는 평점을 부여합니다. (단, SW 사업 등 특정 분야는 80% 미만 시 30% 부여 등 기준이 다를 수 있으나, 최저 하한선은 보통 30%입니다.)

문제 9. 다수공급자계약(MAS) 2단계 경쟁에서 제안요청 대상자를 선정할 때, 수요기관이 직접 선택해야 하는 최소 업체 수는? (일반적인 경우)

① 2개사 ② 3개사 ③ 5개사 ④ 7개사 ⑤ 10개사

[정답] ③ [해설] MAS 2단계 경쟁 시 수요기관은 원칙적으로 5개사 이상을 제안요청 대상자로 선정해야 합니다. (업체 수가 부족한 경우 등 예외 있음)

문제 10. 용역계약 일반조건상 '지체상금'을 납부하지 않아도 되는 사유(면제 사유)가 아닌 것은?

① 천재지변 등 불가항력의 사유

② 발주기관의 책임으로 용역 착수가 지연된 경우

③ 계약상대자의 인력 수급 계획 착오로 인한 지연

④ 계약상대자의 책임 없는 사유로 행정절차가 지연된 경우

⑤ 대체 사용할 수 있는 물품 등을 빌려주어 사용에 지장이 없는 경우

[정답] ③ [해설] 인력 수급 실패나 계획 착오 등은 계약상대자의 귀책사유이므로 지체상금 면제 대상이 아닙니다. 불가항력이나 발주기관의 귀책사유인 경우에만 면제됩니다.

문제 11. 다음 중 '부정당업자 입찰참가자격 제한' 기간이 1개월 이상 2년 이하의 범위에서 정해지지 않는 경우는? (즉, 제재 대상이 아닌 경우)

① 정당한 이유 없이 계약을 체결하지 않은 자

② 계약 이행 중 뇌물을 제공한 자

③ 입찰 담합을 주도한 자

④ 천재지변으로 인해 납품 기한을 맞추지 못한 자

⑤ 서류를 위조하여 입찰에 참가한 자

[정답] ④ [해설] 천재지변 등 불가항력으로 인한 계약 불이행은 정당한 사유가 인정되므로 부정당업자 제재 대상이 아닙니다.

문제 12. 학술연구용역 원가계산서 작성 시 일반관리비율의 상한은?

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

① 5%　　② 6%　　③ 10%　　④ 15%　　⑤ 20%

[정답] ① [해설] 기획재정부 계약예규 「예정가격 작성기준」에 따르면 학술연구용역의 일반관리비는 (인건비+경비)의 5%를 초과할 수 없습니다. (일반용역은 통상 10% 이내, 엔지니어링은 별도 기준)

문제 13. 입찰보증금을 현금 대신 제출할 수 있는 '지급각서'로 대체 가능한 대상으로 가장 거리가 먼 것은?

① 국가기관 및 지방자치단체

② 공공기관 운영에 관한 법률에 따른 공공기관

③ 과거 입찰보증금 국고귀속 사유가 발생했으나 미납한 사실이 있는 자

④ 조달청 입찰참가자격 등록을 마친 일반적인 중소기업 (귀속 이력 없음)

⑤ 정부출연연구기관

[정답] ③ [해설] 입찰보증금 국고귀속 사유가 발생했음에도 이를 납부하지 않은 이력이 있는 자는 신용 문제로 인해 지급각서 대체가 불가능하며, 입찰보증금을 현금 등으로 직접 납부해야 합니다.

문제 14. 공동계약(Joint Venture) 운용 시 '공동이행방식'의 특징으로 옳은 것은?

① 구성원이 각자 분담한 내용에 대해서만 책임을 진다.

② 구성원별로 이행 실적을 별도로 구분하여 관리한다.

③ 구성원 전원이 계약 이행에 대하여 연대 책임을 진다.

④ 주로 이종 면허가 필요한 공사나 용역에 사용된다 (분담이행방식 특징).

⑤ 출자 비율과 관계없이 대표자 1인이 모든 권한을 갖는다.

[정답] ③ [해설] 공동이행방식은 구성원들이 자금, 인력 등을 공동으로 투입하여 계약을 수행하고, 이행 결과에 대해 연대하여 책임을 지는 방식입니다. (분담이행방식은 각자 책임)

문제 15. 다음 중 '사후원가검토조건부 계약'의 정산 절차에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 입찰 공고 시 사후원가검토 필요한 비목을 명시해야 한다.

② 계약 체결 시 정산 절차와 기준을 정해야 한다.

③ 계약 이행 완료 후 증빙서류를 제출받아 검토한다.

④ 정산 결과 계약금액보다 실제 원가가 높게 나오면 무조건 증액 지급한다.

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

⑤ 정산 결과 실제 원가가 계약금액보다 낮으면 감액하여 지급한다.

[정답] ④ [해설] 사후원가검토 결과 실제 소요 비용이 계약금액(예정가격 기준)을 초과하더라도, 당초 계약된 금액(낙찰금액)을 초과하여 증액 지급하지는 않는 것이 원칙입니다(예산 범위 내 집행 원칙). 단, 물가변동 등 별도 사유가 아닌 단순 원가 초과는 인정되기 어렵습니다. 정산은 주로 '감액'을 목적으로 하거나 실비 범위 내 지급을 원칙으로 합니다.

문제 16. 여성기업 또는 장애인기업과 수의계약을 체결할 수 있는 추정가격 한도는?

① 2천만 원 이하 ② 5천만 원 이하 ③ 1억 원 이하

④ 2억 원 이하 ⑤ 금액 제한 없음

[정답] ② [해설] 일반적인 소액 수의계약은 2천만 원 이하이나, 여성기업, 장애인기업, 사회적기업 등과는 추정가격 5천만 원 이하까지 수의계약이 가능합니다.

문제 17. 다음 중 계약담당공무원이 '입찰 무효' 선언을 해야 하는 경우가 아닌 것은?

① 입찰자가 미성년자인 경우 (법정대리인 동의 없음)

② 동일인이 2통 이상의 입찰서를 제출한 경우

③ 입찰보증금 납부 면제 대상자가 지급각서를 제출한 경우

④ 등록된 인감과 다른 인감으로 입찰서에 날인한 경우

⑤ 타인의 공인인증서를 도용하여 투찰한 경우

[정답] ③ [해설] 입찰보증금 납부 면제 대상자가 지급각서를 제출하는 것은 적법한 절차이므로 무효 사유가 아닙니다. 나머지는 모두 입찰 무효 사유입니다.

문제 18. 용역계약에서 선금(Prepayment)을 지급받은 업체가 선금을 정산해야 하는 시점은?

① 계약 체결 즉시 ② 매월 말일 ③ 기성대가 또는 준공대가 지급 시

④ 계약 종료 후 1년 뒤 ⑤ 세무조사 시

[정답] ③ [해설] 선금은 기성대가(중간 정산금)나 준공대가를 지급할 때마다 선금 정산액을 공제하는 방식으로 정산합니다.

문제 19. 조달청 '입찰참가자격 등록'의 유효기간 갱신과 관련된 설명으로 옳은 것은?

① 등록은 한 번 하면 영구적으로 유효하다.

② 매년 1월 1일에 자동으로 갱신된다.

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

③ 등록사항에 변경이 생겨도 신고할 필요가 없다.

④ 업체 상호나 대표자가 변경된 경우 즉시 변경등록을 해야 입찰이 유효하다.

⑤ 폐업한 경우에도 등록은 유지된다.

[정답] ④ [해설] 상호, 대표자 등 중요 등록사항이 변경된 경우 변경등록을 하지 않고 입찰에 참여하면 입찰 무효 사유가 됩니다.

문제 20. 협상에 의한 계약에서 제안서 평가위원회 구성 시 위원 선정 방법으로 가장 공정한 방식은?

① 발주기관장이 전원 지명

② 입찰 참여 업체가 직접 추천

③ 예비명부(3배수 등) 작성 후 입찰자가 추첨하여 다빈도 순으로 선정

④ 감사실에서 임의 선정

⑤ 외부 자문기관에 전적으로 위임

[정답] ③ [해설] 공정성을 위해 예비 명부를 작성하고, 입찰에 참여한 업체들이 번호를 추첨하게 하여 가장 많이 선택된 후보자들을 평가위원으로 선정하는 방식이 일반적입니다.

문제 21. 다음 중 '제한경쟁입찰'에서 지역제한을 설정할 수 있는 기준 금액(용역, 고시금액 미만)에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 모든 금액대에서 지역제한이 가능하다.

② 광역자치단체(시·도) 단위로만 제한할 수 있다.

③ 추정가격이 기획재정부 장관이 고시하는 금액(현재 2.1억 등) 미만인 경우에만 가능하다.

④ 서울특별시 업체는 지역제한 대상에서 제외된다.

⑤ 지역제한은 공사 계약에만 적용된다.

[정답] ③ [해설] 국가계약법상 물품·용역의 경우 고시금액(WTO 정부조달협정 개방 기준) 미만인 계약에 한하여 주된 영업소의 소재지를 기준으로 입찰 참가를 제한(지역제한)할 수 있습니다.

문제 22. '국민건강보험료 및 국민연금보험료 사후정산' 제도에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 입찰공고 시 사후정산 내용을 명시해야 한다.

② 계약상대자는 산출내역서에 예정가격상의 보험료 금액을 조정 없이 반영해야 한다.

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

③ 기성 및 준공 대가 청구 시 납부확인서를 제출해야 한다.

④ 실제 납부액이 배정된 금액보다 적을 경우 차액을 반납(감액)해야 한다.

⑤ 실제 납부액이 배정된 금액보다 많을 경우 초과분도 전액 지급해 준다.

[정답] ⑤ [해설] 사후정산은 배정된(계상된) 보험료 범위 내에서 실제 지출된 금액을 확인하여 지급하는 것이므로, 실제 납부액이 배정액을 초과하더라도 초과분은 지급하지 않습니다(배정액 한도 내 지급).

문제 23. 용역계약의 '계약기간 연장' 신청에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 계약기간 종료 후 30일 이내에 신청하면 된다.

② 불가항력의 사유가 발생한 경우 지체상금 없이 연장이 가능하다.

③ 계약상대자의 단순 변심으로도 연장 가능하다.

④ 연장 신청은 구두로 해도 효력이 있다.

⑤ 계약 담당 공무원이 직권으로만 처리한다.

[정답] ② [해설] 천재지변 등 불가항력이나 발주기관의 귀책사유로 지연된 경우 계약기간 내에 서면으로 연장 신청을 하면, 타당성 검토 후 지체상금 부과 없이 계약기간을 연장할 수 있습니다.

문제 24. 다음 중 '용역 이행 실적증명서' 발급과 관련된 설명으로 적절한 것은?

① 민간 거래 실적은 인정되지 않는다.

② 공공기관 실적은 반드시 나라장터 시스템을 통해 발급받아야 한다.

③ 하도급 실적은 원도급사의 확인만 있으면 인정된다. (발주기관 승인 필요)

④ 실적증명서에는 구체적인 용역 내용과 금액이 명시되어야 한다.

⑤ 부도난 회사의 실적은 소멸된다.

[정답] ④ [해설] 적격심사 등에서 실적을 인정받기 위해서는 계약명, 이행기간, 금액, 구체적인 이행 내용이 명시된 실적증명서를 제출해야 합니다. (공공기관은 시스템 발급이 원칙이나, 민간 실적은 계약서/세금계산서 등을 첨부하여 인정받음)

문제 25. 다수공급자계약(MAS)의 계약 기간은 일반적으로 몇 년인가?

① 6개월 ② 1년 ③ 2년 ④ 3년 ⑤ 5년

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

[정답] ④ [해설] 조달청 다수공급자계약(MAS)의 기본 계약 기간은 통상 3년을 원칙으로 합니다. (품목에 따라 다를 수 있으나 기본 3년)

문제 26. 정보화 사업(IT용역) 추진 시 제안요청서(RFP)에 포함되어야 할 내용으로 가장 거리가 먼 것은?

① 기능 요구사항 (System Requirement)　② 성능 요구사항

③ 구체적인 특정 외산 제품명 및 모델명 지정　④ 테스트 및 검수 요건

⑤ 유지관리 조건

[정답] ③ [해설] 공공조달에서는 특정 기업이나 특정 제품(특히 외산 등)을 배제하거나 유리하게 하는 독소조항을 금지하므로, 구체적인 모델명을 지정하는 것은 원칙적으로 금지됩니다. (기능과 규격 위주로 기술해야 함)

문제 27. 용역 계약에서 '검사(Inspection)' 기한은 계약상대자로부터 이행 완료 통지를 받은 날로부터 며칠 이내인가?

① 7일　② 14일　③ 20일　④ 30일　⑤ 60일

[정답] ② [해설] 검사는 계약상대자로부터 이행 완료 통지를 받은 날로부터 14일 이내에 완료해야 합니다. (천재지변 등 예외 있음)

문제 28. 다음 중 '장기계속계약'의 특징으로 옳은 것은?

① 총 계약금액 없이 매년 새롭게 계약한다.

② 총 사업 규모(총부기금액)를 정하고, 예산 범위 내에서 연차별로 계약을 체결한다.

③ 계약보증금은 1차년도 계약금액에 대해서만 납부한다.

④ 지체상금은 총 계약금액 전체에 대해 부과한다. (연차별 부과 원칙)

⑤ 계약 기간은 무조건 1년으로 한정된다.

[정답] ② [해설] 장기계속계약은 수년에 걸쳐 진행되는 사업에 대해 총액을 부기하고, 당해 연도 예산 범위 내에서 1차, 2차 등 차수별 계약을 체결하여 이행하는 방식입니다.

문제 29. 폐기물처리용역 입찰 시, 면허 보완을 위해 허용되는 '분담이행방식' 공동도급의 예시로 적절한 것은?

① 수집운반업체 A사와 수집운반업체 B사의 공동도급

② 수집운반업체와 중간처분업체(소각 등)의 공동도급

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

③ 서울 업체와 부산 업체의 지역 보완 공동도급 (공동이행 성격)

④ 자본금이 부족한 업체 간의 자본금 보완

⑤ 인력이 부족한 업체 간의 단순 인력 결합

[정답] ② [해설] 폐기물 처리는 '수집·운반'과 '중간/최종 처분'의 면허가 서로 다릅니다. 따라서 수집운반 면허만 가진 업체와 처분 면허를 가진 업체가 서로의 부족한 면허를 보완하기 위해 맺는 것이 전형적인 분담이행방식 공동계약입니다.

문제 30. 물가변동으로 인한 계약금액 조정 시 '조정기준일'의 정의는?

① 계약체결일

② 입찰일

③ 계약체결일(또는 직전 조정일)로부터 90일이 경과하고 물가변동률 3% 요건이 동시에 충족된 날

④ 물가변동률이 3%가 넘은 날

⑤ 착수보고일

[정답] ③ [해설] 조정기준일이란 계약체결일(또는 직전 조정기준일)로부터 90일 이상 경과하고, 동시에 품목조정율 또는 지수조정율이 3% 이상 증감되어 계약금액 조정 요건이 최초로 충족된 날을 말합니다.

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

[공공조달관리사 6차 실전 모의고사]

문제 1. 협상에 의한 계약에서 입찰공고 기간의 원칙은 40일이나, 긴급을 요하거나 추정가격이 고시금액 미만인 경우 단축하여 공고할 수 있는 최소 기간은?

① 3일 ② 5일 ③ 7일 ④ 10일 ⑤ 14일

[정답] ④ [해설] 협상에 의한 계약의 경우 제안서 작성을 위해 원칙적으로 40일 전에 공고해야 하나, 긴급한 경우 또는 추정가격이 고시금액 미만인 경우 제안서 제출 마감일 전일부터 기산하여 10일 전까지 공고할 수 있습니다.

문제 2. 다수공급자계약(MAS) 2단계 경쟁에서 '가격 평가' 방식 중 'A형'을 선택하는 경우로 가장 적절한 것은?

① 업체 간 규격과 성능의 차이가 커서 가격만으로 비교하기 어려운 경우

② 제안요청 대상 업체 간 규격, 성능, 가격에 차이가 없거나 미미한 경우

③ 고성능의 물품을 구매하여 예산 절감보다 품질을 우선시하는 경우

④ 신규 등록된 업체가 많아 실적 평가가 어려운 경우

⑤ 제안율(할인율)을 중심으로 평가하고 싶은 경우

[정답] ② [해설] A형(제안가격의 적정성 평가)은 업체 간 계약물품의 규격, 성능, 가격에 차이가 없거나 미미하여, 일정한 성능을 충족하는 범위 내에서 최대한 예산 절감을 도모하고자 할 때 선택합니다. (차이가 큰 경우는 B형-제안율 평가)

문제 3. 학술연구용역 원가계산 시 '경비' 항목에 포함되지 않는 것은?

① 여비 ② 유인물비 ③ 전산처리비

④ 시약 및 연구용 재료비 ⑤ 일반관리비

[정답] ⑤ [해설] 일반관리비는 재료비, 노무비, 경비의 합계액에 일정 비율을 곱하여 산출하는 별도의 비목입니다. 경비의 세부 항목(여비, 유인물비, 전산처리비 등)에 포함되지 않습니다.

문제 4. 입찰참가자격 등록 시 '사용인감'을 변경하고자 할 때, 변경 신청이 허용되는 기한은?

① 입찰 공고일 전일까지 ② 입찰서 제출 마감일 전일까지

③ 입찰 개시 시각 전까지 ④ 개찰 전까지

⑤ 낙찰자 선정 전까지

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

[정답] ③ [해설] 사용인감의 변경은 입찰 개시 시각 전까지 신청한 경우에 한하여 허용됩니다.

문제 5. 용역 적격심사 시 '신용평가등급'에 의한 경영상태 평가에서, 평가 대상이 아닌 신용평가등급 확인서는?

① 공공기관 제출용으로 발급받은 등급 확인서

② 신용정보업자가 발급한 유효기간 내의 확인서

③ 입찰공고일 이전에 평가한 확인서

④ 민간 업체 간 거래 용도로 발급받은 등급 확인서

⑤ 회사채에 대한 신용평가등급 확인서

[정답] ④ [해설] 조달청 적격심사 기준에 따르면, 민간 업체 간 거래 용도로 발급받은 신용평가등급 확인서는 평가 대상에서 제외되며, 공공기관 제출용이어야 합니다.

문제 6. 다음 중 입찰서 제출 시 '입찰서의 금액표시' 방법에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 한글 또는 한자로 기재해야 한다.

② 아라비아 숫자를 병기할 수 있다.

③ 아라비아 숫자와 한글 금액이 다를 경우 아라비아 숫자를 우선한다.

④ 전산서식 입찰의 경우 지정된 표기 방법(아라비아 숫자 등)을 따른다.

⑤ 단가입찰인 경우 단가를 표기해야 한다.

[정답] ③ [해설] 입찰 금액의 아라비아 숫자와 한글(또는 한자) 표기가 상이할 경우, 한글(또는 한자)로 기재한 금액을 우선하여 적용합니다.

문제 7. 청소용역 등 단순노무용역 입찰공고 시 명시해야 하는 '국민건강보험료 등 사후정산' 규정에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 입찰자는 예정가격상의 보험료 금액을 조정하여 투찰해야 한다.

② 낙찰률을 적용하여 보험료를 감액한 후 계약한다.

③ 기성 대가 지급 시 납부확인서를 제출받아 정산한다.

④ 실제 납부액이 예정가격 산정액보다 많으면 추가 지급한다.

⑤ 사후정산 절차 없이 총액으로 지급한다.

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

[정답] ③ [해설] 입찰공고에 명시된 보험료 금액을 조정 없이 입찰내역서에 반영해야 하며, 대가 지급 시 실제 납부한 확인서(납입증명서)를 확인하여 배정된 금액 범위 내에서 정산 지급합니다.

문제 8. 협상에 의한 계약 제안서 평가 시 '정성적 평가' 점수 산정 방법으로 옳은 것은? (일반적인 기준)

① 평가위원 전원의 점수를 단순 평균한다.

② 최고점수 1개와 최저점수 1개를 제외하고 나머지 위원의 점수를 평균한다.

③ 평가위원 중 가장 높은 점수를 부여한 위원의 점수로 한다.

④ 평가위원 중 가장 낮은 점수를 부여한 위원의 점수로 한다.

⑤ 위원장 1인의 점수로 결정한다.

[정답] ② [해설] 평가의 공정성을 위해 최상위와 최하위 점수를 제외(최고·최저 점수가 2개 이상이면 하나만 제외)한 나머지 평가위원들의 점수를 합산하여 산술평균합니다.

문제 9. 소프트웨어 사업 대가 산정 시 '기능점수(FP)' 방식에서 측정하는 5가지 기능 유형에 속하지 않는 것은?

① 내부논리파일(ILF) ② 외부연계파일(EIF) ③ 외부입력(EI)

④ 외부출력(EO) ⑤ 데이터저장소(DS)

[정답] ⑤ [해설] 기능점수의 5가지 유형은 데이터 기능인 ILF, EIF와 트랜잭션 기능인 EI, EO, EQ(외부조회)입니다. 데이터저장소(DS)라는 명칭은 표준 기능점수 유형 명칭이 아닙니다.

문제 10. 다음 중 '경쟁적 대화에 의한 계약'을 적용하기에 가장 적합한 경우는?

① 규격이 확정된 일반적인 물품 구매

② 청소, 경비 등 단순 노무 용역

③ 시장에 존재하지 않는 혁신적인 솔루션이 필요한 경우

④ 긴급하게 재해 복구를 해야 하는 경우

⑤ 추정가격 2천만 원 이하의 소액 계약

[정답] ③ [해설] 경쟁적 대화에 의한 계약은 제안요청서만으로는 기술적 요구사항을 명확히 하기 어렵거나, 시장에 없는 혁신적인 대안을 찾기 위해 참여업체와 대화를 통해 규격을 확정해 나가는 방식입니다.

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

문제 11. MAS(다수공급자계약) 2단계 경쟁에서 '동점자 처리 기준'으로 우선순위가 가장 높은 것은? (일반적인 경우)

① 제안가격이 낮은 자 ② 납품 실적이 많은 자

③ 신인도 점수가 높은 자 ④ 품질관리(검사 결과 등) 점수가 높은 자

⑤ 추첨

[정답] ④ [해설] MAS 2단계 경쟁 평가에서 동점이 발생할 경우, 품질관리 등급(점수)이 높은 자를 우선 선정하고, 그다음으로 제안가격(또는 제안율)이 낮은 자를 선정합니다.

문제 12. 용역 계약에서 '과업내용 변경'으로 인해 계약금액을 조정할 때, 신규 비목의 단가 결정 기준은?

① 계약 당시의 단가

② 변경 당시를 기준으로 산정한 단가에 낙찰률을 곱한 금액

③ 변경 당시의 시중 거래 실례가격 전액

④ 업체가 제시한 견적 가격

⑤ 예정가격 작성 시점의 단가

[정답] ② [해설] 과업내용 변경으로 추가되는 신규 비목은 설계변경 당시(변경 당시)를 기준으로 산정한 단가에 낙찰률을 곱한 금액으로 산정합니다. (단, 발주기관 요청인 경우 협의율 적용 가능)

문제 13. 입찰자가 동일한 입찰에 대해 '본인' 명의와 '대리인' 명의로 각각 투찰한 경우의 효력은?

① 두 입찰 모두 유효하다. ② 먼저 투찰한 것만 유효하다.

③ 나중에 투찰한 것만 유효하다. ④ 두 입찰 모두 무효이다.

⑤ 가장 낮은 가격의 입찰만 유효하다.

[정답] ④ [해설] 동일인이 2통 이상의 입찰서를 제출한 것으로 간주되어(중복 투찰) 해당 입찰은 모두 무효 처리됩니다.

문제 14. 다음 중 조달청 '시설물분야 용역(청소/경비 등)' 적격심사 시 적용되는 낙찰하한율(통과점수 85점 기준)은 대략 얼마인가?

① 80.495% ② 84.245% ③ 87.745% ④ 87.995% ⑤ 90.0%

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

[정답] ③ [해설] 추정가격 고시금액 이상인 일반용역(시설분야 등)의 적격심사 낙찰하한율은 통상 87.745% (예정가격의 87.745% 이상 최저가 입찰자 순으로 심사)입니다. (참고: 물품 제조는 약 80.5%, 단순용역 소액은 약 87.7%~87.9% 등 구간별 상이하나 보기 중 가장 근접하고 통용되는 수치 선택)

문제 15. 협상에 의한 계약에서 가격제안서의 입찰가격이 추정가격의 100분의 60 미만일 경우, 가격 평점은 어떻게 산정하는가?

① 0점 처리한다. ② 배점 한도의 30%를 부여한다.

③ 배점 한도의 50%를 부여한다. ④ 배점 한도의 60%를 부여한다.

⑤ 입찰가격 그대로 공식을 적용하여 마이너스 점수를 준다.

[정답] ② [해설] 입찰가격이 추정가격의 100분의 60(SW 등은 80) 미만일 경우에는 배점 한도의 30%에 해당하는 평점을 부여한다고 명시되어 있습니다.

문제 16. 다음 중 '사후원가검토조건부 계약'을 체결할 수 없는 경우는?

① 수입자재를 주재료로 사용하여 가격 변동이 심한 경우

② 일부 비목의 금액을 계약 체결 시 확정하기 곤란한 경우

③ 입찰 경쟁률을 높이기 위해 가격을 임의로 낮추려는 경우

④ 법령이나 규정에 의해 사후 정산이 의무화된 비목이 있는 경우

⑤ 시작품 제조 등으로 원가 계산이 미리 어려운 경우

[정답] ③ [해설] 사후원가검토조건부 계약은 원가 산정의 불확실성을 해소하기 위한 제도이지, 경쟁률 제고나 임의적인 가격 조정을 위한 수단으로 사용될 수 없습니다.

문제 17. 용역 표준계약서상 '지체상금'의 상한선은 계약금액의 몇 퍼센트인가? (국가계약법 기준)

① 10% ② 15% ③ 20% ④ 30% ⑤ 50%

[정답] ④ [해설] 지체상금의 총액은 계약금액의 100분의 30(30%)을 초과하지 못합니다.

문제 18. 학술연구용역에서 '책임연구원'의 월별 기준단가(노임) 적용 기준으로 가장 적절한 직급은? ① 대학 총장 ② 대학 부교수 ③ 대학 조교수

④ 대학 전임강사 ⑤ 대학 조교

[정답] ② [해설] 기획재정부 계약예규에 따르면 책임연구원의 인건비 기준은 대학 부교수 수준의 기능을 보유한 자의 노임단가를 적용합니다.

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

문제 19. 다수공급자계약(MAS) 2단계 경쟁 제안공고 시, 공고 기간은 원칙적으로 며칠 이상이어야 하는가?

① 만 3일 ② 만 5일 ③ 만 7일 ④ 만 10일 ⑤ 만 14일

[정답] ② [해설] MAS 2단계 경쟁 제안공고는 종합쇼핑몰에 만 5일 이상 (토요일 및 공휴일 제외) 게시해야 합니다.

문제 20. 입찰보증금의 국고 귀속 사유가 발생했을 때, 이를 현금으로 납부하지 않아도 되는 자는?

① 정당한 이유 없이 계약을 체결하지 않은 자

② 낙찰 후 계약체결을 포기한 자

③ 입찰보증금 지급각서를 제출하고 면제받았으나 귀속 사유가 발생한 자

④ 천재지변으로 인해 계약을 체결하지 못한 자

⑤ 입찰 담합이 적발되어 계약이 해지된 자

[정답] ④ [해설] 천재지변 등 불가항력적인 사유로 계약을 체결하지 못한 경우에는 정당한 사유가 인정되어 입찰보증금 국고 귀속 대상이 아닙니다. 나머지는 모두 귀속(납부) 사유입니다.

문제 21. 소프트웨어 용역 입찰 시 제안서 평가위원회 위원의 자격 배제(제척) 사유가 아닌 것은?

① 평가 대상 사업의 시행으로 이해 당사자가 되는 경우

② 평가 대상 업체와 최근 3년 이내에 재직한 경력이 있는 경우

③ 평가 대상 업체로부터 용역, 자문, 연구 등을 수행한 경우

④ 해당 분야의 전문 지식을 보유한 대학 교수

⑤ 평가 대상 업체의 사외이사로 재직 중인 경우

[정답] ④ [해설] 해당 분야의 전문 지식을 보유한 대학 교수는 평가위원의 일반적인 자격 요건이며, 제척 사유가 아닙니다. 나머지는 공정성을 해칠 수 있어 배제됩니다.

문제 22. 다음 중 '재입찰'을 실시할 수 있는 경우가 아닌 것은?

① 2인 이상의 유효한 입찰자가 없는 경우

② 낙찰자가 없는 경우

③ 낙찰자가 계약 체결을 포기하여 차순위자를 선정해야 하는 경우

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

④ 규격·가격 동시입찰에서 가격 개찰 결과 낙찰자가 없는 경우

⑤ 최초 입찰에서 경쟁이 성립되지 않은 경우

[정답] ③ [해설] 낙찰자가 계약을 포기한 경우에는 재입찰이 아니라 재공고 입찰을 하거나, 규정에 따라 차순위자와 계약을 협의할 수 있습니다. 재입찰은 개찰 현장에서 즉시 다시 투찰하는 것을 말하며, 낙찰자 선정 전 단계에서 이루어집니다.

문제 23. 협상에 의한 계약에서 협상대상자에게 제안서 내용의 일부 조정을 요구할 수 있는 근거는?

① 입찰 가격을 예정가격 이하로 낮추기 위해서

② 제안 내용이 사업 목적에 부합하지 않거나 불명확한 부분을 명확히 하기 위해서

③ 특정 업체의 기술을 배제하기 위해서

④ 평가위원들의 주관적인 선호를 반영하기 위해서

⑤ 단순히 과업 범위를 축소하여 예산을 남기기 위해서

[정답] ② [해설] 협상 과정에서 발주기관은 사업 목적 달성을 위해 제안서 내용 중 불명확한 부분이나 누락된 사항, 사업 내용과 맞지 않는 부분 등을 조정(협상)할 수 있습니다.

문제 24. 다음 중 '단순노무용역'의 예정가격 작성 시 일반관리비와 이윤의 합계 비율 상한은? (일반관리비 10%, 이윤 10% 기준 시)

① 10% ② 15% ③ 20% ④ 25% ⑤ 30%

[정답] ③ [해설] 단순노무용역의 일반관리비는 최대 10%, 이윤은 최대 10%까지 계상할 수 있으므로, 두 비목의 비율 단순 합계 상한은 대략 20% 수준입니다. (각각의 기준액은 다르지만 비율적 한도를 묻는 취지)

문제 25. 입찰참가자격 등록 마감일이 토요일이거나 공휴일인 경우, 마감일은 언제인가?

① 해당일 (토요일/공휴일 당일)

② 전일 (금요일 또는 공휴일 전날)

③ 그 직후의 평일 (다음 업무 개시일)

④ 마감일을 따로 지정하지 않는다.

⑤ 해당 월의 말일

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

[정답] ② [해설] 일반적으로 조달청 입찰참가자격 등록은 입찰서 제출 마감일 전일까지 완료해야 합니다. 만약 그 전일이 공휴일(토요일 포함)이라면, 그 전일(평일)까지 등록을 마쳐야 유효한 경우가 많습니다. (단, 시스템상 상시 등록이 가능하더라도 전일 기준을 엄격히 적용함. 주의: 민법상 기간 계산은 익일이나, 조달 등록은 전일 평일 기준이 원칙임.)

문제 26. 계약담당공무원이 '계약 해제·해지'를 할 때 계약상대자에게 미리 최고(통지)해야 하는 상당한 기간은?

① 즉시 ② 3일 이상 ③ 7일 이상 ④ 14일 이상 ⑤ 30일 이상

[정답] ④ [해설] 계약 해제·해지 사유가 발생하면 계약상대자에게 그 사유를 명시하여 시정을 요구하고, 14일 이상의 기간을 주어 이행을 최고한 후, 그 기간 내에 이행하지 않을 때 해제·해지할 수 있습니다.

문제 27. 행사대행용역의 대가 지급 방식 중 가장 일반적인 것은?

① 선금 100% 지급 ② 착수 시 50%, 완료 후 50% 지급

③ 매월 기성금 지급 ④ 행사 종료 후 정산 절차를 거쳐 확정된 금액 지급 (사후정산)

⑤ 분기별 균등 지급

[정답] ④ [해설] 행사용역은 변수가 많고 실제 집행 내역(식비, 임차료 등) 확인이 필요하므로, 행사 종료 후 증빙서류를 검토하여 사후 원가 정산을 통해 대금을 지급하는 경우가 많습니다.

문제 28. 나라장터 전자입찰 시 '투찰 금액' 입력 실수(오기)를 발견했을 때 취할 수 있는 조치는?

① 시스템에서 수정 버튼을 눌러 수정한다.

② 발주기관에 전화를 걸어 구두로 수정 요청한다.

③ 개찰 시간 전까지 전자입찰 취소 신청서를 제출한다.

④ 재투찰을 한다 (중복 투찰 허용)

⑤ 낙찰된 후에 수정 계약을 맺는다.

[정답] ③ [해설] 전자입찰서는 한 번 제출하면 수정이나 교환이 불가능합니다. 중대한 오기가 있는 경우 개찰 전까지 전자입찰 취소 신청서를 제출하여 해당 입찰서를 무효화해야 합니다. (이 경우 해당 입찰 건에 재투찰은 불가)

문제 29. 용역계약에서 '공동수급체(Joint Venture)' 구성원이 부도 등으로 계약을 이행할 수 없을 때, 잔존 구성원의 의무는?

① 계약이 자동 해지되므로 의무가 없다.

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

② 발주기관과 협의하여 지분율을 낮춘다.

③ 부도난 구성원의 지분을 포함하여 전체 계약을 연대하여 이행해야 한다.

④ 부도난 업체의 대체 업체를 선정할 때까지 기다린다.

⑤ 보증기관이 대신 이행한다.

[정답] ③ [해설] 공동수급체(공동이행방식)는 연대 책임을 지므로, 일부 구성원의 부도 시 잔존 구성원이 공동 연대하여 남은 계약을 이행할 의무가 있습니다.

문제 30. 물품·용역 계약에서 '부정당업자 제재' 처분을 받게 되면 입찰 참가 자격이 제한되는 기간의 법적 최대 한도는?

① 6개월 ② 1년 ③ 2년 ④ 3년 ⑤ 5년

[정답] ③ [해설] 국가계약법상 부정당업자 제재 기간은 사안의 경중에 따라 최소 1개월에서 최대 2년까지입니다.

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

[공공조달관리사 7차 실전 모의고사]

문제 1. 조달청 '다수공급자계약(MAS) 2단계 경쟁'에서 의무적으로 '제안공고'를 통해 납품대상 업체를 선정해야 하는 기준 금액은?

① 1억 원 이상 ② 2억 원 이상 ③ 3억 원 이상

④ 5억 원 이상 ⑤ 10억 원 이상

[정답] ④ [해설] 수요기관의 1회 납품요구대상 구매예산이 5억 원 이상인 경우에는 의무적으로 종합쇼핑몰에 제안공고를 게시하여 제안서를 제출받아 평가해야 합니다. (5억 원 미만은 선택 사항)

문제 2. 소프트웨어(SW) 용역 사업의 대가 산정 방식 중 '기능점수(FP) 방식'의 구성 요소가 아닌 것은?

① 내부논리파일 (ILF) ② 외부연계파일 (EIF) ③ 외부입력 (EI)

④ 외부출력 (EO) ⑤ 데이터베이스 관리 (DBM)

[정답] ⑤ [해설] 기능점수 방식은 데이터 기능(내부논리파일, 외부연계파일)과 트랜잭션 기능(외부입력, 외부출력, 외부조회)의 5가지 유형으로 구성됩니다. 데이터베이스 관리(DBM)는 별도의 기능점수 유형이 아닙니다.

문제 3. '협상에 의한 계약'에서 제안서 평가 시, 소프트웨어(SW) 사업 등 지식기반사업의 기술능력평가와 입찰가격평가의 배점 비율로 가장 적절한 것은? (원칙)

① 기술 50 : 가격 50 ② 기술 60 : 가격 40 ③ 기술 70 : 가격 30

④ 기술 80 : 가격 20 ⑤ 기술 90 : 가격 10

[정답] ⑤ [해설] 정보과학기술 등 집약도가 높은 지식기반사업(소프트웨어, 엔지니어링 등)은 기술의 중요성이 크므로, 원칙적으로 기술능력평가 90점, 입찰가격평가 10점의 배점을 적용합니다.

문제 4. 학술연구용역 원가계산 시 '일반관리비'는 (인건비+경비)의 몇 퍼센트를 초과할 수 없는가?

① 5% ② 6% ③ 8% ④ 10% ⑤ 15%

[정답] ① [해설] 학술연구용역의 일반관리비는 인건비와 경비 합계액의 5%를 초과할 수 없습니다. (일반용역 10%와 구분 필요)

문제 5. 다음 중 '개산계약(Rough Estimate Contract)'을 체결할 수 있는 대상으로 가장 적절한 것은?

① 규격이 확정된 기성 물품 구매

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

② 청소 및 경비 용역

③ 개발에 소요되는 비용을 미리 확정하기 곤란한 연구개발(R&D) 용역

④ 단순 반복적인 유지보수 용역

⑤ 폐기물 운반 용역

[정답] ③ [해설] 개산계약은 연구개발, 시작품 제조 등 계약 체결 시점에 확정적인 가격을 산출하기 곤란할 때 개략적인 가격으로 계약하고 이행 후 정산하는 방식입니다.

문제 6. 청소·경비 등 단순노무용역 입찰공고 시 명시해야 할 '용역근로자 근로조건 보호지침'의 확약 내용이 아닌 것은?

① 예정가격 산정 시 적용한 노임에 낙찰률을 곱한 수준 이상의 임금 지급

② 퇴직급여, 4대 사회보험료 등 법정부담금 지급

③ 포괄적인 재하청 금지

④ 근로자의 정당 가입 및 정치 활동 보장

⑤ 근로기준법 및 최저임금법 준수

[정답] ④ [해설] 용역근로자 보호지침상 확약 내용은 임금 지급 보장, 법정부담금 납부, 재하청 금지, 노동관계법령 준수 등이며, 정치 활동 보장은 포함되지 않습니다.

문제 7. 입찰공고 내용에 오류가 있어 '정정공고'를 할 때, 남은 공고기간에 추가해야 하는 최소 일수는?

① 3일 ② 5일 ③ 7일 ④ 10일 ⑤ 14일

[정답] ② [해설] 입찰공고 내용에 경미한 하자가 있어 정정공고를 하는 경우, 공고기간의 남은 일수에 5일 이상을 가산하여 공고해야 합니다.

문제 8. MAS 2단계 경쟁 평가항목 중 '신인도' 평가에서 감점 대상이 되는 '불공정행위'의 평가 대상 기간은? (제안서 제출 마감일 기준)

① 최근 6개월 ② 최근 1년 ③ 최근 2년 ④ 최근 3년 ⑤ 최근 5년

[정답] ③ [해설] 불공정행위(뇌물, 담합, 허위서류 등) 이력 평가는 제안서 제출 마감일 기준 과거 2년 이내의 이력을 평가합니다.

문제 9. 다음 중 협상에 의한 계약에서 '가격제안서'의 입찰가격이 추정가격의 80% 미만인 경우(SW사업 등), 가격평점 산정 기준은?

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

① 0점 처리 ② 배점 한도의 30% 부여 ③ 배점 한도의 50% 부여

④ 배점 한도의 60% 부여 ⑤ 마이너스(-) 점수 부여

[정답] ② [해설] SW 사업 등 특정 분야에서 입찰가격이 추정가격의 80% 미만인 경우에는 가격 덤핑 방지를 위해 배점 한도의 30%에 해당하는 평점을 부여하는 하한선을 둡니다.

문제 10. 용역계약의 이행 중 '물가변동으로 인한 계약금액 조정' 요건 중 '기간 요건'은?

① 계약체결일로부터 30일 경과 ② 계약체결일로부터 60일 경과

③ 계약체결일로부터 90일 경과 ④ 계약체결일로부터 120일 경과

⑤ 계약체결일로부터 1년 경과

[정답] ③ [해설] 물가변동으로 인한 계약금액 조정은 계약체결일(또는 직전 조정기준일)로부터 90일 이상 경과하고, 동시에 물가변동률이 3% 이상인 경우 가능합니다.

문제 11. 다음 중 '사후원가검토조건부 계약'의 정산 원칙으로 옳은 것은?

① 실제 원가가 계약금액보다 높으면 증액 지급한다.

② 실제 원가가 계약금액보다 낮아도 계약금액 전액을 지급한다.

③ 계약금액 범위 내에서 실제 투입된 적법한 증빙 금액만을 지급(정산)한다.

④ 물가상승률만을 반영하여 정산한다.

⑤ 업체의 청구 금액을 무조건 수용한다.

[정답] ③ [해설] 사후원가검토조건부 계약은 계약금액(상한) 범위 내에서 실제 지출된 비용을 증빙서류로 확인하여 정산 지급하는 것이 원칙입니다.

문제 12. MAS 2단계 경쟁에서 '표준평가방식' 적용 시, 1회 납품요구금액이 2억 원 미만인 경우 가장 배점이 높은 항목은? (표준평가방식 I 기준)

① 납기지체여부 ② 품질관리 ③ 사후관리

④ 가격 (제안가격의 적정성) ⑤ 신인도

[정답] ④ [해설] 표준평가방식 I에서 2억 원 미만인 경우 가격 평가 배점은 50점으로 가장 높습니다. (2억 원 이상은 60점)

문제 13. 시설물분야 용역(청소, 경비 등) 적격심사 시 '낙찰하한율'(통과점수 85점 기준)은 대략 얼마인가?

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

① 80.495%　② 82.995%　③ 84.245%　④ 87.745%　⑤ 87.995%

[정답] ④ [해설] 추정가격 고시금액 이상인 일반용역(시설분야 등)의 적격심사 통과점수 85점 구간의 낙찰하한율은 87.745%입니다.

문제 14. 입찰참가자격 등록 시 '사용인감'을 변경하고자 할 때, 변경 신청의 유효 시한은?

① 입찰 공고일 전일까지　② 입찰서 제출 마감일 전일까지

③ 입찰 개시 시각 전까지　④ 개찰 전까지

⑤ 낙찰자 선정 전까지

[정답] ③ [해설] 사용인감의 변경은 입찰 개시 시각 전까지 신청한 경우에 한하여 허용됩니다.

문제 15. 다음 중 학술연구용역 원가계산 비목인 '경비'에 포함되지 않는 것은?

① 여비　② 유인물비　③ 전산처리비　④ 시약 및 연구용 재료비　⑤ 이윤

[정답] ⑤ [해설] 이윤은 노무비, 경비, 일반관리비의 합계액에 일정 비율을 곱하여 산출하는 별도의 비목입니다. 경비의 세부 항목에 포함되지 않습니다.

문제 16. 협상에 의한 계약에서 기술능력평가 점수가 배점 한도의 몇 퍼센트 이상이어야 협상적격자가 되는가?

① 60%　② 70%　③ 80%　④ 85%　⑤ 90%

[정답] ④ [해설] 제안서 평가결과 기술능력평가 점수가 기술능력평가분야 배점 한도의 85% 이상인 자를 협상적격자로 선정합니다.

문제 17. 다음 중 '입찰 무효' 사유에 해당하지 않는 것은?

① 입찰참가자격이 없는 자가 입찰한 경우

② 동일인이 2통 이상의 입찰서를 제출한 경우

③ 입찰보증금을 납부하지 않은 경우 (면제 대상 제외)

④ 예정가격보다 높게 투찰한 경우

⑤ 대리권이 없는 자가 입찰한 경우

[정답] ④ [해설] 예정가격보다 높게 투찰한 것은 낙찰 대상에서 제외될 뿐, 입찰 자체가 법적으로 무효가 되는 사유는 아닙니다.

문제 18. 용역계약에서 '지체상금'의 상한선은 계약금액의 몇 퍼센트인가? (국가계약법 기준)

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

① 10%　② 20%　③ 30%　④ 40%　⑤ 50%

[정답] ③ [해설] 지체상금의 총액은 계약금액의 100분의 30(30%)을 초과하지 못합니다.

문제 19. 공동계약(공동이행방식)에서 구성원 중 1인이 부도가 발생했을 때 잔존 구성원의 의무는?

① 계약이 자동 해지된다.

② 발주기관과 협의하여 계약을 종료한다.

③ 부도난 업체의 지분을 제외하고 수행한다.

④ 잔존 구성원이 연대하여 나머지 계약을 이행해야 한다.

⑤ 새로운 구성원을 모집할 때까지 중단한다.

[정답] ④ [해설] 공동이행방식은 구성원 전원이 연대 책임을 지므로, 일부 구성원의 부도 시 잔존 구성원이 공동 연대하여 남은 계약을 이행해야 합니다.

문제 20. 다음 중 '단순노무용역' 원가계산 시 노무비 산정의 기준단가는?

① 최저임금　② 중소기업중앙회 발표 시중노임단가

③ 공무원 보수규정　④ 통계청 소비자물가지수

⑤ 업체 견적가

[정답] ② [해설] 단순노무용역(청소, 경비 등)의 예정가격 산정 시 노무비는 최저임금이 아닌 중소기업중앙회가 발표하는 시중노임단가를 적용해야 합니다.

문제 21. 나라장터 전자입찰 시 '투찰 금액' 입력에 중대한 오기가 있음을 발견했을 때 취할 수 있는 조치는?

① 재투찰 한다.

② 발주기관에 전화로 수정 요청한다.

③ 개찰 전까지 전자입찰 취소 신청서를 제출한다.

④ 낙찰 후 변경 계약을 맺는다.

⑤ 수정 입찰서를 이메일로 보낸다.

[정답] ③ [해설] 전자입찰서는 수정이나 교환이 불가능하므로, 개찰 전까지 전자입찰 취소 신청서를 제출하여 해당 입찰서를 무효화해야 합니다.

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

문제 22. 협상에 의한 계약에서 협상 순서는 어떻게 결정하는가?

① 기술능력평가 고득점 순

② 입찰가격 최저가 순

③ 기술능력평가 점수와 입찰가격평가 점수를 합산한 점수의 고득점 순

④ 제안서 제출 순서

⑤ 추첨

[정답] ③ [해설] 협상 적격자의 기술능력평가 점수와 입찰가격평가 점수를 합산하여 종합점수의 고득점 순에 따라 협상순서를 결정합니다.

문제 23. 행사대행용역의 대가 지급 방식 중 가장 일반적이고 권장되는 방식은?

① 선금 100% 지급 ② 착수 시 50% 지급 ③ 매월 기성금 지급

④ 행사 종료 후 실비 정산(사후정산) 지급 ⑤ 분기별 균등 지급

[정답] ④ [해설] 행사용역은 변수가 많고 실제 집행 내역 확인이 필요하므로, 행사 종료 후 증빙서류를 검토하여 사후 원가 정산을 통해 대금을 지급하는 것이 일반적입니다.

문제 24. 다음 중 '여성기업'과 수의계약을 체결할 수 있는 추정가격 한도는?

① 2천만 원 이하 ② 3천만 원 이하 ③ 5천만 원 이하

④ 1억 원 이하 ⑤ 2억 원 이하

[정답] ③ [해설] 여성기업, 장애인기업, 사회적기업 등과는 추정가격 5천만 원 이하인 경우 수의계약이 가능합니다. (일반 기업은 2천만 원)

문제 25. 다음 중 입찰보증금 국고 귀속 사유가 발생했음에도 현금 납부가 면제되는(귀속되지 않는) 경우는?

① 정당한 이유 없이 계약을 체결하지 않은 경우

② 낙찰 후 계약 포기서를 제출한 경우

③ 천재지변 등 불가항력으로 인해 계약을 체결하지 못한 경우

④ 단순 변심으로 계약을 포기한 경우

⑤ 타산이 맞지 않아 계약을 거부한 경우

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

[정답] ③ [해설] 천재지변 등 불가항력적인 사유로 계약을 체결하지 못한 경우에는 정당한 사유가 인정되어 입찰보증금 국고 귀속 대상이 아닙니다.

문제 26. MAS 2단계 경쟁에서 가격 평가 방식 중 'B형(제안율 방식)'을 선택하는 경우는?

① 업체 간 규격 차이가 미미한 경우

② 업체 간 규격, 성능, 가격의 차이가 커서 단순 가격 비교가 어려운 경우

③ 예산을 최대로 절감해야 하는 경우

④ 모든 업체가 동일 규격일 때

⑤ 2단계 경쟁 대상 금액이 소액일 때

[정답] ② [해설] B형(제안율 방식)은 업체 간 규격, 성능, 가격의 차이가 커서 기준 가격 대비 할인율(제안율)을 평가하여 고성능 물품 구매를 유도할 때 선택합니다.

문제 27. 용역 표준계약서상 계약상대자가 '착수신고서(착수계)'를 제출해야 하는 기한은?

① 계약체결일로부터 3일 이내 ② 계약체결일로부터 5일 이내

③ 계약체결일로부터 7일 이내 ④ 계약체결일로부터 10일 이내

⑤ 계약체결일로부터 14일 이내

[정답] ④ [해설] 계약상대자는 계약체결일(또는 착수일)로부터 10일 이내에 착수신고서를 제출해야 합니다.

문제 28. 다음 중 '부정당업자 제재' 기간의 법적 최대 한도는?

① 6개월 ② 1년 ③ 2년 ④ 3년 ⑤ 5년

[정답] ③ [해설] 국가계약법상 부정당업자 입찰참가자격 제한 기간은 사안의 경중에 따라 최대 2년까지입니다.

문제 29. 폐기물처리용역 입찰 시, 서로 다른 면허(수집운반업+중간처리업)를 가진 업체끼리 보완하기 위해 맺는 공동도급 방식은?

① 공동이행방식 ② 분담이행방식 ③ 주계약자관리방식

④ 지역의무공동도급 ⑤ 회전방식

[정답] ② [해설] 면허나 자격이 서로 다른 업체가 각자 필요한 면허를 보완하여 계약을 수행하는 것은 분담이행방식 공동계약의 전형적인 형태입니다.

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

문제 30. ‘국민건강보험료 및 국민연금보험료 사후정산’ 시 정산 방법으로 옳은 것은?

① 실제 납부액이 예정가격보다 많으면 초과분을 지급한다.

② 입찰 시 보험료를 제외하고 투찰한다.

③ 대가 지급 시 납부확인서를 확인하여 배정된 금액 범위 내에서 정산한다.

④ 사후정산 절차 없이 낙찰금액 전액을 지급한다.

⑤ 계약상대자가 임의로 보험료를 감액하여 산출내역서를 작성한다.

[정답] ③ [해설] 사후정산은 입찰공고에 명시된 보험료를 조정 없이 반영하고, 대가 지급 시 실제 납부 확인서를 확인하여 배정된 금액 범위 내에서 정산 지급합니다.

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

[공공조달관리사 8차 실전 모의고사]

문제 1. 정부(공공) 건설공사 계약의 법적 성격에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?

① 정부가 우월적 지위에서 행하는 공법상의 계약이다.

② 사법(私法)상의 계약으로 원칙적으로 민법의 계약자유의 원칙이 적용된다.

③ 계약 분쟁 발생 시 행정소송으로 다투는 것이 원칙이다. (부정당업자 제재 제외)

④ 공공복리를 추구하므로 개인의 이익 추구는 배제된다.

⑤ 별도의 법령 없이 오직 민법에 의해서만 규율된다.

[정답] ② [해설] 정부계약은 국가기관이 사경제의 주체로서 행하는 사법상의 계약입니다. 따라서 원칙적으로 민법의 계약자유의 원칙과 신의성실의 원칙이 적용되며, 분쟁 시 민사소송의 대상이 됩니다. (단, 부정당업자 제재처분 등은 행정처분으로 행정소송 대상)

문제 2. 시설공사 예산 검토 시 '추정가격'에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 부가가치세를 포함한 금액이다.

② 관급자재(도급자 설치) 금액을 포함한다.

③ 공사 예정금액과 동일한 의미이다.

④ 적격심사 평가기준의 공사규모 판단 기준이 된다.

⑤ 시공능력평가액에 의한 입찰참가자격 제한 기준이 된다.

[정답] ④ [해설] 추정가격은 부가가치세와 관급자재비를 제외한 금액입니다. 이는 국제입찰 대상 여부, 적격심사 평가기준(공사규모별 평가기준) 적용 등을 결정하는 기준이 됩니다.
(시공능력평가액 제한 기준 등은 '추정금액'을 사용함)

문제 3. 다음 중 관련 법령에 따라 원칙적으로 '분리발주'를 해야 하는 공사가 아닌 것은?

① 전기공사 ② 정보통신공사 ③ 소방시설공사

④ 문화재수리공사 ⑤ 조경식재공사

[정답] ⑤ [해설] 전기, 정보통신, 소방시설, 문화재수리 공사 등은 개별 법령에 따라 분리발주가 의무화되어 있습니다. 조경식재공사는 건설산업기본법에 따른 전문공사로, 일반적인 건설공사에 포함되어 통합 발주되거나 성격에 따라 구분될 뿐 법적 의무 분리 대상은 아닙니다.

문제 4. 2021년부터 시행된 건설산업 생산체계 개편(업역 규제 폐지)에 대한 설명으로 틀린 것은?

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

① 종합건설업체와 전문건설업체 간의 상호 시장 진출이 허용되었다.

② 종합업체가 전문공사에 참여하려면 해당 전문업종을 모두 등록하거나 면허를 보유해야 한다.

③ 전문업체가 종합공사에 참여하려면 해당 종합공사를 구성하는 전문업종을 모두 등록해야 한다.

④ 상호시장 진출 시 직접시공을 원칙으로 한다.

⑤ 2024년부터는 전문업체 간 컨소시엄(공동도급)을 통한 종합공사 참여가 허용된다.

[정답] ② [해설] 종합업체가 전문공사에 참여할 때는 해당 전문업종을 등록할 필요 없이, 해당 전문공사를 시공할 수 있는 종합면허(예: 토목공사업, 건축공사업 등)를 보유하고 있으면 참여가 가능합니다. (단, 등록기준 충족 여부 등 확인 필요)

문제 5. 계약담당공무원이 예정가격을 결정할 때, 원가계산에 의한 가격으로 결정하는 경우 '일반관리비'는 공사원가의 몇 퍼센트를 초과할 수 없는가?

① 5% ② 6% ③ 8% ④ 10% ⑤ 15%

[정답] ② [해설] 국가계약법 시행규칙 및 예정가격 작성기준에 따르면, 공사 계약의 일반관리비율은 6%를 초과할 수 없습니다.

문제 6. '제한경쟁입찰'에서 입찰참가자격을 제한할 수 있는 요소가 아닌 것은?

① 시공능력평가액 ② 실적 (동일 또는 유사 실적)

③ 기술의 보유 상황 ④ 지역 (주된 영업소의 소재지)

⑤ 대표자의 출신 지역

[정답] ⑤ [해설] 제한경쟁입찰은 시공능력, 실적, 기술, 지역 등으로 제한할 수 있으나, 대표자의 출신 지역과 같은 개인적인 연고로 제한하는 것은 금지됩니다. 또한 제한사항은 중복하여 제한할 수 없습니다(지역제한은 중복 가능).

문제 7. 공동계약의 유형 중 구성원이 각자 분담한 내용에 대해서만 책임을 지는 방식은?

① 공동이행방식 ② 분담이행방식 ③ 주계약자관리방식

④ 지역의무공동도급 ⑤ 연대이행방식

[정답] ② [해설] 분담이행방식은 구성원별로 분담 내용을 정하여 계약을 이행하고, 각자 분담한 부분에 대해서만 책임을 지는 방식입니다. (공동이행방식은 연대 책임)

문제 8. 입찰 공고 시 명시해야 하는 '국민건강보험료 등'의 사후정산에 대한 설명으로 옳은 것은?

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

① 입찰자는 예정가격 작성 시 계상된 보험료 금액을 무시하고 직접 산정하여 투찰한다.

② 계약상대자는 기성대가 지급 청구 시 납부확인서를 제출하지 않아도 된다.

③ 입찰금액 산정 시 예정가격에 반영된 보험료를 조정 없이 그대로 반영해야 한다.

④ 최종 정산 시 실제 납부액이 예정가격 반영액보다 크면 증액하여 지급한다.

⑤ 모든 공사에 의무적으로 적용되는 것은 아니다.

[정답] ③ [해설] 입찰공고 등에 명시된 국민건강보험료, 국민연금보험료 등은 입찰자가 입찰금액 산정 시 금액 조정 없이 그대로 반영해야 하며, 대가 지급 시 납부확인서를 확인하여 예정가격 범위 내에서 정산합니다.

문제 9. 다음 중 '산업안전보건관리비'의 사용 가능 항목으로 적절하지 않은 것은?

① 안전관리자 인건비 ② 안전시설비

③ 개인보호구 구입비 ④ 공사현장 경계 펜스(가설울타리) 설치비

⑤ 안전보건교육비

[정답] ④ [해설] 공사현장 경계 펜스(가설울타리)는 공사 수행을 위한 가시설물로서 '가설비'나 '공통가설비'에 포함되는 항목이며, 산업안전보건관리비로 사용할 수 없습니다. 교통신호수 인건비 등도 원칙적으로 불가합니다.

문제 10. 공사원가계산 시 '이윤'은 (노무비 + 경비 + 일반관리비)의 합계액의 몇 퍼센트를 초과할 수 없는가?

① 5% ② 10% ③ 15% ④ 20% ⑤ 25%

[정답] ③ [해설] 공사 원가계산 시 이윤은 노무비, 경비, 일반관리비 합계액의 15%를 초과하여 계상할 수 없습니다.

문제 11. 다음 중 '설계변경'으로 인한 계약금액 조정 사유에 해당하지 않는 것은?

① 설계서의 내용이 불분명하거나 누락·오류가 있는 경우

② 지질, 용수 등 공사현장의 상태가 설계서와 다른 경우

③ 물가 변동으로 인하여 재료비가 상승한 경우

④ 발주기관의 필요에 의해 공사 범위를 변경하는 경우

⑤ 신기술·신공법을 사용하여 공사비 절감이 가능한 경우

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

[정답] ③ [해설] 물가 변동으로 인한 재료비 상승은 '물가변동으로 인한 계약금액 조정(Escalation)' 대상이며, 설계변경 사유가 아닙니다.

문제 12. 물가변동으로 인한 계약금액 조정을 신청할 수 있는 요건은?

① 계약체결일로부터 60일 경과, 물가변동률 3% 이상

② 계약체결일로부터 90일 경과, 물가변동률 3% 이상

③ 계약체결일로부터 90일 경과, 물가변동률 5% 이상

④ 계약체결일로부터 120일 경과, 물가변동률 3% 이상

⑤ 준공일로부터 30일 이내

[정답] ② [해설] 물가변동 조정 요건은 계약체결일(또는 직전 조정기준일)로부터 90일 이상 경과하고, 입찰일(또는 직전 조정기준일) 대비 품목조정율 또는 지수조정율이 3% 이상 증감된 때입니다.

문제 13. 시설공사 '적격심사' 시 수행능력평가 항목에 포함되지 않는 것은?

① 시공경험 (실적)　　② 경영상태 (재무비율 또는 신용등급)

③ 기술능력　　④ 신인도

⑤ 입찰자의 임직원 수

[정답] ⑤ [해설] 적격심사 수행능력평가는 주로 시공경험, 경영상태, 기술능력(기술자 보유 등), 신인도 등을 평가합니다. 단순 임직원 수는 평가 항목이 아닙니다.

문제 14. 계약상대자의 책임 있는 사유로 계약을 해제하거나 해지할 수 있는 경우가 아닌 것은?

① 정당한 이유 없이 약정한 착공기일을 경과하고도 착공하지 아니할 때

② 지체상금이 계약보증금 상당액에 달할 때

③ 계약상대자의 부도 등으로 공사수행 능력이 없다고 인정될 때

④ 발주기관의 불가피한 사정으로 공사를 계속할 수 없을 때

⑤ 뇌물수수 등 부정행위로 계약을 체결한 때

[정답] ④ [해설] 발주기관의 불가피한 사정으로 인한 해제·해지는 '사정변경에 의한 해제·해지'로서 계약상대자의 귀책사유가 아닙니다. 이 경우 타절 정산 등을 수행합니다.

문제 15. 공사 현장에서 발생하는 '폐기물 처리'에 대한 설명으로 옳은 것은?

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

① 모든 폐기물은 공사 내역에 포함하여 시공사가 처리한다.

② 건설폐기물 발생량이 100톤 이상인 경우 분리발주 해야 한다.

③ 지정폐기물(석면 등)은 양에 관계없이 시공사가 처리한다.

④ 폐기물 처리는 물품 구매 계약으로 처리한다.

⑤ 5톤 미만의 폐기물도 반드시 분리발주 해야 한다.

[정답] ② [해설] 「건설폐기물의 재활용촉진에 관한 법률」에 따라 건설폐기물 발생량이 100톤 이상인 경우 건설공사와 분리하여 용역으로 발주해야 합니다.

문제 16. '장기계속공사' 계약에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 총 공사금액 없이 매년 예산 범위 내에서 계약한다.

② 총 공사금액을 부기하고 당해 연도 예산 범위 내에서 차수별 계약을 체결한다.

③ 계약보증금은 총 공사금액에 대해 납부한다.

④ 지체상금은 총 공사금액을 기준으로 부과한다.

⑤ 계약기간은 무조건 1년 단위로 끊어야 한다.

[정답] ② [해설] 장기계속공사는 총 공사금액을 부기하되, 실제 계약은 당해 연도 예산 범위 내에서 1차, 2차 등 차수별로 체결하는 방식입니다.

문제 17. 시설공사 입찰에서 '내역입찰'의 대상이 되는 공사의 추정가격 기준은? (국가계약법 기준)

① 50억 원 이상 ② 100억 원 이상 ③ 200억 원 이상

④ 300억 원 이상 ⑤ 500억 원 이상

[정답] ② [해설] 국가계약법 시행령에 따라 추정가격 100억 원 이상인 공사는 입찰 시 산출내역서를 첨부하는 '내역입찰' 대상입니다.

문제 18. 다음 중 '입찰 무효' 사유에 해당하지 <u>않는</u> 것은?

① 입찰참가자격이 없는 자가 입찰한 경우

② 동일인이 동일 입찰에 2통 이상의 입찰서를 제출한 경우

③ 입찰보증금을 소정의 기일 내에 납부하지 않은 경우

④ 예정가격보다 높게 입찰한 경우

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

⑤ 산출내역서의 각 항목별 합산 금액이 총계 금액과 일치하지 않는 경우 (내역입찰 시)

[정답] ④ [해설] 예정가격보다 높게 투찰한 것은 낙찰 대상에서 제외될 뿐(낙찰하한율 미달이나 예가 초과), 입찰 자체가 법적으로 무효가 되는 사유는 아닙니다.

문제 19. 공사 계약에서 '선금'을 지급받을 수 있는 범위(비율)는? (일반적인 경우)

① 계약금액의 10% 이내 ② 계약금액의 30% 이내

③ 계약금액의 50% 이내 ④ 계약금액의 70% 이내

⑤ 계약금액의 100%

[정답] ④ [해설] 선금은 계약금액의 70%를 초과하지 않는 범위 내에서 지급할 수 있습니다. (원활한 공사 진행을 위한 자금 지원 목적)

문제 20. 종합심사낙찰제(종심제)의 평가 항목이 아닌 것은?

① 공사수행능력 ② 입찰금액 ③ 사회적 책임

④ 디자인 독창성 ⑤ 계약신뢰도 (감점 항목)

[정답] ④ [해설] 종합심사낙찰제는 공사수행능력, 입찰금액, 사회적 책임 등을 종합 평가하여 낙찰자를 선정합니다. 디자인 독창성은 주로 '일괄입찰(턴키)'이나 '기술제안입찰' 등 기술형 입찰의 설계 평가 요소입니다.

문제 21. 건설공사 '하도급'에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 일괄 하도급은 원칙적으로 금지된다.

② 전문공사를 하도급받은 자는 이를 다시 재하도급할 수 없다. (원칙)

③ 발주자의 서면 승낙이 있는 경우 재하도급이 가능한 예외가 있다.

④ 하도급 계약을 체결하면 30일 이내에 발주자에게 통보해야 한다.

⑤ 하도급대금 직불제는 발주자, 원도급자, 하도급자의 합의가 있어도 불가능하다.

[정답] ⑤ [해설] 발주자, 원도급자, 하도급자 3자가 합의한 경우(직불 합의) 발주자가 하도급자에게 대금을 직접 지급할 수 있으며, 이는 하도급대금 보호의 주요 수단입니다.

문제 22. '지체상금' 부과 시 기성부분에 대한 공제 처리로 옳은 것은?

① 기성부분은 공제하지 않고 총 계약금액 전체에 대해 부과한다.

② 기성검사를 거쳐 인수한 부분에 상당하는 금액은 공제한다.

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

③ 공정률 50% 이상이면 면제한다.

④ 시공사가 사용하고 있는 부분만 공제한다.

⑤ 발주기관이 마음대로 정한다.

[정답] ② [해설] 성질상 분할할 수 있는 공사로서 완성된 부분(기성부분)을 검사 거쳐 인수(또는 사용)했다면, 그 부분에 상당하는 금액을 공제한 잔액을 기준으로 지체상금을 부과합니다.

문제 23. 공사 손해보험 가입 대상 공사로 가장 거리가 먼 것은? (의무 가입 대상 기준)

① 턴키(일괄입찰) 공사

② 대안입찰 공사

③ 기술제안입찰 공사

④ 추정가격 200억 원 이상의 일반 단순 건축공사

⑤ 교량, 터널 등 고난이도 공사가 포함된 200억 원 이상 공사

[정답] ④ [해설] 공사손해보험 가입 의무 대상은 주로 턴키, 대안, 기술제안 입찰 공사와 PQ(입찰참가자격 사전심사) 대상 공사 중 200억 원 이상의 고난이도 공사 등입니다. 단순 일반 공사는 의무 대상이 아닐 수 있습니다.

문제 24. 시설공사 '하자담보책임기간'의 기산일은?

① 계약체결일

② 착공일

③ 준공검사를 완료한 날 (또는 인수일 중 빠른 날)

④ 하자보수보증금 납부일

⑤ 최종 대가 지급일

[정답] ③ [해설] 하자담보책임기간은 전체 목적물을 인수한 날과 준공검사를 완료한 날 중 먼저 도래한 날부터 기산합니다.

문제 25. '공사감독자'의 업무 내용으로 적절하지 않은 것은?

① 공사 현장에 상주하여 감독 업무 수행

② 시공자가 제출한 공정표 검토 및 확인

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

③ 설계 변경이 필요한 경우 계약금액을 임의로 조정하여 시공 지시

④ 매몰 부위 등 시공 후 검사가 어려운 부분에 대한 확인

⑤ 안전관리 및 환경관리 지도

[정답] ③ [해설] 공사감독자는 설계 변경이 필요한 경우 실정보고 등을 통해 발주청의 승인(방침)을 받아야 하며, 임의로 계약금액을 조정하거나 설계를 변경하여 지시할 권한은 없습니다.

문제 26. 다음 중 '수의계약'을 체결할 수 있는 경우가 아닌 것은?

① 천재지변, 작전상의 병력 이동 등 긴급한 경우

② 경쟁에 부칠 여유가 없는 경우

③ 특정인의 기술이 필요하여 경쟁이 불가능한 경우

④ 추정가격이 2억 원인 일반 종합공사 (소액 수의계약 한도 초과)

⑤ 하자책임 구분이 곤란하여 전차 시공자와 계약하는 경우

[정답] ④ [해설] 소액 수의계약 한도는 종합공사의 경우 추정가격 2억 원 이하 (지방계약법 기준 2억, 국가계약법 4억 등 법령별 상이하나 통상 경쟁 입찰 대상임. 참고: 국가계약법령상 2천만원 초과 4억 이하 종합공사는 소액수의 견적입찰 대상이나, 완전한 '1인 수의계약'은 아님. 보기 4번은 일반적인 경쟁 대상 규모를 의미함). 정확히는 2인 이상 견적제출 수의계약 대상이 될 수 있으나, 1인 수의계약 사유로는 부적절하다는 취지.

문제 27. 공사 현장의 '안전관리비'와 '산업안전보건관리비'의 차이점에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 산업안전보건관리비는 산업안전보건법에 근거한다.

② 안전관리비는 건설기술진흥법에 근거한다.

③ 산업안전보건관리비는 근로자의 안전을 위한 비용이다.

④ 안전관리비는 시설물의 안전 및 공사장 주변 안전을 위한 비용이다.

⑤ 두 비용은 성격이 같으므로 통합하여 사용해도 무방하다.

[정답] ⑤ [해설] 두 비용은 근거 법령과 사용 목적(근로자 안전 vs 시설물/주변 안전)이 다르므로 명확히 구분하여 계상하고 사용해야 합니다. 혼용하여 사용할 수 없습니다.

문제 28. '표준시장단가' 제도에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 과거의 실적공사비 제도와 전혀 다른 새로운 제도이다.

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

② 100억 원 미만의 소규모 공사에 주로 적용한다.

③ 이미 수행한 공사의 계약단가, 시공단가 등을 토대로 산정한 가격이다.

④ 품셈보다 항상 가격이 높게 책정된다.

⑤ 자재비는 포함하지 않고 노무비만 산정한다.

[정답] ③ [해설] 표준시장단가는 과거 실적공사비 제도를 보완한 것으로, 이미 수행된 공사의 종류별 계약단가, 입찰단가, 시공단가 등을 토대로 시장 가격을 반영하여 산정한 가격입니다. (주로 100억 원 이상 공사에 적용)

문제 29. 입찰 전 '현장설명'에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 모든 공사에서 의무적으로 실시해야 한다.

② 현장설명에 참가하지 않아도 입찰에 참여할 수 있다. (의무 참가 지정 공사 제외)

③ 현장설명은 반드시 입찰일 1일 전에 실시해야 한다.

④ 현장설명 시 설계도면은 공개하지 않는다.

⑤ 현장설명 참가 자격은 제한할 수 없다.

[정답] ② [해설] 현장설명은 임의 규정이지만, 난이도가 높거나 규모가 큰 공사(예: 300억 이상 등)로서 입찰공고에 '현장설명 참가 의무'를 명시한 경우에는 불참 시 입찰에 참여할 수 없습니다. 그렇지 않은 일반 공사는 불참하더라도 입찰 가능합니다.

문제 30. 부정당업자 제재 처분을 받은 자가 입찰에 참가할 수 없는 기간의 최대 한도는?

① 6개월 ② 1년 ③ 2년 ④ 3년 ⑤ 5년

[정답] ③ [해설] 국가계약법 및 지방계약법상 부정당업자 입찰참가자격 제한 기간은 사안의 경중(뇌물, 부실시공, 담합 등)에 따라 다르지만, 법적 최대 한도는 2년입니다.

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

[공공조달관리사 9차 실전 모의고사]

문제 1. 시설공사 원가계산서 작성 시 '경비' 항목 중 입찰자가 금액을 조정하지 않고 설계금액(예정가격 반영액)을 그대로 반영해야 하는 '법정 정산과목'에 해당하지 않는 것은?

① 국민건강보험료 ② 국민연금보험료 ③ 노인장기요양보험료

④ 산업안전보건관리비 ⑤ 산재보험료

[정답] ⑤ [해설] 국민건강보험료, 국민연금보험료, 노인장기요양보험료, 퇴직공제부금비, 산업안전보건관리비는 관련 법령 및 계약예규에 따라 입찰 시 금액 조정 없이 반영하고 사후 정산해야 합니다. 반면, 산재보험료와 고용보험료는 법정 요율에 따라 계상하지만 사후 정산 대상은 아닙니다.

문제 2. 설계변경으로 인한 계약금액 조정 시, '신규 비목(산출내역서에 없는 품목)'의 단가 결정 기준은?

① 설계변경 당시의 단가 × 낙찰률

② 계약체결 당시의 단가 × 낙찰률

③ 설계변경 당시의 단가 (100% 적용)

④ (설계변경 당시 단가 + 계약단가) / 2

⑤ 시공자가 제출한 견적가격

[정답] ① [해설] 산출내역서에 없는 품목(신규비목)의 단가는 설계변경 당시를 기준으로 산정한 단가에 낙찰률을 곱한 금액으로 합니다. (단, 발주기관이 요구한 설계변경인 경우 협의단가를 적용할 수 있음)

문제 3. 공사계약에서 '물가변동으로 인한 계약금액 조정(Escalation)' 시, 물가변동 적용대가에서 공제해야 하는 금액은?

① 선금 지급액 ② 계약보증금 ③ 하자보수보증금

④ 산업안전보건관리비 ⑤ 일반관리비

[정답] ① [해설] 물가변동으로 계약금액을 증액 조정할 때, 이미 지급된 선금이 있는 경우 해당 선금에 대한 물가변동 증액분(공제금액)을 산출하여 조정금액에서 공제해야 합니다. (이중 지급 방지)

문제 4. 종합건설업과 전문건설업 간의 상호시장 진출 허용(업역 규제 폐지)에 따라, 종합건설사업자가 전문공사에 참여할 때 필수적으로 갖춰야 할 요건은?

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

① 해당 전문공사 실적 10년치 보유 ② 하도급 관리계획서 제출

③ 해당 전문공사를 직접 시공 (직접시공 의무) ④ 전문건설업 면허 별도 취득

⑤ 자본금 2배 확충

[정답] ③ [해설] 2021년 업역 개편에 따라 종합건설업자가 전문공사를 도급받을 경우, 하도급을 줄 수 없으며 원칙적으로 해당 공사를 직접 시공해야 합니다. (단, 일부 예외 있음)

문제 5. 다음 중 '간접노무비'를 산정하는 방법으로 가장 적절한 것은?

① 직접노무비 × 간접노무비율 ② 재료비 × 간접노무비율

③ (재료비 + 직접노무비) × 간접노무비율 ④ 총공사비 × 간접노무비율

⑤ 순공사원가 × 간접노무비율

[정답] ① [해설] 간접노무비는 현장소장, 현장사무원 등 보조작업 종사자의 인건비로, 통상적으로 직접노무비에 정해진 간접노무비율을 곱하여 산정합니다.

문제 6. 공사 현장에서 발생하는 '환경보전비'의 사용 용도로 적절하지 않은 것은?

① 세륜시설 설치 및 운영비 ② 방음벽 설치비

③ 오탁방지막 설치비 ④ 현장 청소용 빗자루 및 쓰레받기 구입비

⑤ 살수차량 운행비

[정답] ④ [해설] 환경보전비는 환경오염 방지시설(비산먼지, 소음진동, 수질오염 방지 등)의 설치 및 운영에 소요되는 비용입니다. 단순한 현장 청소용품(빗자루, 마대 등) 구입비는 환경보전비로 정산할 수 없으며, 이는 통상 기타경비나 일반관리비 성격입니다.

문제 7. 공동계약(공동이행방식)에서 구성원 중 1인이 부도, 파산 등으로 계약을 이행할 수 없게 된 경우 처리 방법으로 옳은 것은?

① 계약 전체를 즉시 해지한다.

② 잔존 구성원이 공동 연대하여 잔여 공사를 이행한다.

③ 발주기관이 직접 시공한다.

④ 부도난 업체의 지분만큼 공사금액을 감액하고 종결한다.

⑤ 새로운 업체를 무조건 경쟁입찰로 선정한다.

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

[정답] ② [해설] 공동이행방식은 구성원이 연대 책임을 지므로, 일부 구성원의 부도 시 잔존 구성원이 연대하여 남은 공사를 이행해야 합니다. 잔존 구성원만으로 면허 등의 요건을 갖추지 못한 경우에 한해 새로운 구성원을 충원할 수 있습니다.

문제 8. 다음 중 '특정규격의 자재별 가격변동'에 의한 계약금액 조정 요건으로 옳은 것은?

① 등락폭이 계약금액의 1% 이상일 때

② 등락폭이 순공사원가의 1% 이상인 자재의 가격증감률이 15% 이상일 때

③ 입찰일로부터 30일이 경과했을 때

④ 특정 자재 가격이 5% 이상 상승했을 때

⑤ 모든 자재 가격의 평균이 3% 이상 상승했을 때

[정답] ② [해설] 일반적인 총액 물가변동(3% 등락)과 달리, 특정 자재(철근, 시멘트 등)의 가격이 급등할 경우 적용하는 제도로, 등락폭이 순공사원가의 1% 이상인 자재의 가격증감률이 입찰일 대비 15% 이상 변동된 경우 해당 자재에 대해 조정이 가능합니다.

문제 9. 공사계약에서 '지체상금'이 '계약보증금' 상당액에 달할 경우 발주기관이 취할 수 있는 조치는?

① 즉시 계약을 해제 또는 해지할 수 있다.

② 지체상금율을 2배로 올린다.

③ 공사기간을 무제한 연장해 주어야 한다.

④ 계약금액을 감액한다.

⑤ 시공사 대표를 고발한다.

[정답] ① [해설] 지체상금 총액이 계약보증금 상당액(계약금액의 10~15%)에 달하는 경우, 이는 계약상대자가 정당한 이유 없이 계약을 이행하지 못하는 것으로 간주되어 계약 해제·해지 사유가 됩니다.

문제 10. 입찰공고 시 '현장설명'을 의무적으로 실시해야 하는 공사 규모의 기준(추정가격)은? (국가계약법령 기준)

① 50억 원 이상 ② 100억 원 이상 ③ 200억 원 이상

④ 300억 원 이상 ⑤ 500억 원 이상

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

[정답] ④ [해설] 국가계약법 시행령에 따라 추정가격 300억 원 이상인 공사(주로 대형공사, 턴키 등)의 경우 현장설명을 의무적으로 실시해야 하며, 이 경우 현장설명에 참가한 자만 입찰에 참여할 수 있습니다.

문제 11. 다음 중 '종합심사낙찰제'의 심사 분야 중 '사회적 책임' 가점 항목에 해당하지 않는 것은?

① 건설안전 (재해율 등)　② 공정거래 (하도급법 위반 여부)

③ 지역경제 기여도　④ 건설인력 고용 (고용탄력성 등)

⑤ 기술개발 투자비

[정답] ⑤ [해설] 종합심사낙찰제의 사회적 책임 평가는 건설안전, 공정거래, 건설인력 고용, 지역경제 기여도 등으로 구성됩니다. 기술개발 투자비는 주로 PQ(입찰참가자격 사전심사)의 기술능력 평가 항목에 속합니다.

문제 12. 시설공사 '하자담보책임기간' 중 가장 긴 기간(10년)이 적용되는 공종은?

① 아스팔트 포장공사

② 조경 식재공사

③ 교량의 기둥 및 바닥판 (철근콘크리트 또는 철골 구조부)

④ 일반 건축물의 실내 의장공사

⑤ 보일러 설치공사

[정답] ③ [해설] 건설산업기본법 시행령 [별표4]에 따라 교량, 터널, 철도 등 주요 구조부(철근콘크리트, 철골)의 하자담보책임기간은 10년입니다. (아스팔트 포장은 3년, 조경식재는 2년 등)

문제 13. 공사원가계산 시 '이윤'을 산출할 때 제외되는 항목은?

① 직접노무비　② 간접노무비　③ 일반관리비

④ 기술료 및 외주가공비　⑤ 경비

[정답] ④ [해설] 이윤은 (노무비 + 경비 + 일반관리비) × 이윤율로 산정하지만, 이때 기술료와 외주가공비는 이윤 산출 대상 합계액에서 제외합니다.

문제 14. '장기계속공사'의 계약 이행 중, 1차년도 계약이 완료된 후 계약보증금의 처리는?

① 총공사 계약보증금 전액을 계속 보유한다.

② 1차년도 이행 완료분에 해당하는 계약보증금은 반환한다.

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

③ 1차년도 보증금을 2차년도로 이월한다.

④ 보증금을 국고에 귀속시킨다.

⑤ 반환하지 않고 하자보수보증금으로 전환한다.

[정답] ② [해설] 장기계속계약은 연차별로 계약이 이행 완료되면, 해당 연차별 계약금액에 해당하는 계약보증금은 반환해야 합니다.

문제 15. 다음 중 '건설기술인(현장대리인)'을 공사 현장에 배치하지 않아도 되는 예외적인 경우는?

① 발주자의 승낙을 받아 해당 공사 현장을 이탈하는 경우

② 공사 예정금액 5억 원 이상의 공사

③ 공사기간이 1개월 미만인 경우

④ 하도급 공사인 경우

⑤ 민간 공사인 경우

[정답] ① [해설] 건설산업기본법에 따라 건설업자는 현장에 건설기술인을 배치해야 하나, 발주자의 승낙을 얻은 경우 등 정당한 사유가 있을 때는 현장을 이탈할 수 있습니다. (원칙적으로는 공사기간 중 계속 상주해야 함)

문제 16. '소액수의계약' 견적 제출 안내공고 시, 입찰 참가 자격을 '지역 제한'으로 설정할 때 기준이 되는 주소지는?

① 대표자의 주민등록상 주소지 ② 공사 현장 사무소 소재지

③ 법인 등기부상 본점 소재지 ④ 지사 또는 연락사무소 소재지

⑤ 면허 등록 관청 소재지

[정답] ③ [해설] 지역제한 입찰 및 견적 제출 안내공고의 지역 기준은 법인 등기부상 본점 소재지(개인사업자는 사업자등록증상 사업장 소재지)입니다.

문제 17. 조달청 '시설공사 맞춤형서비스'의 주요 업무 범위에 속하지 않는 것은?

① 기획 및 타당성 조사 대행 ② 설계 관리 ③ 심의 대행

④ 공사 계약 체결 ⑤ 시설물의 사후 유지보수 비용 직접 부담

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

[정답] ⑤ [해설] 조달청 맞춤형서비스는 기획, 설계관리, 심의, 계약, 시공관리(감리) 등을 대행해 주는 서비스입니다. 시설물 완공 후의 유지보수 비용은 시설물의 소유주인 수요기관(발주기관)이 부담해야 합니다.

문제 18. 다음 중 '공사계약 일반조건'상 '불가항력'의 사유에 해당하지 않는 것은?

① 태풍, 홍수, 지진 등 천재지변 ② 전염병의 창궐 ③ 폭동, 전쟁

④ 장마철의 일반적인 강우 ⑤ 방사능 오염

[정답] ④ [해설] 통상적인 기상 변화나 예견 가능한 장마철 강우 등은 불가항력으로 보지 않으며, 시공자가 이에 대비하여야 합니다. 천재지변 수준의 악천후만 불가항력으로 인정됩니다.

문제 19. 하도급 대금 지급 시, 원도급자가 발주자로부터 기성금을 받은 날로부터 며칠 이내에 하도급자에게 대금을 지급해야 하는가?

① 3일 ② 5일 ③ 10일 ④ 15일 ⑤ 30일

[정답] ④ [해설] 건설산업기본법 및 하도급법에 따라 원도급자는 발주자로부터 대금을 수령한 날로부터 15일 이내에 하도급자에게 현금으로 지급해야 합니다.

문제 20. '일괄입찰(Turn-key)' 방식의 특징으로 옳은 것은?

① 설계와 시공을 분리하여 각각 다른 업체와 계약한다.

② 실시설계가 완료된 후 시공자를 선정한다.

③ 시공자가 설계와 시공을 일괄하여 책임지고 수행한다.

④ 소규모 공사에 주로 적용된다.

⑤ 설계 변경에 따른 계약금액 증액이 매우 자유롭다.

[정답] ③ [해설] 일괄입찰(턴키)은 낙찰자가 설계와 시공을 모두 책임지는 방식으로, 책임 소재가 명확하고 공기 단축이 가능하지만, 원칙적으로 설계 변경에 따른 계약금액 증액이 어렵습니다(확정총액계약 성격).

문제 21. 다음 중 '폐기물처리용역'을 분리 발주해야 하는 건설폐기물 발생량 기준은?

① 10톤 이상 ② 50톤 이상 ③ 100톤 이상

④ 300톤 이상 ⑤ 500톤 이상

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

[정답] ③ [해설] 「건설폐기물의 재활용촉진에 관한 법률」에 따라 건설공사 현장에서 발생하는 건설폐기물 발생량이 100톤 이상인 경우, 건설공사와 분리하여 폐기물처리용역으로 별도 발주해야 합니다.

문제 22. 조달청 적격심사 시 낙찰배제 기준으로 활용되는 '순공사원가'의 정의는?

① 재료비 + 노무비 + 경비

② 재료비 + 노무비 + 경비 + 일반관리비

③ 재료비 + 노무비 + 경비 + 부가가치세 (일반관리비, 이윤 제외)

④ 추정가격

⑤ 기초금액

[정답] ③ [해설] 조달청 기준(입찰가격 평가 시) 순공사원가는 재료비, 노무비, 경비를 합한 금액에 이에 대한 부가가치세를 포함한 금액(일반관리비와 이윤은 제외)을 의미하며, 입찰금액이 이 금액의 98% 미만인 경우 낙찰에서 배제합니다.

문제 23. 공사원가계산 시 '산업재해보상보험료(산재보험료)'의 요율 적용 기준은?

① 기획재정부 장관 고시 ② 국토교통부 장관 고시 ③ 고용노동부 장관 고시

④ 조달청장 고시 ⑤ 금융위원회 고시

[정답] ③ [해설] 산재보험료율과 고용보험료율은 매년 고용노동부 장관이 고시하는 요율을 적용합니다.

문제 24. 다음 중 '수의계약' 대상이 아닌 것은?

① 천재지변으로 긴급한 복구가 필요한 경우

② 국가기관이 다른 국가기관과 계약하는 경우

③ 경쟁입찰이 유찰되어 재공고 입찰을 했으나 다시 유찰된 경우

④ 일반적인 30억 원 규모의 청사 신축 공사

⑤ 특허공법으로 시공해야 하는데 대체 공법이 없는 경우

[정답] ④ [해설] 일반적인 청사 신축 공사는 경쟁입찰 대상입니다. 나머지는 수의계약 사유에 해당합니다.

문제 25. '국민건강보험료' 등의 사후정산 절차에서, 기성대가 지급 시 제출해야 하는 증빙 서류는?

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

① 4대보험 가입 증명원 ② 보험료 납입 확인서 (납부 영수증)

③ 급여 대장 ④ 근로계약서

⑤ 현장 출면보

[정답] ② [해설] 사후정산을 위해서는 해당 공사명으로 납부된 보험료 납입 확인서(납부 내역서)를 제출하여 실제 납부 여부와 금액을 확인받아야 합니다.

문제 26. 공사 입찰공고 상의 '추정금액' 계산 식으로 옳은 것은?

① 추정가격 + 부가가치세

② 추정가격 + 도급자관급자재비

③ 추정가격 + 부가가치세 + 도급자관급자재비

④ 기초금액 + 관급자재비

⑤ 예비가격기초금액

[정답] ③ [해설] 추정금액은 시공비율 산정이나 시공능력평가액 제한 경쟁 시 기준이 되는 금액으로, 추정가격 + 부가가치세 + 도급자관급자재비를 합산하여 산출합니다.

문제 27. 다음 중 '설계변경'으로 계약금액을 증액할 때, 계약상대자가 제출해야 하는 서류가 아닌 것은?

① 설계변경 개요서 ② 수정 설계도면 ③ 공사비 증감 내역서

④ 신규 하도급 계약서 ⑤ 수량 산출서

[정답] ④ [해설] 설계변경 승인 요청 시에는 설계변경의 사유와 내용을 증명하는 개요서, 도면, 내역서, 산출서 등이 필요합니다. 신규 하도급 계약서는 하도급 통보 시 필요한 서류이며 설계변경 승인 자체의 필수 첨부 서류는 아닙니다.

문제 28. 공사현장의 '안전관리비(건설기술진흥법)'와 구분되는 '산업안전보건관리비(산업안전보건법)'의 사용 가능 항목은?

① 안전관리자 인건비 ② 공사장 주변 교통정리 신호수 인건비

③ 근로자 안전화 및 안전모 구입비 ④ 타워크레인 등 기계장비 구입비

⑤ 현장 가설 울타리 설치비

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

[정답] ③ [해설] 산업안전보건관리비는 근로자의 재해 예방을 위한 목적으로 사용되므로, 개인보호구(안전화, 안전모, 안전대 등) 구입비가 가장 대표적인 사용 항목입니다. (가설 울타리는 공사원가 가설비, 기계장비는 기계경비 등에 포함됨)

문제 29. 조달청 '등급별 유자격자 명부' 제도에서 1등급 업체의 편성 기준(시공능력평가액)은? (일반적인 기준)

① 500억 원 이상 ② 1,000억 원 이상 ③ 3,000억 원 이상

④ 5,000억 원 이상 ⑤ 6,000억 원 이상

[정답] ⑤ [해설] 조달청 등급별 유자격자 명부 등록 및 운용기준에 따르면, 토목 및 건축 공사의 1등급 업체는 시공능력평가액 6,000억 원 이상인 자로 편성됩니다.

문제 30. 입찰서 제출 마감일이 공휴일인 경우, 서류 제출 및 입찰 마감의 처리 기준은?

① 공휴일 당일 정오까지

② 공휴일 전일 근무시간까지

③ 그 다음 날(익일) 근무시간(지정된 시간)까지

④ 공휴일 상관없이 원래 공고된 시간

⑤ 입찰을 무효로 하고 재공고

[정답] ③ [해설] 민법 및 계약 관계 법령에 따라 기간의 말일이 공휴일인 경우, 그 기간은 그 다음 날(익일)로 만료됩니다. 따라서 입찰 마감일도 순연됩니다.

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

[공공조달관리사 10차 실전 모의고사]

문제 1. 시설공사 원가계산서 작성 시 '경비' 항목 중 계약상대자가 제출한 증빙서류에 따라 사후 정산을 해야 하는 비목이 아닌 것은?

① 국민건강보험료 ② 산업안전보건관리비 ③ 환경보전비

④ 산재보험료 ⑤ 퇴직공제부금비

[정답] ④ [해설] 산재보험료와 고용보험료는 법정 요율에 따라 계상되지만, 사후 정산 대상은 아니며 가입 및 납부 확인만 수행합니다. 반면 건강보험료, 연금보험료, 안전관리비, 환경보전비 등은 사용 실적에 따라 정산해야 합니다.

문제 2. 조달청 시설공사 적격심사 시 '순공사원가'의 98% 미만으로 입찰한 자를 낙찰에서 배제하는 제도가 적용되는 공사 규모(추정가격)는?

① 50억 원 미만 ② 100억 원 미만 ③ 200억 원 미만

④ 300억 원 미만 ⑤ 500억 원 미만

[정답] ② [해설] 추정가격 100억 원 미만인 공사의 경우, 입찰가격이 예정가격 중 순공사원가(재료비+노무비+경비+부가세)의 98% 미만인 경우 낙찰자 선정 대상에서 배제합니다.

문제 3. 입찰공고 시 '현장설명'을 의무적으로 실시해야 하는 공사의 추정가격 기준은? (국가계약법 시행령 기준)

① 100억 원 이상 ② 200억 원 이상 ③ 300억 원 이상

④ 500억 원 이상 ⑤ 1,000억 원 이상

[정답] ③ [해설] 국가계약법 시행령에 따라 추정가격 300억 원 이상인 공사는 현장설명을 의무적으로 실시해야 하며, 이 경우 현장설명에 참가한 자만 입찰에 참여할 수 있습니다.

문제 4. 공사 원가계산 시 '이윤'은 노무비, 경비 및 일반관리비 합계액의 몇 퍼센트를 초과할 수 없는가?

① 5% ② 10% ③ 15% ④ 20% ⑤ 25%

[정답] ③ [해설] 공사계약에서 이윤은 노무비, 경비, 일반관리비의 합계액(기술료 및 외주가공비 제외)의 15%를 초과하여 계상할 수 없습니다.

문제 5. 다음 중 '설계변경'으로 인한 계약금액 조정 시 '신규 비목'의 단가 결정 기준은?

① 계약체결 당시의 단가 ② 설계변경 당시의 단가 × 낙찰률

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

③ 설계변경 당시의 단가 (100%) ④ (설계변경 당시 단가 + 계약단가) / 2

⑤ 시공자가 제출한 견적가격

[정답] ② [해설] 산출내역서에 없는 신규 비목의 단가는 설계변경 당시를 기준으로 산정한 단가에 낙찰률을 곱한 금액으로 결정합니다.

문제 6. 공사현장에서 발생하는 '폐기물처리' 용역을 건설공사와 분리하여 발주해야 하는 폐기물 발생량 기준은?

① 50톤 이상 ② 100톤 이상 ③ 300톤 이상

④ 500톤 이상 ⑤ 1,000톤 이상

[정답] ② [해설] 「건설폐기물의 재활용촉진에 관한 법률」에 따라 건설공사 현장에서 발생하는 건설폐기물 발생량이 100톤 이상인 경우, 건설공사와 분리하여 발주해야 합니다.

문제 7. 입찰금액 산정 시 'A값'(국민연금, 건강보험료 등 법정 정산금액 합계)을 활용하는 주된 이유는?

① 입찰 가격을 높이기 위해서

② 입찰자의 투찰 금액을 발주자가 통제하기 위해서

③ 법정 경비의 삭감 없는 반영을 보장하여 근로자 보호 및 안전 확보를 위해서

④ 낙찰 하한율을 낮추기 위해서

⑤ 적격심사 절차를 생략하기 위해서

[정답] ③ [해설] 입찰 금액 평가 시 예정가격과 입찰금액에서 각각 A값(국민연금, 건강보험, 퇴직공제부금, 노인장기요양보험, 산업안전보건관리비, 안전관리비, 품질관리비)을 제외하고 비율을 산정하는 것은, 업체가 수주를 위해 필수 법정 경비를 삭감하여 투찰하는 것을 방지하기 위함입니다.

문제 8. 공사감독자가 시공자로부터 착공신고서를 제출받아 발주청에 보고해야 하는 기한은?

① 즉시 ② 3일 이내 ③ 5일 이내 ④ 7일 이내 ⑤ 14일 이내

[정답] ④ [해설] 공사감독자는 공사가 착공된 경우 시공자로부터 착공신고서를 제출받아 적정성을 검토하여 7일 이내에 발주청에 보고해야 합니다. (건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침)

문제 9. 다음 중 '산업안전보건관리비'로 사용할 수 <u>없는</u> 항목은?

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

① 안전관리자 인건비 ② 안전화, 안전모 구입비 ③ 안전시설비

④ 공사현장 경계 펜스(가설 울타리) 설치비 ⑤ 근로자 건강진단비

[정답] ④ [해설] 공사현장 경계 펜스(가설 울타리)는 공사 수행을 위한 가시설물로서 공사 원가의 가설비 등에 포함되는 항목이며, 근로자의 안전을 위한 산업안전보건관리비로 사용할 수 없습니다.

문제 10. 물가변동으로 인한 계약금액 조정 요건인 '기간 요건'은?

① 계약체결일로부터 30일 경과 ② 계약체결일로부터 60일 경과

③ 계약체결일로부터 90일 경과 ④ 계약체결일로부터 120일 경과

⑤ 준공일로부터 30일 이내

[정답] ③ [해설] 물가변동 조정 요건은 계약체결일(또는 직전 조정기준일)로부터 90일 이상 경과하고, 입찰일 대비 물가변동률이 3% 이상 증감된 때입니다.

문제 11. 다음 중 '종합심사낙찰제' 대상 공사의 규모(추정가격) 기준은? (국가계약법 기준)

① 100억 원 이상 ② 200억 원 이상 ③ 300억 원 이상

④ 500억 원 이상 ⑤ 1,000억 원 이상

[정답] ③ [해설] 국가계약법상 종합심사낙찰제는 추정가격 300억 원 이상인 대형공사에 적용하여 공사수행능력, 가격, 사회적 책임 등을 종합 평가합니다. (단, 국가계약법 적용 기준 300억 이상이나, 조달청/지자체 등 세부 기준에 따라 100억 이상부터 간이종심제 등이 적용되기도 하나, 고난이도/대형공사의 전형적인 기준은 300억 이상으로 분류됨)

문제 12. 공사계약에서 '선금'을 지급받은 후 정산하는 방식은?

① 공사 종료 후 일괄 정산

② 기성대가를 지급할 때마다 비율에 따라 공제

③ 선금 지급일로부터 1년 후 일시 상환

④ 매월 균등 분할 상환

⑤ 발주기관이 지정하는 날짜에 상환

[정답] ② [해설] 선금은 기성대가(중간 정산금)나 준공대가를 지급할 때마다 선금 정산액 비율만큼 공제하는 방식으로 정산합니다.

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

문제 13. 다음 중 '지역의무공동도급' 제도에서 지역업체의 최소 시공참여 비율(지분율)은? (일반적인 공사 기준)

① 10% 이상 ② 20% 이상 ③ 30% 이상 (지방계약법 40% 이상)

④ 49% 이상 ⑤ 50% 이상

[정답] ③ [해설] 국가계약법령 및 계약예규에 따르면 지역의무공동도급의 지역업체 최소 지분율은 30% 이상입니다. (지방계약법은 40% 이상, 턴키 등 기술형 입찰은 20% 등 차이가 있음)

문제 14. 공사감독자가 기성부분 검사원 또는 준공검사원을 접수했을 때 검사 완료 기한은?

① 7일 이내 ② 10일 이내 ③ 14일 이내

④ 20일 이내 ⑤ 30일 이내

[정답] ③ [해설] 발주청(공사감독자)은 기성부분 검사원 또는 준공검사원을 접수한 날로부터 14일 이내에 검사를 완료해야 합니다.

문제 15. 하도급 대금의 '직접 지급(직불)' 사유에 해당하지 <u>않는</u> 것은?

① 발주자, 원도급자, 하도급자가 합의한 경우

② 원도급자가 하도급 대금 지급을 2회 이상 지체한 경우

③ 원도급자의 파산 등으로 대금 지급이 불가능한 경우

④ 원도급자가 하도급 지급보증서를 제출하지 않은 경우

⑤ 하도급자가 단순히 발주자에게 직접 달라고 구두로 요청한 경우 (요건 불충족)

[정답] ⑤ [해설] 하도급 대금 직불은 3자간 합의, 원도급자의 지급 불능(파산 등), 2회 이상 지급 지체, 지급보증 미이행 등의 법적 요건이 충족될 때 가능하며, 하도급자의 단순 요청만으로는 성립하지 않습니다.

문제 16. 다음 중 '수의계약' 대상이 <u>아닌</u> 것은?

① 천재지변으로 긴급한 복구가 필요한 경우

② 경쟁에 부칠 여유가 없는 경우

③ 2회 이상 유찰된 경우

④ 추정가격 100억 원인 일반 경쟁 대상 공사

⑤ 특허공법으로 시공해야 하며 대체가 불가능한 경우

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

[정답] ④ [해설] 추정가격 100억 원인 일반 공사는 경쟁입찰 대상입니다. 나머지는 수의계약 사유입니다.

문제 17. 시설공사 '하자담보책임기간'의 기산일은?

① 계약체결일

② 착공일

③ 전체 목적물을 인수한 날과 준공검사를 완료한 날 중 먼저 도래한 날

④ 하자보수보증금 납부일

⑤ 최종 대가 지급일

[정답] ③ [해설] 하자담보책임기간은 전체 목적물을 인수한 날과 준공검사를 완료한 날 중 먼저 도래한 날부터 기산합니다.

문제 18. 공사원가계산 시 '일반관리비'는 공사원가의 몇 퍼센트를 초과할 수 없는가?

① 5% ② 6% ③ 8% ④ 10% ⑤ 15%

[정답] ② [해설] 시설공사의 일반관리비율은 공사원가(재료비+노무비+경비)의 6%를 초과할 수 없습니다.

문제 19. 공동계약 운용 시 '공동이행방식'의 특징으로 옳은 것은?

① 구성원이 각자 분담한 내용에 대해서만 책임을 진다.

② 구성원 전원이 계약 이행에 대하여 연대 책임을 진다.

③ 주로 이종 면허가 필요한 공사나 용역에 사용된다 (분담이행방식 특징).

④ 출자 비율과 관계없이 대표자 1인이 모든 권한과 책임을 갖는다.

⑤ 기성대가는 대표사에게만 지급한다.

[정답] ② [해설] 공동이행방식은 구성원들이 자금, 인력 등을 공동으로 투입하여 계약을 수행하고, 이행 결과에 대해 연대하여 책임을 지는 방식입니다.

문제 20. 다음 중 '사후원가검토조건부 계약'을 체결하는 주된 이유는?

① 입찰 경쟁을 피하기 위해서

② 계약 체결 시점에 가격을 확정하기 곤란하여 이행 후 정산하기 위해서

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

③ 업체에게 더 많은 이윤을 보장하기 위해서

④ 계약 절차를 간소화하기 위해서

⑤ 선금을 지급하지 않기 위해서

[정답] ② [해설] 입찰 전에 예정가격을 구성하는 일부 비목별 금액을 확정하기 곤란한 경우(예: 수입자재 등), 계약 이행 후 실제 소요된 원가를 검토하여 정산하기 위해 사후원가검토조건부 계약을 체결합니다.

문제 21. 공사 현장에서 발생하는 '지체상금'이 계약보증금 상당액에 달할 경우 발주기관이 취할 수 있는 조치는?

① 즉시 계약을 해제 또는 해지할 수 있다.

② 지체상금율을 2배로 올린다.

③ 공사기간을 무제한 연장해 주어야 한다.

④ 계약금액을 감액한다.

⑤ 시공사 대표를 고발한다.

[정답] ① [해설] 지체상금 총액이 계약보증금 상당액에 달하는 경우, 이는 계약상대자가 정당한 이유 없이 계약을 이행하지 못하는 것으로 간주되어 계약 해제·해지 사유가 됩니다.

문제 22. '표준시장단가' 제도의 적용 대상 공사 규모는?

① 추정가격 10억 원 이상 ② 추정가격 50억 원 이상

③ 추정가격 100억 원 이상 ④ 추정가격 300억 원 이상

⑤ 모든 공사

[정답] ③ [해설] 표준시장단가는 이미 수행된 공사의 계약단가, 시장가 등을 토대로 산정한 가격으로, 주로 추정가격 100억 원 이상 공사에 적용합니다.

문제 23. 다음 중 '입찰 무효' 사유에 해당하지 <u>않는</u> 것은?

① 입찰참가자격이 없는 자가 입찰한 경우

② 동일인이 동일 입찰에 2통 이상의 입찰서를 제출한 경우

③ 입찰보증금을 소정의 기일 내에 납부하지 않은 경우

④ 예정가격보다 높게 입찰한 경우

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

⑤ 대리권이 없는 자가 입찰한 경우

[정답] ④ [해설] 예정가격보다 높게 투찰한 것은 낙찰 대상에서 제외될 뿐, 입찰 자체가 법적으로 무효가 되는 사유는 아닙니다.

문제 24. 건설공사 '하도급'에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 일괄 하도급은 원칙적으로 금지된다.

② 전문공사를 하도급받은 자는 이를 다시 재하도급할 수 없다. (원칙)

③ 발주자의 서면 승낙이 있는 경우 재하도급이 가능한 예외가 있다.

④ 하도급 계약을 체결하면 30일 이내에 발주자에게 통보해야 한다.

⑤ 하도급대금 직불제는 발주자 동의가 있어도 불가능하다.

[정답] ⑤ [해설] 발주자, 원도급자, 하도급자 3자가 합의한 경우(직불 합의) 발주자가 하도급자에게 대금을 직접 지급할 수 있습니다.

문제 25. 국가계약법령상 공사 계약보증금의 납부 비율은 계약금액의 얼마 이상인가?

① 5% ② 10% ③ 15% ④ 20% ⑤ 25%

: [정답] ③ [해설] 국가계약법 시행령에 따라 공사 계약보증금은 계약금액의 15% 이상을 납부해야 합니다. (단, 재난 경기침체 등으로 한시적 인하 조치가 있을 수 있으나 원칙은 15%입니다. 지방계약법은 10%입니다.)

문제 26. 공사감독자의 주요 업무가 아닌 것은?

① 공사 공정 관리 ② 안전 및 환경 관리 지도

③ 기성 및 준공 검사 ④ 시공 상세도 승인

⑤ 설계 변경 시 계약금액 직접 증액 결정

[정답] ⑤ [해설] 공사감독자는 설계변경 필요 시 실정보고 등을 통해 발주청의 방침(승인)을 받아야 하며, 임의로 계약금액을 증액 결정할 권한은 없습니다. 또한, 원칙적으로 자신이 감독한 공사의 검사자 업무를 겸직할 수 없습니다(제113조).

문제 27. '장기계속공사'의 계약 이행 중, 1차년도 계약이 완료된 후 계약보증금의 처리는?

① 총공사 계약보증금 전액을 계속 보유한다.

② 1차년도 이행 완료분에 해당하는 계약보증금은 반환한다.

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

③ 1차년도 보증금을 2차년도로 이월한다.

④ 보증금을 국고에 귀속시킨다.

⑤ 반환하지 않고 하자보수보증금으로 전환한다.

[정답] ② [해설] 장기계속공사는 연차별로 계약이 이행 완료되면, 해당 연차별 계약금액에 해당하는 계약보증금은 반환해야 합니다.

문제 28. 다음 중 '부정당업자 제재' 처분을 받게 되면 입찰 참가 자격이 제한되는 기간의 법적 최대 한도는?

① 6개월 ② 1년 ③ 2년 ④ 3년 ⑤ 5년

[정답] ③ [해설] 국가계약법 및 지방계약법상 부정당업자 입찰참가자격 제한 기간은 사안의 경중에 따라 최대 2년까지입니다.

문제 29. 공사 입찰공고 상의 '추정금액' 계산 식으로 옳은 것은?

① 추정가격 + 부가가치세

② 추정가격 + 도급자관급자재비

③ 추정가격 + 부가가치세 + 도급자관급자재비

④ 기초금액 + 관급자재비

⑤ 예비가격기초금액

[정답] ③ [해설] 추정금액은 시공비율 산정이나 시공능력평가액 제한 경쟁 시 기준이 되는 금액으로, 추정가격 + 부가가치세 + 도급자관급자재비를 합산하여 산출합니다.

문제 30. 물가변동으로 인한 계약금액 조정 시, '조정신청일' 전에 지급된 기성대가는 어떻게 처리하는가?

① 물가변동 적용대가에 포함하여 조정한다.

② 물가변동 적용대가에서 공제한다.

③ 반환받은 후 조정한다.

④ 차기 기성에서 공제한다.

⑤ 50%만 인정한다.

[정답] ② [해설] 물가변동으로 인한 계약금액 조정은 조정기준일 이후에 이행될 부분(물가변동 적용대가)에 대해 적용하는 것이므로, 조정신청일 전에 이미 지급된 기성대가는 확정된 것으로 보아 물가변동 적용대가에서 공제합니다.

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

[공공조달관리사 11차 실전 모의고사]

문제 1. 시설공사 입찰에서 '국제입찰'의 대상이 되는 공사의 기준 금액(기획재정부 장관 고시 기준)은?

① 83억 원 이상 ② 100억 원 이상 ③ 200억 원 이상

④ 249억 원 이상 ⑤ 300억 원 이상

[정답] ① [해설] 국가계약법령 및 국제입찰 대상 금액 기준 고시에 따르면, 국가기관이 발주하는 공사의 국제입찰 대상 기준은 추정가격 83억 원 이상입니다. (공기업·준정부기관은 249억 원 이상)

문제 2. 건설산업기본법에 따라 건설공사 도급 시 '경미한 공사'로서 건설업 등록을 하지 않은 자도 시공할 수 있는 공사의 예산 규모(종합공사 기준)는?

① 1,500만 원 미만 ② 3,000만 원 미만 ③ 5,000만 원 미만

④ 1억 원 미만 ⑤ 2억 원 미만

[정답] ③ [해설] 건설산업기본법 시행령에 따라 종합공사는 5천만 원 미만, 전문공사는 1,500만 원 미만인 경우 경미한 공사로 분류되어 건설업 등록 없이 시공이 가능합니다.

문제 3. 입찰공고 내용에 중대한 착오나 오류가 있어 해당 공고를 취소하고 새로 공고하는 것을 무엇이라 하는가?

① 정정공고 ② 변경공고 ③ 취소공고

④ 재공고입찰 ⑤ 재입찰

[정답] ③ [해설] 입찰공고 내용에 중대한 오류가 있어 처음부터 다시 시작해야 할 때 기존 공고를 취소하고 새로 내는 것을 취소공고라고 합니다. (경미한 오류는 정정공고, 유찰 시에는 재공고입찰)

문제 4. 공사 원가계산 시 '재료비'의 구성 항목으로, 공사 목적물의 실체를 형성하지는 않으나 보조적으로 소비되는 물품(비계, 거푸집 등)의 가치를 무엇이라 하는가?

① 직접재료비 ② 간접재료비 ③ 가설재료비

④ 작업설 ⑤ 부산물

[정답] ② [해설] 공사 목적물의 실체를 형성하지 않고 시공을 위해 보조적으로 소비되는 소모재료, 소모공구, 가설재료 등을 통틀어 간접재료비라고 합니다.

문제 5. 다음 중 '고용보험료'를 원가계산에 반영하지 않아도 되는 공사는? (건설업자가 아닌 자가 시공하는 경우)

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

① 총공사금액 1천만 원 미만 ② 총공사금액 2천만 원 미만

③ 총공사금액 5천만 원 미만 ④ 총공사금액 1억 원 미만

⑤ 모든 공사에 의무 반영

[정답] ② [해설] 고용보험법 및 징수법에 따라 총공사금액이 2천만 원 미만인 건설공사를 건설업자가 아닌 자가 시공하는 경우에는 고용보험료 적용 제외 사업장으로 분류될 수 있습니다.

문제 6. '건설근로자 퇴직공제부금비'를 의무적으로 가입하고 원가에 계상해야 하는 공사의 추정금액 기준은? (국가/지자체 발주 공사)

① 5천만 원 이상 ② 1억 원 이상 ③ 3억 원 이상

④ 5억 원 이상 ⑤ 10억 원 이상

[정답] ② [해설] 「건설근로자의 고용개선 등에 관한 법률」 시행령에 따라 국가 또는 지자체가 발주하는 공사 예정금액 1억 원 이상인 건설공사는 퇴직공제 가입 의무 대상입니다.

문제 7. 설계변경으로 계약금액을 조정할 때, 계약상대자의 책임 없는 사유(발주기관의 요구 등)로 인한 경우 적용하는 단가 기준은?

① 계약단가

② 예정가격단가

③ 설계변경 당시 단가 × 낙찰률

④ 설계변경 당시 단가와 동 단가에 낙찰률을 곱한 금액의 범위 안에서 협의한 단가

⑤ 입찰일 기준 단가

[정답] ④ [해설] 발주기관의 필요에 의한 설계변경 등 계약상대자의 책임 없는 사유인 경우, 신규비목이나 증가된 물량에 대해 설계변경 당시 단가와 동 단가에 낙찰률을 곱한 금액의 범위 안에서 협의하여 단가를 결정합니다.

문제 8. 물가변동으로 인한 계약금액 조정 시 '선금'에 대한 공제 방식에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 선금은 물가변동 조정대상에서 전액 제외한다.

② 물가변동 적용대가에서 선금 비율만큼 공제하여 조정금액을 산출한다.

③ 선금은 물가변동과 무관하게 전액 인정된다.

④ 선금을 받았으면 물가변동 조정을 신청할 수 없다.

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

⑤ 선금 수령액의 50%만 공제한다.

[정답] ② [해설] 물가변동 조정 시, 조정기준일 이전에 지급된 선금은 물가상승분의 적용을 받지 않도록 공제금액 산출식(물가변동적용대가 × 조정률 × 선금급률)에 따라 산출된 금액을 조정증가액에서 공제합니다.

문제 9. 건설공사 현장에 배치해야 하는 '안전관리자'의 선임 의무가 발생하는 최소 공사금액(총공사금액) 기준은? (산업안전보건법령)

① 20억 원 이상 ② 50억 원 이상 ③ 60억 원 이상

④ 80억 원 이상 ⑤ 120억 원 이상

[정답] ② [해설] 산업안전보건법 시행령에 따라 총공사금액 50억 원 이상인 건설공사는 안전관리자를 선임하여야 합니다. (이전 120억 원에서 강화됨)

문제 10. 다음 중 '건설공사 시공평가'를 실시해야 하는 대상 공사의 총공사비 기준은?

① 50억 원 이상 ② 100억 원 이상 ③ 200억 원 이상

④ 300억 원 이상 ⑤ 500억 원 이상

[정답] ② [해설] 건설기술진흥법에 따라 총공사비 100억 원 이상인 건설공사는 준공 후 시공평가를 실시해야 합니다.

문제 11. 수의계약 중 '여성기업' 또는 '장애인기업'과 체결할 수 있는 1인 견적 수의계약의 금액 한도는?

① 2천만 원 이하 ② 5천만 원 이하 ③ 1억 원 이하

④ 2억 원 이하 ⑤ 4억 원 이하

[정답] ② [해설] 일반 기업은 2천만 원 이하이나, 여성기업, 장애인기업, 사회적기업 등과는 추정가격 5천만 원 이하까지 1인 견적 제출에 의한 수의계약이 가능합니다.

문제 12. 시설공사 '적격심사' 시 신인도 평가에서 '일자리 창출' 실적을 인정받기 위해 확인하는 자료가 아닌 것은?

① 국세청 원천징수이행상황신고서 ② 건강보험 사업장 가입자 명부

③ 고용보험 피보험자 목록 ④ 근로계약서 사본

⑤ 신용평가등급 확인서

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

[정답] ⑤ [해설] 일자리 창출 실적(고용 증가)은 국세청, 건강보험공단, 근로복지공단 등의 객관적인 고용 증빙 서류(①~③) 등을 통해 확인합니다. 신용평가등급 확인서는 경영상태 평가 자료입니다.

문제 13. 조달청 '등급별 유자격자 명부' 등록 및 운용기준상 '1등급' 업체가 되기 위한 시공능력평가액 기준은? (토목 및 건축)

① 900억 원 이상 ② 1,000억 원 이상 ③ 1,500억 원 이상

④ 3,000억 원 이상 ⑤ 6,000억 원 이상

[정답] ⑤ [해설] 조달청 등급별 유자격자 명부 기준에 따르면 토목 및 건축 공사의 1등급 기준은 시공능력평가액 6,000억 원 이상입니다.

문제 14. 공사계약에서 '지체상금'의 부과율(법정 요율)은 1일당 계약금액의 얼마인가?

① 0.25/1000 ② 0.5/1000 ③ 0.75/1000

④ 1.0/1000 ⑤ 1.25/1000

[정답] ② [해설] 국가계약법 시행규칙에 따른 공사 계약의 지체상금율은 1일당 계약금액의 1000분의 0.5입니다. (물품 0.75, 용역 1.25와 구별)

문제 15. 다음 중 '환경보전비'의 정산 방법으로 옳은 것은?

① 요율에 따라 전액 지급한다.

② 환경관리계획서와 사용실적 증빙(세금계산서 등)을 확인하여 정산한다.

③ 착공 시 일괄 지급한다.

④ 계약금액의 1%를 무조건 지급한다.

⑤ 안전관리비와 통합하여 정산한다.

[정답] ② [해설] 환경보전비는 사후정산 비목으로, 시공자가 제출한 환경관리계획서 및 실제 지출된 증빙서류(세금계산서, 사진 등)를 확인하여 계상된 금액 범위 내에서 정산합니다.

문제 16. '표준시장단가' 제도는 과거 어떤 제도가 명칭이 변경되고 보완된 것인가?

① 표준품셈 제도 ② 실적공사비 제도 ③ 원가계산 제도

④ 최저가낙찰제 ⑤ 견적입찰제

[정답] ② [해설] 표준시장단가는 과거 공공공사의 계약단가를 수집하여 산정하던 실적공사비 제도가 시장 가격을 제대로 반영하지 못한다는 비판에 따라 이를 보완하고 명칭을 변경한 것입니다.

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

문제 17. 종합건설업과 전문건설업 간 '상호시장 진출' 시, 상대 업역의 공사를 도급받기 위해 원칙적으로 준수해야 하는 의무는?

① 하도급 의무 ② 공동도급 의무 ③ 직접시공 의무

④ 현장대리인 2인 배치 의무 ⑤ 보증금 2배 납부 의무

[정답] ③ [해설] 건설산업 생산체계 개편으로 상호시장 진출이 허용되었으나, 페이퍼컴퍼니 난립 등을 방지하기 위해 상대 업역의 공사를 도급받은 경우 도급금액의 일정 비율(원칙적으로 80% 이상 등)을 직접 시공해야 합니다.

문제 18. 공사계약일반조건상 '불가항력'의 사유로 인정되지 않는 것은?

① 태풍, 홍수 ② 지진, 화산폭발 ③ 전염병

④ 폭동, 전쟁 ⑤ 시공사의 자금 사정 악화

[정답] ⑤ [해설] 시공사의 경영 악화나 자금 부족 등은 계약상대자의 귀책사유이거나 내부 사정일 뿐, 계약조건상 면책이 되는 불가항력의 사유에 해당하지 않습니다.

문제 19. 공동계약(공동이행방식)에서 구성원 중 일부가 부도 등으로 계약을 이행할 수 없는 경우, 잔존 구성원의 처리 방법은?

① 즉시 계약을 해지한다.

② 잔존 구성원이 공동 연대하여 해당 지분을 포함한 전체 계약을 이행한다.

③ 부도난 업체의 지분만큼 공사금액을 감액한다.

④ 새로운 업체를 무조건 추가해야 한다.

⑤ 보증기관이 대신 이행할 때까지 기다린다.

[정답] ② [해설] 공동이행방식은 연대 책임을 지므로, 일부 구성원의 부도 시 잔존 구성원이 연대하여 남은 계약 전체를 이행할 의무가 있습니다.

문제 20. 건설공사 '하도급' 통보 기한은 하도급 계약 체결일로부터 며칠 이내인가?

① 7일 ② 14일 ③ 20일 ④ 30일 ⑤ 60일

[정답] ④ [해설] 건설산업기본법에 따라 하도급 계약을 체결하거나 변경, 해제한 경우 그 날로부터 30일 이내에 발주자에게 통보해야 합니다.

문제 21. 다음 중 '안전관리비(건진법)'와 '산업안전보건관리비(산안법)'의 차이에 대한 설명으로 틀린 것은?

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

① 산업안전보건관리비는 근로자의 안전을 위한 비용이다.

② 안전관리비는 시설물의 안전 및 공사장 주변 안전을 위한 비용이다.

③ 산업안전보건관리비는 고용노동부 소관이다.

④ 안전관리비는 국토교통부 소관이다.

⑤ 두 비용은 동일한 성격이므로 통합하여 사용 가능하다.

[정답] ⑤ [해설] 두 비용은 근거 법령, 소관 부처, 사용 목적이 명확히 다르므로 구분하여 계상하고 사용해야 하며 통합하여 사용할 수 없습니다.

문제 22. 설계변경으로 인해 계약금액이 '감액'되는 경우, 계약상대자가 계약금액 조정을 청구하지 않아도 발주기관이 감액할 수 있는가?

① 할 수 없다.

② 계약상대자의 동의가 있어야만 가능하다.

③ 발주기관은 감액 사유가 발생하면 계약금액을 감액 조정해야 한다.

④ 다음 차수 계약에서만 가능하다.

⑤ 법원의 판결이 있어야 한다.

[정답] ③ [해설] 설계변경으로 물량이 감소하거나 공사비가 줄어드는 경우, 발주기관은 예산의 적정 집행을 위해 계약금액을 감액 조정하여야 합니다. 이는 계약상대자의 청구 여부와 무관한 발주기관의 권한이자 의무입니다.

문제 23. 공사감독자가 시공자로부터 '기성부분 검사원'을 접수했을 때, 검사를 완료해야 하는 법정 기한은?

① 7일 이내 ② 14일 이내 ③ 20일 이내 ④ 30일 이내 ⑤ 60일 이내

[정답] ② [해설] 발주청(공사감독자)은 기성부분 검사원 또는 준공검사원을 접수한 날로부터 14일 이내에 검사를 완료해야 합니다.

문제 24. 시설공사 입찰 시 '순공사원가'(재료비+노무비+경비+부가세)의 일정 비율 미만으로 입찰한 자를 낙찰에서 배제하는 제도가 적용되는 공사 규모는?

① 100억 원 미만 ② 200억 원 미만 ③ 300억 원 미만

④ 500억 원 미만 ⑤ 1,000억 원 미만

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

[정답] ① [해설] 덤핑 입찰을 방지하기 위해 추정가격 100억 원 미만인 공사의 경우, 입찰가격이 순공사원가의 98% 미만이면 낙찰자 선정 대상에서 배제합니다.

문제 25. 다음 중 '건설사업관리(CM)' 기술자가 수행하는 업무가 아닌 것은?

① 설계 검토 ② 공정 관리 ③ 안전 관리 지도

④ 기성 및 준공 검사 (발주청 권한 대행) ⑤ 공사 대금의 직접 지급

[정답] ⑤ [해설] 건설사업관리자(감리자)는 발주청을 대행하여 설계검토, 품질·공정·안전관리, 검사 업무 등을 수행하지만, 공사 대금을 직접 지급하는 것은 발주청(계약담당공무원)의 고유 권한입니다.

문제 26. 공사 현장에서 발생한 '폐기물' 처리 용역을 분리 발주해야 하는 기준량은?

① 50톤 이상 ② 100톤 이상 ③ 500톤 이상

④ 1,000톤 이상 ⑤ 2,000톤 이상

[정답] ② [해설] 건설폐기물의 재활용촉진에 관한 법률에 따라 건설폐기물 발생량이 100톤 이상인 경우 분리 발주해야 합니다.

문제 27. 물가변동으로 인한 계약금액 조정 요건 중 '등락률' 기준은?

① 1% 이상 ② 2% 이상 ③ 3% 이상 ④ 5% 이상 ⑤ 10% 이상

[정답] ③ [해설] 물가변동 조정 요건은 입찰일 대비 물가변동률(품목조정율 또는 지수조정율)이 3% 이상 증감된 경우입니다.

문제 28. 다음 중 '기술형 입찰'(턴키 등)에서 낙찰자 결정 방법으로 주로 사용되는 것은?

① 최저가낙찰제 ② 적격심사제 ③ 가중치 기준 방식 (설계점수 + 가격점수)

④ 추첨제 ⑤ 수의계약

[정답] ③ [해설] 일괄입찰(턴키)이나 대안입찰 등 기술형 입찰은 기술(설계)과 가격을 종합적으로 고려해야 하므로, 설계점수와 가격점수에 가중치를 부여하여 합산하는 가중치 기준 방식이 주로 사용됩니다.

문제 29. 공사계약에서 '선금' 지급 후 정산하는 시점과 방법은?

① 계약 종료 후 일시 정산

② 매월 균등 분할 상환

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

③ 기성대가를 지급할 때마다 선금 정산액 비율만큼 공제

④ 준공금 지급 시 전액 공제

⑤ 1년 거치 후 상환

[정답] ③ [해설] 선금은 기성대가 또는 준공대가를 지급할 때마다 선금 정산액(기성금 × 선금지급률)을 공제하는 방식으로 정산합니다.

문제 30. '지역의무공동도급' 제도에서 지역업체의 의무 참여 비율(지분율)은 일반적으로 얼마 이상인가? (국가계약법령 일반공사 기준)

① 10% ② 20% ③ 30% ④ 40% ⑤ 50%

[정답] ③ [해설] 국가계약법령상 지역의무공동도급 공사의 지역업체 최소 지분율은 30%입니다. (지방계약법은 40% 이상, 턴키 등은 20% 등으로 다를 수 있음)

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

[공공조달관리사 12차 실전 모의고사]

문제 1. 외자구매의 정의와 특성에 대한 설명으로 가장 적절하지 않은 것은?

① 국내에서 생산 또는 공급되지 않거나 차관 자금으로 구매하는 물자를 말한다.

② 계약이행 과정에서 환율 변동으로 인한 환차손익의 위험이 존재한다.

③ 매도인과 매수인이 서로 다른 국가에 소재하므로 신용장 개설 거부 등 신용 위험이 있다.

④ 운송 중 사고나 분실에 대비하여 적하보험에 가입해야 한다.

⑤ 외자구매 입찰은 국내업체만이 입찰자로 참여할 수 있다.

[정답] ⑤ [해설] 외자구매 입찰에는 국내 입찰대리인뿐만 아니라 국외 업체(Foreign Bidder/Supplier)도 참여할 수 있습니다.

문제 2. 외자구매 시 적용되는 국제상업회의소(ICC) 제정 무역거래 조건은?

① ISO 9001 ② WTO GPA ③ INCOTERMS (인코텀즈)

④ UNCITRAL ⑤ KOREA ON-LINE E-PROCUREMENT

[정답] ③ [해설] 국제무역에서 거래 조건의 해석상 오해와 분쟁을 방지하기 위해 국제상업회의소에서 제정한 국제무역거래조건을 인코텀즈(INCOTERMS)라고 합니다.

문제 3. 외자 입찰공고 전 '구매규격 사전공개'의 의무 공개 기간은? (일반적인 경우)

① 3일 ② 5일 ③ 7일 ④ 10일 ⑤ 14일

[정답] ② [해설] 조달요청서 접수일로부터 5일간 구매규격을 공개하여 업계의 의견을 수렴해야 합니다. (긴급을 요하는 경우 3일로 단축 가능)

문제 4. 외자 입찰 시 제출해야 하는 '규격적합조사표'에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 1개사의 모델만 기재하여 제출하면 된다.

② 경쟁성 입증을 위해 2개사 이상의 동등 이상 제품을 비교하여 작성해야 한다.

③ 가격 정보는 기재하지 않아도 된다.

④ 특정 업체의 모델명은 기재할 수 없다.

⑤ 반드시 영문으로만 작성해야 한다.

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

[정답] ② [해설] 규격적합조사표는 입찰규격의 경쟁성을 확보하기 위해 품질 및 가격이 동등한 2개사 이상의 제품을 비교하여 실질적인 경쟁이 가능함을 입증하는 서류입니다.

문제 5. 조달청 외자 입찰에서 허용하는 입찰 통화가 아닌 것은?

① 미국 달러 (USD) ② 유럽 유로 (EUR) ③ 일본 엔 (JPY)

④ 공급국가 통화 ⑤ 가상화폐 (Bitcoin 등)

[정답] ⑤ [해설] 외자 입찰은 원칙적으로 미 달러화(USD) 또는 원산지 통화 등 외국 통화로 투찰해야 하며, 국내 공급분의 경우 원화(KRW)도 가능하나 가상화폐는 허용되지 않습니다.

문제 6. 외자구매 입찰설명서의 구성 서류 중 우선순위가 가장 높은 것은? (해석상 상충 시)

① 외자계약일반조건 (General Provisions)

② 외자입찰유의서 (Instructions to Bidders)

③ 공고서 (Bid Announcement)

④ 계약서 (Contract)

⑤ 제안요청서 (Request for Proposal)

[정답] ④ [해설] 계약 서류 간 내용이 상충될 경우 계약서(Contract)가 가장 우선하며, 그 다음으로 입찰서류, 공고서, 입찰유의서, 일반조건 순으로 적용됩니다.

문제 7. 외자 계약 방법 중 '협상에 의한 계약'에서 기술능력평가 점수가 배점 한도의 몇 퍼센트 이상이어야 협상적격자가 되는가?

① 60% ② 70% ③ 80% ④ 85% ⑤ 90%

[정답] ④ [해설] 제안서 평가 결과 기술능력평가 점수가 기술능력평가분야 배점 한도의 85% 이상인 자를 협상적격자로 선정합니다.

문제 8. 외자 입찰 시 입찰보증금은 입찰금액의 얼마 이상을 납부해야 하는가?

① 2.5% ② 5% ③ 10% ④ 15% ⑤ 20%

[정답] ② [해설] 입찰보증금은 입찰금액의 5% 이상을 납부해야 합니다.

문제 9. 계약상대자가 납품 기한 내에 물품을 선적하지 못했을 때 부과하는 '지체상금'의 요율은? (일반적인 물품 계약 기준)

① 1일당 0.05% ② 1일당 0.075% ③ 1일당 0.1%

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

④ 1일당 0.15%　　⑤ 1일당 0.25%

[정답] ④ [해설] 외자계약 일반조건 및 국가계약법령에 따라 선적 지체 시 1일당 계약금액의 0.15%에 해당하는 지체상금을 부과합니다.

문제 10. 다음 중 '신용장(L/C)' 방식에 의한 대금 지급 절차로 옳은 것은?

① 계약체결 → 선적 → 신용장 개설 → 대금지급

② 계약체결 → 신용장 개설 → 선적 → 선적서류 매입(네고) 및 대금지급 ③ 선적 → 계약체결 → 대금지급 → 신용장 개설 ④ 신용장 개설 → 대금지급 → 계약체결 → 선적 ⑤ 계약체결 → 물품인수 → 신용장 개설 → 대금지급

[정답] ② [해설] 일반적인 신용장 방식은 계약 체결 후 수입자(조달청)가 신용장을 개설하고, 이를 근거로 수출자가 물품을 선적한 뒤 선적서류를 은행에 제시하여 대금을 지급받는 순서로 진행됩니다.

문제 11. 외자계약에서 '불가항력(Force Majeure)' 사유에 해당하지 않는 것은?

① 천재지변 (지진, 홍수 등)　　② 전쟁 및 폭동

③ 전염병 및 검역 통제　　④ 수출국의 수출승인 지연 (불가항력 인정 가능)

⑤ 계약상대자의 자금 사정 악화

[정답] ⑤ [해설] 계약상대자의 자금난이나 경영 악화 등은 계약자의 귀책사유이거나 내부 사정일 뿐, 계약 이행을 면책해주는 불가항력 사유로 인정되지 않습니다.

문제 12. 물품관리법상 '물품'의 정의에서 제외되는 것은?

① 사무용 책상　　② 공용 차량　　③ 현금 및 부동산산

④ 실험용 장비　　⑤ 컴퓨터 및 소프트웨어

[정답] ③ [해설] 물품관리법상 물품은 국가가 소유하는 동산을 의미하며, 현금, 유가증권, 그리고 국유재산법의 적용을 받는 부동산(토지, 건물 등)은 제외됩니다.

문제 13. 물품의 효율적인 관리를 위해 분류하는 '정수(定數) 관리 대상 물품'의 책정 기준으로 적절하지 않은 것은?

① 조직의 목적 수행에 직접 필요한 중요 물품

② 운용 및 유지비가 적게 드는 저가 소모품

③ 취득 단가가 높고 관리가 필요한 주요 장비

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

④ 공통적으로 다수 부서에서 사용하는 물품

⑤ 정수 관리가 필요하다고 인정되어 고시된 물품

[정답] ② [해설] 정수 관리 대상은 주요 장비, 차량 등 조직 운영에 필수적이고 예산 통제가 필요한 중요 물품을 대상으로 하며, 저가의 소모품은 정수 책정 대상이 아닙니다.

문제 14. 물품의 취득원장 등재 시 '취득가격'에 포함되지 않는 것은?

① 물품의 구입 대금 ② 운반비 ③ 설치비

④ 시운전비 (부대비용) ⑤ 사용 중 발생하는 수리비 (유지관리비)

[정답] ⑤ [해설] 취득가격에는 물품대금 외에 인수까지 소요된 부대비용(운반, 설치, 조작비 등)을 포함해야 합니다. 사용 중 발생하는 수리비는 취득원가가 아닌 유지비용으로 처리합니다.

문제 15. 내용연수가 경과한 물품을 불용 결정(처분)하고자 할 때 가장 먼저 고려해야 할 조치는?

① 즉시 매각한다. ② 즉시 폐기한다.

③ 관리전환 소요조회 ④ 직원에게 무상 양여한다.

⑤ 창고에 영구 보관한다.

[정답] ③ [해설] 불용품 처분 시 가장 먼저 다른 부서나 기관에서 사용할 수 있는지 관리전환(소요조회)을 통해 재활용 가능성을 확인해야 합니다.

문제 16. 국유재산법상 '행정재산'에 해당하지 않는 것은?

① 청사 (공용재산) ② 도로 (공공용재산)

③ 문화재 (보존용재산) ④ 기업용 재산 (정부기업 사용 재산)

⑤ 용도가 폐지되어 처분이 가능한 잡종지 (일반재산)

[정답] ⑤ [해설] 행정 목적에 사용되지 않아 용도가 폐지된 재산으로서 매각, 대부 등이 가능한 재산은 일반재산으로 분류됩니다.

문제 17. 행정재산의 효율적 관리를 위해 허용되는 행위가 아닌 것은?

① 행정 목적 수행에 지장이 없는 범위 내에서의 사용허가

② 관리 위탁 (자산관리공사 등)

③ 관리 위임 (지방자치단체 등)

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

④ 사인(私人)에게 소유권 매각 (처분)

⑤ 국유재산 관리기금에 의한 청사 등 취득

[정답] ④ [해설] 행정재산은 국가 행정 목적에 사용되는 재산이므로, 용도폐지 전까지는 원칙적으로 매각, 교환, 양여 등 처분 행위가 금지됩니다. (교환/양여의 예외는 있으나 매각은 불가)

문제 18. 외자 입찰서 기술검토 결과 '부적합'으로 판정되는 사유가 아닌 것은?

① 입찰 규격이 공고 규격에 현저히 미달하는 경우

② 필수 제출 기술자료(카탈로그 등)가 누락된 경우

③ 타사 제품의 카탈로그를 복사하여 제출한 경우

④ 공고 규격보다 상위 규격(Over Spec)을 제시한 경우

⑤ 주문 제작품인데 개략적인 구조도조차 누락된 경우

[정답] ④ [해설] 공고된 규격과 동등하거나 그 이상의 성능(상위 규격)을 제시하는 것은 적합한 것으로 판정합니다.

문제 19. 외자 계약에서 '선금(Advance Payment)' 지급을 위해 확보해야 하는 채권 보전 수단은?

① 약속어음

② 부동산 담보

③ 환급보증서 (Repayment Bond/Guarantee)

④ 대표자의 지불각서

⑤ 재고자산 담보

[정답] ③ [해설] 선금 지급 시에는 선금액에 이자 상당액을 가산한 금액 이상의 환급보증서 (Bank Guarantee 등)를 징수하여 채권을 확보해야 합니다.

문제 20. 물품관리 공무원의 책임에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 고의나 중과실이 없어도 무조건 변상해야 한다.

② 선량한 관리자의 주의 의무를 태만히 하여 손망실이 발생한 경우 변상 책임이 있다.

③ 모든 책임은 기관장이 단독으로 진다.

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

④ 퇴직 후에는 변상 책임이 면제된다.

⑤ 직무와 관련 없는 사적 사용은 허용된다.

[정답] ② [해설] 회계관계직원은 선량한 관리자의 주의 의무를 게을리하여 국가에 손해를 끼친 경우 변상 책임을 집니다.

문제 21. 국유재산 중 주인이 없는 부동산(무주부동산)의 처리 방법은?

① 발견자가 즉시 소유한다.

② 6개월간 공고 후 정당한 권리자가 없으면 국유화한다.

③ 지방자치단체가 소유한다.

④ 즉시 경매에 부친다.

⑤ 영구히 방치한다.

[정답] ② [해설] 무주부동산은 6개월 이상의 기간을 정하여 공고하고, 그 기간 내에 정당한 권리자의 신고가 없으면 국유재산으로 취득(국유화)합니다.

문제 22. 불용품 매각 시 예정가격 결정의 기준이 되는 가격은?

① 최초 취득가격 ② 감정평가액 또는 거래실례가격

③ 장부가액 (감가상각 후 잔존가치) ④ 고철 가격

⑤ 구입 당시 견적가격

[정답] ② [해설] 매각 예정가격은 감정평가업자의 평가액이나 시중 거래실례가격을 기준으로 결정합니다.

문제 23. 외자 입찰에서 낙찰자가 계약을 체결하지 않을 경우 입찰보증금의 처리는?

① 반환한다. ② 차순위자에게 지급한다.

③ 국고에 귀속한다. ④ 다음 입찰의 보증금으로 이월한다.

⑤ 벌금으로 전환한다.

[정답] ③ [해설] 낙찰자가 정당한 이유 없이 계약을 체결하지 않으면 입찰보증금은 국고에 귀속 조치됩니다.

문제 24. 물품의 '관리전환'에 대한 설명으로 옳은 것은?

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

① 물품을 개인에게 무상으로 주는 것이다.

② 물품을 매각하는 절차이다.

③ 물품관리관이 다른 물품관리관에게 물품의 관리를 넘기는 것이다.

④ 물품을 폐기하는 것이다.

⑤ 물품을 해외로 수출하는 것이다.

[정답] ③ [해설] 관리전환은 물품의 효율적 사용을 위해 물품관리관 상호 간(부서 간, 기관 간)에 물품의 관리 권한을 이전하는 것을 말합니다.

문제 25. 다음 중 '은닉된 국유재산'을 발견하여 신고한 자에게 지급할 수 있는 것은?

① 훈장 ② 특별승진 ③ 보상금 (은닉재산 신고 보상금)

④ 해당 토지의 소유권 ⑤ 세금 면제 혜택

[정답] ③ [해설] 은닉된 국유재산을 발견하여 신고한 자에게는 재산 가액의 일정 비율 범위 내에서 보상금을 지급할 수 있습니다.

문제 26. 외자 구매 시 'DDP(Delivered Duty Paid, 관세지급인도)' 조건의 특징은?

① 수출자가 수입국 내 지정 목적지까지 운송하고 관세까지 부담한다.

② 수입자가 선적항에서 물품을 인수한다.

③ 관세는 수입자가 부담한다.

④ 수출자는 수출국 항구까지만 책임진다.

⑤ 수입자가 운송계약을 체결한다.

[정답] ① [해설] DDP 조건은 매도인(수출자)이 수입국의 지정된 목적지까지 물품을 운반하고, 수입 통관 및 관세 등 세금까지 모두 부담하는 조건입니다.

문제 27. 국유 일반재산을 대부(임대)받아 사용하는 자가 납부해야 하는 것은?

① 대부료 (사용료) ② 취득세 ③ 재산세

④ 양도소득세 ⑤ 관리비만 내면 됨

[정답] ① [해설] 국유재산(일반재산)을 대부받아 사용하는 자는 그 대가로 대부료(사용료)를 납부해야 합니다.

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

문제 28. 조달청 외자 계약에서 하자가 발생했을 때, 계약상대자가 이행해야 할 의무는?

① 하자를 방치한다.

② 하자 사실을 부인한다.

③ 자기 비용으로 대체품을 공급하거나 수리해야 한다.

④ 수요기관에게 수리비를 청구한다.

⑤ 보험회사에만 책임을 미룬다.

[정답] ③ [해설] 보증기간 내에 하자가 발생하면 계약상대자는 자신의 비용과 위험 부담으로 해당 물품을 수리하거나 신품으로 교체(대체납품)해야 합니다.

문제 29. 물품관리법상 '정기 재물조사'의 실시 주기는?

① 매월 ② 분기별 1회 ③ 반기별 1회

④ 1년마다 (연 1회) ⑤ 2년마다

[정답] ④ [해설] 각 중앙관서의 장은 소관 물품에 대해 매년 1회(정기적으로) 재물조사를 실시하여 현황을 파악해야 합니다.

문제 30. 국유재산의 '시효취득'(장기간 점유 시 소유권 인정) 대상이 되는 재산은?

① 행정재산 ② 보존용재산 ③ 공공용재산

④ 일반재산 ⑤ 모든 국유재산

[정답] ④ [해설] 국유재산법상 행정재산(공용, 공공용, 기업용, 보존용)은 시효취득의 대상이 되지 않으나, 일반재산은 민법상 시효취득의 대상이 될 수 있습니다. (따라서 철저한 관리가 필요함)

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

[공공조달관리사 13차 실전 모의고사]

문제 1. 조달청 외자 입찰에서 입찰가격 평가 시, 서로 다른 통화로 투찰된 입찰서들을 비교하기 위해 미국 달러(USD)로 환산할 때 적용하는 환율 기준은?

① 개찰 전일의 매매기준율

② 개찰 당일 서울외국환중개(주)에서 고시한 1차 매매기준율

③ 개찰 당일의 현찰 매도율

④ 입찰 공고일의 매매기준율

⑤ 계약 체결일의 예상 환율

[정답] ② [해설] 외자 입찰가격 평가는 개찰 당일 서울외국환중개(주)에서 고시한 제1차 매매기준율을 적용하여 미국 달러(USD)로 환산해 비교·평가합니다.

문제 2. 외자 입찰참가 시 입찰무효 사유에 해당하지 않는 것은?

① 입찰보증금을 납부하지 않은 경우

② 입찰통화 조건을 위반하여 원화로 투찰한 경우 (외산장비)

③ 입찰서 부속서류를 마감 시간까지 제출하지 않은 경우

④ 동일인이 2통 이상의 입찰서를 제출한 경우

⑤ 규격입찰서에 부속품의 모델명을 명시하지 않은 경우 (단순 기재 누락은 보완 가능)

[정답] ⑤ [해설] 입찰통화 조건 위반, 입찰보증금 미납, 부속서류 미제출, 중복 투찰 등은 입찰 무효 사유입니다. 그러나 규격서의 경미한 누락(모델명 미기재 등)은 '조건부 적합' 등으로 보완 요청을 할 수 있는 사항으로 즉시 무효 사유는 아닙니다.

문제 3. 외자 계약에서 '유보금(Retention Money)'을 설정할 수 있는 경우가 아닌 것은?

① 설치작업이 필수적으로 요구되는 장비

② 시운전 조건부 계약 장비

③ 철도차량 등 국민 생명과 안전에 영향을 미치는 품목

④ 단순 소모성 물품

⑤ 신용조사 결과 신용도가 낮은 업체의 고가 장비

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

[정답] ④ [해설] 유보금은 설치, 시운전이 필요하거나 안전과 직결된 중요 장비, 고가 장비 등에 대해 계약금액의 10% 이상을 설정하여 성능 입증 후 지급하는 제도입니다. 단순 소모품은 대상이 아닙니다.

문제 4. 외자계약 일반조건상 계약상대자가 납품 기한을 지키지 못했을 때 부과하는 지체상금의 요율은?

① 1일당 0.05% ② 1일당 0.075% ③ 1일당 0.1%

④ 1일당 0.15% ⑤ 1일당 0.25%

[정답] ④ [해설] 외자계약의 지체상금률은 국가계약법령 및 일반조건에 따라 1일당 계약금액의 0.15%입니다.

문제 5. 조달청 외자 구매요청서가 반려될 수 있는 사유로 적절하지 않은 것은?

① 수요기관이 정당한 사유 없이 조달청의 보완 요구에 응하지 않는 경우

② 가격시담이 결렬된 경우

③ 규격적합조사표상 적합 모델을 정당한 사유 없이 부적합으로 평가한 경우

④ 수요기관이 직접 구매함이 효율적이라고 판단되는 경우

⑤ 예산이 넉넉하여 고가 장비를 구매하려는 경우

[정답] ⑤ [해설] 예산이 넉넉하다는 이유는 반려 사유가 아닙니다. 반려는 규격 보완 불응, 가격시담 결렬, 부당한 평가, 자체구매 효율성 인정 등의 경우에 이루어집니다.

문제 6. 외자 선금(Advance Payment) 지급 시 채권 확보를 위해 징구해야 하는 보증서의 금액 기준은?

① 선금액의 50% ② 선금액의 100% ③ 선금액 + 약정이자 상당액

④ 계약금액의 10% ⑤ 계약금액 전액

[정답] ③ [해설] 선금 지급 시에는 선금액에 보증기간 동안의 약정이자 상당액을 가산한 금액 이상의 환급보증서(Bank Guarantee)를 확보해야 합니다.

문제 7. 외자계약의 부대비용 정산에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 계약금액의 일정 비율로 정액 지급한다.

② 영수증 등 증빙서류에 의한 실비로 정산한다.

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

③ 관세는 정산 대상에서 제외된다.

④ 운송비는 계약상대자가 무조건 부담한다.

⑤ 정산 절차 없이 사후에 일괄 지급한다.

[정답] ② [해설] 수입세, 내륙운송비, 보험료, 물자조작료 등 부대비용은 선하증권, 영수증 등 증빙서류를 확인하여 실비로 정산 지급합니다.

문제 8. 외자 입찰서 기술검토 결과 '조건부 적합' 판정을 내릴 수 있는 경우가 아닌 것은?

① 입찰규격은 적합하나 첨부자료가 다소 불명확한 경우

② 공고규격에는 필수품이나 입찰서에는 옵션으로 되어 있어 이를 포함시키는 조건인 경우

③ 입찰규격이 공고규격에 현저히 미달하는 경우

④ 경미한 규격 상이 부분이 있어 이를 공고규격에 맞추도록 하는 경우

⑤ 카탈로그에 공고규격에 적합한 모델이 있어 그 모델로 공급하는 조건인 경우

[정답] ③ [해설] 입찰규격이 공고규격에 현저히 미달하거나, 필수 자료가 아예 누락되어 확인이 불가능한 경우는 '부적합' 판정 사유입니다.

문제 9. 신용장(L/C) 방식 대금 지급에서 신용장 개설수수료 등 통상적인 은행 비용의 부담 주체에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 모든 비용은 수익자(수출자)가 부담한다.

② 모든 비용은 개설의뢰인(수요기관/조달청)이 부담한다.

③ 대한민국 밖에서 발생한 비용은 계약상대자(수출자)가 부담하는 것이 원칙이다.

④ 신용장 개설 수수료는 조달청이 부담하고, 통지 수수료는 수요기관이 부담한다.

⑤ 반반씩 부담한다.

[정답] ③ [해설] 외자계약일반조건에 따라 별도 명시가 없는 한 대한민국 밖에서 발생하는 비용은 계약상대자(수출자)가 부담합니다.

문제 10. 외자 계약이행 중 천재지변, 전쟁 등 불가항력으로 인해 계약 이행이 지연된 경우 계약상대자의 조치로 옳은 것은?

① 지체상금을 납부한다.

② 계약을 즉시 해지한다.

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

③ 사고일로부터 10일 이내에 서면으로 통보한다.

④ 아무런 조치를 취하지 않아도 면책된다.

⑤ 보험회사에만 통보한다.

[정답] ③ [해설] 불가항력의 사유가 발생한 경우 계약상대자는 그 사실을 입증하여 사고일로부터 10일 이내에 서면으로 조달청에 통보해야 면책받을 수 있습니다.

문제 11. 물품관리법상 각 중앙관서의 장이 제출해야 하는 '물품관리운용보고서'의 제출 기한은?

① 매년 1월 31일 ② 매년 2월 20일 ③ 매년 2월 28일

④ 매년 3월 31일 ⑤ 매년 12월 31일

[정답] ② [해설] 각 중앙관서의 장은 물품관리운용보고서를 작성하여 다음 연도 2월 20일까지 조달청장에게 제출해야 합니다.

문제 12. 물품관리 공무원의 회계직원으로서의 변상책임 한도액(고의나 중과실이 아닌 경우)에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 모든 공무원은 손해액 전액을 변상해야 한다.

② 10급 공무원은 건당 100만원 미만이다.

③ 8~9급 공무원(실무자)은 건당 200만원 미만이다.

④ 기관장(1급 등)은 책임이 면제된다.

⑤ 직급에 관계없이 건당 500만원이다.

[정답] ③ [해설] 회계관계직원 등의 책임에 관한 법률 시행령에 따라 8급·9급 공무원 등 실무자는 건당 200만원 미만의 한도 내에서 변상 책임을 집니다. (1급~5급 등 관리자는 500만원 미만 등 직급별 차등)

문제 13. 물품 재물조사 결과 장부상 수량보다 현품이 부족한 경우 처리 절차로 옳은 것은?

① 즉시 불용 처리한다.

② 부족 수량을 장부에서 삭제한다.

③ 원인을 규명하여 손·망실 처리하거나 재물조정한다.

④ 부족한 만큼 신규 구매하여 채워넣는다.

⑤ 물품운용관이 개인 돈으로 변상한다.

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

[정답] ③ [해설] 부족품이 발견되면 원인을 규명하여 사무상 착오인 경우 재물조정을 하고, 실제 멸실된 경우 손·망실 처리 절차를 밟아 변상 명령 등을 조치해야 합니다.

문제 14. 내용연수가 경과한 물품을 계속 사용하고자 할 때 경제적 수리한계 비용을 산출하는 공식의 요소가 아닌 것은?

① 취득가격 ② 내용연수 ③ 사용연수

④ 재생비용 (수리비) ⑤ 감가상각률

[정답] ⑤ [해설] 경제적 수리한계비용 산출 공식은 [수리비 > (취득가격 × 잔존가치율 공식)] 형태로 구성되며, 직접적으로 감가상각률이라는 용어보다는 취득가격, 사용연수, 내용연수 등을 대입하여 계산합니다.

문제 15. 불용품 처분 방법 중 우선순위가 가장 높은 것은?

① 매각 ② 해체 ③ 폐기 ④ 관리전환 소요조회 (활용) ⑤ 무상양여

[정답] ④ [해설] 불용품 처분 시 가장 먼저 다른 부서나 기관에서 사용할 수 있는지 관리전환 소요조회를 통해 재활용 가능성을 확인해야 합니다.

문제 16. 물품관리법상 '정기 재물조사'의 실시 주기는?

① 분기 1회 ② 반기 1회 ③ 1년 1회 ④ 2년 1회 ⑤ 3년 1회

[정답] ③ [해설] 각 중앙관서의 장은 연 1회 정기재물조사를 실시해야 합니다.

문제 17. 소모품 관리에서 예외적으로 '소모품 대장'에 기록하여 관리해야 하는 경우가 아닌 것은?

① 취득금액 규모가 큰 소모품 ② 희귀 소모품

③ 장기적으로 사용할 수 있는 소모품 ④ 1회용 종이컵

⑤ 시약 등 재고관리가 필요한 물품

[정답] ④ [해설] 일반적인 저가 소모품(종이컵 등)은 기록 관리가 불필요하나, 고가이거나 희귀품, 장기 사용 소모품 등은 소모품 대장에 기록하여 수불을 관리해야 합니다.

문제 18. 정부 미술품의 올바른 관리 방법은?

① 기관장이 임의로 구매하여 비치한다.

② 정부미술은행을 통해 취득하거나 대부받아 사용한다.

③ 취득 후 미술품 관리대장에 등재하지 않아도 된다.

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

④ 처분 시 일반 경매사이트에 매각한다.

⑤ 작가에게 직접 기증받아 개인적으로 보관한다.

[정답] ② [해설] 각 중앙관서의 장은 미술품을 직접 취득할 수 없으며, 정부미술은행에서 취득한 미술품을 대부받아 사용하고, 사이버갤러리에 등재하여 관리해야 합니다.

문제 19. 국유재산 중 '행정재산'의 종류에 해당하지 않는 것은?

① 공용재산 (청사 등) ② 공공용재산 (도로, 하천 등)

③ 기업용재산 (정부기업 사용) ④ 보존용재산 (문화재 등)

⑤ 잡종재산 (일반재산)

[정답] ⑤ [해설] 국유재산법 개정으로 잡종재산은 일반재산으로 명칭이 변경되었으며, 이는 행정재산에 포함되지 않습니다.

문제 20. 국유재산의 '시효취득'(장기간 점유 시 소유권 취득)이 가능한 재산은?

① 공용재산 ② 공공용재산 ③ 기업용재산

④ 보존용재산 ⑤ 일반재산

[정답] ⑤ [해설] 국유재산법상 행정재산(공용, 공공용, 기업용, 보존용)은 시효취득의 대상이 되지 않으나, 일반재산은 취득시효의 대상이 될 수 있어 철저한 관리가 필요합니다.

문제 21. 국유재산을 기부채납 받을 때 무상사용 허가기간의 최대 한도는?

① 5년 ② 10년 ③ 20년 ④ 30년 ⑤ 50년

[정답] ③ [해설] 기부채납된 재산가액을 연간 사용료로 나눈 기간만큼 무상사용을 허가할 수 있으나, 그 기간은 최대 20년을 초과할 수 없습니다.

문제 22. 국유재산의 교환(Exchange) 시 교환 대상 재산의 가격 차이에 대한 제한 요건으로 옳은 것은?

① 한쪽 재산 가격이 다른 쪽 재산 가격의 1/2 이상이어야 한다.

② 한쪽 재산 가격이 다른 쪽 재산 가격의 2/3 이상이어야 한다.

③ 한쪽 재산 가격이 다른 쪽 재산 가격의 3/4 이상이어야 한다.

④ 가격이 100% 동일해야 한다.

⑤ 제한이 없다.

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

[정답] ③ [해설] 국유재산법 시행령에 따라 교환하는 재산의 가격 차이가 너무 크면 안 되므로, 한쪽 재산의 가격이 다른 쪽 재산 가격의 4분의 3(3/4) 미만인 경우에는 교환할 수 없습니다.

문제 23. 국유 일반재산을 개발하는 방식 중 소유권을 수탁자에게 이전하고 사업 종료 후 반환받는 방식은?

① 위탁개발 ② 신탁개발 ③ 민간투자사업 ④ 직접개발 ⑤ 기부채납

[정답] ② [해설] 신탁개발은 국유재산의 소유권을 신탁회사(수탁자)에게 이전등기하고, 신탁회사가 개발·운용 수익을 배분한 뒤 기간 종료 후 소유권을 반환하는 방식입니다. (위탁개발은 소유권 이전 없음)

문제 24. 행정재산이 더 이상 행정 목적으로 사용되지 않게 되었을 때 일반재산으로 전환하는 행정 절차를 무엇이라 하는가?

① 용도변경 ② 용도폐지 ③ 관리전환 ④ 처분 ⑤ 멸실

[정답] ② [해설] 행정목적 본래의 기능을 상실한 행정재산을 일반재산으로 전환하여 처분 등이 가능하도록 하는 절차를 용도폐지라고 합니다.

문제 25. 국유재산을 정당한 사유 없이 무단으로 점유·사용한 자에게 부과하는 징벌적 성격의 금액은?

① 과태료 ② 벌금 ③ 변상금 ④ 이행강제금 ⑤ 사용료

[정답] ③ [해설] 사용허가나 대부계약 없이 국유재산을 무단 점유한 자에게는 정상 사용료의 120%에 해당하는 변상금을 부과합니다.

문제 26. 주인 없는 부동산(무주부동산)을 국유화하기 위해 공고해야 하는 법정 기간은?

① 1개월 ② 3개월 ③ 6개월 ④ 1년 ⑤ 3년

[정답] ③ [해설] 무주부동산은 6개월 이상의 기간을 정하여 공고하고, 그 기간 내에 정당한 권리자의 신고가 없으면 국유재산으로 취득합니다.

문제 27. 문제 수정: 개인(지자체 외의 자)이 은닉재산을 신고하여 국유화된 경우 지급받을 수 있는 보상금의 범위는?

① 재산가액의 25% ② 재산가액의 5~10% ③재산가액의 10~50%

④ 재산가액의 50~80% ⑤ 전액

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

[정답] ③ [해설] 지자체 외의 자(개인 등)가 은닉재산을 신고한 경우 재산가격의 10~50% 범위 내에서 보상금을 지급합니다.

문제 28. 등기부 등본상 소유자가 '국'으로 되어 있으나 관리청 명칭이 기재되어 있지 않은 경우, 이를 바로잡기 위해 관리청을 지정하는 절차는?

① 소유권 보존 등기 ② 중앙관서 지정 ③ 용도폐지

④ 관리환 ⑤ 은닉재산 신고

[정답] ② [해설] 국유재산 중 관리청(중앙관서)이 분명하지 않은 재산에 대해 기획재정부장관(총괄청)이 관리청을 지정해주는 절차를 중앙관서 지정이라고 합니다.

문제 29. 국유재산 관리 처분 시 '양여(Concession)'가 가능한 경우가 아닌 것은?

① 지방자치단체가 직접 공용으로 사용하려는 경우

② 도로 등 공공용 시설의 용도폐지에 따라 대체시설 제공자에게 주는 경우

③ 단순히 민간 기업의 영리 목적으로 필요한 경우

④ 은닉재산 신고 보상 차원에서 지자체에 양여하는 경우

⑤ 천재지변으로 인한 구호 사업에 필요한 경우 (법령에 따른 무상대부/양여 가능)

[정답] ③ [해설] 국유재산의 양여는 지자체의 공공 목적 사용, 대체시설 기부채납에 따른 반대급부 등 공익적 필요나 법적 근거가 있을 때 예외적으로 허용되며, 단순 민간 영리 목적을 위해서는 양여할 수 없습니다.

문제 30. 물품관리법상 물품을 폐기(Destruction)할 수 있는 요건으로 가장 적절한 것은?

① 사용부서에서 싫증을 낸 경우

② 수리가 가능하나 신제품을 사고 싶은 경우

③ 관리전환, 양여, 매각 등 모든 처분 방법을 시도했으나 처분되지 않은 경우

④ 내용연수가 1년 남은 경우

⑤ 창고 공간이 부족한 경우

[정답] ③ [해설] 불용품은 관리전환, 양여, 매각 등의 방법으로 처분을 시도하고, 그래도 처분되지 않거나 수리가 불가능하여 활용 가치가 없는 경우에 한해 최후의 수단으로 폐기(해체)할 수 있습니다.

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

[공공조달관리사 14차 실전 모의고사]

문제 1. 조달청 외자 입찰에서 입찰보증금 납부와 관련된 설명으로 가장 적절하지 않은 것은?

① 입찰금액의 5% 이상을 납부해야 한다.

② 외국 통화로 입찰하는 경우 입찰보증금도 외국 통화로 납부하는 것이 원칙이다. (단, 원화도 가능)

③ 신용장 개설 전까지 유효해야 한다.

④ 낙찰자가 계약을 체결하지 않으면 국고에 귀속된다.

⑤ 국내 입찰대리인이 원화로 대납할 수 있다.

[정답] ③ [해설] 입찰보증금의 유효기간은 입찰서 유효기간과 동일하거나 그보다 길어야 합니다. 신용장 개설 전까지가 아니라, 통상적으로 입찰서 제출 마감일로부터 일정 기간(예: 90일 등 공고에 따름) 유효해야 합니다.

문제 2. 외자 계약에서 '검사(Inspection)'와 '검정(Survey)'의 차이에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 검사는 제3자 기관이 수행하고, 검정은 수요기관이 수행한다.

② 검사는 수량 및 외관 확인 위주이고, 검정은 이화학적 시험 등 성능 확인을 포함한다.

③ 검정은 선적 전에만 실시할 수 있다.

④ 조달청 외자계약 일반조건상 검정은 필수 사항이 아니다.

⑤ 검사 불합격 시에는 재납품이 불가능하다.

[정답] ② [해설] 통상적으로 검사는 계약 물품의 수량, 외관, 규격 상이 여부 등을 확인하는 절차이며, 검정은 재질, 성능, 성분 등을 전문적인 방식(이화학 시험 등)으로 정밀하게 시험하는 것을 말합니다. 외자계약 일반조건에서 검정은 필요 시 제3자 검정기관을 지정하여 수행할 수 있습니다.

문제 3. 외자 입찰 시 '규격/가격 동시입찰' 방식을 채택하는 주된 이유는?

① 입찰 절차를 가장 간소화하기 위해서

② 가격 경쟁을 완전히 배제하기 위해서

③ 고도의 기술이 필요하여 규격 작성이 어렵거나, 규격과 가격을 종합적으로 고려할 필요가 있을 때

④ 모든 입찰자를 낙찰자로 선정하기 위해서

⑤ 수의계약을 체결하기 위한 명분을 만들기 위해서

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

[정답] ③ [해설] 규격/가격 동시입찰은 첨단장비나 시스템 장비 등 규격 작성이 어렵거나 성능 보장이 특별히 요구되어, 규격(기술) 적격자 중에서 최저가 입찰자를 선정하거나 종합평가가 필요할 때 사용합니다.

문제 4. 외자계약 일반조건(General Provisions)상 '계약보증금(Performance Bond)'의 유효기간 설정 기준으로 옳은 것은?

① 계약 체결일로부터 1년

② 선적일로부터 90일

③ 최종 선적일로부터 90일 이후까지

④ 하자보증기간 종료일까지

⑤ 신용장 만기일까지

[정답] ③ [해설] 계약보증금은 계약불이행에 대비한 담보로서, 그 유효기간은 원칙적으로 최종 선적일로부터 90일 이상 확보되어야 합니다. (보증기간 내 클레임 제기 기간 등을 고려)

문제 5. 다음 중 외자 구매요청서 작성 시 '인도조건(Incoterms)' 선택에 대한 설명으로 <u>틀린</u> 것은?

① 대량 화물이나 벌크 화물은 주로 FOB(Free On Board) 조건을 사용한다.

② 내륙에 위치한 수요기관까지 운송 책임을 매도인에게 지우려면 DDP나 DAP를 사용한다.

③ 항공 운송의 경우 FCA(Free Carrier) 조건을 주로 사용한다.

④ EXW(Ex Works) 조건은 수입자가 수출국 공장에서부터 모든 위험과 비용을 부담하므로 공공조달에서 가장 선호된다.

⑤ 조달청은 관세, 부가세 면세 물품의 경우 DDP보다 DAP 등을 권장하기도 한다.

[정답] ④ [해설] EXW(공장인도) 조건은 매수인이 수출국 내의 운송, 수출 통관 등 모든 위험과 비용을 부담해야 하므로, 업무 부담이 크고 리스크 관리가 어려워 공공조달에서는 거의 사용되지 않거나 선호되지 않습니다.

문제 6. 물품관리법상 '물품수급관리계획'을 변경해야 하는 사유로 적절하지 <u>않은</u> 것은?

① 예산의 변경이나 전용이 있는 경우

② 당초 계획에 없던 물품을 긴급하게 취득해야 할 불가피한 사유가 발생한 경우

③ 단순히 물품의 색상을 변경하고자 하는 경우

④ 조직 개편으로 물품 소요에 큰 변동이 생긴 경우

⑤ 사업 계획의 변경으로 물품 처분 계획이 수정된 경우

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

[정답] ③ [해설] 물품수급관리계획은 예산 변경, 긴급 소요 발생 등 불가피한 사유가 있거나 중요 사항 변경 시 수정합니다. 단순한 색상 변경 등 경미한 사항은 계획 변경 대상이 아닙니다.

문제 7. 정부 물품의 '내용연수'가 경과하였더라도 불용결정을 하지 않고 계속 사용할 수 있는 경우는?

① 신제품이 출시된 경우

② 예산이 넉넉한 경우

③ 경제적 수리한계 비용을 초과하지 않고, 사용에 지장이 없는 경우

④ 사용 부서에서 싫증을 느끼는 경우

⑤ 내용연수가 지나면 무조건 불용 처리해야 한다.

[정답] ③ [해설] 내용연수는 최소한의 사용 가능 기간을 의미할 뿐이며, 내용연수가 경과했더라도 상태가 양호하고 수리비가 경제적 수리한계(재취득가액의 일정 비율)를 넘지 않으면 계속 사용하는 것이 원칙입니다.

문제 8. 국유재산 관리 처분 시 '교환'을 할 수 없는 사유(제한 사유)에 해당하는 것은?

① 서로 유사한 재산 간의 교환 (토지-토지)

② 교환 후 남는 국유재산의 효용이 뚜렷하게 감소되는 경우

③ 국가가 직접 행정재산으로 사용하기 위해 필요한 경우

④ 상호 점유하고 있는 재산을 정리하기 위한 경우

⑤ 교환 차액을 현금으로 납부하는 조건인 경우

[정답] ② [해설] 교환으로 인해 남게 되는 잔여 국유재산의 효용 가치가 현저히 떨어지거나 관리가 곤란해지는 경우에는 교환이 제한됩니다.

문제 9. 외자 입찰서 기술검토 시 '부적합' 판정을 내릴 때 유의해야 할 사항은?

① 사유를 기재하지 않고 결과만 통보한다.

② 특정 업체의 모델을 기준으로 삼아 그와 다르면 무조건 부적합 처리한다.

③ 공고 규격과 대비하여 미달되는 구체적인 항목과 내용을 명시해야 한다.

④ 입찰자가 제출한 보완 서류는 절대 인정하지 않는다.

⑤ 경쟁사가 제기한 의혹만으로 부적합 처리한다.

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

[정답] ③ [해설] 부적합 판정 시에는 입찰자가 승복할 수 있도록 공고 규격 대비 어느 부분이 미달하는지 구체적이고 객관적인 사유를 명시해야 하며, 이는 나라장터를 통해 공개될 수 있습니다.

문제 10. 외자 계약에서 '불가항력' 발생 시 계약상대자의 통지 의무 기한은? (조달청 외자계약일반조건 기준)

① 사고 발생 즉시

② 사고 발생일로부터 7일 이내

③ 사고 발생일로부터 10일 이내

④ 사고 발생일로부터 30일 이내

⑤ 계약 종료 전까지만 하면 됨

[정답] ③ [해설] 불가항력 사유로 계약 이행이 지체되는 경우, 계약상대자는 사고 발생일로부터 10일 이내에 서면으로 그 사실을 통지해야 면책을 받을 수 있습니다.

문제 11. 다음 중 '정부미술품'의 관리 방법으로 옳은 것은?

① 물품관리대장에 등재하지 않고 별도 관리한다.

② 각 기관이 임의로 작가에게 직접 구매한다.

③ 정부미술은행을 통해 취득하거나 대부받아 활용하며, 사이버갤러리에 등재한다.

④ 훼손되면 즉시 폐기 처분한다.

⑤ 기관장이 개인 소장품처럼 반출하여 관리한다.

[정답] ③ [해설] 정부미술품은 전문적인 관리를 위해 정부미술은행 제도를 활용하며, 취득 시 반드시 물품관리시스템(사이버갤러리)에 등재하고 사진 등 기록을 유지해야 합니다.

문제 12. 물품의 '정수(定數) 관리' 대상 물품을 선정할 때 고려하는 요소가 아닌 것은?

① 조직의 목적 수행에 직접 필요한지 여부

② 취득 가격이 높고 유지관리에 다액의 경비가 소요되는지 여부

③ 1년 미만의 단기 사용 소모품인지 여부

④ 해당 기관의 정원 및 업무량

⑤ 범용성이 있어 여러 부서에서 공통으로 사용하는지 여부

[정답] ③ [해설] 정수 관리는 주요 내구성 물품(승용차, PC, 복사기 등)의 적정 보유량을 통제하기 위한 제도입니다. 1년 미만 단기 사용 소모품은 정수 책정 대상이 아닙니다.

문제 13. 국유재산법상 '행정재산'을 용도폐지하여야 하는 경우로 가장 적절한 것은?

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

① 행정목적으로 계속 사용할 필요가 있는 경우

② 장래에 행정수요가 예상되어 비축할 필요가 있는 경우

③ 행정목적 본래의 기능을 상실하여 장래에 행정목적으로 사용할 필요가 없게 된 경우

④ 문화재로서 보존할 가치가 있는 경우 (보존용재산)

⑤ 청사 건물을 신축 중인 경우

[정답] ③ [해설] 행정재산이 본래의 기능을 상실하거나 대체 시설이 확보되어 더 이상 행정목적으로 사용할 필요가 없게 된 경우 용도폐지를 하여 일반재산으로 전환해야 합니다.

문제 14. 외자 신용장(L/C) 개설 시 '분할 선적(Partial Shipment)' 허용 여부를 결정하는 기준은?

① 운송비 절감만을 목적으로 한다.

② 계약 물품이 하나의 완전한 시스템으로 동시에 설치되어야 하는 경우 불허한다.

③ 공급자의 편의를 위해 무조건 허용한다.

④ 신용장 개설 수수료를 아끼기 위해 불허한다.

⑤ 분할 선적은 국제관례상 금지되어 있다.

[정답] ② [해설] 계약 물품이 세트 장비이거나 동시에 설치·가동되어야 하는 경우, 부품이 따로 도착하면 전체 시스템 운용이 불가능하므로 분할 선적을 불허해야 합니다. 반면, 개별 사용이 가능한 물품은 허용할 수 있습니다.

문제 15. 외자 입찰의 '기술평가협의회(Evaluation Committee)' 구성에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 수요기관 담당자 1인이 전담한다.

② 입찰에 참여한 업체 직원을 포함시킨다.

③ 외부 전문가(교수, 연구원 등)를 포함하여 공정성을 확보한다.

④ 조달청 계약관이 단독으로 결정한다.

⑤ 평가위원 명단은 사전에 공개하는 것이 원칙이다.

[정답] ③ [해설] 전문적이고 공정한 평가를 위해 관련 분야의 외부 전문가(대학교수, 연구원 등)를 포함한 기술평가협의회(또는 평가위원회)를 구성하여 운영합니다.

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

문제 16. 물품관리법상 '소모품'으로 분류되더라도 별도의 대장으로 관리해야 하는 경우는?

① 사용 빈도가 매우 높은 A4 용지

② 1회용 종이컵

③ 희귀하거나 취득단가가 높아 재고 관리가 필요한 시약류 또는 부속품

④ 일반적인 필기구

⑤ 청소용 걸레

[정답] ③ [해설] 소모품이라도 고가이거나 희귀성, 유통기한 관리, 도난 위험 등이 있는 경우(예: 고가의 시약, 중요 부품, 유류 등)는 소모품 대장에 기록하여 수불을 관리해야 합니다.

문제 17. 다음 중 국유재산의 '무상 사용허가'가 가능한 경우가 아닌 것은? (국유재산법 기준)

① 국가가 직접 공용으로 사용하는 경우 (사용승인 대상)

② 지방자치단체가 해당 국유재산을 직접 공용으로 사용하려는 경우 (제한적 허용)

③ 행정재산을 보존용 재산으로 관리하는 경우

④ 건물 등을 신축하여 기부채납한 자에게 그 재산가액 범위 내에서 사용허가 하는 경우

⑤ 민간 기업이 영리 목적으로 사옥을 짓기 위해 대부받는 경우

[정답] ⑤ [해설] 민간 기업의 영리 목적 사용은 유상 사용허가(대부)가 원칙이며, 사용료를 납부해야 합니다. 기부채납이나 지자체 직접 사용 등 공익적/법적 근거가 있는 경우에만 예외적으로 무상이 가능합니다.

문제 18. 외자 입찰에서 '원산지(Country of Origin)' 조건 위반 시 처리 기준으로 옳은 것은?

① 가격을 감액하고 인수한다.

② 원산지는 중요하지 않으므로 무시한다.

③ 입찰서 또는 계약서에 명시된 원산지와 다른 물품이 납품되면 계약 불이행으로 간주한다.

④ 국내산으로 대체 납품하면 인정해 준다.

⑤ 제3국을 경유하면 원산지가 변경된 것으로 본다.

[정답] ③ [해설] 외자 계약에서 원산지는 중요한 품질 및 계약 조건 중 하나입니다. 계약된 원산지와 다른 물품(특히, 특정 국가 생산 조건인 경우)이 납품되면 규격 불일치 또는 계약 위반으로 처리됩니다.

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

문제 19. 조달청 '외자구매업무 처리규정'상 조달요청서가 반려될 수 있는 사유는?

① 수요기관이 조달수수료를 납부한 경우

② 규격적합조사표상 적합 모델을 정당한 사유 없이 부적합으로 평가한 경우

③ 구매 규격이 명확하고 경쟁성이 확보된 경우

④ 예산이 충분히 배정된 경우

⑤ 국내 생산이 불가능한 물품인 경우

[정답] ② [해설] 수요기관이 특정 업체와의 계약을 유도하기 위해 경쟁 가능한 적합 모델을 부당하게 부적합 처리하거나, 규격 보완 요구에 불응하는 경우 조달청은 조달요청서를 반려할 수 있습니다.

문제 20. 물품의 '망실(Loss)' 또는 '훼손' 발생 시 회계관계직원의 책임에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 천재지변으로 인한 망실도 무조건 변상해야 한다.

② 고의나 중대한 과실이 없더라도 변상 책임이 있다. (선량한 관리자 의무 위반 시)

③ 현금으로만 변상해야 하며 현물 변상은 불가능하다.

④ 선량한 관리자의 주의 의무를 다하였음이 증명되면 변상 책임을 면할 수 있다.

⑤ 기관장이 모든 책임을 대신 진다.

[정답] ④ [해설] 회계관계직원은 선량한 관리자의 주의 의무(선관주의 의무)를 다하여 업무를 수행해야 하며, 이를 태만히 하여 손해를 끼친 경우에만 변상 책임이 있습니다. 불가항력이나 주의 의무를 다한 경우에는 면책됩니다.

문제 21. 국유재산 '신탁개발'의 특징으로 옳은 것은?

① 소유권이 국가에 그대로 남아 있다.

② 국가가 직접 개발 비용을 조달한다.

③ 소유권을 신탁회사에 이전하고, 개발 종료 후 반환받는다.

④ 개발 이익은 전액 신탁회사가 가져간다.

⑤ 일반재산이 아닌 행정재산만 가능하다.

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

[정답] ③ [해설] 신탁개발은 국유 일반재산의 소유권을 신탁회사(수탁자)에게 이전등기하고, 신탁회사가 자금을 조달하여 개발·운영한 뒤 수익을 배분하고 기간 종료 후 소유권을 국가로 반환하는 방식입니다.

문제 22. 외자 계약의 '유보금(Retention Money)' 지급 시기로 가장 적절한 것은?

① 선적 서류가 접수된 직후

② 물품이 도착항에 도착한 즉시

③ 설치 및 시운전이 완료되어 성능이 입증된 후

④ 하자보증기간이 종료된 후

⑤ 계약 체결과 동시에

[정답] ③ [해설] 유보금은 설치·시운전이 필요한 장비의 성능 보장을 위해 대금의 일부(10~20%)를 남겨두는 것으로, 설치 및 시운전이 완료되어 합격 판정을 받은 후에 지급합니다.

문제 23. 불용품 매각 시 '수의계약'이 가능한 경우(금액 기준)는? (물품관리법 시행령 기준)

① 취득단가 100만 원 이하이고 총액 500만 원 이하

② 취득단가 500만 원 이하이고 총액 1,000만 원 이하

③ 취득단가 1,000만 원 이하이고 총액 2,000만 원 이하

④ 매각 추산가격이 10만 원 미만인 경우

⑤ 금액 제한 없이 가능하다.

[정답] ① [해설] 불용품 매각은 일반경쟁입찰이 원칙이나, 취득단가가 10만 원 이하이고 그 총액이 500만 원 이하(또는 매각 추산 처분가액 총액 기준 등 세부 규정 참조)인 경우 등 소액인 경우 수의계약이 가능합니다. (자료 내 "취득단가 10만원 이하이고 총액 500만원 이하" 기준 명시됨)

문제 24. 국유재산의 '은닉재산'을 자진 신고한 자(은닉자 당사자)에 대한 처리는?

① 보상금을 지급한다.

② 형사 고발하지 않고 소유권을 인정해 준다.

③ 국유화 조치하되, 은닉 사실에 대한 처벌을 감면받을 수 있으나 보상금 지급 대상은 아니다.

④ 해당 재산을 무상으로 양여한다.

⑤ 신고를 반려한다.

[정답] ③ [해설] 은닉재산 신고 보상금은 은닉한 당사자가 아닌 제3자가 발견하여 신고한 경우에 지급하며, 은닉자 본인이 자진 신고한 경우에는 국유화하되 보상금 지급 대상은 아닙니다.

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

문제 25. 외자 입찰공고 기간 계산 시 '긴급공고'가 가능한 경우 단축된 공고 기간은?

① 3일 ② 5일 ③ 7일 ④ 10일 ⑤ 14일

[정답] ④ [해설] 외자 입찰(국제입찰)의 공고 기간은 원칙적으로 40일이나, 긴급을 요하는 경우 등에는 10일까지 단축할 수 있습니다. (국내입찰의 긴급 5일과 구별) 참고: 자료상 외자구매 공고일수는 협정에 따라 40일이 원칙이나 긴급 시 10일로 단축 가능.

문제 26. 물품관리법상 '관리전환(Transfer)' 시 유상과 무상의 기준에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 회계 간 이관은 원칙적으로 유상이다.

② 동일 회계 내에서의 이관도 유상으로 해야 한다.

③ 관리전환은 무조건 무상이다.

④ 중앙관서 간의 이관은 무조건 유상이다.

⑤ 사용 불가능한 폐품은 유상으로 관리전환한다.

[정답] ① [해설] 물품관리법상 서로 다른 회계(일반회계↔특별회계 등) 간의 관리전환은 자산의 이동에 따른 재정 정산을 위해 유상으로 하는 것이 원칙입니다. (동일 회계 내 부서 간 이동 등은 무상 가능)

문제 27. 국유 일반재산을 '대부(Lease)'할 때 대부료율의 일반적인 최저 기준은 재산가액의 얼마인가?

① 1% 이상 ② 2.5% 이상 ③ 5% 이상 ④ 10% 이상 ⑤ 20% 이상

[정답] ③ [해설] 국유재산법 시행령에 따라 일반적인 국유재산의 대부료율은 해당 재산가액의 5% (1,000분의 50) 이상입니다. (경작용 1%, 주거용 2% 등 예외 있음)

문제 28. 외자 계약에서 '송금방식(T/T)' 대금 지급이 주로 사용되는 경우는?

① 계약금액이 매우 크고 장기간 소요되는 경우

② 신용장 개설 비용이 물품 대금에 비해 과다하거나 소액 긴급 구매인 경우

③ 업체 신용도가 매우 낮은 경우

④ 국내 업체와 계약하는 경우 (국내업체는 원화지급이 원칙이나 외화지급 시)

⑤ 모든 외자 계약의 기본 방식이다.

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

[정답] ② [해설] 송금방식(T/T)은 절차가 간편하고 수수료가 저렴하므로, 소액 구매이거나 긴급을 요하는 경우, 또는 신용장 개설의 실익이 없는 경우에 주로 사용합니다.

문제 29. 물품 재물조사 결과 '초과품(Overage)'이 발견되었을 때 처리 방법으로 옳은 것은?

① 즉시 폐기한다.

② 발견자에게 포상으로 지급한다.

③ 장부에 신규 취득으로 등재한다.

④ 부족한 다른 물품과 상계 처리한다 (조건 충족 시 재물조정 가능하나 원칙적 처리 묻는 질문).

⑤ 원인을 알 수 없으면 방치한다.

[정답] ③ [해설] 장부에 기록되지 않은 초과품이 발견되면 그 원인을 규명하고, 착오가 아니라면 신규 취득으로 장부에 등재하여 국가 물품으로 관리해야 합니다.

문제 30. 국유재산 관리 처분 중 '양여'와 '기부채납'의 관계에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 양여는 국가가 받는 것이고, 기부채납은 국가가 주는 것이다.

② 기부채납은 무상이나 양여는 유상이 원칙이다 (양여도 무상양여 가능).

③ 대체시설을 기부채납 받은 경우, 용도폐지된 기존 시설을 기부자에게 양여할 수 있다.

④ 기부채납과 양여는 동시에 일어날 수 없다.

⑤ 양여받은 재산은 1년 내에 처분해야 한다.

[정답] ③ [해설] 국유재산법에 따라 공익사업 시행자 등이 새로운 공공시설(대체시설)을 지어 국가에 기부채납하면, 국가는 그 반대급부로 용도가 폐지되는 기존의 국유재산을 시행자에게 양여할 수 있습니다. (기부 대 양여 방식)

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

[공공조달관리사 15차 실전 모의고사]

문제 1. 정부계약의 원칙 중 '계약체결 당시의 사회사정이 계약 체결 후 현저히 변경되면, 계약은 그 구속력을 잃는다'는 원칙은 무엇인가?

① 계약자유의 원칙 ② 신의성실의 원칙 ③ 사정변경의 원칙

④ 권리남용 금지의 원칙 ⑤ 상호주의 원칙

[정답] ③ [해설] 사정변경의 원칙은 계약 체결 당시의 사회적·경제적 사정이 급격히 변동되어 계약 내용을 그대로 유지하는 것이 부당할 때 적용되는 원칙입니다.

문제 2. 다음 중 '지명경쟁계약'을 체결할 수 있는 경우가 아닌 것은?

① 특수한 설비나 기술이 있는 자가 아니면 계약 목적 달성이 곤란한 경우

② 추정가격이 1억 원 이하인 물품의 제조 계약

③ 추정가격이 5천만 원 이하인 용역 계약 (공사 등 제외)

④ 일반경쟁입찰에 부칠 시간적 여유가 없는 긴급한 경우

⑤ 「소기업 및 소상공인 지원을 위한 특별조치법」에 따라 추천된 자와 계약하는 경우

[정답] ④ [해설] 시간적 여유가 없는 긴급한 경우는 주로 '수의계약'의 사유에 해당합니다.
지명경쟁은 기술, 실적, 소액(물품 1억, 용역 5천만 원 이하) 등의 요건이 있을 때 가능합니다.

문제 3. 소액 수의계약 제도에서 '2인 이상 견적 제출'을 원칙으로 하되, '1인 견적 제출'로 수의계약이 가능한 기준 금액(추정가격)은 얼마인가?

① 1천만 원 이하 ② 2천만 원 이하 ③ 3천만 원 이하

④ 5천만 원 이하 ⑤ 1억 원 이하

[정답] ② [해설] 추정가격 2천만 원 이하인 경우 1인 견적에 의한 수의계약이 가능합니다.
(여성기업, 장애인기업 등은 5천만 원 이하까지 가능)

문제 4. 입찰참가자격 등록 시, 업체가 나라장터 시스템에서 조달청 승인 없이 자체적으로 수정할 수 있는 항목은?

① 상호(법인 명칭) ② 대표자 성명 ③ 공장등록 정보

④ 전화번호 및 이메일 ⑤ 제조물품 정보

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

[정답] ④ [해설] 상호, 대표자, 주소, 공장정보, 제조물품 등은 조달청의 승인이 필요한 중요 항목이나, 전화번호, 팩스번호, 이메일, 홈페이지 등은 업체가 자체적으로 즉시 수정할 수 있습니다.

문제 5. 조달청 '물품목록번호(16자리)'의 구성 체계로 옳은 것은?

① 물품분류번호(8자리) + 물품식별번호(8자리)

② 물품분류번호(6자리) + 물품식별번호(10자리)

③ 세부품명번호(10자리) + 식별번호(6자리)

④ 기관번호(8자리) + 품목번호(8자리)

⑤ UNSPSC 코드(8자리) + 제조사코드(8자리)

[정답] ① [해설] 물품목록번호는 물품의 분류를 나타내는 물품분류번호 8자리와 개별 물품을 식별하는 물품식별번호 8자리를 합쳐 총 16자리로 구성됩니다.

문제 6. 다수공급자계약(MAS)의 특징으로 적절하지 않은 것은?

① 품질·성능이 유사한 물품을 다수의 공급자와 계약한다.

② 수요기관이 종합쇼핑몰에서 자유롭게 물품을 선택하여 구매한다.

③ 계약기간은 원칙적으로 3년이다.

④ 규격이 확정되지 않은 신기술 제품 개발 계약에 주로 사용된다.

⑤ 조달청이 단가계약을 체결한다.

[정답] ④ [해설] 다수공급자계약(MAS)은 상용화되어 시장에서 거래되는 규격이 확정된 제품을 대상으로 합니다. 규격이 확정되지 않은 신제품 개발은 '협상에 의한 계약'이나 '경쟁적 대화에 의한 계약' 등이 적합합니다.

문제 7. 다수공급자계약(MAS) 2단계 경쟁에서 의무적으로 '제안공고'를 해야 하는 기준 금액은?

① 5천만 원 이상 ② 1억 원 이상 ③ 2억 원 이상

④ 3억 원 이상 ⑤ 5억 원 이상

[정답] ⑤ [해설] 수요기관의 1회 납품요구대상 구매예산이 5억 원 이상인 경우에는 의무적으로 제안공고를 통해 납품대상업체를 선정해야 합니다.

문제 8. MAS 2단계 경쟁의 '종합평가방식'에서 기본평가항목에 해당하지 않는 것은?

① 제안가격의 적정성 ② 기납품 물품의 납기지체 여부

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

③ 품질관리 (조달청 검사 결과 등) ④ 신인도 (불공정행위 이력 등)

⑤ 납품기한 단축 가능성 (선택항목)

[정답] ⑤ [해설] 기본평가항목은 가격, 납기지체, 품질관리, 신인도이며, 납품기한 단축 가능성, 선호도, 지역업체 등은 선택평가항목입니다.

문제 9. 품질보증조달물품 지정제도의 혜택으로 가장 핵심적인 것은?

① 조달수수료 면제 ② 지정 기간 동안 납품검사 면제 ③ 수출 지원금 지급

④ 모든 공공기관 의무 구매 ⑤ 법인세 감면

[정답] ② [해설] 품질보증조달물품으로 지정되면 등급(S, A, B)에 따라 일정 기간(5년, 4년, 3년) 동안 납품검사가 면제됩니다.

문제 10. 우수조달물품(우수제품) 지정을 신청할 수 있는 기업의 자격 요건은?

① 대기업

② 외국계 기업 (수입 유통)

③ 제품을 직접 제조하는 중소기업 또는 초기 중견기업

④ 단순 유통업체 (도소매업)

⑤ 해외 공장만 보유한 기업

[정답] ③ [해설] 우수제품은 국내에서 제품을 직접 제조하는 중소기업 또는 초기 중견기업(매출액 기준 등 충족 시)이 신청할 수 있습니다.

문제 11. 우수조달물품의 기본 지정 기간은 몇 년인가?

① 1년 ② 2년 ③ 3년 ④ 4년 ⑤ 5년

[정답] ③ [해설] 우수조달물품의 기본 지정 기간은 3년이며, 요건 충족 시 최대 3년까지 연장이 가능하여 총 6년까지 지정될 수 있습니다.

문제 12. 혁신제품 지정 유형 중 '혁신시제품(유형 II)'의 특징으로 옳은 것은?

① 정부 R&D 결과물 중 성공한 제품만 대상이다.

② 상용화 이전의 시제품을 대상으로 테스트 성과를 확인한다.

③ 이미 시장에서 널리 판매되고 있는 완제품이다.

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

④ 조달청이 아닌 각 부처 장관이 지정한다.

⑤ 입찰을 통해서만 구매할 수 있다.

[정답] ② [해설] 혁신시제품(유형 II)은 상용화 전 단계의 시제품을 조달청 예산으로 시범 구매하여 공공기관에서 사용(테스트)해 본 후 상용화를 지원하는 제도입니다.

문제 13. 혁신제품 구매 시 구매 담당자에게 부여되는 가장 큰 혜택은?

① 성과급 지급

② 해외 연수 기회

③ 구매로 인한 손실 발생 시 고의·중과실이 없으면 면책 (구매면책)

④ 특별 승진

⑤ 근무 시간 단축

[정답] ③ [해설] 혁신제품 구매 활성화를 위해 구매 책임자에게 고의나 중대한 과실이 입증되지 않는 한 구매로 생긴 손실에 대해 책임을 묻지 않는 구매면책 제도를 운영하고 있습니다.

문제 14. 물품 구매 계약에서 '지체상금'의 부과율(법정 요율)은 1일당 계약금액의 얼마인가?

① 0.5/1000 ② 0.75/1000 ③ 1.25/1000

④ 1.5/1000 ⑤ 2.5/1000

[정답] ② [해설] 국가계약법 시행규칙에 따라 물품 제조·구매의 지체상금율은 1일당 계약금액의 1000분의 0.75입니다.

문제 15. 계약보증금을 면제받고 '지급각서'로 대체할 수 있는 경우가 <u>아닌</u> 것은?

① 국가기관 및 지방자치단체

② 공공기관

③ 계약체결을 기피할 우려가 있어 입찰공고에 보증금 납부를 명시한 자

④ 우수조달물품 지정을 받은 자 (일반적으로 신용 인정)

⑤ 일반적인 경쟁입찰 낙찰자로서 낙찰 포기 이력이 없는 자

[정답] ③ [해설] 계약체결을 기피할 우려가 있거나, 과거 계약 불이행 이력이 있어 입찰공고에 보증금 납부 대상으로 명시된 자는 지급각서로 대체할 수 없고 보증금을 납부해야 합니다.

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

문제 16. 협상에 의한 계약에서 기술능력평가 점수가 배점 한도의 몇 퍼센트 이상이어야 협상적격자가 되는가?

① 70% ② 80% ③ 85% ④ 90% ⑤ 60%

[정답] ③ [해설] 협상에 의한 계약에서 기술능력평가 점수가 배점 한도의 85% 이상인 자를 협상적격자로 선정합니다.

문제 17. 나라장터 전자입찰 시 투찰 금액을 잘못 입력했을 때(오기), 개찰 전에 취할 수 있는 조치는?

① 수정 버튼을 눌러 금액을 고친다.

② 발주기관에 전화로 수정을 요청한다.

③ 전자입찰 취소 신청서를 제출한다. (재투찰 불가)

④ 다시 투찰한다. (중복 투찰 허용)

⑤ 낙찰 후 변경 계약을 맺는다.

[정답] ③ [해설] 전자입찰서는 제출 후 수정이 불가능합니다. 중대한 오기가 있는 경우 개찰 전까지 전자입찰 취소 신청서를 제출하여 해당 입찰서를 무효화해야 하며, 이 경우 동일 입찰에 재투찰은 불가능합니다.

문제 18. 다수공급자계약(MAS)에서 계약상대자가 지켜야 할 '우대가격 유지의무'란?

① 조달청 계약가격이 시장 거래가격보다 높아야 한다.

② 조달청 계약가격이 시장 거래가격과 같거나 낮아야 한다.

③ 다른 공공기관에는 더 비싸게 팔아야 한다.

④ 민간 시장에는 판매하지 않아야 한다.

⑤ 수출 가격보다 낮아야 한다.

[정답] ② [해설] 우대가격 유지의무는 조달청 계약단가가 시장에서 거래되는 가격(시중가격)보다 같거나 낮게 유지되어야 한다는 조건입니다. 이를 위반하면 거래정지 등의 제재를 받을 수 있습니다.

문제 19. 물가변동으로 인한 계약금액 조정(Escalation)을 신청할 수 있는 기간 요건은?

① 계약체결일로부터 30일 경과 ② 계약체결일로부터 60일 경과

③ 계약체결일로부터 90일 경과 ④ 계약체결일로부터 120일 경과

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

⑤ 계약체결일로부터 1년 경과

[정답] ③ [해설] 물가변동으로 인한 계약금액 조정은 계약체결일(또는 직전 조정기준일)로부터 90일 이상 경과하고, 물가변동률이 3% 이상인 경우 가능합니다.

문제 20. 조달청 '지문인식 전자입찰' 제도에서 예외적으로 지문인식 없이 투찰할 수 있는 경우(지문인식 예외적용)에 해당하지 않는 것은?

① 지문보안토큰의 고장

② 손가락 절단 등 생체 정보 인식이 불가능한 경우

③ 법인 대표자가 해외 출장 중인 경우

④ 단순한 PC 오류 (재부팅으로 해결 가능)

⑤ 자연재해로 인해 지문인식이 불가능한 경우

[정답] ④ [해설] 지문인식 예외는 지문 손상, 인식 실패, 보안토큰 고장 등 불가피한 경우에 한해 신청(개인인증서 투찰 허용)할 수 있으며, 단순 PC 오류 등은 예외 사유가 아닙니다.

문제 21. '협상에 의한 계약'의 제안서 평가 항목 중 일반적으로 배점이 가장 높은 항목은?

① 경영상태 ② 기술능력평가 ③ 입찰가격평가

④ 신인도 ⑤ 상호협력

[정답] ② [해설] 협상에 의한 계약은 기술 중심의 평가 방식이므로, 통상 기술능력평가 배점이 80점(또는 90점), 입찰가격평가가 20점(또는 10점)으로 기술능력평가 비중이 가장 높습니다.

문제 22. 품질보증조달물품 심사 기준 중 '신인도' 평가에서 감점 요인이 되는 것은?

① 기술 인증 획득 ② 수출 실적 증가

③ 불공정행위(뇌물, 담합 등) 이력 ④ 청년 고용 증가

⑤ 사회적기업 인증

[정답] ③ [해설] 신인도 평가는 기업의 성실성 등을 평가하므로, 뇌물 제공, 담합, 허위 서류 제출 등의 불공정행위 이력은 감점 요인이 됩니다.

문제 23. 우수조달물품 지정 신청 시 필수적으로 제출해야 하는 기술 소명 자료가 아닌 것은?

① 특허 등록원부 ② NEP(신제품) 인증서

③ NET(신기술) 인증서 ④ 일반적인 KS 인증서 (품질소명자료임)

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

⑤ 저작권 등록된 GS 인증서 (기술소명 가능)

[정답] ④ [해설] 우수제품 지정의 핵심인 '기술소명자료'는 특허, NEP, NET, GS(소프트웨어) 등 신기술성을 입증하는 자료입니다. 일반적인 KS 인증, 환경표지 등은 '품질소명자료'에 해당합니다.

문제 24. 혁신제품 시범구매 사업에서 '성공' 판정을 받은 기업에게 주어지는 혜택은?

① 즉시 현금 포상

② 우수조달물품 지정 신청 시 심사 특례 적용

③ 해외 지사 설립 비용 전액 지원

④ 법인세 10년 면제

⑤ 조달청장 표창 수여 (자동 수여 아님)

[정답] ② [해설] 시범사용 결과 '성공' 판정을 받은 혁신제품은 우수조달물품 지정 신청 자격이 부여되고, 심사 시 일부 면제 등의 특례 혜택을 받을 수 있습니다.

문제 25. 다수공급자계약(MAS)에서 '중간점검' 제도의 실시 주기는?

① 3개월 ② 6개월 ③ 1년 ④ 2년 ⑤ 3년

[정답] ③ [해설] MAS 계약기간이 1년을 초과하는 경우, 계약 체결일로부터 매 1년이 되는 시점을 기준으로 30일 이내에 변동사항 등을 확인하는 중간점검을 실시해야 합니다.

문제 26. 다음 중 입찰 무효 사유에 해당하지 <u>않는</u> 것은?

① 입찰참가자격이 없는 자가 입찰한 경우

② 입찰보증금을 납부하지 않은 경우

③ 동일인이 2통 이상의 입찰서를 제출한 경우

④ 예정가격보다 높게 입찰한 경우 (낙찰 제외 사유일 뿐 무효 아님)

⑤ 대리권이 없는 자가 입찰한 경우

[정답] ④ [해설] 예정가격보다 높게 투찰한 것은 가격 평가에서 탈락하거나 협상 대상에서 제외될 뿐, 입찰 자체가 법적으로 무효가 되는 것은 아닙니다.

문제 27. 조달업체가 나라장터에서 '입찰대리인'을 등록하거나 변경할 때 필요한 절차는?

① 관할 지방조달청 방문 없이 업체가 시스템에서 직접 입력 후 즉시 반영

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

② 관할 지방조달청에 방문하여 서류 제출 및 승인 요청

③ 세무서에 신고

④ 행정안전부에 신고

⑤ 입찰대리인은 등록할 필요가 없다.

[정답] ② (※최근 온라인 제출 등 간소화 추세이나 원칙적으로 승인 필요) [해설] 입찰대리인 등록은 업체의 중요 권한 위임이므로, 재직증명서, 4대보험 가입증명원 등을 첨부하여 조달청의 승인을 받아야 합니다. (최근에는 온라인 서류 제출 및 승인도 가능하나, 업체가 임의로 수정하여 즉시 반영되는 항목은 아님)

문제 28. MAS 2단계 경쟁 평가항목인 '신인도'에서 '고용우수기업'으로 인정받기 위한 평가 기준은?

① 임금 체불 이력이 없을 것

② 최근 6개월간 고용인원 증가율

③ 대표자의 기부 실적

④ 직원의 평균 연봉

⑤ 회사의 업력

[정답] ② [해설] 고용우수기업 평가는 최근 6개월간 전체 고용인원 또는 청년 고용인원의 증가율을 기준으로 평가하여 가점을 부여합니다.

문제 29. 우수조달물품 규격 추가 시, 기존 지정 제품과 비교하여 제출해야 하는 서류는?

① 경쟁사 제품 비교표

② 해외 제품 비교표

③ 지정 규격(모델)과의 규격 비교표 (차이점 명시)

④ 소비자 만족도 조사 결과

⑤ 원자재 수입 내역서

[정답] ③ [해설] 이미 지정된 우수제품에 규격(모델)을 추가하려면, 기존 지정 제품과 추가하려는 제품의 규격, 성능 등의 차이점을 명시한 규격비교표를 제출하여 승인을 받아야 합니다.

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

문제 30. 물품 계약 이행 완료 후 대금을 청구할 때, 국세 및 지방세가 체납되어 있는 경우 처리 절차로 옳은 것은?

① 대금을 전액 지급받을 수 있다.

② 체납액을 모두 납부하고 완납증명서를 제출해야 대금을 받을 수 있다. (원칙)

③ 조달청이 세무서에 대신 납부해주지 않는다.

④ 계약이 취소된다.

⑤ 체납 사실은 대금 지급과 무관하다.

[정답] ② [해설] 국가계약법 및 국세징수법에 따라 대금 지급 시에는 국세 및 지방세 완납증명서를 제출해야 합니다. 체납이 있을 경우 대금 지급이 불가하며, 예외적으로 체납세 정산처리 요청을 통해 대금에서 세금을 공제하고 지급할 수는 있습니다.

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

[공공조달관리사 16차 실전 모의고사]

문제 1. 조달청 입찰참가자격 등록과 관련하여, 업체가 나라장터 시스템에서 '승인 없이' 자체적으로 수정할 수 있는 정보는?

① 상호(법인 명칭) ② 대표자 성명 ③ 공장등록 정보

④ 전화번호 및 이메일 ⑤ 제조물품 정보

[정답] ④ [해설] 상호, 주소, 대표자, 공장정보, 제조물품 등은 조달청의 승인이 필요한 중요 항목이나, 전화번호, 팩스번호, 이메일, 홈페이지 등은 업체가 자체적으로 수정하여 즉시 반영할 수 있습니다.

문제 2. 조달청 '물품목록번호(16자리)'의 구성 체계로 옳은 것은?

① 물품분류번호(8자리) + 물품식별번호(8자리)

② 물품분류번호(6자리) + 물품식별번호(10자리)

③ 세부품명번호(10자리) + 식별번호(6자리)

④ 기관번호(8자리) + 품목번호(8자리)

⑤ UNSPSC 코드(8자리) + 제조사코드(8자리)

[정답] ① [해설] 물품목록번호는 물품의 분류를 나타내는 물품분류번호 8자리와 개별 물품을 식별하는 물품식별번호 8자리를 합쳐 총 16자리로 구성됩니다.

문제 3. 다수공급자계약(MAS) 2단계 경쟁에서 의무적으로 '제안공고'를 해야 하는 기준 금액은?

① 5천만 원 이상 ② 1억 원 이상 ③ 2억 원 이상

④ 3억 원 이상 ⑤ 5억 원 이상

[정답] ⑤ [해설] 수요기관의 1회 납품요구대상 구매예산이 5억 원 이상인 경우에는 의무적으로 제안공고를 통해 납품대상업체를 선정해야 합니다.

문제 4. MAS 2단계 경쟁의 '종합평가방식'에서 기본평가항목에 해당하지 <u>않는</u> 것은?

① 제안가격의 적정성 ② 기납품 물품의 납기지체 여부

③ 품질관리 (조달청 검사 결과 등) ④ 신인도 (불공정행위 이력 등)

⑤ 납품기한 단축 가능성

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

[정답] ⑤ [해설] 기본평가항목은 가격, 납기지체, 품질관리, 신인도이며, 납품기한 단축 가능성, 선호도, 지역업체, 약자지원 등은 선택평가항목입니다.

문제 5. 품질보증조달물품 지정제도에서 'S등급'을 받은 경우 납품검사 면제 기간은?

① 1년 ② 2년 ③ 3년 ④ 4년 ⑤ 5년

[정답] ⑤ [해설] 품질보증조달물품 지정 등급별 납품검사 면제 기간은 S등급 5년, A등급 4년, B등급 3년입니다.

문제 6. 우수조달물품(우수제품)의 기본 지정 기간은 몇 년인가?

① 1년 ② 2년 ③ 3년 ④ 4년 ⑤ 5년

[정답] ③ [해설] 우수조달물품의 기본 지정 기간은 3년이며, 요건 충족 시 최대 3년까지 연장이 가능하여 총 6년까지 지정될 수 있습니다.

문제 7. 혁신제품 지정 유형 중 '혁신시제품(유형 II)'의 특징으로 옳은 것은?

① 정부 R&D 결과물 중 성공한 제품만 대상이다.

② 상용화 이전의 시제품을 대상으로 테스트 성과를 확인한다.

③ 이미 시장에서 널리 판매되고 있는 완제품이다.

④ 각 부처 장관이 지정한다.

⑤ 입찰을 통해서만 구매할 수 있다.

[정답] ② [해설] 혁신시제품(유형 II)은 상용화 전 단계의 시제품을 조달청 예산으로 시범 구매하여 공공기관에서 사용(테스트)해 본 후 상용화를 지원하는 제도입니다.

문제 8. 혁신제품 구매 시 구매 담당자에게 부여되는 가장 큰 행정적 혜택은?

① 성과급 지급

② 해외 연수 기회

③ 고의·중과실이 없으면 구매 손실에 대해 면책 (구매면책)

④ 특별 승진

⑤ 근무 시간 단축

[정답] ③ [해설] 혁신제품 구매 활성화를 위해 구매 책임자에게 고의나 중대한 과실이 입증되지 않는 한 구매로 생긴 손실에 대해 책임을 묻지 않는 구매면책 제도를 운영하고 있습니다.

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

문제 9. 물품 제조·구매 계약에서 '지체상금'의 부과율(법정 요율)은 1일당 계약금액의 얼마인가?

① 0.5/1000 ② 0.75/1000 ③ 1.25/1000

④ 1.5/1000 ⑤ 2.5/1000

[정답] ② [해설] 국가계약법 시행규칙에 따라 물품 제조·구매의 지체상금율은 1일당 계약금액의 1000분의 0.75입니다.

문제 10. 계약보증금을 면제받고 '지급각서'로 대체할 수 없는 경우는?

① 국가기관 및 지방자치단체

② 공공기관

③ 계약체결을 기피할 우려가 있어 입찰공고에 보증금 납부를 명시한 자

④ 우수조달물품 지정을 받은 자

⑤ 일반적인 경쟁입찰 낙찰자로서 낙찰 포기 이력이 없는 자

[정답] ③ [해설] 계약체결을 기피할 우려가 있거나, 과거 계약 불이행 이력이 있어 입찰공고에 보증금 납부 대상으로 명시된 자는 지급각서로 대체할 수 없고 보증금을 납부해야 합니다.

문제 11. 협상에 의한 계약에서 협상적격자가 되기 위한 기술능력평가 점수의 하한선은?

① 배점 한도의 60% 이상 ② 배점 한도의 70% 이상

③ 배점 한도의 80% 이상 ④ 배점 한도의 85% 이상

⑤ 배점 한도의 90% 이상

[정답] ④ [해설] 협상에 의한 계약에서 기술능력평가 점수가 배점 한도의 85% 이상인 자를 협상적격자로 선정합니다.

문제 12. 나라장터 전자입찰 시 투찰 금액을 잘못 입력했을 때(오기), 개찰 전에 취할 수 있는 조치는?

① 수정 버튼을 눌러 금액을 고친다.

② 발주기관에 전화로 수정을 요청한다.

③ 전자입찰 취소 신청서를 제출한다. (재투찰 불가)

④ 다시 투찰한다. (중복 투찰 허용)

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

⑤ 낙찰 후 변경 계약을 맺는다.

[정답] ③ [해설] 전자입찰서는 제출 후 수정이 불가능합니다. 중대한 오기가 있는 경우 개찰 전까지 전자입찰 취소 신청서를 제출하여 해당 입찰서를 무효화해야 하며, 이 경우 동일 입찰에 재투찰은 불가능합니다.

문제 13. 다수공급자계약(MAS)에서 계약상대자가 지켜야 할 '우대가격 유지의무'란?

① 조달청 계약가격이 시장 거래가격보다 높아야 한다.

② 조달청 계약가격이 시장 거래가격과 같거나 낮아야 한다.

③ 다른 공공기관에는 더 비싸게 팔아야 한다.

④ 민간 시장에는 판매하지 않아야 한다.

⑤ 수출 가격보다 낮아야 한다.

[정답] ② [해설] 우대가격 유지의무는 조달청 계약단가가 시장에서 거래되는 가격(시중가격)보다 같거나 낮게 유지되어야 한다는 조건입니다.

문제 14. 물가변동으로 인한 계약금액 조정(Escalation)을 신청할 수 있는 기간 요건은?

① 계약체결일로부터 30일 경과 ② 계약체결일로부터 60일 경과

③ 계약체결일로부터 90일 경과 ④ 계약체결일로부터 120일 경과

⑤ 계약체결일로부터 1년 경과

[정답] ③ [해설] 물가변동으로 인한 계약금액 조정은 계약체결일(또는 직전 조정기준일)로부터 90일 이상 경과하고, 물가변동률이 3% 이상인 경우 가능합니다.

문제 15. 조달청 '지문인식 전자입찰' 제도에서 예외적으로 지문인식 없이 투찰할 수 있는 경우(지문인식 예외적용)에 해당하지 <u>않는</u> 것은?

① 지문보안토큰의 고장

② 손가락 절단 등 생체 정보 인식이 불가능한 경우

③ 법인 대표자가 해외 출장 중인 경우 (단, 별도 절차 필요할 수 있음)

④ 단순한 PC 오류 (재부팅으로 해결 가능)

⑤ 자연재해로 인해 지문인식이 불가능한 경우

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

[정답] ④ [해설] 지문인식 예외는 지문 손상, 인식 실패, 보안토큰 고장 등 불가피한 경우에 한해 신청할 수 있으며, 단순 PC 오류 등은 예외 사유가 아닙니다.

문제 16. '협상에 의한 계약'의 제안서 평가 항목 중 일반적으로 배점이 가장 높은 항목은?

① 경영상태 ② 기술능력평가 ③ 입찰가격평가

④ 신인도 ⑤ 상호협력

[정답] ② [해설] 협상에 의한 계약은 기술 중심의 평가 방식이므로, 통상 기술능력평가 배점이 80점(또는 90점)으로 가장 높고, 입찰가격평가가 20점(또는 10점)입니다.

문제 17. 우수조달물품 지정 신청 시 필수적으로 제출해야 하는 '기술 소명 자료'가 아닌 것은?

① 특허 등록원부 ② NEP(신제품) 인증서 ③ NET(신기술) 인증서

④ 일반적인 KS 인증서 ⑤ 저작권 등록된 GS 인증서

[정답] ④ [해설] 우수제품 지정의 핵심인 '기술소명자료'는 특허, NEP, NET, GS(소프트웨어) 등 신기술성을 입증하는 자료입니다. 일반적인 KS 인증, 환경표지 등은 '품질소명자료'에 해당합니다.

문제 18. 혁신제품 시범구매 사업에서 '성공' 판정을 받은 기업에게 주어지는 혜택은?

① 즉시 현금 포상 ② 우수조달물품 지정 신청 자격 부여 및 심사 특례 적용

③ 해외 지사 설립 비용 전액 지원 ④ 법인세 10년 면제

⑤ 조달청장 표창 수여

[정답] ② [해설] 시범사용 결과 '성공' 판정을 받은 혁신제품은 우수조달물품 지정 신청 자격이 부여되고, 심사 시 일부 면제 등의 특례 혜택을 받을 수 있습니다.

문제 19. 다수공급자계약(MAS)에서 '중간점검' 제도의 실시 주기는?

① 3개월 ② 6개월 ③ 1년 ④ 2년 ⑤ 3년

[정답] ③ [해설] MAS 계약기간이 1년을 초과하는 경우, 계약 체결일로부터 매 1년이 되는 시점을 기준으로 30일 이내에 변동사항 등을 확인하는 중간점검을 실시해야 합니다.

문제 20. 다음 중 입찰 무효 사유에 해당하지 않는 것은?

① 입찰참가자격이 없는 자가 입찰한 경우

② 입찰보증금을 납부하지 않은 경우

③ 동일인이 2통 이상의 입찰서를 제출한 경우

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

④ 예정가격보다 높게 입찰한 경우

⑤ 대리권이 없는 자가 입찰한 경우

[정답] ④ [해설] 예정가격보다 높게 투찰한 것은 가격 평가에서 탈락하거나 협상 대상에서 제외될 뿐, 입찰 자체가 법적으로 무효가 되는 것은 아닙니다.

문제 21. 다수공급자계약(MAS) 2단계 경쟁 시, 동점자가 발생했을 때 처리 기준으로 옳은 것은?

① 제안가격이 낮은 자 우선 ② 납품실적이 많은 자 우선

③ 품질관리 등급(점수)이 높은 자 우선 ④ 선착순 ⑤ 추첨

[정답] ③ [해설] MAS 2단계 경쟁에서 종합점수가 동점인 경우 품질관리 등급(점수)이 높은 자를 우선 선정하고, 그다음으로 제안가격(또는 제안율)이 낮은 자를 선정합니다.

문제 22. 소액 수의계약 중 '여성기업' 또는 '장애인기업'과 체결할 수 있는 1인 견적 수의계약의 금액 한도는?

① 2천만 원 이하 ② 5천만 원 이하 ③ 1억 원 이하

④ 2억 원 이하 ⑤ 4억 원 이하

[정답] ② [해설] 일반 기업은 2천만 원 이하이나, 여성기업, 장애인기업, 사회적기업 등과는 추정가격 5천만 원 이하까지 1인 견적 제출에 의한 수의계약이 가능합니다.

문제 23. 우수조달물품 규격 추가 시, 기존 지정 제품과 비교하여 제출해야 하는 서류는?

① 경쟁사 제품 비교표

② 해외 제품 비교표

③ 지정 규격(모델)과의 규격 비교표 (차이점 명시)

④ 소비자 만족도 조사 결과

⑤ 원자재 수입 내역서

[정답] ③ [해설] 이미 지정된 우수제품에 규격(모델)을 추가하려면, 기존 지정 제품과 추가하려는 제품의 규격, 성능 등의 차이점을 명시한 규격비교표를 제출하여 승인을 받아야 합니다.

문제 24. 물품 계약 이행 완료 후 대금을 청구할 때, 국세 및 지방세가 체납되어 있는 경우 처리 절차로 옳은 것은?

① 대금을 전액 지급받을 수 있다.

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

② 체납액을 모두 납부하고 완납증명서를 제출해야 대금을 받을 수 있다.

③ 조달청이 세무서에 대신 납부해주지 않는다.

④ 계약이 취소된다.

⑤ 체납 사실은 대금 지급과 무관하다.

[정답] ② [해설] 원칙적으로 국세 및 지방세 완납증명서를 제출해야 대금을 받을 수 있습니다. 체납이 있는 경우 대금 지급이 불가하며, 예외적으로 체납세 정산처리 요청을 통해 대금에서 세금을 공제하고 지급할 수는 있습니다.

문제 25. 다수공급자계약(MAS)에서 '할인행사'는 1년에 최대 몇 회까지 가능한가?

① 1회 ② 2회 ③ 3회 ④ 4회 ⑤ 5회

[정답] ③ [해설] MAS 할인행사는 계약기간에 상관없이 연 3회 이내로 가능합니다. (할인기획전은 횟수 제외)

문제 26. 물품식별번호 등록을 위해 가장 먼저 해야 할 절차는?

① 물품목록번호 부여 신청 ② 입찰참가자격 등록 ③ 세부품명번호 신청

④ 바코드 등록 ⑤ 상표 등록

[정답] ② [해설] 물품식별번호를 등록하거나 지정신청을 하려면 먼저 나라장터에 입찰참가자격 등록이 되어 있어야 합니다.

문제 27. 우수조달물품 지정 연장을 위한 심사 항목 중 '수출실적' 인정 기간은?

① 연장신청일로부터 6개월 전 ② 연장신청일로부터 1년 또는 3년 (선택 가능)

③ 연장신청일로부터 5년 ④ 지정일로부터 현재까지

⑤ 전년도 1월 1일부터 12월 31일까지

[정답] ② [해설] 수출실적 인정 기간은 연장신청일로부터 1년 또는 3년 중 유리한 기간을 선택하여 실적을 인정받을 수 있습니다.

문제 28. 다음 중 '지명경쟁계약'을 체결할 수 있는 사유가 아닌 것은?

① 특수한 기술이 필요한 경우

② 추정가격 1억 원 이하의 물품 제조

③ 추정가격 5천만 원 이하의 용역

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

④ 일반경쟁에 부칠 여유가 없는 긴급한 경우

⑤ 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」에 따라 추천된 자와 계약

[정답] ④ [해설] 긴급한 사유로 경쟁에 부칠 여유가 없는 경우는 주로 수의계약의 사유입니다. 지명경쟁은 기술, 실적, 소액(물품 1억, 용역 5천만 이하) 등의 요건일 때 가능합니다.

문제 29. 우수조달물품 지정 신청 시, 신청 제품의 매출 실적이 없어도 신청 가능한가?

① 불가능하다.

② 가능하다. (초기 기업 지원 목적)

③ 3년 이상 업력을 가진 기업만 가능하다.

④ 수출 실적이 있어야만 가능하다.

⑤ 공공기관 납품 실적이 있어야 한다.

[정답] ② [해설] 우수조달물품 제도는 우수한 기술을 가진 중소·벤처기업의 판로 지원을 목적으로 하므로, 납품 실적이 없어도 기술과 품질이 입증되면 신청 및 지정이 가능합니다.

문제 30. 다수공급자계약(MAS)에서 2단계 경쟁 '제안공고' 방식의 특징으로 옳은 것은?

① 수요기관이 특정 5개 업체만 골라서 제안을 요청한다.

② 종합쇼핑몰에 공고를 올려 자격 있는 모든 계약상대자가 제안할 수 있다.

③ 계약 금액이 1억 원 미만일 때만 사용한다.

④ 가격만으로 평가한다.

⑤ 조달청이 업체를 선정해준다.

[정답] ② [해설] 제안공고 방식은 특정 업체를 지명하는 것이 아니라, 쇼핑몰에 공고를 게시하여 조건에 맞는 모든 계약상대자가 제안에 참여할 수 있도록 하는 방식입니다. (주로 5억 원 이상 대규모 구매 시 의무)

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

[공공조달관리사 17차 실전 모의고사]

문제 1. 조달청 '물품목록번호'(16자리) 부여 체계에서 앞의 8자리가 의미하는 것은?

① 물품식별번호 ② 물품분류번호 ③ 업체식별번호

④ 기관분류번호 ⑤ 세부품명번호

[정답] ② [해설] 물품목록번호는 물품의 분류를 나타내는 물품분류번호(8자리)와 개별 물품을 식별하는 물품식별번호(8자리)로 구성됩니다.

문제 2. 다수공급자계약(MAS) 2단계 경쟁에서 '제안공고' 방식을 의무적으로 적용해야 하는 납품요구금액 기준은?

① 1억 원 이상 ② 2억 원 이상 ③ 3억 원 이상

④ 5억 원 이상 ⑤ 10억 원 이상

[정답] ④ [해설] 수요기관의 1회 납품요구대상 구매예산이 5억 원 이상인 경우에는 의무적으로 제안공고를 통해 납품대상업체를 선정해야 합니다.

문제 3. 품질보증조달물품 지정 등급 중 'S등급'을 받은 경우 납품검사가 면제되는 기간은?

① 1년 ② 2년 ③ 3년 ④ 4년 ⑤ 5년

[정답] ⑤ [해설] 품질보증조달물품 지정 등급별 납품검사 면제 기간은 S등급 5년, A등급 4년, B등급 3년입니다.

문제 4. 우수조달물품 규격 추가 신청 시, 외국산 부품의 직접재료비 비율이 얼마를 초과할 경우 원칙적으로 지정에서 제외되는가?

① 10% ② 20% ③ 30% ④ 40% ⑤ 50%

[정답] ⑤ [해설] 신청 제품에 포함되는 외국산 부품의 직접재료비 비율이 50%를 초과하는 경우 원칙적으로 우수제품 지정 대상에서 제외됩니다. (단, 예외 인정 사유 있음)

문제 5. 다음 중 '지명경쟁입찰'을 실시할 수 있는 사유에 해당하지 <u>않는</u> 것은?

① 추정가격 1억 원 이하의 물품 제조 계약

② 추정가격 5천만 원 이하의 용역 계약

③ 특수한 기술이 필요하여 경쟁자가 10인 이내인 경우

④ 중소기업협동조합이 추천하는 소기업과 계약하는 경우

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

⑤ 일반경쟁입찰이 유찰된 모든 경우

[정답] ⑤ [해설] 일반경쟁입찰이 유찰되었다고 해서 무조건 지명경쟁을 할 수 있는 것은 아니며, 재공고 입찰을 하거나 특정 조건하에 수의계약을 할 수 있습니다. 지명경쟁은 기술, 실적, 소액 등 법령에 정한 사유가 있어야 합니다.

문제 6. 물품 구매 계약에서 '지체상금'의 요율(국가계약법 시행규칙 기준)은?

① 1,000분의 0.5 ② 1,000분의 0.75 ③ 1,000분의 1.0

④ 1,000분의 1.25 ⑤ 1,000분의 2.5

[정답] ② [해설] 물품의 제조·구매 계약의 지체상금율은 1일당 계약금액의 0.75/1000입니다. (공사는 0.5, 용역은 1.25)

문제 7. 우수조달물품 지정 기간 연장 심사에서 '수출 실적'으로 기간 연장을 인정받기 위한 기준(공공조달 실적 대비 수출 실적 비율)은?

① 1% 이상 ② 2% 이상 ③ 3% 이상 ④ 5% 이상 ⑤ 10% 이상

[정답] ③ [해설] 해당 우수제품과 동일 품명 제품의 수출실적이 해당 우수제품 공공조달실적 대비 3% 이상인 경우 지정기간 연장(1년) 요건 중 하나를 충족합니다.

문제 8. 혁신제품 시범구매 사업에서 '성공' 판정을 받은 기업에게 주어지는 혜택은?

① 즉시 현금 포상 ② 우수조달물품 지정 심사 시 특례 적용

③ 해외 지사 설립 전액 지원 ④ 법인세 100% 감면

⑤ 모든 공공기관 의무 구매 10년 보장

[정답] ② [해설] 시범사용 결과 '성공' 판정을 받은 혁신제품은 우수조달물품 지정 신청 자격이 부여되고, 심사 시 일부 면제 등의 심사 특례 혜택을 받을 수 있습니다.

문제 9. MAS(다수공급자계약) 2단계 경쟁 평가방식 중 '표준평가방식'에서 납품요구금액이 2억 원 미만일 때 가격 평가 배점(A형 기준)은?

① 30점 ② 40점 ③ 50점 ④ 60점 ⑤ 70점

[정답] ③ [해설] 2억 원 미만 표준평가방식(I)의 경우 가격 평가 배점은 50점입니다. (2억 원 이상은 60점)

문제 10. 다음 중 계약상대자가 '선금'을 청구할 수 있는 최대 한도율은?

① 계약금액의 30% ② 계약금액의 50% ③ 계약금액의 70%

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

④ 계약금액의 80%　　⑤ 계약금액의 100%

[정답] ③ [해설] 계약담당공무원은 계약금액의 100분의 70 범위 내에서 선금을 지급할 수 있습니다.

문제 11. 우수조달물품의 기본 지정 기간과 최대 연장 가능 기간의 합은?

① 3년 (연장 불가)　　② 4년 (3+1)　　③ 5년 (3+2)

④ 6년 (3+3)　　⑤ 10년 (3+7)

[정답] ④ [해설] 기본 지정 기간 3년에, 수출·고용 등 요건 충족 시 최대 3년까지 연장 가능하여 총 6년입니다.

문제 12. 물가변동으로 인한 계약금액 조정(Escalation)을 신청하기 위한 기간 요건은?

① 계약체결일로부터 30일 경과　　② 계약체결일로부터 60일 경과

③ 계약체결일로부터 90일 경과　　④ 계약체결일로부터 120일 경과

⑤ 계약체결일로부터 1년 경과

[정답] ③ [해설] 물가변동 조정은 계약체결일(또는 직전 조정기준일)로부터 90일 이상 경과하고, 동시에 물가변동률이 3% 이상인 경우 가능합니다.

문제 13. 조달청 '입찰참가자격 등록' 시, 업체가 시스템에서 승인 없이 즉시 수정할 수 있는 항목은?

① 상호　② 대표자　③ 공장정보　④ 전화번호 및 이메일　⑤ 제조물품

[정답] ④ [해설] 상호, 대표자, 주소, 공장정보 등은 승인이 필요하지만, 전화번호, 이메일, 홈페이지 등은 업체가 즉시 수정할 수 있습니다.

문제 14. MAS 계약 업체가 '우대가격 유지의무'를 위반(1차)했을 때 받는 제재 조치는?

① 거래정지 1개월　　② 거래정지 3개월　　③ 거래정지 6개월

④ 계약 해지　　⑤ 경고 조치

[정답] ① [해설] 우대가격 유지의무 위반 시 1차 위반의 경우 해당 품목 거래정지 1개월 조치를 받습니다. (2차 3개월, 3차 6개월 등)

문제 15. 혁신제품 지정 유형 중 '혁신시제품(유형 II)'의 설명으로 옳은 것은?

① 정부 R&D 사업을 통해 개발된 제품만 해당한다.

② 상용화 이전의 시제품을 조달청 예산으로 구매하여 테스트한다.

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

③ 이미 시장에서 활발히 판매 중인 완제품이다.

④ 각 부처 장관이 직접 지정한다.

⑤ 기술개발 단계가 1~3단계인 초기 아이디어 제품이다.

[정답] ② [해설] 혁신시제품(유형 II)은 상용화 전 단계(TRL 7~9)의 시제품을 조달청 예산으로 구매하여 공공기관에 시범 사용하게 하는 제도입니다.

문제 16. 다음 중 '협상에 의한 계약'에서 기술능력평가 점수가 배점 한도의 몇 % 이상이어야 협상적격자가 되는가?

① 60% ② 70% ③ 80% ④ 85% ⑤ 90%

[정답] ④ [해설] 협상에 의한 계약에서는 기술능력평가 점수가 배점 한도의 85% 이상인 자를 협상적격자로 선정합니다.

문제 17. 조달업체가 나라장터에서 '지문인식 전자입찰' 예외를 신청할 수 있는 사유가 아닌 것은?

① 지문보안토큰 고장

② 손가락 절단 등 생체 인식이 불가능한 경우

③ 법인 대표자의 해외 출장 (단, 별도 서류 확인 필요)

④ 단순한 PC 조작 미숙

⑤ 자연재해로 지문인식이 곤란한 경우

[정답] ④ [해설] PC 조작 미숙은 지문인식 예외 신청의 정당한 사유가 될 수 없습니다.

문제 18. 다수공급자계약(MAS)에서 계약상대자가 1년에 최대로 할 수 있는 '할인행사' 횟수는?

① 1회 ② 2회 ③ 3회 ④ 4회 ⑤ 제한 없음

[정답] ③ [해설] MAS 할인행사는 계약기간에 상관없이 연 3회 이내로 제한됩니다. (단, 조달청 주관 할인기획전은 횟수에서 제외)

문제 19. 다음 중 조달청 '계약이행실적평가'에서 '미흡' 등급을 2회 연속 받을 경우 받게 되는 불이익은?

① 과징금 부과 ② 차기 다수공급자계약 배제 (재계약 불가)

③ 입찰보증금 국고 귀속 ④ 1년간 조달청 출입 금지

⑤ 해당 품목 단가 50% 인하

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

[정답] ② [해설] 계약이행실적평가에서 2회 연속 '미흡' 등급을 받은 경우, 해당 세부품명에 대해 차기 다수공급자계약 체결이 제한될 수 있습니다.

문제 20. 우수조달물품 지정을 받은 기업이 부도, 파산 등으로 계약 이행이 불가능해진 경우 조달청이 취할 수 있는 조치는?

① 우수제품 지정 취소 ② 지정 기간 1년 연장 ③ 공동수급체 구성 강제

④ 대금 선지급 ⑤ 즉시 재심사

[정답] ① [해설] 부도, 파산, 폐업 등으로 계약 이행이 곤란한 경우 우수조달물품 지정을 취소할 수 있습니다.

문제 21. 물품 계약 종결(대금 청구) 시 필수로 확인해야 하는 세금 납부 증명서는?

① 부가가치세 완납증명서만 ② 소득세 완납증명서만

③ 국세 및 지방세 완납증명서 ④ 관세 완납증명서

⑤ 자동차세 완납증명서

[정답] ③ [해설] 대금을 지급받기 위해서는 국세 및 지방세 완납증명서를 제출하여 체납 사실이 없음을 증명해야 합니다.

문제 22. '경쟁적 대화에 의한 계약' 방식이 주로 적용되는 경우는?

① 규격이 확정된 일반 상용품 구매

② 시장에 존재하지 않는 혁신적 제품이나 솔루션 개발이 필요한 경우

③ 청소용역 등 단순 노무 용역

④ 최저가 낙찰이 필요한 경우

⑤ 긴급한 재해 복구 공사

[정답] ② [해설] 경쟁적 대화에 의한 계약은 시장에 없는 제품이나 솔루션을 개발하기 위해 입찰자와 대화(협의)를 통해 규격을 확정해 나가는 방식입니다.

문제 23. 다수공급자계약(MAS) 2단계 경쟁에서 배점 한도 내에서 가점을 줄 수 있는 '신인도' 평가 항목이 아닌 것은?

① 고용우수기업 ② 일자리 으뜸기업 ③ 기술 인증 (NET, NEP 등)

④ 불공정행위 이력 ⑤ 정규직 전환 우수기업

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

[정답] ④ [해설] 고용우수, 일자리 으뜸, 기술 인증 등은 가점 항목이지만, 담합 등 불공정행위 이력은 감점 항목입니다.

문제 24. 우수조달물품 지정 신청 시 '신용평가등급'의 최소 기준은?

① AAA 이상 ② A 이상 ③ BBB 이상 ④ B- 이상 ⑤ C 이상

[정답] ④ [해설] 우수제품 지정을 신청하려면 신용평가등급이 B- 등급 이상이어야 합니다.

문제 25. 물품의 제조 시 '직접생산' 위반이 적발되었을 때의 제재 조치로 가장 적절한 것은?

① 경고 조치 후 계약 유지 ② 해당 계약 해지 및 부정당업자 입찰참가자격 제한

③ 납품 단가 10% 인하 ④ 1개월간 납품 중지

⑤ 시정 조치 후 재검사

[정답] ② [해설] 직접생산 의무를 위반하여 하청 생산 제품 등을 납품한 경우, 계약 해지, 입찰참가자격 제한(부정당업자 제재), 계약보증금 국고 귀속 등의 강력한 제재를 받습니다.

문제 26. 품질보증조달물품 지정(B-등급 이상)을 받기 위한 일반적인 종합평점 최소 기준은?

① 500점 ② 550점 ③ 600점 ④ 650점 ⑤ 700점

[정답] ③ [해설] 종합평점이 600점 이상이어야 품질보증조달물품(B- 등급)으로 지정될 수 있습니다. (단, 소기업 특례인 품질보증조달예비물품은 550점)

문제 27. 다수공급자계약(MAS)의 '계약기간' 연장은 최대 얼마까지 가능한가? (기본 3년 종료 후)

① 불가능하다. ② 3개월 ③ 6개월

④ 1년 (차기공고 종료일 범위 내) ⑤ 3년

[정답] ④ [해설] MAS 계약은 기본 3년이며, 차기 공고가 게시되어 있는 경우 등의 요건 하에 공고 종료일 범위 내에서(통상 1년 단위) 재계약이나 연장이 가능합니다.

문제 28. 혁신제품 스카우터(Scouter) 제도의 목적은?

① 기존 조달업체의 실적 관리 ② 조달시장 밖의 유망한 혁신 제품/기업 발굴

③ 수요기관의 예산 절감 ④ 해외 제품의 수입 장려

⑤ 대기업의 조달 참여 확대

[정답] ② [해설] 스카우터 제도는 기존 조달시장에 진입하지 않은 유망한 혁신 기업과 제품을 민간 전문가가 직접 발굴하여 조달시장 진입을 지원하는 제도입니다.

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

문제 29. 우수조달물품 지정 신청 시 '기술소명자료'로 인정되지 않는 것은?

① 특허 등록원부 ② 실용신안 등록증 ③ NET(신기술) 인증서

④ 일반 KS 인증서 (품질소명자료) ⑤ GS(굿소프트웨어) 인증서

[정답] ④ [해설] 일반적인 KS 인증, 환경마크 등은 '품질소명자료'에 해당하며, 우수제품의 핵심인 신기술성을 증명하는 '기술소명자료'(특허, NEP, NET 등)와는 구분됩니다.

문제 30. 입찰보증금을 현금 대신 제출할 수 있는 것으로, 낙찰 후 계약 미체결 시 보증금 납부를 약속하는 서류는?

① 인감증명서 ② 납세증명서 ③ 입찰보증지급각서

④ 계약이행보증서 ⑤ 하자보수보증서

[정답] ③ [해설] 대부분의 입찰에서 입찰보증금 납부는 입찰보증지급각서 제출로 갈음하며, 귀속 사유 발생 시 현금으로 납부하겠다는 약속을 하는 것입니다.

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

[공공조달관리사 18차 실전 모의고사]

문제 1. 조달청 외자 입찰에서 입찰보증금 납부와 관련된 설명으로 가장 적절하지 않은 것은?

① 입찰금액의 5% 이상을 납부해야 한다.

② 외국 통화로 입찰하는 경우 입찰보증금도 외국 통화로 납부하는 것이 원칙이다.

③ 신용장 개설 전까지 유효해야 한다.

④ 낙찰자가 계약을 체결하지 않으면 국고에 귀속된다.

⑤ 국내 입찰대리인이 원화로 대납할 수 있다.

[정답] ③ [해설] 입찰보증금의 유효기간은 입찰서 유효기간과 동일하거나 그보다 길어야 합니다. 신용장 개설 전까지가 아니라, 통상적으로 입찰서 제출 마감일로부터 일정 기간(예: 90일 등 공고에 따름) 유효해야 합니다.

문제 2. 외자 계약에서 '검사(Inspection)'와 '검정(Survey)'의 차이에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 검사는 제3자 기관이 수행하고, 검정은 수요기관이 수행한다.

② 검사는 수량 및 외관 확인 위주이고, 검정은 이화학적 시험 등 성능 확인을 포함한다.

③ 검정은 선적 전에만 실시할 수 있다.

④ 조달청 외자계약 일반조건상 검정은 필수 사항이 아니다.

⑤ 검사 불합격 시에는 재납품이 불가능하다.

[정답] ② [해설] 통상적으로 검사는 계약 물품의 수량, 외관, 규격 상이 여부 등을 확인하는 절차이며, 검정은 재질, 성능, 성분 등을 전문적인 방식(이화학 시험 등)으로 정밀하게 시험하는 것을 말합니다. 외자계약 일반조건에서 검정은 필요 시 제3자 검정기관을 지정하여 수행할 수 있습니다.

문제 3. 외자 입찰 시 '규격/가격 동시입찰' 방식을 채택하는 주된 이유는?

① 입찰 절차를 가장 간소화하기 위해서

② 가격 경쟁을 완전히 배제하기 위해서

③ 고도의 기술이 필요하여 규격 작성이 어렵거나, 규격과 가격을 종합적으로 고려할 필요가 있을 때

④ 모든 입찰자를 낙찰자로 선정하기 위해서

⑤ 수의계약을 체결하기 위한 명분을 만들기 위해서

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

[정답] ③ [해설] 규격/가격 동시입찰은 첨단장비나 시스템 장비 등 규격 작성이 어렵거나 성능 보장이 특별히 요구되어, 규격(기술) 적격자 중에서 최저가 입찰자를 선정하거나 종합평가가 필요할 때 사용합니다.

문제 4. 외자계약 일반조건(General Provisions)상 '계약보증금(Performance Bond)'의 유효기간 설정 기준으로 옳은 것은?

① 계약 체결일로부터 1년

② 선적일로부터 90일

③ 최종 선적일로부터 90일 이후까지

④ 하자보증기간 종료일까지

⑤ 신용장 만기일까지

[정답] ③ [해설] 계약보증금은 계약불이행에 대비한 담보로서, 그 유효기간은 원칙적으로 최종 선적일로부터 90일 이상 확보되어야 합니다. (보증기간 내 클레임 제기 기간 등을 고려)

문제 5. 다음 중 외자 구매요청서 작성 시 '인도조건(Incoterms)' 선택에 대한 설명으로 <u>틀린</u> 것은?

① 대량 화물이나 벌크 화물은 주로 FOB(Free On Board) 조건을 사용한다.

② 내륙에 위치한 수요기관까지 운송 책임을 매도인에게 지우려면 DDP나 DAP를 사용한다.

③ 항공 운송의 경우 FCA(Free Carrier) 조건을 주로 사용한다.

④ EXW(Ex Works) 조건은 수입자가 수출국 공장에서부터 모든 위험과 비용을 부담하므로 공공조달에서 가장 선호된다.

⑤ 조달청은 관세, 부가세 면세 물품의 경우 DDP보다 DAP 등을 권장하기도 한다.

[정답] ④ [해설] EXW(공장인도) 조건은 매수인이 수출국 내의 운송, 수출 통관 등 모든 위험과 비용을 부담해야 하므로, 업무 부담이 크고 리스크 관리가 어려워 공공조달에서는 거의 사용되지 않거나 선호되지 않습니다.

문제 6. 물품관리법상 '물품수급관리계획'을 변경해야 하는 사유로 적절하지 <u>않은</u> 것은?

① 예산의 변경이나 전용이 있는 경우

② 당초 계획에 없던 물품을 긴급하게 취득해야 할 불가피한 사유가 발생한 경우

③ 단순히 물품의 색상을 변경하고자 하는 경우

④ 조직 개편으로 물품 소요에 큰 변동이 생긴 경우

⑤ 사업 계획의 변경으로 물품 처분 계획이 수정된 경우

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

[정답] ③ [해설] 물품수급관리계획은 예산 변경, 긴급 소요 발생 등 불가피한 사유가 있거나 중요 사항 변경 시 수정합니다. 단순한 색상 변경 등 경미한 사항은 계획 변경 대상이 아닙니다.

문제 7. 정부 물품의 '내용연수'가 경과하였더라도 불용결정을 하지 않고 계속 사용할 수 있는 경우는?

① 신제품이 출시된 경우

② 예산이 넉넉한 경우

③ 경제적 수리한계 비용을 초과하지 않고, 사용에 지장이 없는 경우

④ 사용 부서에서 싫증을 느끼는 경우

⑤ 내용연수가 지나면 무조건 불용 처리해야 한다.

[정답] ③ [해설] 내용연수는 최소한의 사용 가능 기간을 의미할 뿐이며, 내용연수가 경과했더라도 상태가 양호하고 수리비가 경제적 수리한계(재취득가액의 일정 비율)를 넘지 않으면 계속 사용하는 것이 원칙입니다.

문제 8. 국유재산 관리 처분 시 '교환'을 할 수 없는 사유(제한 사유)에 해당하는 것은?

① 서로 유사한 재산 간의 교환 (토지-토지)

② 교환 후 남는 국유재산의 효용이 뚜렷하게 감소되는 경우

③ 국가가 직접 행정재산으로 사용하기 위해 필요한 경우

④ 상호 점유하고 있는 재산을 정리하기 위한 경우

⑤ 교환 차액을 현금으로 납부하는 조건인 경우

[정답] ② [해설] 교환으로 인해 남게 되는 잔여 국유재산의 효용 가치가 현저히 떨어지거나 관리가 곤란해지는 경우에는 교환이 제한됩니다.

문제 9. 외자 입찰서 기술검토 시 '부적합' 판정을 내릴 때 유의해야 할 사항은?

① 사유를 기재하지 않고 결과만 통보한다.

② 특정 업체의 모델을 기준으로 삼아 그와 다르면 무조건 부적합 처리한다.

③ 공고 규격과 대비하여 미달되는 구체적인 항목과 내용을 명시해야 한다.

④ 입찰자가 제출한 보완 서류는 절대 인정하지 않는다.

⑤ 경쟁사가 제기한 의혹만으로 부적합 처리한다.

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

[정답] ③ [해설] 부적합 판정 시에는 입찰자가 승복할 수 있도록 공고 규격 대비 어느 부분이 미달하는지 구체적이고 객관적인 사유를 명시해야 하며, 이는 나라장터를 통해 공개될 수 있습니다.

문제 10. 외자 계약에서 '불가항력' 발생 시 계약상대자의 통지 의무 기한은? (조달청 외자계약 일반조건 기준)

① 사고 발생 즉시

② 사고 발생일로부터 7일 이내

③ 사고 발생일로부터 10일 이내

④ 사고 발생일로부터 30일 이내

⑤ 계약 종료 전까지만 하면 됨

[정답] ③ [해설] 불가항력 사유로 계약 이행이 지체되는 경우, 계약상대자는 사고 발생일로부터 10일 이내에 서면으로 그 사실을 통지해야 면책을 받을 수 있습니다.

문제 11. 다음 중 '정부미술품'의 관리 방법으로 옳은 것은?

① 물품관리대장에 등재하지 않고 별도 관리한다.

② 각 기관이 임의로 작가에게 직접 구매한다.

③ 정부미술은행을 통해 취득하거나 대부받아 활용하며, 사이버갤러리에 등재한다.

④ 훼손되면 즉시 폐기 처분한다.

⑤ 기관장이 개인 소장품처럼 반출하여 관리한다.

[정답] ③ [해설] 정부미술품은 전문적인 관리를 위해 정부미술은행 제도를 활용하며, 취득 시 반드시 물품관리시스템(사이버갤러리)에 등재하고 사진 등 기록을 유지해야 합니다.

문제 12. 물품의 '정수(定數) 관리' 대상 물품을 선정할 때 고려하는 요소가 아닌 것은?

① 조직의 목적 수행에 직접 필요한지 여부

② 취득 가격이 높고 유지관리에 다액의 경비가 소요되는지 여부

③ 1년 미만의 단기 사용 소모품인지 여부

④ 해당 기관의 정원 및 업무량

⑤ 범용성이 있어 여러 부서에서 공통으로 사용하는지 여부

[정답] ③ [해설] 정수 관리는 주요 내구성 물품(승용차, PC, 복사기 등)의 적정 보유량을 통제하기 위한 제도입니다. 1년 미만 단기 사용 소모품은 정수 책정 대상이 아닙니다.

문제 13. 국유재산법상 '행정재산'을 용도폐지하여야 하는 경우로 가장 적절한 것은?

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

① 행정목적으로 계속 사용할 필요가 있는 경우

② 장래에 행정수요가 예상되어 비축할 필요가 있는 경우

③ 행정목적 본래의 기능을 상실하여 장래에 행정목적으로 사용할 필요가 없게 된 경우

④ 문화재로서 보존할 가치가 있는 경우 (보존용재산)

⑤ 청사 건물을 신축 중인 경우

[정답] ③ [해설] 행정재산이 본래의 기능을 상실하거나 대체 시설이 확보되어 더 이상 행정목적으로 사용할 필요가 없게 된 경우 용도폐지를 하여 일반재산으로 전환해야 합니다.

문제 14. 외자 신용장(L/C) 개설 시 '분할 선적(Partial Shipment)' 허용 여부를 결정하는 기준은?

① 운송비 절감만을 목적으로 한다.

② 계약 물품이 하나의 완전한 시스템으로 동시에 설치되어야 하는 경우 불허한다.

③ 공급자의 편의를 위해 무조건 허용한다.

④ 신용장 개설 수수료를 아끼기 위해 불허한다.

⑤ 분할 선적은 국제관례상 금지되어 있다.

[정답] ② [해설] 계약 물품이 세트 장비이거나 동시에 설치·가동되어야 하는 경우, 부품이 따로 도착하면 전체 시스템 운용이 불가능하므로 분할 선적을 불허해야 합니다. 반면, 개별 사용이 가능한 물품은 허용할 수 있습니다.

문제 15. 외자 입찰의 '기술평가협의회(Evaluation Committee)' 구성에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 수요기관 담당자 1인이 전담한다.

② 입찰에 참여한 업체 직원을 포함시킨다.

③ 외부 전문가(교수, 연구원 등)를 포함하여 공정성을 확보한다.

④ 조달청 계약관이 단독으로 결정한다.

⑤ 평가위원 명단은 사전에 공개하는 것이 원칙이다.

[정답] ③ [해설] 전문적이고 공정한 평가를 위해 관련 분야의 외부 전문가(대학교수, 연구원 등)를 포함한 기술평가협의회(또는 평가위원회)를 구성하여 운영합니다.

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

문제 16. 물품관리법상 '소모품'으로 분류되더라도 별도의 대장으로 관리해야 하는 경우는?

① 사용 빈도가 매우 높은 A4 용지

② 1회용 종이컵

③ 희귀하거나 취득단가가 높아 재고 관리가 필요한 시약류 또는 부속품

④ 일반적인 필기구

⑤ 청소용 걸레

[정답] ③ [해설] 소모품이라도 고가이거나 희귀성, 유통기한 관리, 도난 위험 등이 있는 경우(예: 고가의 시약, 중요 부품, 유류 등)는 소모품 대장에 기록하여 수불을 관리해야 합니다.

문제 17. 다음 중 국유재산의 '무상 사용허가'가 가능한 경우가 아닌 것은? (국유재산법 기준)

① 국가가 직접 공용으로 사용하는 경우 (사용승인 대상)

② 지방자치단체가 해당 국유재산을 직접 공용으로 사용하려는 경우

③ 행정재산을 보존용 재산으로 관리하는 경우

④ 건물 등을 신축하여 기부채납한 자에게 그 재산가액 범위 내에서 사용허가 하는 경우

⑤ 민간 기업이 영리 목적으로 사옥을 짓기 위해 대부받는 경우

[정답] ⑤ [해설] 민간 기업의 영리 목적 사용은 유상 사용허가(대부)가 원칙이며, 사용료를 납부해야 합니다. 기부채납이나 지자체 직접 사용 등 공익적/법적 근거가 있는 경우에만 예외적으로 무상이 가능합니다.

문제 18. 외자 입찰에서 '원산지(Country of Origin)' 조건 위반 시 처리 기준으로 옳은 것은?

① 가격을 감액하고 인수한다.

② 원산지는 중요하지 않으므로 무시한다.

③ 입찰서 또는 계약서에 명시된 원산지와 다른 물품이 납품되면 계약 불이행으로 간주한다.

④ 국내산으로 대체 납품하면 인정해 준다.

⑤ 제3국을 경유하면 원산지가 변경된 것으로 본다.

[정답] ③ [해설] 외자 계약에서 원산지는 중요한 품질 및 계약 조건 중 하나입니다. 계약된 원산지와 다른 물품(특히, 특정 국가 생산 조건인 경우)이 납품되면 규격 불일치 또는 계약 위반으로 처리됩니다.

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

문제 19. 조달청 '외자구매업무 처리규정'상 조달요청서가 반려될 수 있는 사유는?

① 수요기관이 조달수수료를 납부한 경우

② 규격적합조사표상 적합 모델을 정당한 사유 없이 부적합으로 평가한 경우

③ 구매 규격이 명확하고 경쟁성이 확보된 경우

④ 예산이 충분히 배정된 경우

⑤ 국내 생산이 불가능한 물품인 경우

[정답] ② [해설] 수요기관이 특정 업체와의 계약을 유도하기 위해 경쟁 가능한 적합 모델을 부당하게 부적합 처리하거나, 규격 보완 요구에 불응하는 경우 조달청은 조달요청서를 반려할 수 있습니다.

문제 20. 물품의 '망실(Loss)' 또는 '훼손' 발생 시 회계관계직원의 책임에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 천재지변으로 인한 망실도 무조건 변상해야 한다.

② 고의나 중대한 과실이 없더라도 변상 책임이 있다. (선량한 관리자 의무 위반 시)

③ 현금으로만 변상해야 하며 현물 변상은 불가능하다.

④ 선량한 관리자의 주의 의무를 다하였음이 증명되면 변상 책임을 면할 수 있다.

⑤ 기관장이 모든 책임을 대신 진다.

[정답] ④ [해설] 회계관계직원은 선량한 관리자의 주의 의무(선관주의 의무)를 다하여 업무를 수행해야 하며, 이를 태만히 하여 손해를 끼친 경우에만 변상 책임이 있습니다. 불가항력이나 주의 의무를 다한 경우에는 면책됩니다.

문제 21. 국유재산 '신탁개발'의 특징으로 옳은 것은?

① 소유권이 국가에 그대로 남아 있다.

② 국가가 직접 개발 비용을 조달한다.

③ 소유권을 신탁회사에 이전하고, 개발 종료 후 반환받는다.

④ 개발 이익은 전액 신탁회사가 가져간다.

⑤ 일반재산이 아닌 행정재산만 가능하다.

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

[정답] ③ [해설] 신탁개발은 국유 일반재산의 소유권을 신탁회사(수탁자)에게 이전등기하고, 신탁회사가 자금을 조달하여 개발·운영한 뒤 수익을 배분하고 기간 종료 후 소유권을 국가로 반환하는 방식입니다.

문제 22. 외자 계약의 '유보금(Retention Money)' 지급 시기로 가장 적절한 것은?

① 선적 서류가 접수된 직후

② 물품이 도착항에 도착한 즉시

③ 설치 및 시운전이 완료되어 성능이 입증된 후

④ 하자보증기간이 종료된 후

⑤ 계약 체결과 동시에

[정답] ③ [해설] 유보금은 설치·시운전이 필요한 장비의 성능 보장을 위해 대금의 일부(10~20%)를 남겨두는 것으로, 설치 및 시운전이 완료되어 합격 판정을 받은 후에 지급합니다.

문제 23. 불용품 매각 시 '수의계약'이 가능한 경우(금액 기준)는? (물품관리법 시행령 기준)

① 취득단가 100만 원 이하이고 총액 500만 원 이하

② 취득단가 500만 원 이하이고 총액 1,000만 원 이하

③ 취득단가 1,000만 원 이하이고 총액 2,000만 원 이하

④ 매각 추산가격이 10만 원 미만인 경우

⑤ 금액 제한 없이 가능하다.

[정답] ① [해설] 불용품 매각은 일반경쟁입찰이 원칙이나, 취득단가가 10만 원 이하이고 그 총액이 500만 원 이하(또는 매각 추산 처분가액 총액 기준 등 세부 규정 참조)인 경우 등 소액인 경우 수의계약이 가능합니다.

문제 24. 국유재산의 '은닉재산'을 자진 신고한 자(은닉자 당사자)에 대한 처리는?

① 보상금을 지급한다.

② 형사 고발하지 않고 소유권을 인정해 준다.

③ 국유화 조치하되, 은닉 사실에 대한 처벌을 감면받을 수 있으나 보상금 지급 대상은 아니다.

④ 해당 재산을 무상으로 양여한다.

⑤ 신고를 반려한다.

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

[정답] ③ [해설] 은닉재산 신고 보상금은 은닉한 당사자가 아닌 제3자가 발견하여 신고한 경우에 지급하며, 은닉자 본인이 자진 신고한 경우에는 국유화하되 보상금 지급 대상은 아닙니다.

문제 25. 외자 입찰공고 기간 계산 시 '긴급공고'가 가능한 경우 단축된 공고 기간은?

① 3일 ② 5일 ③ 7일 ④ 10일 ⑤ 14일

[정답] ④ [해설] 외자 입찰(국제입찰)의 공고 기간은 원칙적으로 40일이나, 긴급을 요하는 경우 등에는 10일까지 단축할 수 있습니다.

문제 26. 물품관리법상 '관리전환(Transfer)' 시 유상과 무상의 기준에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 회계 간 이관은 원칙적으로 유상이다.

② 동일 회계 내에서의 이관도 유상으로 해야 한다.

③ 관리전환은 무조건 무상이다.

④ 중앙관서 간의 이관은 무조건 유상이다.

⑤ 사용 불가능한 폐품은 유상으로 관리전환한다.

[정답] ① [해설] 물품관리법상 서로 다른 회계(일반회계↔특별회계 등) 간의 관리전환은 자산의 이동에 따른 재정 정산을 위해 유상으로 하는 것이 원칙입니다. (동일 회계 내 부서 간 이동 등은 무상 가능)

문제 27. 국유 일반재산을 '대부(Lease)'할 때 대부료율의 일반적인 최저 기준은 재산가액의 얼마인가?

① 1% 이상 ② 2.5% 이상 ③ 5% 이상 ④ 10% 이상 ⑤ 20% 이상

[정답] ③ [해설] 국유재산법 시행령에 따라 일반적인 국유재산의 대부료율은 해당 재산가액의 5% (1,000분의 50) 이상입니다. (경작용 1%, 주거용 2% 등 예외 있음)

문제 28. 외자 계약에서 '송금방식(T/T)' 대금 지급이 주로 사용되는 경우는?

① 계약금액이 매우 크고 장기간 소요되는 경우

② 신용장 개설 비용이 물품 대금에 비해 과다하거나 소액 긴급 구매인 경우

③ 업체 신용도가 매우 낮은 경우

④ 국내 업체와 계약하는 경우 (국내업체는 원화지급이 원칙이나 외화지급 시)

⑤ 모든 외자 계약의 기본 방식이다.

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

[정답] ② [해설] 송금방식(T/T)은 절차가 간편하고 수수료가 저렴하므로, 소액 구매이거나 긴급을 요하는 경우, 또는 신용장 개설의 실익이 없는 경우에 주로 사용합니다.

문제 29. 물품 재물조사 결과 '초과품(Overage)'이 발견되었을 때 처리 방법으로 옳은 것은?

① 즉시 폐기한다.

② 발견자에게 포상으로 지급한다.

③ 장부에 신규 취득으로 등재한다.

④ 부족한 다른 물품과 상계 처리한다 (조건 충족 시 재물조정 가능하나 원칙적 처리 묻는 질문)

⑤ 원인을 알 수 없으면 방치한다.

[정답] ③ [해설] 장부에 기록되지 않은 초과품이 발견되면 그 원인을 규명하고, 착오가 아니라면 신규 취득으로 장부에 등재하여 국가 물품으로 관리해야 합니다.

문제 30. 국유재산 관리 처분 중 '양여'와 '기부채납'의 관계에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 양여는 국가가 받는 것이고, 기부채납은 국가가 주는 것이다.

② 기부채납은 무상이나 양여는 유상이 원칙이다 (양여도 무상양여 가능).

③ 대체시설을 기부채납 받은 경우, 용도폐지된 기존 시설을 기부자에게 양여할 수 있다.

④ 기부채납과 양여는 동시에 일어날 수 없다.

⑤ 양여받은 재산은 1년 내에 처분해야 한다.

[정답] ③ [해설] 국유재산법에 따라 공익사업 시행자 등이 새로운 공공시설(대체시설)을 지어 국가에 기부채납하면, 국가는 그 반대급부로 용도가 폐지되는 기존의 국유재산을 시행자에게 양여할 수 있습니다. (기부 대 양여 방식)

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

[공공조달관리사 19차 실전 모의고사]

문제 1. 조달청 '물품목록번호' 체계에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 물품분류번호 6자리와 물품식별번호 10자리로 구성된다.

② 물품분류번호는 UNSPSC를 기반으로 한 8자리 숫자이다.

③ 물품식별번호는 물품의 기능, 용도, 성질에 따라 분류한 번호이다.

④ 동일한 품목이라도 제조사가 다르면 분류번호가 달라진다.

⑤ 식별번호는 매년 갱신해야 한다.

[정답] ② [해설] 물품목록번호는 물품분류번호(8자리)와 물품식별번호(8자리)로 구성된 16자리 숫자입니다. 물품분류번호는 UNSPSC(유엔표준제품 및 서비스 분류체계)를 기반으로 기능, 용도, 성질에 따라 분류한 것이며, 식별번호는 생산자와 모델에 따라 고유하게 부여하는 번호입니다.

문제 2. 다수공급자계약(MAS) 2단계 경쟁에서 제안공고를 의무적으로 해야 하는 기준 금액은?

① 5천만 원 이상 ② 1억 원 이상 ③ 2억 원 이상

④ 3억 원 이상 ⑤ 5억 원 이상

[정답] ⑤ [해설] 수요기관의 1회 납품요구대상 구매예산이 5억 원 이상인 경우, 의무적으로 제안공고를 통해 납품대상업체를 선정해야 합니다. 5천만 원 이상(중소기업자간 경쟁제품은 1억 원 이상)은 제안요청 대상입니다.

문제 3. 다음 중 '우수조달물품'으로 지정되었을 때 받을 수 있는 혜택이 아닌 것은?

① 국가계약법령에 따른 수의계약 체결 가능

② 나라장터 종합쇼핑몰 우수제품 전용몰 등록

③ 지정 기간 동안 입찰보증금 납부 면제 (지급각서 대체)

④ 지정 기간은 무제한으로 연장 가능

⑤ 우선구매대상 기술개발제품에 포함

[정답] ④ [해설] 우수조달물품의 지정 기간은 기본 3년이며, 수출, 고용, 기술개발 투자 실적 등 요건을 충족할 경우 최대 3년까지만 연장이 가능합니다(최대 총 6년). 나머지 ①, ②, ③, ⑤는 우수조달물품의 혜택이 맞습니다.

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

문제 4. 협상에 의한 계약 체결 시 제안서 평가 점수의 합산 기준으로 옳은 것은? (국가계약법 기준)

① 기술능력평가 점수만으로 순위를 결정한다.

② 입찰가격평가 점수만으로 순위를 결정한다.

③ 기술능력평가 점수와 입찰가격평가 점수를 합산하여 고득점순으로 결정한다.

④ 기술능력평가 점수가 배점한도의 80% 이상인 자 중 최저가 입찰자를 선정한다.

⑤ 입찰가격이 예정가격 이하인 자 중 기술점수 순으로 결정한다.

[정답] ③ [해설] 협상에 의한 계약은 제안서 평가결과 기술능력평가 점수가 배점한도의 85% 이상인 자를 협상적격자로 선정하고, 기술능력평가 점수와 입찰가격평가 점수를 합산하여 고득점순으로 협상순위를 결정합니다.

문제 5. 다음 중 '혁신제품' 지정 제도의 설명으로 <u>틀린</u> 것은?

① 공공부문이 혁신제품의 첫 번째 구매자가 되어 시장 창출을 지원하는 제도이다.

② 혁신제품으로 지정되면 3년간 수의계약이 가능하다.

③ 혁신제품 구매로 인한 손실 발생 시 구매 책임자에게 고의나 중대한 과실이 없으면 면책된다.

④ 이미 상용화되어 시장에서 활발히 거래되는 제품을 대상으로 한다.

⑤ 조달청 예산으로 시범구매하여 수요기관에 테스트 기회를 제공한다.

[정답] ④ [해설] 혁신제품(패스트트랙 II)은 상용화 전 단계의 시제품으로서 공공성, 혁신성이 인정되는 제품을 대상으로 합니다. 이미 시장에서 활발히 거래되는 제품은 우수제품이나 MAS 대상이 됩니다.

문제 6. 물품 구매 계약에서 '지체상금'이 면제되는(지체일수에 산입하지 않는) 사유가 <u>아닌</u> 것은?

① 천재지변 등 불가항력의 사유

② 발주기관의 책임으로 제조가 지연된 경우

③ 계약상대자의 부도로 인한 자재 수급 지연

④ 납품기한 내에 검사를 요청하고, 납품기한 경과 후 검사에 합격한 경우(검사소요기간)

⑤ 납품기한의 말일이 공휴일이어서 다음 날 납품한 경우

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

[정답] ③ [해설] 계약상대자의 부도, 자재 수급 지연 등은 계약상대자의 책임에 속하는 사유이므로 지체상금이 면제되지 않습니다. 천재지변이나 발주기관의 귀책사유 등은 지체일수에 산입하지 않습니다.

문제 7. 조달청 '입찰참가자격 사전심사(PQ)' 제도가 주로 적용되는 공사 규모는?

① 50억 원 이상 공사 ② 100억 원 이상 공사 ③ 200억 원 이상 공사

④ 300억 원 이상 대형공사 또는 고난이도 공사 ⑤ 모든 관급 공사

[정답] ④ [해설] 입찰참가자격 사전심사(PQ)는 입찰 전에 미리 시공경험, 기술능력 등을 심사하는 제도로, 주로 추정가격 300억 원 이상인 대형공사나 고난이도 공사 등에 적용됩니다.

문제 8. 물가변동으로 인한 계약금액 조정(Escalation) 요건으로 옳은 것은?

① 계약체결일로부터 60일 경과, 물가변동률 3% 이상 증감

② 계약체결일로부터 90일 경과, 물가변동률 3% 이상 증감

③ 계약체결일로부터 90일 경과, 물가변동률 5% 이상 증감

④ 계약체결일로부터 120일 경과, 물가변동률 3% 이상 증감

⑤ 계약체결일로부터 60일 경과, 물가변동률 5% 이상 증감

[정답] ② [해설] 물가변동으로 인한 계약금액 조정은 계약체결일(또는 직전 조정기준일)로부터 90일 이상 경과하고, 동시에 품목조정율 또는 지수조정율이 3% 이상 증감된 때 가능합니다.

문제 9. 다음 중 용역 계약의 종류에서 '기술용역'에 해당하지 <u>않는</u> 것은?

① 건설기술진흥법에 따른 건설사업관리 용역

② 엔지니어링산업진흥법에 따른 엔지니어링 활동

③ 건축사법에 따른 설계 용역

④ 시설물의 청소 및 경비 용역

⑤ 전력기술관리법에 따른 감리 용역

[정답] ④ [해설] 청소 및 경비 용역은 일반용역으로 분류됩니다. 기술용역은 고도의 전문지식과 기술을 필요로 하는 설계, 감리, 엔지니어링 등을 말합니다.

문제 10. 선금(Advance Payment) 지급 시 채권 확보를 위해 제출해야 하는 보증서의 금액 기준은?

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

① 선금액의 100%　② 선금액 + 약정이자 상당액　③ 계약금액의 10%

④ 계약금액의 50%　⑤ 선금액의 110%

[정답] ② [해설] 선금 지급 시 채권확보를 위해 징구하는 보증서(증권)의 금액은 선금액에 그 금액에 대한 보증기간 동안의 약정이자 상당액을 가산한 금액 이상이어야 합니다.

문제 11. 조달청 'G-PASS 기업' 지정 제도의 목적은 무엇인가?

① 벤처기업의 창업 지원

② 국내 조달시장에서의 수의계약 확대

③ 기술력 있는 조달기업의 해외조달시장 진출 지원

④ 여성기업 및 장애인기업 지원

⑤ 지역 경제 활성화

[정답] ③ [해설] G-PASS(Government Performance Assured) 기업 지정 제도는 국내 조달시장에서 기술력과 신뢰성이 검증된 기업을 선정하여 해외조달시장 진출을 지원하는 제도입니다.

문제 12. 다음 중 입찰 무효 사유에 해당하지 않는 것은?

① 입찰참가자격이 없는 자가 입찰한 경우

② 소정의 입찰보증금을 납부하지 않은 경우

③ 동일 사항에 대해 동일인이 2통 이상의 입찰서를 제출한 경우

④ 담합하거나 타인의 경쟁참가를 방해한 경우

⑤ 예정가격보다 높게 입찰한 경우

[정답] ⑤ [해설] 예정가격보다 높게 투찰한 것은 가격 평가에서 탈락하거나 협상 대상에서 제외될 뿐, 입찰 자체가 법적으로 무효가 되는 것은 아닙니다. ①~④는 모두 법령상 명시된 입찰 무효 사유입니다.

문제 13. 시설공사 원가계산 시 '간접노무비' 산정 방법으로 옳은 것은?

① 직접노무비 × 간접노무비율　② (재료비 + 직접노무비) × 간접노무비율

③ (직접노무비 + 경비) × 간접노무비율　④ 총공사비 × 간접노무비율

⑤ 예정가격 × 간접노무비율

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

[정답] ① [해설] 간접노무비는 직접노무비에 해당 공종별 간접노무비율을 곱하여 산정합니다.

문제 14. 외자 구매 계약에서 적용되는 INCOTERMS 2020 조건 중, 수출자가 수입국 지정 장소까지 물품을 운송하고 양하(하역)한 상태로 인도하는 조건은?

① EXW (Ex Works)
② FOB (Free On Board)
③ CIF (Cost, Insurance and Freight)
④ DPU (Delivered at Place Unloaded)
⑤ DDP (Delivered Duty Paid)

[정답] ④ [해설] DPU (Delivered at Place Unloaded) 조건은 매도인(수출자)이 지정된 목적지에서 물품을 운송수단으로부터 양하(하역)하여 매수인에게 인도하는 조건입니다.

문제 15. 다음 중 계약을 해제 또는 해지할 수 있는 사유가 아닌 것은?

① 계약상대자가 정당한 이유 없이 계약을 이행하지 않을 때

② 지체상금이 계약보증금 상당액에 달할 때

③ 계약상대자의 부도 등으로 계약수행 능력이 없다고 인정될 때

④ 물가변동으로 계약금액 조정 사유가 발생했을 때

⑤ 뇌물수수 등 부정행위가 있는 경우

[정답] ④ [해설] 물가변동으로 인한 조정 사유 발생은 계약금액을 조정하는 사유이지, 계약 해제/해지 사유는 아닙니다. 나머지 ①, ②, ③, ⑤는 계약 해제·해지 사유에 해당합니다.

문제 16. 물품 구매 적격심사에서 '신인도' 평가 시 감점 요인이 되는 것은?

① 우수조달물품 지정
② 기술혁신형 중소기업(Inno-Biz) 인증
③ 최근 6개월 이내 지체상금 부과 사실
④ 여성기업 인증
⑤ 고용우수기업 선정

[정답] ③ [해설] 적격심사 신인도 평가에서 인증 보유나 고용 창출 등은 가점 요인이지만, 납품지연으로 인한 지체상금 부과 사실, 불공정 하도급 거래 등은 감점 요인입니다.

문제 17. 다음 중 계약보증금을 '지급각서'로 대체할 수 없는 자는?

① 국가기관 및 지방자치단체

② 공공기관

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

③ 계약체결을 기피할 우려가 있어 입찰공고에 보증금 납부를 명시한 자

④ 우수조달물품 지정을 받은 중소기업

⑤ 일반적인 경쟁입찰 낙찰자로서 결격사유가 없는 자

[정답] ③ [해설] 계약체결을 기피할 우려가 있거나 과거 계약 불이행 이력 등으로 인해 입찰공고에 보증금 납부 대상으로 명시된 자는 지급각서로 대체할 수 없고 보증금을 납부해야 합니다.

문제 18. 공공조달 계약의 대가 지급 기한은 검사 완료 후 청구를 받은 날로부터 며칠 이내인가? (일반적인 경우)

① 3일 ② 5일 ③ 7일 ④ 10일 ⑤ 14일

[정답] ② [해설] 검사·검수가 완료된 후 계약상대자의 청구를 받은 날로부터 5일 이내에 대가를 지급해야 합니다.

문제 19. 다음 중 '개산계약'을 체결할 수 있는 경우가 아닌 것은?

① 개발 시제품 제조 계약

② 시험용, 조사용, 연구용 용역 계약

③ 정부가 미리 예정가격을 결정할 수 없는 긴급한 재해복구 공사

④ 규격이 확정된 일반 상용 물품의 대량 구매

⑤ 관계 법령에 따라 원가계산에 의한 예정가격을 작성할 수 없는 경우

[정답] ④ [해설] 개산계약은 미리 가격을 정할 수 없을 때 체결하는 계약입니다. 규격이 확정된 일반 상용 물품은 확정계약이 원칙입니다.

문제 20. 조달청 '물품목록번호'(16자리)의 구성 체계는?

① 분류번호(4자리) + 식별번호(12자리) ② 분류번호(6자리) + 식별번호(10자리)

③ 분류번호(8자리) + 식별번호(8자리) ④ 분류번호(10자리) + 식별번호(6자리)

⑤ 분류번호(12자리) + 식별번호(4자리)

[정답] ③ [해설] 물품목록번호는 물품분류번호 8자리와 물품식별번호 8자리로 구성됩니다.

문제 21. 다수공급자계약(MAS)에서 2단계 경쟁 시 제안서 평가 방식 중 '가격' 평가의 특징으로 옳은 것은?

① 최저가 낙찰제와 동일하다.

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

② 예가 대비 투찰율로 평가한다.

③ 별도의 예정가격을 작성하지 않고 제안가격의 적정성을 평가한다.

④ 가격은 평가하지 않는다.

⑤ 입찰보증금을 납부해야 한다.

[정답] ③ [해설] MAS 2단계 경쟁은 이미 단가계약이 체결된 물품에 대해 납품 시 경쟁하는 것이므로, 별도의 예정가격을 작성하지 않고 제안가격의 적정성(낮을수록 고득점 등)을 평가합니다.

문제 22. 공동계약(공동이행방식)에서 구성원 중 1인이 부도 등으로 계약을 이행할 수 없는 경우, 원칙적인 처리 방법은?

① 계약을 해지한다.

② 잔존 구성원이 공동 연대하여 계약을 이행한다.

③ 보증기관이 대신 이행한다.

④ 새로운 구성원을 무조건 충원해야 한다.

⑤ 발주기관이 직접 공사한다.

[정답] ② [해설] 공동이행방식은 구성원 전원이 연대책임을 지므로, 구성원 중 일부가 부도 등으로 이행할 수 없게 되면 잔존 구성원이 공동 연대하여 계약을 이행해야 합니다.

문제 23. 하도급 대금 직불제도에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 발주자는 하도급 대금을 원도급자에게만 지급해야 한다.

② 하수급인이 직불을 요청하더라도 원도급자가 반대하면 직불할 수 없다.

③ 공공공사에서 하도급 대금 직불은 전면 금지되어 있다.

④ 「하도급거래 공정화에 관한 법률」 등에 따라 발주자가 하수급인에게 직접 지급할 수 있는 사유가 규정되어 있다.

⑤ 직불 합의는 구두로도 효력이 발생한다.

[정답] ④ [해설] 하도급법 및 건설산업기본법에 따라 발주자가 하수급인에게 대금을 직접 지급(직불)할 수 있는 사유가 명시되어 있습니다(예: 직불 합의, 원도급자의 지불 능력 상실 등).

문제 24. 물품 구매 계약에서 납품 기한 연기 시 지체상금이 면제되는 사유가 아닌 것은?

① 천재지변 등 불가항력의 사유

② 발주기관의 책임으로 제조가 지연된 경우

③ 계약상대자의 원자재 수급 계획 차질로 인한 지연

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

④ 납품기한 내에 검사를 요청하고 납품기한 경과 후 검사에 합격한 경우(검사소요기간)

⑤ 시운전 조건부 계약에서 시운전 준비를 완료했으나 수요기관 사정으로 연기된 경우

[정답] ③ [해설] 원자재 수급 계획 차질 등은 계약상대자의 귀책사유에 해당하므로 지체상금이 면제되지 않습니다. ①, ②, ④, ⑤는 면제 사유입니다.

문제 25. 다음 중 계약보증금의 국고 귀속 사유가 아닌 것은?

① 정당한 이유 없이 계약상 의무를 이행하지 않은 때

② 장기계속계약에서 2차 이후 계약을 체결하지 않은 때

③ 계약상대자의 귀책사유로 계약이 해제·해지된 때

④ 발주기관의 사정으로 계약이 해제된 때

⑤ 지체상금이 계약보증금 상당액에 달해 계약을 해지한 때

[정답] ④ [해설] 발주기관의 불가피한 사정으로 계약을 해제하거나 해지하는 경우에는 계약상대자의 잘못이 아니므로 계약보증금을 반환해야 하며, 국고에 귀속시키지 않습니다.

문제 26. 다음 중 입찰참가자격 등록 마감일은 언제인가? (일반적인 경쟁입찰)

① 입찰서 제출 마감일 7일 전 ② 입찰서 제출 마감일 3일 전

③ 입찰서 제출 마감일 전일 ④ 입찰서 제출 마감일 당일

⑤ 개찰일

[정답] ③ [해설] 입찰참가신청 서류의 접수마감일(등록마감일)은 원칙적으로 입찰서 제출 마감일의 전일로 합니다.

문제 27. 부정당업자 제재 처분을 하기 전에 반드시 거쳐야 하는 행정 절차는?

① 감사원 감사 ② 형사 고발 ③ 청문 (의견진술 기회 부여)

④ 공청회 ⑤ 언론 보도

[정답] ③ [해설] 부정당업자 입찰참가자격 제한은 침익적 행정처분이므로, 행정절차법 및 국가계약법에 따라 처분 전에 반드시 당사자에게 의견을 진술할 기회인 청문을 실시해야 합니다.

문제 28. 조달청 '입찰참가자격 사전심사(PQ)' 제도가 주로 적용되는 분야는?

① 소액 물품 구매 ② 일반 용역 계약

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

③ 고난이도 대형 공사 (300억 원 이상 등)　④ 다수공급자계약(MAS)

⑤ 벤처나라 등록

[정답] ③ [해설] PQ는 입찰 전에 미리 자격을 심사하는 제도로, 주로 고난이도 기술이 필요하거나 300억 원 이상인 대형 공사 등에 적용됩니다.

문제 29. 국가계약법상 이의신청 및 분쟁조정 절차에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 계약담당공무원의 행위에 불복하는 경우 즉시 법원에 소송을 제기해야 한다.

② 1차적으로 해당 중앙관서의 장에게 이의신청을 할 수 있다.

③ 이의신청은 불이익을 받은 날로부터 1년 이내에 해야 한다.

④ 국가계약분쟁조정위원회의 조정 결과는 법적 효력이 없다.

⑤ 분쟁조정은 반드시 변호사를 선임해야 신청할 수 있다.

[정답] ② [해설] 계약 관련 불이익을 받은 자는 1차적으로 해당 중앙관서의 장에게 이의신청을 할 수 있으며, 그 결과에 불복할 경우 국가계약분쟁조정위원회에 재심을 청구할 수 있습니다.

문제 30. '차세대 나라장터' 시스템의 주요 특징이 아닌 것은?

① AI(인공지능) 기반의 지능형 서비스 제공

② 빅데이터 분석을 통한 조달 정보 제공

③ 클라우드 기반의 시스템 구축

④ 모든 문서를 종이 서류로만 처리하도록 의무화

⑤ 블록체인 등 신기술 적용

[정답] ④ [해설] 차세대 나라장터는 디지털 신기술(AI, 클라우드 등)을 기반으로 서비스를 고도화하는 것이 목표이며, 종이 서류 처리를 의무화하는 것이 아니라 전자적 처리를 더욱 강화합니다.

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

[공공조달관리사 20차 실전 모의고사]

문제 1. 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」에 따른 '추정가격' 산정 기준에 대한 설명으로 가장 옳은 것은?

① 공사계약의 경우 관급자재 금액을 포함하여 산정한다.

② 단가계약의 경우 1회 납품요구 예상 금액을 기준으로 한다.

③ 리스(임대차) 계약의 경우 월 임대료만을 기준으로 한다.

④ 물품의 제조·구매 계약은 부가가치세를 제외한 금액을 기준으로 한다.

⑤ 총액계약의 경우 낙찰 예정 금액을 기준으로 한다.

[정답] ④ [해설] 추정가격은 국제입찰 대상 여부 등을 판단하는 기준으로, 예산에 계상된 금액 등에서 부가가치세와 관급자재 금액을 제외하고 산정합니다. 단가계약은 계약기간 동안의 추정 총 공급금액, 임대차는 총 임대료가 기준이 됩니다.

문제 2. 조달청 '직접생산확인' 기준 위반 시 조치에 대한 설명으로 <u>틀린</u> 것은?

① 해당 계약을 해제 또는 해지할 수 있다.

② 부정당업자 입찰참가자격 제한 처분을 받을 수 있다.

③ 위반 행위로 납품된 물품에 대해서는 대금을 지급하지 않을 수 있다.

④ 직접생산 위반으로 취소된 경우, 즉시 재등록하여 입찰에 참여할 수 있다.

⑤ 중소기업자간 경쟁제품의 경우 중소벤처기업부의 직접생산 확인이 취소될 수 있다.

[정답] ④ [해설] 직접생산 기준 위반으로 등록이 말소되거나 확인이 취소된 경우, 일정 기간(통상 6개월~1년) 동안 재등록이나 재발급이 제한되어 입찰 참여가 불가능합니다. 즉시 재등록은 불가능합니다.

문제 3. 「물품구매계약 품질관리 특수조건」에 따른 '유해물질 검출' 시 제재 조치로 옳은 것은?

① 즉시 해당 계약을 무효로 하고 영구적으로 거래를 정지한다.

② 1차 검출 시에는 경고 조치만 하고 판매를 허용한다.

③ 해당 세부품명에 대해 즉시 긴급 사전 거래정지 조치를 취한다.

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

④ 해당 업체가 납품하는 모든 물품에 대해 거래를 정지한다.

⑤ 유해물질이 기준치 이내라면 별도의 조치를 취하지 않는다.

[정답] ③ [해설] 규격서에 정한 유해물질(포름알데히드 등)이 기준치를 초과하여 검출되어 불합격된 경우, 즉시 해당 세부품명에 대해 긴급 사전 거래정지 조치를 취하고, 과방출 비율에 따라 거래정지 기간을 확정합니다.

문제 4. 조달청 '물품목록정보' 시스템상 '식별번호(8자리)' 부여 원칙에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 동일한 모델이라도 납품 업체가 다르면 다른 식별번호를 부여한다.

② 식별번호는 물품의 용도와 기능에 따라 분류한 번호이다.

③ 모델명과 제조사가 동일하면 동일한 식별번호를 부여하는 '1물품 1번호' 원칙을 따른다.

④ 식별번호가 없어도 수의계약인 경우에는 나라장터 계약이 가능하다.

⑤ 식별번호는 매년 1월 1일 갱신된다.

[정답] ③ [해설] 물품식별번호는 제조사(생산자)와 모델(형상, 속성)이 동일하면 전 세계 어디서나 하나의 번호를 사용하는 '1물품 1번호(Global One Item One Number)' 원칙을 따릅니다.
식별번호 없이는 나라장터 계약 체결이 불가능합니다.

문제 5. 다음 중 '수의계약'을 체결할 수 있는 법적 근거가 미약한 경우는?

① 천재지변, 감염병 예방 등 긴급한 사유로 경쟁에 부칠 여유가 없는 경우

② 국가유공자 단체 또는 장애인 단체와 법령에 따라 계약하는 경우

③ 특정인의 기술이 필요하여 경쟁이 성립될 수 없는 경우

④ 발주기관의 담당자가 특정 업체의 제품을 선호하여 지정한 경우

⑤ 농어촌정비법에 따라 농공단지 입주기업과 계약하는 경우

[정답] ④ [해설] 수의계약은 법령(국가계약법 시행령 제26조 등)에 열거된 사유에 해당할 때만 가능합니다. 단순한 담당자의 선호나 편의는 수의계약의 법적 근거가 될 수 없으며, 이는 특혜 시비를 불러일으킬 수 있습니다.

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

문제 6. 다수공급자계약(MAS) 2단계 경쟁에서 '제안서 평가' 방식 중 '표준평가방식(I, II)'과 '종합평가방식'의 가장 큰 차이점은?

① 가격 평가의 유무

② 신인도 평가의 반영 여부

③ 수요기관의 선택평가항목(선호도 등) 반영 비중 및 자율성

④ 적격성 평가 통과 여부

⑤ 납품기한의 연장 가능성

[정답] ③ [해설] 표준평가방식은 조달청이 정한 고정된 배점을 따르는 반면, 종합평가방식은 수요기관이 정책목표에 따라 선택평가항목(선호도, 지역업체 등)의 배점을 일정 범위 내에서 자율적으로 조정하여 평가할 수 있다는 점에서 차이가 있습니다.

문제 7. 소프트웨어(SW) 용역 계약 시 '분리발주'가 의무화되는 일반적인 기준 금액은? (국가기관 기준)

① 총 사업비 1억 원 이상인 경우

② 총 사업비 3억 원 이상인 경우

③ 총 사업비 5억 원 이상이며, SW 단품 가격이 5천만 원 이상인 경우

④ 총 사업비 10억 원 이상인 경우

⑤ 모든 SW 사업

[정답] ③ [해설] 국가계약법령 및 SW산업진흥법에 따라 국가기관 등은 총 사업비가 5억 원 이상인 SW사업 중, 개별 SW 가격이 5천만 원 이상인 상용 SW는 원칙적으로 분리하여 발주(직접 구매)해야 합니다.

문제 8. 일반용역 적격심사(조달청 기준)에서 '경영상태' 평가 시, 창업 초기 기업(창업 3년 이내)에 대한 우대 조치로 옳은 것은?

① 경영상태 평가를 면제하고 배점 한도(만점)를 부여한다.

② 신용평가등급 확인서를 제출해야만 평가한다.

③ 기술능력 평가 점수로 대체한다.

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

④ 최근 1년 재무제표만으로 평가한다.

⑤ 이행실적 점수를 50% 감점한다.

[정답] ① [해설] 신규 진입 장벽 완화를 위해 창업 3년 이내의 기업은 경영상태 평가 시 적격심사 세부기준에 따라 배점 한도(만점)를 부여하는 특례를 적용하는 경우가 많습니다(단, 등급 확인서가 있는 경우 유리한 것 적용 가능).

문제 9. 물품 구매 계약에서 '계약금액 조정' 사유 중 '옵션 계약(선택 품목 추가)'에 해당하는 것은?

① 물가 변동으로 인한 조정

② 설계 변경으로 인한 조정

③ 납품 기한 연장으로 인한 지체상금 부과

④ 수요기관의 요청으로 본체와 관련된 부속품을 추가 구매하는 경우

⑤ 천재지변으로 인한 계약 해지

[정답] ④ [해설] 물품 계약(특히 MAS)에서 본체 계약 후 수요기관의 필요에 따라 예비품, 부속품 등을 추가로 구매하는 경우를 옵션 계약(추가선택계약)이라고 하며, 이는 넓은 의미의 계약 내용 변경에 해당합니다.

문제 10. 용역 계약의 일반조건상 지체상금 부과를 면제받을 수 있는 '계약상대자의 책임 없는 사유'가 아닌 것은?

① 천재지변 등 불가항력의 사유

② 발주기관의 책임으로 용역 착수가 지연된 경우

③ 계약상대자의 인력 수급 계획 실패로 인한 지연

④ 중요 자료의 제공이 지연되어 용역 수행이 불가능한 경우 (발주기관 귀책)

⑤ 기타 계약상대자의 통제 범위를 벗어난 사유

[정답] ③ [해설] 인력 수급 실패, 장비 고장 등은 계약상대자의 내부 사정이므로 지체상금 면제 사유가 될 수 없습니다. ①, ②, ④, ⑤는 면제 사유입니다.

문제 11. MAS 2단계 경쟁 회피 금지 규정에 따라, 동일 품목에 대해 납품요구금액을 분할하여 요청하는 것을 방지하기 위해 시스템이 차단하는 기간 기준은?

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

① 7일 ② 15일 ③ 30일 ④ 60일 ⑤ 90일

[정답] ③ [해설] 2단계 경쟁 회피를 목적으로 한 분할 납품요구를 방지하기 위해, 동일 업체·동일 세부품명에 대해 최근 30일 이내의 납품요구 금액을 합산하여 기준 금액(5천만 원/1억 원)을 초과하면 차단하도록 시스템이 설정되어 있습니다.

문제 12. 용역 계약에서 '협상에 의한 계약' 체결 시, 제안서 평가 결과 협상 적격자가 없는 경우(모든 업체가 기술점수 85% 미만 등) 처리 방법은?

① 최저가 업체와 계약한다.
② 수의계약으로 전환한다.
③ 재공고 입찰에 부친다.
④ 기술 점수 커트라인을 낮춰서 다시 평가한다.
⑤ 입찰을 무효로 하고 사업을 취소한다.

[정답] ③ [해설] 협상 적격자가 없는 경우에는 재공고 입찰에 부쳐야 합니다. 조건을 변경하지 않고는 수의계약을 할 수 없으며, 재공고 유찰 시 수의계약이 가능할 수 있습니다.

문제 13. 공사 원가계산 시 '이윤'을 산정하는 기준으로 옳은 것은?

① (재료비 + 노무비 + 경비) × 이윤율
② (노무비 + 경비 + 일반관리비) × 이윤율
③ 순공사원가 × 이윤율
④ 총공사비 × 이윤율
⑤ (직접노무비 + 간접노무비) × 이윤율

[정답] ② [해설] 공사 원가계산에서 이윤은 (노무비 + 경비 + 일반관리비)의 합계액에 이윤율(통상 15% 이내)을 곱하여 산정합니다. 재료비는 이윤 산정 대상에서 제외됩니다.

문제 14. 건설공사에서 '표준시장단가'를 적용해야 하는 대상 공사의 규모 기준은? (국가 계약 기준)

① 추정가격 10억 원 이상
② 추정가격 30억 원 이상
③ 추정가격 50억 원 이상
④ 추정가격 100억 원 이상
⑤ 모든 관급 공사

[정답] ④ [해설] 정부 입찰·계약 집행기준 등에 따라 추정가격 100억 원 이상의 건설공사 예정가격 작성 시 표준시장단가를 적용합니다. 100억 원 미만은 표준품셈을 주로 이용합니다.

문제 15. 공사 계약에서 '물가변동으로 인한 계약금액 조정' 시 '조정기준일'의 정의로 옳은 것은?

① 입찰 공고일

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

② 계약 체결일로부터 60일이 되는 날

③ 물가변동 요건(90일 경과 & 3% 등락)이 동시에 충족된 최초의 날

④ 기성 대가를 지급받은 날

⑤ 준공 예정일

[정답] ③ [해설] 조정기준일은 계약체결일(또는 직전 조정기준일)로부터 90일 이상 경과하고, 동시에 품목조정율 또는 지수조정율이 3% 이상 증감된 두 가지 요건이 동시에 충족된 최초의 날을 의미합니다.

문제 16. 다음 중 '종합심사낙찰제'의 심사 분야에 해당하지 않는 것은?

① 공사수행능력 ② 입찰금액(가격)

③ 사회적 책임 ④ 창의성 및 디자인 (턴키 등 기술형 입찰 요소)

⑤ 계약신뢰도

[정답] ④ [해설] 종합심사낙찰제는 공사수행능력, 입찰금액, 사회적 책임 등을 종합 평가합니다. 창의성 및 디자인 평가는 주로 일괄입찰(턴키)이나 기술제안입찰 등 기술형 입찰에서 중요하게 다루는 요소입니다.

문제 17. 건설산업기본법에 따른 '하도급 대금 지급 보증서' 발급 의무가 면제되는 경우가 아닌 것은?

① 1건 공사의 하도급 금액이 1천만 원 이하인 경우

② 발주자가 하도급 대금을 하수급인에게 직접 지급하기로 합의한 경우

③ 원도급자가 신용평가 등급이 우수하여 보증 면제 대상인 경우 (과거 규정, 현재는 원칙적 의무)

④ 하수급인이 원도급자의 계열회사인 경우 (별도 면제 규정 없음, 원칙적 발급)

⑤ 하도급 계약이 아닌 단순 자재 납품 계약인 경우

[정답] ④ [해설] 하도급 대금 지급 보증서는 원칙적으로 발급해야 합니다. 면제 사유는 소액(1천만 원 이하), 직불 합의 등이 있습니다. 계열회사 관계라고 해서 면제되는 규정은 건설산업기본법상 명시적이지 않으므로 발급해야 하는 것이 원칙입니다. (단, ③의 경우 과거 면제였으나 최근 법 개정으로 신용등급에 관계없이 발급하도록 강화되는 추세임, 문제 취지상 가장 거리가 먼 것은 ④). 정확히는 계열사간이라고 면제되지 않음.

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

문제 18. 공사 현장에서 발생하는 '폐기물 처리비' 산정 시 고려해야 할 사항으로 가장 적절한 것은?

① 공사 원가에 포함하지 않고 별도 용역으로 발주하는 것이 원칙이다. (100톤 이상 등)

② 무조건 시공사가 부담한다.

③ 현장에서 매립하는 비용만 계산한다.

④ 사후 정산 없이 입찰 금액으로 확정한다.

⑤ 재료비에 포함하여 계산한다.

[정답] ① [해설] 건설폐기물이 일정량(통상 100톤) 이상 배출될 것으로 예상되는 경우, 건설공사와 분리하여 폐기물 처리 용역으로 별도 발주하는 것이 원칙입니다.

문제 19. 외자 입찰에서 '신용장(L/C)' 개설 시 필요한 수수료는 원칙적으로 누가 부담하는가?

① 조달청 ② 수요기관 ③ 계약상대자 (해외 공급자)

④ 국내 입찰 대리인 ⑤ 외국환 은행

[정답] ② [해설] 외자 구매에서 신용장 개설 수수료 등 수입 부대비용은 물품을 실수요하는 수요기관이 부담하는 것이 원칙입니다. (단, 계약 조건에 따라 달라질 수 있으나 기본 원칙은 수요기관 부담).

문제 20. 벤처나라에 등록된 상품의 '거래희망가격'에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 조달청이 원가계산을 통해 승인한 가격이다.

② 시장 거래 가격과 무관하게 업체가 임의로 정한 가격이다.

③ 업체가 제시하고 조달청이 비교 검토하여 승인한 가격으로, 계약 단가는 아니다.

④ 물가 상승률을 매월 자동 반영한 가격이다.

⑤ 부가가치세가 제외된 가격이다.

[정답] ③ [해설] 벤처나라 가격은 조달청 계약 단가가 아니며, 업체가 제시한 거래희망가격을 조달청이 시장 가격 등을 고려해 검토/승인한 가격입니다. 수요기관은 이를 참고하여 견적을 받아 구매합니다.

문제 21. 혁신제품 시범구매 사업에서 '성공' 판정을 받은 제품에 주어지는 혜택은?

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

① 즉시 MAS 계약 의무화 ② 우수조달물품 지정 심사 시 특례 적용 (심사 간소화 등)

③ 영구적인 수의계약 권한 부여 ④ 조달수수료 평생 면제

⑤ 해외 수출 시 관세 면제

[정답] ② [해설] 시범구매 결과 성공 판정을 받으면 우수조달물품 지정 신청 자격이 부여되고, 심사 시 1차 심사 일부 면제 등 특례가 적용되어 우수제품 진입이 수월해집니다.

문제 22. 나라장터 전자입찰 시 '지문인식 신원확인' 예외 적용을 신청할 수 있는 경우가 아닌 것은?

① 지문 인식이 어려운 신체적 특성을 가진 경우

② 지문 보안 토큰의 고장, 분실 등으로 긴급하게 입찰에 참여해야 하는 경우

③ 법인 대표자가 해외 출장 중인 경우 (단순 부재)

④ 손가락 절단 등으로 지문 채취가 불가능한 경우

⑤ (정답 없음) - 모든 경우 신청 가능

[정답] ③ [해설] 단순한 해외 출장이나 부재는 예외 신청 사유가 되기 어렵습니다(지문인식은 입찰 대리인도 가능하므로). 주로 지문 인식 불가(신체적 사유)나 토큰 장애(기술적 사유) 시 예외 신청(지문인식 예외 입찰)이 허용됩니다. 단, 최근 차세대 시스템 전환으로 간편인증 등이 도입되면서 제도가 유연해지고 있습니다.

문제 23. G-PASS 기업 지정 시 '수출 실적'이 없어도 지정 가능한 기업의 등급은?

① Export Beginner (수출 초보) ② Global Leader

③ Export Pioneer ④ Market Challenger

⑤ Tech Frontier

[정답] ① [해설] G-PASS 기업 등급 중 Export Beginner(수출 초보 기업) 등급은 수출 실적이 없더라도 기술력이 우수하고 해외 진출 의지가 있는 기업을 대상으로 지정합니다.

문제 24. 다음 중 '부정당업자 제재' 기간이 감경될 수 있는 사유에 해당하지 않는 것은?

① 위반 행위가 단순 착오나 경미한 과실에 기인한 경우

② 제재 처분 전 발주기관의 손해를 전부 배상한 경우

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

③ 해당 위반 행위와 관련하여 기소유예 처분을 받은 경우

④ 상습적으로 담합을 주도한 경우

⑤ 국가 경제 위기 등으로 인한 불가피한 사유가 인정되는 경우

[정답] ④ [해설] 상습적인 담합 주도는 시장 질서를 해치는 중대한 위반 행위로, 감경 사유가 아니라 오히려 가중 처벌의 대상이 될 수 있습니다. ①, ②, ③, ⑤는 정상 참작을 통해 감경이 가능할 수 있는 사유들입니다.

문제 25. 물품 목록화 요청 시 '품목(식별번호)' 등록을 위해 반드시 필요한 정보가 아닌 것은?

① 물품의 모델명 ② 제조사 명 ③ 물품의 대표 이미지

④ 최근 3년간의 재무제표 ⑤ 주요 속성값 (크기, 재질 등)

[정답] ④ [해설] 목록화(식별번호 부여)는 물품의 형상과 속성을 식별하는 과정이므로 모델명, 제조사, 이미지, 속성 등은 필수지만, 기업의 재무제표는 입찰참가자격 등록이나 적격심사 시 필요한 서류이지 목록화 단계의 필수 정보는 아닙니다.

문제 26. 다음 중 '공동수급체' 구성원이 부도 등으로 계약을 이행할 수 없을 때의 처리 방법으로 옳은 것은?

① 즉시 계약을 해지하고 재입찰한다.

② 잔존 구성원이 공동 연대하여 잔여 계약을 이행한다.

③ 발주기관이 직접 공사를 수행한다.

④ 부도난 업체의 지분만큼 공사비를 감액한다.

⑤ 보증기관에 보증금만 청구하고 공사는 중단한다.

[정답] ② [해설] 공동계약(공동이행방식)에서는 구성원 간 연대 책임이 있으므로, 일부 구성원의 부도 시 잔존 구성원이 연대하여 남은 계약을 이행할 의무가 있습니다. 잔존 구성원만으로 이행이 어려운 경우 새로운 구성원을 추가할 수도 있습니다.

문제 27. 조달청 '우수제품' 지정 심사에서 1차 심사(기술·품질) 통과 기준 점수는?

① 60점 이상 ② 70점 이상 ③ 80점 이상

④ 85점 이상 ⑤ 90점 이상

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

[정답] ② [해설] 우수조달물품 지정 심사에서 1차 심사는 심사위원 평균 점수가 70점 이상이어야 통과할 수 있습니다.

문제 28. MAS 계약에서 '계약단가 조정(인상)'이 가능한 시기와 요건은?

① 계약 체결 후 30일 경과, 물가 변동률 1% 이상

② 계약 체결 후 60일 경과, 물가 변동률 3% 이상

③ 계약 체결 후 90일 경과, 물가 변동률 3% 이상

④ 계약 체결 후 1년 경과

⑤ 계약 기간 중 언제든지 가능

[정답] ③ [해설] MAS 계약 단가 인상(물가변동 조정)은 국가계약법령에 따라 계약 체결일로부터 90일 경과 및 등락률 3% 이상 요건을 충족해야 가능합니다. (단가 인하는 업체 요청 시 수시 가능)

문제 29. 입찰 공고문에 명시된 '낙찰하한율'의 의미는?

① 낙찰자가 계약할 수 있는 최대 금액 비율

② 예정가격 대비 투찰할 수 있는 최저 가격의 비율 (이 비율 미만 투찰 시 탈락)

③ 발주기관이 지급할 수 있는 예산의 비율

④ 하도급 업체에게 지급해야 하는 최소 비율

⑤ 계약 보증금 비율

[정답] ② [해설] 낙찰하한율은 적격심사제 등에서 덤핑 입찰을 방지하기 위해 설정한 하한선으로, 예정가격 대비 이 비율 미만으로 투찰하면 심사 대상에서 제외(탈락)됩니다.

문제 30. 다음 중 '협상에 의한 계약' 제안서 평가 시 '정량적 평가' 항목에 해당하지 않는 것은?

① 경영상태 (신용등급) ② 수행실적 (금액 또는 건수) ③ 기술인력 보유 현황

④ 사업 수행 계획의 적절성 (내용의 충실성) ⑤ 신인도 (가점/감점)

[정답] ④ [해설] 사업 수행 계획의 적절성, 내용의 충실성 등은 평가위원의 주관적 판단이 개입되는 정성적 평가 항목입니다. 나머지 ①, ②, ③, ⑤는 객관적 수치나 증빙서류로 점수가 산출되는 정량적 평가 항목입니다.

본 전자책의 무단복제와 공유를 금지합니다

본 전자책은 저작권법에 따라 보호받는 창작물입니다.

구매자에게만 열람 권한이 부여되며, 어떤 형태로든 복제, 배포, 공유, 전송, 캡처, 스크린녹화, 제3자 제공을 포함한 모든 무단 사용을 금합니다.

이를 위반할 경우 민·형사상 책임이 발생할 수 있으며, 불법 공유가 확인될 경우 구매 기록을 통해 즉시 법적 절차가 진행될 수 있습니다.

선한미디어는 지식재산권 보호를 위해 지속적으로 모니터링하며, 전자책의 무단 복제 방지 기술을 적용하고 있습니다.